

2026 디지털자산 정책 자료집

Digital Asset eXchange Alliance



디지털자산거래소 공동협의체
Digital Asset eXchange Alliance

2026 디지털자산 정책 자료집

제3호

Digital Asset eXchange Alliance



디지털자산거래소 공동협의체
Digital Asset eXchange Alliance

본 자료집에 수록된 내용은 집필진의 전문적 소견과 해석에 기반한 것으로,
디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)의 공식적인 입장과는 다를 수 있음을 알려드립니다.

발간사	6
저자·감수자 소개	8
1. 디지털자산 제도화의 필요성과 의의 :	
디지털자산 시장의 안정과 지속가능한 발전의 기반	15
김 영 도 자문위원 한국금융연구원 선임연구위원	
2. 디지털자산 제도화 로드맵과 감독 데이터 표준화	
1단계 이용자 보호 규율에서 2단계 기본법으로 확장되는 흐름을	
데이터 표준으로 재구성	37
강 형 구 자문위원 한양대학교 파이낸스경영학과/컴퓨터이셔널파이낸스공학과 교수	
3. 디지털자산 이용자 보호 체계 구축 방향	65
황 세 운 자문위원 자본시장연구원 선임연구위원	
4. 한국형 디지털자산 시장감시 모델 구축 방안	
시장 환경, 기본법 체계 맞춤형 시장감시 모델 제안	95
황 석 진 자문위원 동국대학교 국제정보보호대학원 교수	
5. 바람직한 거버넌스 체계 구축 방안	
- 금융 관점 넘어 산업육성 위한 거버넌스도 가능한 방안 모색 ...	121
윤 종 수 자문위원 법무법인(유) 광장 변호사	

6. 디지털자산 지급결제업 규제 설정 방향	143
조 재 빈 자문위원 법무법인(유한) 바른 변호사	
7. 외국인 투자 허용에 따른 자금세탁 위험 및 통제 방안	157
이 민 섭 자문위원 김·장 법률사무소 고문	
8. 국내 디지털자산 산업의 해외 이전 양상과 디지털자산기본법의 정책 방향	173
조 재 우 자문위원 한성대학교 사회과학부 교수	
9. 스테이블코인의 자금세탁방지 방안	
미국 GENIUS Act 및 재무부·FinCEN·OFAC 규칙제정을 중심으로 · 193	
김 시 목 자문위원 법무법인(유) 화우 변호사	

일러두기

현재 각국의 법률 및 정책 환경에 따라 ‘가상자산’, ‘디지털자산’, ‘암호자산’ 등 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있습니다. 이에 따라 본 자료집에서는 아래와 같은 기준으로 용어를 사용하였습니다.

- 대한민국 법제 관련 논의: **가상자산**
- 해외사례 소개 시: **각국에서 사용하는 명칭**
(예시) 일본/EU:암호자산, 미국: 디지털자산
- 일반적·기술적 맥락에서 포괄적으로 지칭할 경우: **디지털자산**

발 간 사

안녕하십니까,
디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 의장 오세진입니다.

DAXA가 정책 자료집을 발간해 온 지도 어느덧 세 번째를 맞이하게 되었습니다. 그 짧지 않은 기간 동안에도 국내외 디지털자산 시장과 정책 환경은 숨 가쁘게 변화해 왔습니다. 스테이블코인이 국가 간 지급결제의 핵심 축으로 떠오르고, 주요국들이 앞다투어 제도적 정합성을 갖추어나가는 모습을 지켜보면서, 우리나라 역시 남아 있는 제도의 공백을 서둘러 메워야 한다는 절박함을 다시금 느끼게 됩니다.

「가상자산이용자보호법」 시행 이후 축적된 경험을 바탕으로, 이 산업을 포괄하는 기본법 체계를 어떻게 세울 것인가가 우리 앞에 놓인 가장 중요한 과제가 되었습니다. 동시에 외국인 투자자의 시장 참여, 지급결제 인프라로서의 활용 가능성 등 시장의 외연이 넓어지면서, 그에 걸맞은 정교한 제도 설계에 대한 요구도 함께 커지고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 DAXA는 업계를 대표하는 협의체로서, 단편적인 정책 건의를 넘어 각 분야 최고 전문가이신 자문위원님들의 깊이 있는 연구를 바탕으로 입법·감독 논의에 실질적으로 기여하고자 이번 정책 자료집을 발간하게 되었습니다.

이번 자료집은 크게 세 갈래로 구성되었습니다. 먼저 디지털자산 제도화의 필요성과 의의를 짚고, 이용자 보호 규율에서 기본법 체계로 확장되는 로드맵과 감독 데이터 표준화 방안을 살펴봅니다. 이어서 시장 전 과정에 걸친 이용자 보호 체계, 한국형 시장감시 모델, 그리고 산업육성 관점을 아우르는 바람직한 거버넌스 체계 구축 방안을 논의합니다. 마지막으로 지급결제업 규제 설정 방향과 외국인 투자 허용에 따른 자금세탁 위험 및 통제 방안, 국내 산업의 해외 이전 양상과 기본법의 정책 방향, 그리고 스테이블코인 자금세탁방지 방안까지 폭넓게 다루었습니다.

본 자료집이 대한민국 디지털자산 정책과 제도 설계 과정에서 실효성 있는 참조표로 활용되기를 기대합니다. DAXA는 앞으로도 신뢰받는 디지털자산 생태계를 만들기 위한 민관 소통의 가교 역할을 성실히 이어가겠습니다.

바쁘신 일정 속에서도 깊은 학식과 통찰로 귀한 연구 원고를 집필해 주신 자문위원 모든 분들께 다시 한번 진심으로 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

2026년 10월

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 의장 **오 세 진**

저자 소개

강 형 구 한양대학교 파이낸스경영학과·컴퓨터이셔널파이낸스공학과 교수

강형구 교수는 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 / 한양대학교 컴퓨터이셔널파이낸스공학과 교수이며 Korea Business Review(KBR) 편집위원장이다. 2024년 한국재무관리학회 회장을 역임했다. 머신러닝 기반 TechFin 기업(한다파트너스)을 창업하고 엑시트를 한 사업가이기도 하다. 블록체인 융합대학원과 블록체인 연구원(센터장)도 참여하고 있다.

그 외에 금융감독원 금융감독위원회 자문위원(총괄분과, 금융IT분과), 디지털자산거래소 공동 협의체(DAXA, Digital Asset eXchange Alliance) 자문위원, 국정기획위원회 경제1분과 자문위원, 민주당 디지털자산TF 자문위원 등에 참여했거나 활동 중이다.

서울대 경제학과를 졸업하고 버지니아주립대에서 경제학 박사과정을 수료했으며 듀크대 푸쿠아 경영대학에서 박사 학위를 받았다. 공군장교 근무 후 리먼브러더스 아시아본부 퀀트전략팀, 액센츄어 등에서 재무와 금융에 관한 교육 및 프로젝트를 수행했다. 하버드대 Edmond J. Safra Center for Ethics의 리서치 펠로우를 역임하기도 하였다.

김 시 목 법무법인(유) 화우 파트너 변호사

김시목 변호사는 법무법인(유) 화우의 금융 부문 파트너 변호사로서 금융 법령 및 인허가, 핀테크, 자금세탁방지 및 금융회사 컴플라이언스 관련 업무를 주된 전문분야로 하고 있다.

서울대학교 법과대학을 졸업하고 동 대학원에서 법학 석사 학위를 취득하였으며, 사법연수원 제33기를 수료한 뒤 법학 박사 과정을 이수하였다. 금융위원회에서 금융업 인허가, 제재, 법령 제·개정 및 유권해석 등을 담당한 바 있다.

금융위원회 법률자문위원, 한국거래소 코스닥시장 상장위원회 심의위원, 금융정보분석원 자금세탁방지 제재심의위원으로 활동하였으며, 현재 금융위원회 법령해석심의위원회, 금융투자협회 등의 위원으로 활동하고 있다.

김 영 도 한국금융연구원 선임연구위원

김영도 선임연구위원은 현재 한국금융연구원 재직 중이다. 주요 연구 분야는 금융산업과 관련된 주요 정책이슈 및 제도 개선 방안에 대한 연구를 비롯하여 금융시장, 특히 자본시장과 관련된 금융규제와 연계된 다수의 연구를 수행하고 있다.

고려대학교에서 경제학 학사와 경영학 석사(재무론 전공)를 취득하였으며, 이후 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고(University of California, San Diego)에서 금융경제학을 전공으로 경제학 석사 및 박사 학위를 받았다.

한국거래소 비상임이사 및 청산결재위원회 위원, 금융위원회 자문관, 예금보험공사 비상임이사, 한국주택금융공사 비상임이사, 금융위원회 금융발전심의위원회 위원, 공적자금관리위원회 위원 등을 역임하며 금융산업의 발전과 정책 개선에 지속적으로 기여하고 있다.

윤 종 수 법무법인(유) 광장 변호사

윤종수 변호사는 법무법인(유) 광장에서 변호사로 재직 중이며, 블록체인, 핀테크, IT 방송통신, 지식재산권, 개인정보 등 분야에서 높은 전문성을 갖추고 있다.

서울대학교 법과대학을 졸업한 후, 서울중앙지방법원과 서울고등법원 등에서 판사 및 부장 판사로 약 21년간 근무했다.

개인정보보호위원회 위원, 행정안전부 전자정부추진위원회 위원, 대법원 사법정보화 전략위원회 외부위원 등 다양한 공공기관에서 위원 및 자문 활동을 한 바 있다. 또한 가상자산산업권법 입법 TF 위원, 블록체인법학회 부회장 등으로 활동했으며, 블록체인 및 가상자산 산업의 건전한 발전과 이용자 보호를 위한 법적 기반 마련에 중요한 역할을 해오고 있다.

저자 소개

이 민 섭 김·장 법률사무소 고문

이민섭 고문은 김앤장 법률사무소 고문으로 재직 중이며, 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지(AML) 관련 법규 제정과 감독·검사업무를 총괄하며, 국내 자금세탁방지 제도의 기틀을 마련하는 데 핵심적인 역할을 수행해 온 전문가이다.

2008년 AML 지침 작성 가이드라인을 마련하였고, 2009년 FATF 상호평가(금융 부문)에 대응하며 국제 기준에 부합하는 자금세탁방지 제도 정비를 주도하였다. 2010년 AML/CFT 업무규정 제정 및 2014년에는 실제 소유자 확인제도 도입을 위한 법령 개정 작업을 지원하는 등 주요 입법·정책 과정에 폭넓게 참여해왔다.

연세대학교 행정대학원을 졸업하였으며, 현재 사행산업통합감독위원회 감시분과 위원, 성균관대학교 자금세탁방지 지도자과정 지도교수 및 금융연수원 강사로도 활동하고 있다.

조 재 빈 법무법인(유한) 바른 변호사

조재빈 변호사는 법무법인(유한) 바른에서 파트너 변호사로서 금융경제범죄, 금융감독 관련 제재, 자본시장 관련 법률 분야에서 탁월한 전문성을 보유하고 있다.

서울대학교 법학과를 졸업하고, 동 대학교에서 법학 석사 과정을 수료하였으며, 이후 미국 듀크대학교에서 로스쿨 법학석사(LL.M.) 학위를 취득하였다. 사법연수원 29기 출신으로, 검찰 재직 중 금융위원회 자본시장조사기획관, 금융 관련 특별수사팀에 파견되어 금융사건 수사 및 규제기관과의 협업을 다수 수행하였다.

현재 금융위원회 법률자문위원회, 면책심의위원회, 금융정보분석원 자금세탁방지 제재심의위원회 등 다수의 금융 관련 자문·심의 기구에서 활동하고 있다.

조재우 한성대학교 사회과학부 교수

조재우 교수는 한성대학교 사회과학부 스마트도시·교통계획 트랙 부교수이자 동 대학 블록체인 연구소 소장으로 근무 중이며, 블록체인과 토큰 이코노미 분야의 전문가이다.

서울대학교 조경학과를 졸업하고 환경계획학 석사를 취득하였으며, 미국 캘리포니아대학교 어바인(UC Irvine)에서 도시계획학 박사 학위를 받았다. 박사과정 중 비트코인을 접하며 블록체인 분야에 매료되었고, 이후 토큰노믹스와 온체인 데이터 분야의 전문가로 활동해 왔다.

다양한 디지털자산 이슈에 대한 심층 분석을 제공하고 있으며, 저서 『안전하고 친절한 블록체인 안내서』와 다수의 미디어 활동을 통해 대중의 눈높이에 맞춰 설명하고, 블록체인 생태계의 이해 확산과 발전에 기여하고 있다.

황석진 동국대학교 국제정보보호대학원 교수

황석진 교수는 동국대학교 국제정보보호대학원에서 자금세탁방지(AML) 전공 책임교수로 재직 중이며, 금융범죄, 자금세탁범죄, 가상자산범죄, 딥페이크 범죄, 등을 연구하는 금융보안 전문가이다.

성균관대학교 법학전문대학원에서 상사법과 금융법 박사 학위를 취득하였고, 더불어민주당 가상자산 TF 자문위원, 한국은행 미래포럼 자문위원, 국세청 자문위원으로 활동하며 실효성 있는 제도 개선에 기여한 바 있다.

현재 한국자금세탁방지학회 운영위원장과 디지털금융범죄대응연구소 소장을 맡고 있으며, 경찰청 디지털포렌식 자문위원, 해양경찰청 수사심의위원, 육군 발전자문위원, 국방부 조사본부 자문위원 등으로 활동하며 이용자 보호를 위한 자문 역할을 수행하고 있다.

주요저서로는 ‘누가 내카드를 썼나’, ‘디지털자산과 규제혁신’, ‘도시의미래’, ‘현대 금융범죄 해부’가 있다.

저자 소개

황 세 운 자본시장연구원 선임연구위원

황세운 선임연구위원은 자본시장연구원 펀드·연금실에 재직 중이며, 금융과세, 채권시장, 주식시장, 자산운용 등 자본시장 전반에 걸친 연구를 수행하고 있다.

연세대학교에서 경영학 학사·석사 학위를, 미국 미시간대학교에서 경제학 석사·박사 학위를 취득했다.

한국재무관리학회(KFMA)의 부회장직을 역임한 바 있으며, 금융위원회 혁신금융 심사위원회 민간위원장, 국무조정실 신산업규제혁신위원회 위원, 금융감독원 금융감독자문위원회 자문위원, 한국핀테크산업협회 자문위원 등으로 활동하였다.

또한, 언론 기고와 세미나 발표 등을 통해 금융시장에 대한 대중의 이해를 높이는 데 기여하고 있다.

감수자 소개

안 수 현 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수

안수현 교수는 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수로, 금융감독원 ombudsman 위원과 디지털자산보호재단 비상임이사 등으로 활동 중인 법률·금융소비자보호 전문가이다.

이화여자대학교 대학원에서 상사법 석사를 취득하고, 서울대학교 대학원에서 상사법 박사학위를 취득하였다.

충북대학교 교수를 역임한 후, 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원에서 교수로 재직 중이며, 법학전문대학원 원장과 대학원 교학처장 등 주요 보직을 맡은 바 있다.

금융법 및 상사법 분야의 전문성을 바탕으로 다양한 공공·민간 영역에서 활발한 활동을 해왔다. 금융소비자보호재단 비상임이사, 은행법학회 회장, 경제법학회 회장을 역임하였으며, 금융위원회 금융발전심의회, 금융감독원 분쟁조정위원 및 제재심의위원, 법무부 상법개정위원 등을 맡아 금융·기업 관련 제도 개선 및 정책 자문에 참여하였다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

디지털자산 제도화의 필요성과 의의 : 디지털자산 시장의 안정과 지속가능한 발전의 기반

김 영 도
선임연구위원
한국금융연구원

디지털자산 제도화의 필요성과 의의 : 디지털자산 시장의 안정과 지속가능한 발전의 기반

김영도 선임연구위원
한국금융연구원

I. 서론

디지털자산¹⁾과 관련된 입법과정이 상당히 지난(持難)하다. 이미 지난 2023년 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하, ‘이용자보호법’)이 제정되고, 2024년부터 본격적으로 시행되기 시작하였다. 이를 통해 이용자 예치금과 가상자산의 보호, 불공정거래행위 금지, 거래소의 시장감시와 금융당국의 감독·검사 권한 등을 마련함으로써 디지털자산 시장을 완전한 자율영역에 두지 않고 공적인 금융감독의 영역으로 편입하기 시작하였다. 이는 이용자의 재산을 보호하고 시장의 최소한의 신뢰를 확보한다는 점에서 중요한 진전이다. 이를 바탕으로 일부에서는 디지털자산 관련 법제화는 이미 완료되었다고 보기도 한다. 하지만, 현행 체계는 사실상 디지털자산 산업을 완결적으로 제도화하였다기 보다는 긴급하게 디지털자산의 이용자 자산 보호와 시장 불공정행위 규제를 우선 도입한 최소한의 규율 체계로 보는 것이 바람직하다. 디지털자산의 발행과 공시, 사업자의 진입과 영업행위, 지배구조와 내부통제, 이해상충 관리, 스테이블코인의 준비자산과 환매, 사업자의 부실·퇴출 및 기존 금융시장과의 연계위험을 포괄적으로 관리하기에는 여전히 제도적 공백이 존재한다. 따라서 제도화의 관점에서는 완결되었다고 보기 어려우며 이제 중간단계를 지났다고 보는 것이 합리적이다.

물론 ‘이용자보호법’은 기존에 자금세탁 방지 차원에서 규율하던 디지털자산 관련 기존 제도를 디지털 자산 이용자 보호와 시장질서 규제로 확대했다는 점에서는 그 의미가 남다르다. 하지만, 디지털자산의 산업생태계가 이용자(소비자)뿐만 아니라 관련 산업의 시장참여자를 중심으로 이루어진다는 측면을 감안하면 디지털자산 산업의 전반적인 규율체계를 완성하고 있지 못한 상황으로 평가할 수 있다. 일반적인 금융산업과 금융시장의 관점에서는 상품의 발행, 공시, 사업자의 진입과 영업행위, 그리고 건전성 규제

1) 현재 각국의 법률 및 정책 환경에 따라 가상자산, 디지털자산, 암호자산 등 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있다. 이에 따라 본 글에서는 논의의 일관성과 개념적 포괄성을 고려하여 가상자산 및 암호자산 등을 포함하는 상위 개념인 ‘디지털자산’이라는 용어를 사용한다. 단, 법령 및 규제 체계와 연관된 경우에는 해당 국가에서 사용하는 용어를 따른다. (예: EU ‘암호자산’, 대한민국 ‘가상자산’, ‘가상자산사업자’ 등)

등 다양한 형태로 규제의 틀을 완성해야 해당 금융산업과 금융시장의 안정화가 이루어진다고 생각된다. 따라서 앞으로는 어떤 디지털자산과 사업자를 제도의 적용대상으로 할 것인지, 시장참여자가 어떠한 권리와 책임을 부담하는지, 발행·유통·보관·거래와 퇴출의 각 단계에서 어떠한 최소한의 원칙을 지켜야 하는지, 그리고 감독기관이 어떠한 권한과 책임을 갖는지를 명확히 하는 과정이 더욱 중요하다고 볼 수 있다.

이러한 관점에서 본 고에서는 디지털자산이 가지는 금융적 성격을 검토하고, 기존 금융산업과 금융시장의 제도화 경험을 바탕으로 디지털자산 시장의 안정성과 지속가능한 발전을 위한 제도화의 의의와 필요성을 논의하고자 한다.

II. 디지털자산의 금융적 성격

디지털자산의 제도화와 관련된 논의를 본격적으로 시작하기 앞서 우선 제도화가 이루어진 기존 금융산업과 디지털자산의 속성을 비교하고, 이를 디지털자산 제도화의 필요성에 대한 논의의 단초로 삼고자 한다.²⁾

디지털자산은 금융(산업)적 속성을 가지는가? 디지털자산의 제도화를 논의하기 위해서는 우선 먼저 디지털자산을 단순한 기술산업으로 볼 것인지, 아니면 금융산업의 일부 또는 금융과 밀접하게 연결된 산업으로 볼 것인지에 대한 판단을 해보고자 한다. 우선 디지털자산의 성격을 블록체인이라는 새로운 기술을 기반으로 한다는 점만을 강조하게 되면 이를 정보통신이나 플랫폼 산업의 문제로 볼 수도 있다. 그러나 금융이라는 산업, 서비스의 본질을 특정한 기술이나 금융기관의 형태가 아니라 그 경제적 기능을 기준으로 본다면 디지털자산은 이미 상당한 금융산업적 속성을 가지고 있다고 볼 수 있다.

금융은 기본적으로 경제활동에서 발생된 경제주체의 자금잉여와 자금부족을 연결시켜 준다. 즉, 경제주체 간 자금의 이전과 중개를 기본으로, 이를 바탕으로 자산의 저장과 운용, 투자와 위험의 배분, 지급과 결제 등 본질적 기능 혹은 부수적, 보완적 기능을 수행한다. 서로 제도적인 형태에서 은행, 증권회사, 자산운용사, 보험회사 등은 사업모델 측면에서 서로 다르지만, 궁극적으로는 자금의 이전과 중개라는 기능을 중심으로 여타 파생된 금융기능을 전부 또는 부분적으로 수행한다. 따라서 어떤 새로운 (금융)상품이나 (금융)서비스가 금융에 해당하는지를 판단할 때에는 그것이 어떤 기술을 사용하고 어떠한 명칭을 가지고 있는가보다 실질적으로 어떠한 경제적 기능을 수행하고 어떠한 금융위험을 발생시키는가를 살펴보는

2) 디지털자산의 제도화와 관련하여 일부에서는 새로운 산업의 성장을 위해 규제를 최소화해야 한다고 주장하기도 하지만, 반대편에서는 디지털자산과 관련된 이용자 보호 등을 이유로 규제를 강화해야 한다는 전혀 상반된 주장을 펼치기도 한다. 또한 일부에서는 규제를 하더라도 블록체인 기술의 혁신과 디지털자산의 활용 확대 등 산업진흥의 관점에서 접근할 필요가 있다는 의견도 제기한다. 다만, 이러한 접근은 새로운 기술과 비즈니스 모델의 성장을 촉진한다는 점에서 의미가 있으나, 디지털자산의 발전을 산업의 육성이라는 관점에 한정할 경우 디지털자산이 수행하는 금융적 기능과 위험, 그리고 금융시장으로서의 지속가능한 발전을 위한 제도적 기반의 중요성을 충분히 포착하기 어렵다.

것이 중요하다. 즉, 금융적 기능을 수행하고 있는지를 보고 판단하는 것이다. 이러한 관점에서 보면 디지털자산은 몇 가지 측면에서 이미 전통적인 금융과 상당히 유사한 기능을 수행하고 있다.

1. 각종 금융기능의 수행

1) 투자 및 자산운용의 대상

이미 디지털자산은 투자 및 자산운용의 대상으로 기능하고 있다. 비트코인이나 이더리움 등 주요 디지털자산의 상당 부분은 상품이나 서비스를 구매하기 위한 수단이라기보다 가치상승을 기대하여 보유·거래하는 투자자산으로 이용되고 있다. 물론 상품이나 서비스를 구매하기 위한 수단으로 사용되기도 한다. 투자자는 미래의 가격상승을 기대하여 자금을 투입하고 거래소를 통해 자산을 매매하며, 시장에서는 디지털자산의 가격정보, 거래량, 유동성 등이 중요한 투자판단의 기준으로 작용한다. 현물뿐 아니라 최근에는 (일부 국가에서는) 이와 연결된 선물·옵션 등 파생상품도 등장하면서 전통적인 자본시장과 유사한 투자 생태계도 형성되고 있다. Iyer(2022)는 디지털자산이 소수 이용자를 중심으로 한 주변적 자산군에서 개인 및 기관투자자가 참여하는 주류 자산군으로 성장하는 과정에 있으며, 이 과정에서 디지털자산과 주식시장 간 수익률 및 변동성의 파급효과가 유의미하게 확대되고 있음을 제시한다.³⁾

물론 투자대상이 된다는 하나의 사실만으로 디지털자산을 법률상 금융상품으로 볼 수 있는 것은 아니다.⁴⁾ 금융상품은 아니지만 금, 은과 같은 귀금속, 구리 같은 원자재, 농산물, 그리고 부동산도 투자대상이 될 수 있기 때문이다.⁵⁾ 그러나 중요한 것은 디지털자산을 중심으로 발행자와 투자자, 가상자산거래소, 중개업자, 수탁업자, 운용업자, 그리고 나아가 관련 파생상품 등이 결합된 관련 시장이 형성되면서 금융시장과 유사한 시장구조로 진화하고 있다는 사실이다. 디지털자산의 금융산업적 속성은 특정 디지털자산의 법적 성격만으로 판단하기보다 이를 둘러싼 전체 거래구조와 서비스 생태계를 함께 살펴볼 필요가 있다.

3) Tara Iyer (2022), "Cryptic Connections: Spillovers between Crypto and Equity Markets," *IMF Global Financial Stability Notes*, No. 2022/001, January 11, 2022.

4) 우리나라에서는 은행법, 자본시장법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률), 보험업법 등 각 금융업권별 법률에 해당 금융업이 취급하는 금융상품을 은행법에서는 예금과 대출, 자본시장법에서는 금융투자상품, 그리고 보험업법에서는 보험상품 등을 정의하는 방식으로 정의하고 있다. 또한, 현행 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제2조 제1호는 금융상품을 「은행법」에 따른 예금 및 대출, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자상품, 「보험업법」에 따른 보험상품, 「상호저축은행법」에 따른 예금 및 대출, 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드, 시설대여, 연불판매, 할부금융, 그리고 그 밖에 이들과 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 것으로 열거하여 정의하고 있다.

5) 자본시장법에서는 금융투자상품을 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정(特定) 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로써, 그 권리를 취득하기 위하여 지급하였거나 지급하여야 할 금전등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전등의 총액을 초과하게 될 위험이 있는 것으로 정의한다. 그리고 금융투자상품을 증권과 파생상품으로 구분하고 있다.

2) 금융중개기능의 확대

최근 디지털자산과 관련된 산업에서는 금융중개와 유사한 기능이 빠르게 확대되고 있다. 디지털자산 거래소는 단순한 온라인 정보플랫폼이 아니다. 이용자의 원화를 예치받고, 디지털자산을 보관하며, 매수·매도 주문을 중개하고, 거래를 체결한다. 일부 사업자는 자산의 수탁, 스테이킹, 대여, 담보 제공 등의 서비스도 제공한다. 탈중앙금융, 즉 DeFi(Decentralized Finance)에서는 디지털자산을 담보로 다른 자산을 빌리거나 유동성을 공급하고 그 대가로 수익을 얻는 거래가 이루어진다.

물론 이러한 기능은 그 수행방식에서는 전통 금융과 완전히 동일하다고 보기는 어려운 측면도 있다. 다만 경제적·실질적 기능에서는 예금, 수탁, 중개, 대출, 자산운용과 일정 부분에서는 유사한 측면도 있다. BIS(2023)는 DeFi가 전통 금융시스템이 제공하는 서비스를 상당 부분 유사하게 구현하려 하고 있으며, 그 과정에서 전통금융에서 이미 알려진 위험을 증폭시킬 수 있다고 평가한다.⁶⁾ 또한, Aquilina et al.(2025)도 디지털자산과 DeFi가 전통금융이 수행해 온 여러 경제적 기능을 복제하려 하고 있으며, 그 과정에서 정보비대칭, 시장비효율 및 금융안정 위험 등 전통금융과 유사하거나 새로운 형태의 문제가 발생할 수 있다고 평가한다.⁷⁾

여기에서 중요한 것은 ‘탈중앙화’라는 기술적 특성이 금융기능 자체를 사라지게 하지는 않는다는 점이다. 은행 대신 스마트계약이 대출조건을 집행하고, 증권거래소 대신 탈중앙거래소가 거래를 체결한다고 하더라도 경제적으로는 자금의 중개와 위험의 이전이 이루어진다. 즉 금융의 수행주체와 기술은 바뀔 수 있지만 금융의 경제적 기능 자체는 남아 있는 것이다.

3) 지급·결제 및 화폐적 기능의 강화

특히 스테이블코인의 확대는 디지털자산의 지급·결제 및 화폐적 기능을 강화하고 있다. 스테이블코인은 법정통화 등 특정 자산의 가치와 연동하여 가격을 안정적으로 유지하도록 설계되며, 디지털자산 거래뿐 아니라 송금과 지급수단으로 활용될 가능성을 가지고 있다. Schär et al.(2026)은 스테이블코인이 블록체인 기반 금융시스템의 핵심 구성요소로 발전하였으며, 단순한 개인 간 지급을 넘어 스마트계약과 연결된 복잡한 금융거래에서 활용되고 있다고 분석하고 있다.⁸⁾

스테이블코인이 지급수단으로 광범위하게 활용되기 시작하면 이는 단순한 디지털자산, 디지털상품만의 문제를 넘어서게 된다. 준비자산이 실제로 충분히 존재하는지, 이용자가 언제든지 액면가로 상환받을 수 있는지, 대규모 환매가 발생할 경우 발행자가 이를 감당할 수 있는지, 준비자산의 급매가 금융시장에

6) Bank for International Settlements (BIS) (2023), *The Crypto Ecosystem: Key Elements and Risks*, Report submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 11 July 2023.

7) M. Aquilina, G. Cornelli, J. Frost & L. Gambacorta (2025), “Cryptocurrencies and decentralised finance: functions and financial stability implications,” *BIS Papers* No. 156, Bank for International Settlements, 15 April 2025.

8) Schär, F., A. Kosse, T. Rice, T. Shirakami, and J. Siridhasanakul (2026), “The Anatomy of Stablecoin Transactions,” *BIS Working Papers*, No. 1359, Bank for International Settlements.

충격을 줄 수 있는지 등의 문제가 발생한다. 더 나아가 외화표시 스테이블코인이 광범위하게 사용되면 통화대체, 자본이동 및 통화정책의 유효성과도 연결될 수 있다. Aldasoro, Frost and Ito(2026)는 스테이블코인이 광범위하게 활용될 경우 국제통화·금융시스템에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 신흥국 중심으로 민간부문의 가치저장수단과 교환수단으로서의 역할에서 그 영향이 두드러질 가능성이 있다고 주장한다.⁹⁾ 이 단계까지 이르면 디지털자산은 단순한 투자대상을 넘어 기존의 화폐와 지급결제시스템이 수행해 온 기능의 일부를 수행하는 금융인프라의 성격을 갖게 된다.

2. 디지털자산 관련 산업에서의 정보비대칭 문제

디지털자산과 관련된 각종 산업에서도 전통금융과 유사한 정보비대칭(Information Asymmetry)과 대리인 문제(Principal-agent Problem)가 발생한다. 이용자는 거래소가 고객자산을 실제로 충분히 보유하고 있는지, 발행자가 약속한 규모 이상으로 토큰을 발행하지 않았는지, 스테이블코인의 준비자산이 실제로 존재하고 안전하게 운용되고 있는지 정확하게 파악하기 어렵다. 거래소가 상장 여부를 결정하면서 동시에 거래수수료를 수취할 경우 이해상충이 발생할 수 있으며, 발행자나 대규모 보유자가 일반 이용자가 알지 못하는 정보를 이용할 가능성도 존재한다.

이는 전통금융에서 공시제도, 고객자산 분리, 내부자거래 규제, 이해상충 방지, 회계감사와 감독제도가 발전해 온 이유와 구조적으로 유사하다. 정보가 부족한 투자자가 사업자의 자율적인 설명만을 믿어야 하는 시장은 신뢰가 쉽게 훼손될 수 있고, 일부 사업자의 실패가 시장 전체에 대한 불신으로 확산될 수 있다.

3. 기존 금융시장과 상호연계성 강화

디지털자산은 점차 기존 금융시장과 상호 연결되고 있다는 점에서도 금융산업적 성격이 강화되고 있다. 초기에는 디지털자산 시장이 전통 금융시장과 분리된 독립적인 시장이라는 인식이 강했다. 그러나 기관투자자의 참여가 확대되고, 금융회사가 디지털자산 관련 상품과 서비스를 제공하며, ETF와 파생상품 등을 통해 전통금융과 디지털자산 시장의 연결고리가 증가하면서 두 시장 사이의 경계는 점차 약해지고 있다. 앞서 언급한 Iyer(2022)는 암호자산과 주식시장 간 상호연계성이 증가하고 있음을 보여주고 있는데, 한걸음 더 나아가 Iyer and Popescu(2023)는 이러한 현상 자체가 보다 다양한 금융자산으로 확대되고 있으며 위험회피 국면에서는 암호자산이 금융시장 충격의 전달경로로 작용할 가능성이 있다고 지적한다.¹⁰⁾ 특히 스테이블코인의 경우, 준비자산이 국채, 은행예금이나 단기금융상품 등으로 구성

9) Aldasoro, I., J. Frost and H. Ito (2026), "The impact of stablecoins on the international monetary and financial system," *BIS Papers*, No. 170, Bank for International Settlements.

10) Iyer, R. and A. Popescu (2023), "New Evidence on Spillovers Between Crypto Assets and Financial Markets," *IMF Working Papers*, No. 2023/213.

될 가능성이 높는데, 이럴 경우 디지털자산 시장에서 발생한 대규모 환매가 기존 금융자산의 매각으로 연결될 수 있다. 반대로 기존 금융시장의 충격 역시 디지털자산 시장으로 전달될 수 있다.

따라서 시장 규모가 확대되고 기존 금융기관과의 연결성이 높아질수록 디지털자산의 문제는 더 이상 이용자 개인이 높은 변동성을 감수하고 투자하는 사적인 문제만으로 보기 어렵다. 개별 사업자의 실패나 특정 디지털자산의 불안이 다른 시장참여자들과 금융시장으로 전파될 가능성, 즉 금융안정의 문제를 함께 고려해야 한다. IMF의 금융고문(Financial Counsellor) 겸 통화·자본시장국(Monetary and Capital Markets Department) 국장인 Tobias Adrian은 암호자산의 확산과 기존 금융기관과의 연계 확대에 따라 거시경제 및 금융안정 측면의 규제 대응이 필요하다고 지적하였다.¹¹⁾

4. 자산 토큰화(Tokenization)의 시도 확대

최근의 자산 토큰화(Tokenization)는 디지털자산과 전통금융의 경계를 더욱 약화시키고 있다. 국채, 회사채, 펀드, 예금, 부동산 등 기존의 자산이나 권리를 분산원장상 토큰으로 표현하고 이를 거래·결제하려는 시도가 확대되고 있다. 이 경우 기술적으로는 ‘토큰(Token)’이지만, 실제로 토큰이 나타내는 경제적 권리는 기존의 증권이나 금융자산과 동일하거나 매우 유사할 수 있다. IMF 역시 최근 토큰화가 단순한 금융서비스의 디지털화를 넘어 자산의 기록·거래·결제 방식 등 금융의 인프라 자체를 변화시킬 가능성에 주목하고 있다.

이는 디지털자산과 전통 금융자산을 기술적 형태만으로 구분하는 것이 점점 어려워지고 있음을 의미한다. 동일한 채권이 종이증서나 중앙집중형 전산장부에 기록되어 있으면 금융자산이고 블록체인에 토큰으로 기록되면 비금융자산이 된다고 볼 수는 없다. 따라서 향후 제도는 자산의 기술적 형식보다는 그 자산이 나타내는 경제적 권리와 수행하는 기능, 그리고 발생시키는 위험을 중심으로 설계할 필요가 있다.

5. 소결

이러한 점들을 종합하면 디지털자산의 금융적 속성은 점차 강화되고 있다. 디지털자산의 금융적 성격은 투자와 자산운용의 관점에서 발현되기 시작하여, 이제는 중개와 수탁, 대출과 담보, 지급과 결제 등 점차 그 범위를 확대하고 있다. 이런 과정에서 필연적으로 동반되는 것이 디지털자산과 연계된 위험이다. 전통적인 금융자산과 동일하게 정보비대칭, 이해상충, 유동성위험, 거래상대방 위험, 대규모 환매와 시장전염 등 전통적인 금융시장과 유사한 위험에 대한 지적이 지속적으로 제기되고 있다. 시장, 상품 간의 연계성 강화는 또 다른 금융적 속성의 강화로 볼 수 있다. 기존 개인투자자 중심의 투자시장에서 기관투자자, 금융회사로 투자자 저변이 확대되고 있는 가운데, 상품적인 측면에서는 ETF, 파생상품 등이 등장하

11) International Monetary Fund (2024), “The Changing Landscape of Crypto Assets—Considerations for Regulatory and Supervisory Authorities,” *IMF-FSB-OCC Crypto Conference*, 23 February 2024.

고, 토큰화 등을 통해 기존 금융상품과 시장을 점차 포섭해나가고 있다. 즉, 디지털자산 시장과 기존 금융 시장 간 연결이 점차 확대되고 있다.

이 때문에 디지털자산에 대한 국제적인 규제 논의 역시 디지털자산이 전통적인 의미의 금융상품인지 아닌지에 대한 형식적인 구분의 중요성이 점차 낮아지고 있다. 금융안정위원회(FSB)는 관련 규제의 핵심원칙으로 ‘동일한 활동, 동일한 위험, 동일한 규제(Same activity, Same risk, Same regulation)’를 제시하고 있다.¹²⁾ 즉 새로운 기술을 사용한다는 이유만으로 금융규율에서 제외하거나, 반대로 모든 디지털자산에 기존 금융규제를 일률적으로 적용하는 것이 아니라, 실제 수행하는 기능과 그로 인해 발생하는 위험에 상응하는 규율을 적용해야 한다는 것이다.

다만 디지털자산의 금융산업적 속성을 인정한다는 것은 모든 디지털자산을 기존 법률상의 금융상품으로 선언해야 한다는 의미는 아니다. 오히려 디지털자산은 그 종류와 기능에 따라 금융적 성격의 정도가 다르기 때문에 기능별·위험별 접근이 필요하다는 의미에 가깝다. 증권과 동일한 경제적 권리를 나타내는 토큰은 자본시장 규율과 연결할 필요가 있고, 지급수단으로 광범위하게 활용되는 스테이블코인은 준비자산·환매·지급결제와 관련한 규율이 중요하다. 투자 목적으로 거래되는 디지털자산에 대해서는 시장의 공정성, 공시와 이용자 보호가 핵심적인 규율대상이 될 수 있다.

결국 디지털자산은 기술적으로는 기존 금융 또는 금융자산과 다른 형태를 가지고 있지만, 경제적으로는 금융이 수행해 온 기능을 점차 더 많이 수행하고 있으며 금융에서 나타나는 고유한 위험도 함께 나타나고 있다. 바로 이 지점에서 디지털자산을 단순히 기술적 관점이 아니라 금융의 제도화 관점에서 접근해야 할 필요성이 발생한다.

디지털자산과 관련된 제도화가 필요한 이유도 여기에 있다. 이는 디지털자산을 기존 금융과 완전히 동일하게 취급하기 위해서가 아니라, 다양한 디지털자산과 사업자가 어떠한 금융기능을 수행하고 어떠한 위험을 발생시키는지를 분류하고, 그에 따라 적용할 기본적인 권리·책임과 규율원칙을 정립하기 위해서이다. 이미 시행 중인 ‘이용자보호법’이 이용자 자산 보호와 불공정거래 규제를 통해 최소한의 시장 질서를 마련하였다면, 다음 단계에서는 보다 넓은 관점에서 디지털자산과 관련된 시장 전체의 기능과 위험을 체계적으로 다룰 수 있는 제도적 틀을 마련할 필요가 있다.

따라서 디지털자산의 제도화는 새로운 기술에 기존 규제로 억누르는 작업으로 볼 것이 아니라, 금융의 기능이 기술 변화에 따라 새로운 형태로 이동하는 과정에서 동일한 경제적 기능과 위험에 상응하는 새로운 금융질서를 설계하는 작업으로 이해할 필요가 있다.

12) Financial Stability Board (2023), *High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-asset Activities and Markets: Final Report*, 17 July 2023.

여기에서 FSB(2023)은 디지털자산 관련 규제의 원칙을 다음과 같이 권고함.

Recommendation2: General regulatory framework Authorities should apply comprehensive and effective regulation, supervision, and oversight to crypto-asset activities and markets – including crypto-asset issuers and service providers – on a functional basis and proportionate to the financial stability risk they pose, or potentially pose, and consistent with authorities’ respective mandates in line with the principle “same activity, same risk, same regulation”.

Ⅲ. 금융의 제도화와 산업발전

1. 금융산업은 왜 규제산업인가?

디지털자산이 점차 금융적 성격이 더 강해지고 있다는 측면에서 본 장에서는 금융산업의 속성에 대해 논의해 보고자 한다. 금융산업은 일반적인 제조업이나 서비스업과 달리 본질적으로 일정 수준 이상의 공적 규율과 감독을 필요로 하는 산업이다. 이는 금융회사가 단순히 상품이나 서비스를 생산·판매하는 기업이 아니라, 타인의 자금을 보관하고 운용하며 경제주체 간 자금의 흐름을 연결하는 역할을 수행하기 때문이다. 금융회사의 경영행위는 개별 기업의 수익성과 고객의 손익에만 영향을 미치는 것이 아니라 금융시장 전체의 안정성, 나아가 실물경제의 흐름에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 특성 때문에 금융산업은 시장의 자율적 경쟁에만 맡기기보다 법률과 감독체계를 통해 진입, 영업행위, 건전성, 소비자보호, 위기 대응 및 퇴출절차를 체계적으로 규율해야 한다.

1) 금융의 대상: 타인의 자금

우선, 금융산업은 기본적으로 타인의 자금을 기반으로 영업하는 산업이라는 점에서 강한 규율이 필요하다. 은행은 예금을 받아 이를 기업과 가계에 대출하고, 보험회사는 보험료를 수취해 장래의 보험금 지급을 약속하며, 증권사와 자산운용사는 투자자의 자산을 관리하거나 운용한다. 즉 금융회사가 취급하는 자금의 상당 부분은 주주나 경영진의 자금이 아니라 고객이나 투자자의 자금이다. 따라서 금융회사의 경영 실패는 단순히 기업의 손실로 끝나는 것이 아니라 다수의 예금자, 보험계약자, 투자자의 재산 손실로 직접 이어질 수 있다.

이러한 특성 때문에 금융업에서는 일반 기업보다 엄격한 진입규제가 적용된다. 일정한 자기자본과 전문성, 지배구조, 내부통제체계를 갖추지 못한 사업자는 금융업에 진입하지 못하도록 하고, 영업을 시작한 이후에도 자본건전성과 유동성, 고객자산의 분리보관 등을 지속적으로 감독한다. 이는 금융회사의 영업 자유를 제한하기 위한 규제가 아니라 타인의 재산을 취급하는 사업자에게 그에 상응하는 책임을 요구하는 것이다.

2) 정보비대칭 문제

앞서 언급한 바와 같이 금융시장에서는 정보비대칭(Information Asymmetry)의 문제가 매우 크다. 일반적인 상품의 경우 소비자가 구매 전에 상품의 상태나 품질을 어느 정도 직접 확인할 수 있지만 금융상품은 그렇지 않은 경우가 많다. 예금자는 은행이 어떤 기업에 얼마를 대출했고 그 대출의 부실 가능성이 얼마나 되는지를 완벽하게 파악하기 어렵다. 보험계약자는 보험회사의 장기적인 지급능력을 정확하게 평가하기 어렵고, 투자자는 복잡한 파생상품이나 구조화상품의 위험을 금융회사만큼 정확하게 이해하기 어렵다.

특히 금융상품은 현재 자금을 지급하고 미래에 원금·이자·보험금·투자수익 등을 받는 형태가 많기 때문에 상품의 품질과 위험이 상당한 시간이 지난 후에야 드러나는 경우가 많다. 따라서 금융소비자가 모든 정보를 스스로 수집하고 판단해 자신의 위험을 관리할 수 있다는 전제는 현실적이지 않다.

이 때문에 금융산업에서는 공시, 설명의무, 적합성·적정성 원칙, 회계감사, 불완전판매 규제, 이해상충 방지 등이 중요한 규제수단으로 활용된다. 이러한 규율은 단순히 소비자를 보호하는 차원을 넘어 정보가 부족한 시장참여자가 잘못된 의사결정을 반복함으로써 시장 전체의 신뢰가 훼손되는 것을 막는 기능을 한다.

3) 시스템 위험(Systemic Risk)

금융산업에서는 개별 금융회사의 위험이 금융시스템 전체로 전염될 가능성, 즉 시스템 위험이 존재한다. 금융기관들은 서로 독립적으로 존재하지 않는다. 은행 간 단기자금 거래, 채권시장, 파생상품, 지급결제, 외환시장 등을 통해 금융기관들은 복잡한 네트워크로 연결돼 있다. 따라서 하나의 금융기관이 지급불능 상태에 빠지면 해당 금융기관과 거래하고 있는 다른 금융기관도 손실을 입을 수 있고, 이러한 손실이 다시 다른 기관으로 확산될 수 있다.

예를 들어 대형 금융기관이 부실화되면 해당 기관에 자금을 공급한 금융기관이 손실을 입고, 시장 참여자들은 다른 금융기관의 재무상태에 대해서도 불안감을 갖게 된다. 그 결과 금융기관 간 거래가 위축되고 단기자금시장이 경색되며, 은행들은 유동성을 확보하기 위해 기업과 가계에 대한 대출을 줄이게 된다. 처음에는 하나의 금융기관에서 시작된 문제가 금융시장 전체의 신용위축으로 이어질 수 있는 것이다.

이러한 시스템 위험은 금융산업을 일반 산업과 구별하는 가장 중요한 이유 중 하나다. 일반 기업의 파산 역시 거래처와 고용에 영향을 미치지만, 금융회사의 파산은 금융기관 간 상호연계성 때문에 훨씬 짧은 시간 안에 더 넓은 범위로 확산될 가능성이 있다. 따라서 금융규제는 개별 회사의 건전성뿐 아니라 금융시스템 전체의 안정성을 관리하는 방향으로 설계될 수밖에 없다.

4) 금융산업의 기반: 신뢰

금융은 무엇보다 신뢰를 기반으로 작동하는 산업이다. 특히 은행의 경우 모든 예금을 현금으로 보유하는 것이 아니라 예금의 상당 부분을 대출이나 유가증권 등에 운용한다. 따라서 은행이 정상적으로 운영되고 있더라도 모든 예금자가 동시에 예금을 인출하려 하면 이를 즉시 지급하기 어렵다.

이 때문에 금융시장에서는 실제 부실뿐 아니라 부실에 대한 기대 자체가 위기를 만들어낼 수 있다. 특정 은행이 위험하다는 소문이 확산되면 예금자들은 다른 사람이 먼저 돈을 찾기 전에 자신도 예금을 인출하려고 할 수 있다. 이러한 행동이 대규모로 발생하면 정상적인 은행도 유동성 위기에 빠질 수 있다. 금융에서는 시장참여자의 기대와 신뢰가 실제 금융기관의 건전성에 영향을 미치는 자기실현적 위기가 발생할 수 있는 것이다.

이러한 문제에 대응하기 위해 예금보험제도, 중앙은행의 최종대부자 기능, 유동성 규제, 부실금융기관 정리제도와 같은 공적 안전장치가 필요하다. 금융시장의 신뢰는 단순히 금융회사가 “안전하다”고 주장한다고 형성되는 것이 아니라 문제가 발생했을 때 이용자가 어떻게 보호받고, 누가 어떤 방식으로 개입하는지가 제도적으로 명확할 때 형성될 수 있다.

5) 금융회사의 위험 추구와 도덕적 해이 문제

금융회사는 과도한 위험을 부담할 유인과 도덕적 해이의 문제가 항상 존재한다. 금융기관의 경영진과 주주는 높은 위험을 부담함으로써 더 높은 수익을 얻을 수 있다. 그런데 대형 금융기관이 실패할 경우 금융시장과 실물경제에 미치는 피해가 지나치게 크다면 정부는 금융시스템 전체를 보호하기 위해 공적 자금이나 유동성을 투입할 수밖에 없는 상황에 직면할 수 있다.

이 경우 금융회사가 성공했을 때의 이익은 주주와 경영진이 가져가지만 실패했을 때의 일부 손실은 사회가 부담하게 되는 문제가 발생할 수 있다. 이른바 ‘대마불사(Too Big to Fail)’ 문제다. 이러한 상황이 반복되면 금융회사는 자신이 부담하는 실제 사회적 비용보다 더 많은 위험을 선택할 가능성이 있다.

따라서 금융당국은 자기자본비율, 레버리지비율, 유동성 규제, 대규모 위험노출 규제, 스트레스 테스트 등을 통해 금융회사가 위험에 상응하는 충분한 자본과 유동성을 보유하도록 요구한다. 이러한 규제는 금융회사의 수익성을 일부 제약할 수 있지만, 금융회사가 단기적인 이익을 위해 과도한 위험을 선택하고 그 비용을 사회에 전가하는 것을 방지하기 위한 것이다.

6) 실물경제의 핵심인프라

금융산업은 실물경제를 작동시키는 핵심 인프라라는 점에서도 공적 규제가 불가피하다. 금융은 자금이 남는 경제주체의 저축을 자금이 필요한 기업과 가계의 투자와 소비로 연결한다. 동시에 지급결제, 외환거래, 기업의 자금조달, 주택금융, 무역금융 등 경제활동 대부분을 가능하게 하는 기반을 제공한다.

따라서 금융시스템이 마비되면 영향은 금융기관 내부에 머물지 않는다. 금융기관이 대출을 축소하면 기업은 투자자금을 조달하기 어렵고, 가계는 주택구입과 소비를 위한 자금을 확보하기 어려워진다. 기업의 투자와 생산이 줄어들면 고용이 감소하고, 이는 다시 소비감소와 경기침체로 이어질 수 있다. 금융산업의 실패가 실물경제 전체에 막대한 부정적 외부효과를 가져올 수 있기 때문에 정부는 금융시장의 안정성을 공공정책의 중요한 목표로 관리한다.

7) 불공정 행위의 가능성

마지막으로 금융시장은 자금세탁, 시세조종, 미공개정보 이용, 사기 등 불공정·불법행위에 노출될 가능성이 높은 영역이라는 점도 규제 필요성을 높인다. 금융시장의 핵심 자산은 물리적 상품이 아니라 정보와 계약, 자금의 흐름이다. 따라서 정보 접근의 차이를 이용하거나 거래구조를 조작해 부당한 이익을 얻

을 가능성이 크다. 시장 참여자가 거래상대방과 시장가격을 신뢰하지 못하면 금융시장 자체가 정상적으로 작동하기 어렵다. 이 때문에 자본시장에서는 불공정거래 규제, 공시제도, 내부자거래 금지, 시장감시제도 등을 통해 거래의 공정성과 투명성을 유지한다.

2. 금융제도와 금융발전

금융의 발전은 단순히 자본이 많이 축적되거나 금융회사의 수가 증가한다고 이루어지는 것이 아니다. 금융거래는 본질적으로 현재의 자금을 제공하고 미래의 상황이나 수익을 약속받는 거래이기 때문에, 재산권이 보호되고 계약이 집행되며 거래 상대방의 정보를 확인할 수 있고 분쟁과 부실이 예측 가능한 절차에 따라 처리될 것이라는 신뢰가 전제되어야 한다. 이러한 점에서 법률과 금융감독, 회계·공시, 투자자·채권자 보호, 지급결제 및 시장인프라 등 금융제도의 발전은 금융시장이 확대되고 고도화되는 데 중요한 기반이 된다.

세계은행¹³⁾ 역시 금융발전을 금융기관이나 금융시장의 단순한 양적 확대가 아니라, 정보획득 비용, 계약집행 비용 및 거래비용을 줄이면서 금융시스템이 자금배분·위험관리·저축동원 등의 기능을 보다 효과적으로 수행하게 되는 과정으로 정의한다. 법률·규제체계가 금융시스템의 일부로 포함되는 이유도 여기에 있다. 따라서 금융발전의 역사는 금융제도의 체계화와 그 궤를 같이 한다. 그리고 대부분 금융제도가 체계적으로 이루어진 국가를 중심으로 금융발전이 이루어지고 있다. 그렇다면 왜 이러한 현상이 발생하는가? 무엇이 금융발전의 기반이 되는가?

1) 법적 권리의 명확성

금융거래의 가장 기본적인 구조는 한 경제주체가 다른 경제주체에게 현재의 자금을 제공하고 미래의 상황을 약속받는 것이다. 그러나 미래의 상황은 물리적으로 확보된 것이 아니라 계약에 의해 보장된다. 따라서 계약이 이행되지 않았을 때 채권자가 자신의 권리를 행사할 수 있는지, 담보권을 실행할 수 있는지, 기업이 파산하면 어떠한 순위에 따라 자산을 배분받는지 명확해야 금융거래가 가능하다.

IMF·세계은행(2005)은 La Porta et al.(1997¹⁴⁾, 1998¹⁵⁾), Levine, Loayza and Beck(2000)¹⁶⁾ 등을 근거로 법적 인프라가 금융시장의 운영과 자본 및 국내저축의 효율적인 중개에 핵심적인 역할을 하며, 법적 권리의 확실성과 신속하고 공정한 집행 가능성이 금융거래의 기초가 된다고 평가한다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 특히 재산권, 계약법과 계약집행, 담보와 채권자 권리, 도산제도, 회계·감사, 공시, 소비자

13) <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-development>.

14) La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). "Legal Determinants of External Finance." *The Journal of Finance*, 52(3), 1131-1150.

15) La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). "Law and Finance." *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113-1155.

16) Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). "Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes." *Journal of Monetary Economics*, 46(1), 31-77.

보호 등이 금융시스템을 뒷받침하는 기본적인 제도로 제시된다. 계약상 권리가 불확실하면 금융회사는 그 위험을 금리에 반영하거나 대출 자체를 줄이게 되므로 신용공급이 위축될 수 있다.

따라서 금융제도의 발전은 금융거래에 대한 일종의 ‘신뢰의 인프라’를 제공한다고 볼 수 있다. 법적 권리의 명확성이 계약집행 가능성을 높이고, 이는 거래위험을 감소시켜 궁극적으로 금융거래의 비용을 감소시킨다. 그 결과 자금공급은 확대되고 금융시장은 발전하는 경로가 완성되는 것이다.

2) 자본시장의 투자자보호

실제 La Porta et al.(1997, 1998)은 49개국을 비교하여 주주와 채권자의 권리를 보호하는 법률의 내용과 그 집행의 질이 금융시장 발전과 밀접하게 관련되어 있음을 보여주었다. 특히 투자자 보호가 취약한 국가일수록 주식 및 채권시장의 규모와 폭이 작게 나타나는 경향을 확인하였다. 반대로 소수주주와 채권자의 권리가 잘 보호되고 법 집행의 질이 높은 국가에서는 기업이 외부투자자로부터 보다 용이하게 자금을 조달할 수 있었다.¹⁷⁾

그 이유는 상당히 직관적이다. 투자자는 자신이 투자한 자금이 경영자나 지배주주에 의해 전용되거나 권리가 침해될 가능성이 높다면 투자를 꺼리거나 더 높은 위험 프리미엄을 요구한다. 반대로 배당·의결권·상환권 등의 권리가 법률로 명확히 보호되고 실제 분쟁이 발생했을 때 이를 집행할 수 있다면 투자자는 보다 낮은 위험으로 기업에 자금을 공급할 수 있다.

La Porta et al.(1998)에서도 외부투자자의 권리가 잘 보호되는 경우 투자자가 주식이나 채권에 더 높은 가치를 부여하고, 그 결과 기업의 외부자금 조달이 쉬워져 금융시장 자체가 확대될 수 있다는 메커니즘이 제시되었다. 즉 금융제도는 단순한 투자자 보호장치에 그치는 것이 아니라 자금공급을 촉진하는 시장발전의 기반으로 작용한다.

3) 신용시장에서의 채권자보호와 (정보)인프라

이러한 관계는 자본시장뿐만 아니라 신용시장에서도 확인된다. 은행이 대출을 결정할 때 가장 중요한 것은 차주의 상환능력을 판단할 수 있는 정보와 채무불이행이 발생했을 때 채권을 회수할 수 있는 제도이다. 따라서 담보권이 명확하고 신속하게 집행될 수 있으며, 도산 시 채권자의 권리가 적절히 보호되고, 신용정보가 체계적으로 축적·공유되는 국가에서는 대출에 따른 불확실성이 낮아진다.

17) World Bank & International Monetary Fund (2005), *Financial Sector Assessment: A Handbook*, Washington, DC: World Bank, Chapter 9, p. 223.

“The legal infrastructure plays a pivotal role in the operation of financial markets, as well as in the efficient intermediation of capital flows and domestic savings.”

18) World Bank & International Monetary Fund (2005), *Financial Sector Assessment: A Handbook*, Washington, DC: World Bank, Chapter 4, p. 75. The efficient functioning of the legal system is indispensable for effective financial intermediation.

19) La Porta et al.(1997)은 49개국을 대상으로 주주와 채권자를 보호하는 법률, 법의 기원, 법 집행의 질을 비교하고, 투자자 보호 수준과 소유구조·금융시장 구조 사이의 관계를 분석하고 있다.

세계은행(2019)²⁰⁾은 효과적인 신용정보제도가 대출자와 차입자 간 정보비대칭을 완화함으로써 채무 불이행 위험을 낮추고 신용배분의 효율성을 높인다고 평가한다. 반대로 신용정보가 부족하면 대출기관의 차주 신용도 평가가 어려워져 대출위험과 차입비용이 상승하고 신용공급이 축소될 수 있으며, 담보제도가 취약하거나 담보 실행비용이 높은 경우 이러한 금융접근성 제약이 더욱 커질 수 있다.²¹⁾

Turk(2015)은 개발도상국 기업을 대상으로 한 분석에서 채권자 권리 보호가 강할수록 기업의 부채금융 이용이 증가하는 것으로 나타났다고 보고한다. 이는 채권자 보호를 강화하는 법적·제도적 기반이 채권회수 가능성과 대출의 이용가능성을 높여 기업의 외부자금 조달을 촉진할 수 있음을 시사한다.²²⁾

4) 금융제도의 발전: 시장참여자와 금융상품의 다양성의 기반

좋은 제도는 금융상품과 금융기관의 다양화도 가능하게 한다. 금융제도가 발전하면 단순히 대출량이나 주식시장 규모만 증가하는 것은 아니다. 보다 복잡하고 장기적인 금융계약이 가능해진다는 점도 중요하다.

예를 들어 20~30년 만기의 주택담보대출, 회사채, 자산유동화증권, 파생상품, 펀드와 신탁 등은 거래당사자의 권리관계와 담보, 회계처리, 파산 시 자산귀속, 수탁자의 책임 등이 명확하지 않으면 발전하기 어렵다. 금융상품이 복잡해질수록 사적 계약만으로 모든 상황을 정하기 어렵기 때문에 이를 뒷받침하는 법률과 시장인프라의 중요성이 오히려 커진다.

Chami et al.(2009)은 금융계약의 설계와 집행이 금융시장의 기능과 발전에 핵심적이며, 시장참여자가 계약이 집행되고 분쟁이 공정하게 해결될 것이라고 신뢰할 수 있을수록 보다 복잡한 금융계약을 체결할 가능성이 높아진다고 설명한다.²³⁾ 투명성, 지배구조와 법치주의도 이러한 계약관계를 가능하게 하는 기반이다. 따라서 금융제도의 발전은 기존 금융거래를 안전하게 만드는 데 그치지 않고 새로운 금융상품과 새로운 금융중개 방식이 등장할 수 있는 조건을 만든다고 볼 수 있다.

5) 양질의 규제

다만 이를 “규제가 많을수록 금융시장이 발전한다.”는 주장으로 이해해서는 안 된다. 금융발전에는 ‘규제의 양’보다 ‘제도의 질’이 더욱 중요하다. 즉 금융발전에 중요한 것은 규제의 양이 아니라 제도의 질과 예측 가능성이다.

20) World Bank. 2019. *Credit Reporting Knowledge Guide 2019*. Washington, DC: World Bank.

21) Djankov, McLiesh & Shleifer (2007)은 채권자 권리와 신용정보공유 제도가 민간신용 발전과 유의한 관계가 있음을 129개국 자료로 분석한 대표 연구이다. Djankov, McLiesh & Shleifer (2007), “Private Credit in 129 Countries,” *Journal of Financial Economics* 84(2): 299–329.

22) Turk, R. A. (2015), “Financial Decisions and Investment Outcomes in Developing Countries: The Role of Institutions,” *IMF Working Paper*, WP/15/38, International Monetary Fund. DOI: 10.5089/9781498359054.001.

23) Chami, R., S. Sharma, and C. Fullenkamp (2009), “A Framework for Financial Market Development,” *IMF Working Paper*, WP/09/156, International Monetary Fund. DOI: 10.5089/9781451873030.001.

실제로 금융자유화와 금융발전을 연구한 연구에서는 규제의 질(Quality)의 중요성에 대해서도 이야기하고 있다. Quintyn and Verdier(2010)는 금융자유화가 금융발전의 필요조건이 될 수 있지만 충분조건은 아니며, 지속적인 금융발전을 위해서는 거시경제적 환경과 적절한 정책설계, 재산권 보호와 계약집행, 그리고 이를 신뢰성 있게 뒷받침하는 정치·제도적 기반이 함께 필요하다고 분석한다.²⁴⁾ Demirgüç- Kunt and Detragiache(1998)는 53개국을 분석한 결과, 금융자유화는 은행위기 가능성을 높였지만 법치주의, 낮은 부패 수준, 양호한 계약집행 등 제도적 환경이 강한 국가에서는 그 위험이 훨씬 작았다고 주장한다.²⁵⁾ 즉, 금융자유화의 과정에서 제도 기반이 약한 상태에서 금융시장만 빠르게 개방하면 오히려 신용팽창과 금융위기로 연결될 수도 있다.

따라서 금융발전을 촉진하는 제도는 ‘강한 규제’라기보다 ‘명확한 규칙’에 가깝다. 시장진입 기준을 명확히 하고, 소유권과 계약관계를 보호하며, 필요한 정보를 투명하게 공개하고, 문제가 발생했을 때 감독기관의 개입과 부실기관의 정리가 예측 가능한 방식으로 이루어지는 제도가 중요하다.

6) 시사점

금융적 시각에서 관련 제도가 체계적으로 구축된 국가에서 주로 금융발전이 이루어지고 있다. 재산권·투자자 권리 보호가 강한 나라에서는 관련 계약의 집행과 분쟁해결의 신뢰성이 높아진다. 또한 제도를 통해 관련 시장의 정보비대칭이 감소하면 거래위험이 감소한다. 이는 금융거래비용을 줄이고 또한 관련된 위험프리미엄을 감소시킨다. 이러한 기반 하에 금융의 토대가 되는 저축, 투자가 늘어나고, 이는 기업의 자금제약을 완화시킨다. 이 과정에서 금융상품·중개기관·시장의 다양화가 이루어지면서 금융의 깊이·접근성·효율성이 향상되는 선순환의 과정이 이루어지게 된다.

1990년대 이후 축적된 제도와 금융발전에 대한 연구들은 국가별 금융발전 수준의 차이가 경제발전 수준만으로 설명되지 않으며, 투자자 보호, 채권자 권리, 계약집행, 회계·공시 등 법적·제도적 환경과 밀접하게 연결되어 있다는 상당한 실증적 근거를 제시해 왔다. Beck and Levine(2005)은 기존의 법과 제도, 그리고 금융발전과 관련된 연구를 검토하면서, 투자자 보호법, 계약집행의 효율성, 사유재산권 보호와 같은 법적 제도가 기업지배구조의 효과성, 자본의 효율적 배분 및 금융발전 수준에 중요한 영향을 미친다는 연구결과를 종합하고 있다.²⁶⁾

다만 여기에는 주의할 점도 있다. 법률이 존재한다는 사실만으로 금융시장이 자동적으로 발전하는 것은 아니다. 법률의 내용뿐 아니라 실제 집행능력, 사법제도의 효율성, 감독기관의 전문성과 독립성, 회계·공시 품질, 시장인프라와 거시경제 안정성 등이 함께 작동해야 한다. 또한 금융발전이 오히려 더 나은

24) Quintyn, M. and G. Verdier (2010), "Mother, Can I Trust the Government? Sustained Financial Deepening," *IMF Working Paper* No. 10/210, International Monetary Fund.

25) Demirgüç-Kunt, A. and E. Detragiache (1998), "Financial Liberalization and Financial Fragility," *IMF Working Paper* No. 98/83.

26) Beck, T. and R. Levine (2005), "Legal Institutions and Financial Development," in C. Ménard and M. M. Shirley (eds.), *Handbook of New Institutional Economics*, Springer, p. 251-278.

법률과 제도에 대한 사회적 수요를 만들어낼 수도 있기 때문에 인과관계는 양방향일 수 있다. Beck, Demirgüç-Kunt and Levine(2003) 등도 특정 법제의 우열 자체보다는 투자자·채권자 권리의 실질적 보호, 계약집행의 효율성, 재산권 보호, 그리고 변화하는 경제환경에 대한 법체계의 적응능력 등 법·제도가 실제로 수행하는 기능에 보다 주목했다.

3. 금융의 역사에서 본 금융규제와 금융안정

결국 금융산업이 규제산업일 수밖에 없는 이유는 단순히 금융회사가 위험한 사업을 하기 때문이 아니다. 금융산업은 타인의 자금을 기반으로 운영되고, 정보비대칭이 크며, 금융기관들이 서로 긴밀하게 연결돼 있고, 시장의 신뢰에 크게 의존하며, 개별 금융회사의 실패가 금융시스템과 실물경제 전체에 광범위한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 또한 대형 금융기관에는 위험을 사회에 전가하려는 유인이 존재할 수 있고, 금융시장의 공정성과 투명성이 무너지면 시장 자체가 제대로 기능하기 어렵다.

따라서 금융규제의 목적은 시장활동을 제한하는 데 있는 것이 아니라 시장이 지속적으로 작동할 수 있는 조건을 만드는 데 있다. 금융회사가 충분한 자본과 유동성을 확보하도록 하고, 이용자의 자산을 보호하며, 시장참여자가 필요한 정보를 얻을 수 있도록 하고, 문제가 발생했을 때 감독기관이 신속하게 개입하여 부실기관을 정리할 수 있도록 하는 것이 금융규제의 기본적인 역할이다. 즉 금융규제는 금융시장에 대한 외부적인 제약이라기보다 금융시장이 안정적으로 유지되기 위한 제도적 인프라에 가깝다. 금융발전의 역사에서도 이러한 측면이 잘 드러나고 있다.

금융산업의 발전 과정에서 제도화는 단순히 시장을 규제하는 수단이 아니라 시장의 지속가능성과 안정성을 확보하는 핵심적인 기반으로 기능해 왔다. 금융거래는 본질적으로 미래의 지급과 상환에 대한 신뢰를 기반으로 하고 있으며, 금융기관은 다수의 고객으로부터 자금을 조달하여 이를 다른 경제주체에게 공급한다. 이 때문에 개별 금융기관이나 시장참여자의 실패가 당사자 간의 문제에 그치지 않고 다른 금융기관과 시장 전체로 확산될 가능성이 높다. 이러한 금융의 특성 때문에 금융산업에서는 시장의 자율적인 규율만으로 안정성을 확보하기보다는 법률과 공적 감독체계를 통해 시장참여자의 권리와 책임, 진입 및 영업 기준, 위험관리, 이용자 보호, 부실기관의 퇴출절차 등을 명확하게 설정해 왔다.

1) 예금보호제도와 금융시장의 안정

금융시장의 역사에서도 시장의 안정성을 높이는 중요한 계기는 대부분 이러한 제도적 기반을 구축하는 과정과 연결되어 있다. 대표적인 사례가 미국의 예금보험제도이다. 1930년대 대공황 당시 미국에서는 은행의 연쇄적인 파산과 대규모 예금인출 사태가 반복되었다. 당시 예금자는 거래 은행의 재무상태를 정확하게 파악하기 어려웠으며, 은행이 파산할 경우 예금을 회수할 수 있을지 확신할 수도 없었다. 이러한 불확실성은 실제로 건전한 은행에 대해서도 예금자들이 경쟁적으로 자금을 인출하도록 만들었으며, 이는 다시 은행의 유동성 부족과 파산을 촉진하는 악순환으로 이어졌다.

미국은 이에 대응하여 1933년 은행법을 통해 연방예금보험공사(FDIC)를 설립하고 예금보험을 공적인 금융제도로 도입하였다. 예금보험의 핵심은 단순히 정부가 예금자의 손실을 보전해 주겠다는 선언에 있지 않았다. 보호되는 예금의 범위, 보험료 부담, 예금보험기금의 운용, 부실은행 처리와 예금 지급절차를 제도적으로 확립함으로써 예금자에게 금융기관 파산 시에도 일정한 범위에서 자신의 재산이 보호될 것이라는 법적 확신을 제공하였다. 결과적으로 금융기관에 대한 불안이 즉각적인 대규모 예금인출로 이어지는 가능성을 줄이고, 금융기관의 개별적 부실이 금융시스템 전체의 불안으로 전염되는 경로를 완화하는 데 중요한 역할을 하였다.

이 사례가 보여주는 것은 금융시장의 안정성이 반드시 금융상품의 가격을 안정시키는 것을 의미하지 않는다는 점이다. 금융제도가 수행하는 보다 중요한 역할은 시장참여자가 불확실한 상황에서 어떻게 행동할지 대한 예측 가능성을 높이는 데 있다. 어떤 경우에 이용자의 자산이 보호되는지, 금융기관이 실패하면 어떻게 처리되는지, 감독기관이 언제 개입할 수 있는지가 사전에 제도화되어 있으면 시장참여자의 불확실성이 감소하고 금융불안이 자기실현적으로 확대되는 가능성도 낮아진다.

2) 외환위기와 금융제도의 개혁

우리나라의 1997년 외환위기 이후 금융제도 개혁 역시 유사한 사례이다. 외환위기 이전에는 은행·증권·보험·종합금융회사 등 금융업권별로 감독체계가 분산되어 있었고 금융기관의 건전성을 일관된 기준으로 관리하거나 부실기관을 조기에 정리하는 체계가 충분히 확립되어 있지 않았다. 금융산업의 규모와 복잡성은 빠르게 확대되었지만 이에 상응하는 감독체계와 위험관리제도가 발전하지 못하면서 금융기관의 부실과 위험이 누적되었다.

외환위기 이후 정부는 금융감독체계를 통합하고 금융기관에 대한 건전성 규제를 강화하는 한편, 적기 시정조치와 부실금융기관의 퇴출·합병 등 구조조정 절차를 제도화하였다. 예금보험체계도 정비하여 금융기관 구조조정 과정에서 예금자의 불안이 대규모 금융시장 불안으로 확산되지 않도록 하였다. 이와 함께 금융기관의 자기자본, 자산건전성, 충당금 적립, 거액여신 및 유동성 등에 대한 관리기준도 강화하였다. 이러한 제도 구축은 위기를 단독으로 해결한 것은 아니지만, 정부가 금융기관의 부실을 식별하고 필요한 조치를 취하며 이용자를 보호할 수 있는 제도적 권한과 절차를 제공하였다.

3) 글로벌 금융위기와 국제적 규율 정비

2008년 글로벌 금융위기 이후 이루어진 국제적인 금융규제 개혁에서도 동일한 특징을 발견할 수 있다. 금융위기는 금융기관의 과도한 레버리지와 단기자금 의존, 복잡한 금융상품의 확산과 거래관계의 불투명성이 금융시스템 전체의 위협으로 발전할 수 있음을 보여주었다. 이에 국제사회는 Basel III²⁷⁾를 통해 은행의 자기자본과 유동성 규제를 강화하고, 위기 시 손실을 흡수할 수 있는 완충자본을 평상시에

27) 바젤 III(Basel III): 2008년 글로벌 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS)가 마련한 국제적인 은행 건전성 규제체계.

확보하도록 하였다. 금융위기가 발생한 이후 정부가 금융기관을 구제하는 방식에서 벗어나 금융기관이 사전에 충분한 손실흡수능력을 확보하도록 제도를 전환한 것이다.

특히 장외파생상품시장에 대한 제도 개혁은 디지털자산 시장과 비교할 때 의미가 크다. 글로벌 금융위기 이전의 장외파생상품은 금융기관 사이의 개별적인 계약을 통해 거래되는 경우가 많았고, 거래규모나 거래상대방 위험이 시장 전체에서 충분히 파악되지 않았다. 리먼브러더스와 AIG 사태 등을 거치면서 개별 금융기관의 파생상품 거래관계가 얼마나 복잡하게 연결되어 있으며 한 기관의 실패가 다른 금융기관으로 빠르게 전염될 수 있는지가 드러났다.

이에 G20을 중심으로 표준화된 장외파생상품의 중앙청산, 거래정보저장소에 대한 거래보고, 비청산 거래에 대한 증거금 규제 등이 도입되었다. 이러한 제도는 파생상품 자체의 가격 변동을 제한하기 위한 것이 아니었다. 오히려 누가 누구와 어느 정도의 거래를 하고 있는지를 파악할 수 있도록 시장을 투명하게 만들고, 거래상대방의 채무불이행 위험을 중앙청산과 담보를 통해 관리하도록 시장구조 자체를 개선한 것이었다. 다시 말해 새로운 금융상품의 거래를 금지한 것이 아니라, 거래가 확대되는 과정에서 발생할 수 있는 위험을 공적인 관리체계 안으로 편입한 것이다.

IV. 디지털자산 제도화의 필요성과 함의

디지털자산이 점차 금융적 성격을 갖추고 있다는 사실은 디지털자산 시장의 제도화를 바라보는 데에도 중요한 시사점을 제공한다. 디지털자산의 금융적 성격을 강조한다면 금융의 발전에서 금융제도의 중요성, 그리고 금융제도의 역사적 발전 경험은 디지털자산 시장의 제도화를 바라보는 데에도 중대한 실마리를 제공하기 때문이다.

금융산업이 규제산업일 수밖에 없는 이유는 단순히 금융회사가 위험한 사업을 하기 때문이 아니다. 금융산업은 타인의 자금을 기반으로 운영되고, 정보비대칭이 크며, 금융기관들이 서로 긴밀하게 연결돼 있고, 시장의 신뢰에 크게 의존하며, 개별 금융회사의 실패가 금융시스템과 실물경제 전체에 광범위한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 또한 대형 금융기관에는 위험을 사회에 전가하려는 유인이 존재할 수 있고, 금융시장의 공정성과 투명성이 무너지면 시장 자체가 제대로 기능하기 어렵다.

따라서 금융규제의 목적은 시장활동을 제한하는 데 있는 것이 아니라 시장이 지속적으로 작동할 수 있는 조건을 만드는 데 있다. 금융회사가 충분한 자본과 유동성을 확보하도록 하고, 이용자의 자산을 보호하며, 시장참여자가 필요한 정보를 얻을 수 있도록 하고, 문제가 발생했을 때 감독기관이 신속하게 개입하고 부실기관을 정리할 수 있도록 하는 것이 금융규제의 기본적인 역할이다. 즉 금융규제는 금융시장에 대한 외부적인 제약이라기보다 금융시장이 안정적으로 유지되기 위한 제도적 인프라에 가깝다.

이러한 관점은 새로운 금융산업이나 새로운 금융상품에 대한 제도 설계에서도 중요하다. 새로운 기술이나 사업모델이 등장했다고 해서 기존 금융규제를 그대로 적용해야 하는 것은 아니다. 그러나 해당 사업이 고객의 자산을 보관하고, 투자나 자금중개 기능을 수행하며, 지급·결제와 연결되고, 다수의 시장참여자와 기존 금융기관에 위험을 전파할 가능성이 커진다면 그 기술적 형식과 관계없이 금융에 고유한 시장실패의 문제가 나타날 수 있다.

따라서 새로운 금융영역의 제도화를 논의할 때에는 ‘규제할 것인가, 규제하지 않을 것인가’라는 이분법적 접근보다, 해당 시장이 어떠한 금융기능을 수행하고 어떠한 위험을 발생시키는지 먼저 살펴볼 필요가 있다. 이후 그 위험의 성격에 따라 진입규제, 영업행위 규제, 고객자산 보호, 공시, 건전성 규제, 시장감시, 위기 대응 및 퇴출절차를 적절하게 설계해야 한다. 이것이 금융산업이 규제산업일 수밖에 없는 이유이자, 동시에 금융혁신과 금융안정을 조화시키기 위한 기본적인 제도 설계의 원칙이라 할 수 있다.

금융은 계약과 신뢰에 기반한 산업이므로 제도가 금융거래의 불확실성과 거래비용을 낮출수록 더 많은 자금공급자와 수요자가 시장에 참여할 수 있다. 이에 따라 금융중개의 규모가 확대되고 금융상품과 시장이 다양화되며 금융시스템의 효율성도 높아질 수 있다. 금융제도가 금융발전의 외부적인 제약조건이라기보다 금융시장이 형성되고 고도화될 수 있도록 하는 핵심적인 시장 인프라라고 볼 수 있는 이유이다.

이 논리는 디지털자산에도 적용할 수 있다. 디지털자산 시장 역시 더 이상 단순한 기술산업이나 투자상품의 영역으로만 보기 어렵다. 디지털자산 사업자는 이용자의 자산을 보관하고 거래를 중개하며, 일부 디지털자산은 지급·결제나 자금이전 기능을 수행한다. 또한 스테이블코인, 토큰증권, 실물자산의 토큰화 등이 확대될 경우 디지털자산 시장은 기존의 자본시장, 지급결제, 외환 및 금융회사와 더욱 긴밀하게 연결될 가능성이 높다. 시장의 규모와 금융적 기능이 확대될수록 이용자 자산의 보호, 정보비대칭, 사업자의 이해상충, 시장조작, 유동성 및 지급불능 위험과 같은 기존 금융산업에서 나타나는 시장실패의 문제도 함께 나타날 수밖에 없다. 따라서 디지털자산을 제도화하는 문제 역시 새로운 산업에 단순히 규제를 부과하는 문제라기보다, 금융적 기능을 수행하는 새로운 시장에 어떠한 기본적인 질서와 책임체계를 마련할 것인가의 문제로 접근할 필요가 있다.

즉 디지털자산 시장을 제도화한다는 것은 이미 존재하는 시장에 규제를 추가하는 것만을 의미하지 않는다. 자산의 법적 성격, 투자자의 권리, 사업자의 책임, 발행·거래·수탁의 기준, 부실 시 자산귀속과 정리절차를 명확하게 함으로써 거래의 불확실성을 낮추고 장기적 자금과 책임 있는 사업자의 시장 참여를 가능하게 하는 과정으로 볼 수 있다. 따라서 잘 설계된 디지털자산 법제, 제도화는 혁신과 금융발전의 반대편에 있는 것이 아니다. 오히려 관련 시장이 단순한 투자 중심의 초기단계에서 벗어나 모든 사람들에게 신뢰할 수 있는 시장으로 발전하기 위해 필요한 제도적 기반이 될 수 있다.

예컨대 대표적으로 디지털자산의 가격변동성이 크다는 이유만으로 보다 복잡한 제도화의 필요성을 주장하는 것은 충분하지 않다. 어떠한 법률을 제정한다고 하더라도 비트코인을 비롯한 디지털자산의

가격변동을 제거할 수는 없기 때문이다. 디지털자산 제도화의 보다 중요한 목적은 가격의 안정이 아니라 시장구조의 안정성을 높이는 데 있어야 한다.

현재 우리나라에서 디지털자산의 ‘이용자보호법’은 이용자 예치금 보호, 가상자산의 분리보관, 불공정거래 금지와 시장감시 등 가장 시급한 이용자 보호장치를 우선적으로 규정하고 있다. 이는 디지털자산 시장을 사실상 규제의 공백에 두었던 단계에서 벗어나 이용자의 재산과 거래질서를 공적 감독의 대상으로 편입했다는 점에서 중요한 진전이다. 그러나 이는 디지털자산 시장의 전체적인 제도화를 완료한 것이라기보다는 이용자 보호와 불공정거래 규율을 우선 마련한 단계적 접근방식의 시작에 불과하다.

금융시장이 안정적으로 작동하기 위해서는 이용자 보호뿐만 아니라 누가 시장에 진입할 수 있는지, 사업자가 어떠한 영업행위 기준과 내부통제 의무를 부담하는지, 발행자와 거래소 사이의 이해상충을 어떻게 관리할 것인지, 스테이블코인의 준비자산과 환매를 어떻게 보장할 것인지, 사업자가 부실화되거나 시장에서 퇴출될 경우 이용자 자산을 어떻게 보호하고 정리할 것인지까지가 제도화를 통해 유기적으로 연결되어야 한다. 또한 디지털자산이 지급결제, 자본시장, 외환 및 기존 금융기관과 연결될수록 개별 사업자의 위험이 금융시스템으로 전파되는 경로에 대해서도 사전에 대응할 필요가 있다.

결국 금융산업의 역사는 시장이 일정 규모 이상 성장하고 사회·경제적 영향력이 확대되면, 자율적인 거래규칙만으로 시장의 신뢰와 안정성을 유지하기 어렵다는 점을 보여준다. 예금보험, 금융감독, 건전성 규제, 중앙청산과 같은 제도는 금융혁신을 중단시키기 위해 도입된 것이 아니라, 시장에서 발생하는 새로운 위험을 관리 가능한 형태로 전환하기 위해 구축된 것이다.

이러한 관점에서 디지털자산과 관련된 추가적인 제도화 과제 역시 단순히 규제를 추가하는 법으로 접근할 필요는 없다. 오히려 디지털자산의 법적 성격과 시장참여자의 권리·책임을 명확히 하고, 발행에서 유통·보관·거래·퇴출에 이르는 시장의 기본질서를 마련하며, 감독기관의 역할과 위기 대응절차를 사전에 확립하는 금융시장 인프라 구축의 과정으로 이해할 필요가 있다. 제도화는 디지털자산의 위험을 없애는 것이 아니라, 위험을 식별하고 관리하며 문제가 발생했을 때 그 충격이 이용자와 금융시장 전체로 무질서하게 확산되는 것을 방지하기 위한 것이다.

따라서 디지털자산의 제도화를 단순히 ‘디지털자산 시장을 규제해야 한다.’는 차원에서 그 필요성을 찾기보다는, 성장하고 있는 새로운 금융·경제활동을 예측 가능하고 책임 있는 시장질서 안으로 편입해야 한다는 금융제도화의 관점에서 접근하는 것이 보다 타당하다. 금융산업의 발전 경험은 보여주듯이, 시장의 장기적인 성장과 안정성은 규제의 부재가 아니라 명확하고 일관된 제도적 기반 위에서 가능하기 때문이다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

디지털자산 제도화 로드맵과 감독 데이터 표준화

- 1단계 이용자 보호 규율에서 2단계 기본법으로 확장되는
흐름을 데이터 표준으로 재구성 -

강 형 구

교수

한양대학교 파이낸스경영학과/컴퓨터이셔널파이낸스공학과

디지털자산 제도화 로드맵과 감독 데이터 표준화

- 1단계 이용자 보호 규율에서 2단계 기본법으로 확장되는 흐름을 데이터 표준으로 재구성 -

강 형구 교수

파이낸스경영학과/컴퓨터이셔널파이낸스공학과

요약

법적 의무를 실제로 검증하려면 최소 감독 데이터 표준이 필요하다. 표준은 데이터의 법적 의미, 생성·검증·전송 방식, 변경·접근·정정의 책임을 함께 다루며, 각 의무를 감독 질문·데이터 대상·검증 규칙에 연결한다. 제출권한·버전·무결성을 확인하는 메타정보와 실제 경제행위를 나타내는 업무사건을 구분하고, 사업자·자산·네트워크·지갑·계정·사건에는 공통 식별자를 부여한다. 주문·체결·이전·발행·상환·거래지원 결정과 공시 정정은 원본과 계보가 남는 사건기록으로 보존한다. 이 구조는 이용자 청구권과 보호자산, 스테이블코인 공급·상환채무와 적격 준비자산, 주문 생애주기와 구조화 공시를 연계해 대사·검증하는 데 쓰인다. 자료 수집체계는 사업자 내부 상시통제, 정기 일괄 제출, 중대사건 즉시 제출과 감독상 표준 조화를 결합하고, 범위·주기·접근권한은 법적 목적과 업무·규모·위험에 비례해 정한다. 기본법에는 데이터 수집·이용·공유·보호의 권한과 책임을 두고, 갱신이 잦은 식별자·스키마·검증·전송 규칙은 하위규정과 기술표준에서 관리한다. DAXA와 회원사는 공통 사건모형, 시범운영과 적합성 시험을 지원하고, 공적 감독기관은 법적 의미와 최종 승인권을 맡는다.

AI와 에이전트를 감독업무에 활용하려면 원천기록, 감독 목적별 데이터 제공 명세·카탈로그, 계보를 갖춘 검색·검토자료, 설명·판단기록과 독립 평가자료를 구분해 관리해야 한다. 기관 간 질의는 원자료 보유기관 안에서 수행해 승인된 최소 결과만 반환하며, 결과에는 기준시점, 원천 식별자, 적용한 스키마·규칙·도구·모형의 버전, 누락·상충 항목과 결과 해시를 남긴다. 경보·위험점수·권고마다 대상 사건과 원천증거, 결과와 임계값, 모형·규칙·설명기법의 버전, 적용범위와 신뢰한계, 담당자 검토 결과를 담은 설명기록을 남긴다. 검토자료에서는 원천기록, 규칙 기반 산출값, 모형 추론과 담당자 판단을 구분하고, 운영자료·학습자료·검색 색인·평가자료에는 서로 다른 권한과 변경절차를 적용한다. 고객실명·재식별키는 별도 보안구획에 두고, 의심거래보고 원문·보고사실·처리상태는 금융정보분석원의 전용 통제영역에서 관리한다.

감독 데이터 플랫폼에는 MCP 게이트웨이를 선택적 접속면으로 두는 방안을 제안한다. 게이트웨이는 등록된 조회·검증 도구만 사건별 최소권한으로 호출하고 자유형 데이터베이스 질의를 차단한다. 자료의 법적 의미와 증거 형식은 감독 데이터 사전과 스키마에서 정하고, 원천자료의 제출·보존·정정은 기존 기록체계가 처리한다. 생성형 모형은 감독 질문의 세분화·조사계획·상충자료 탐색·보고서 초안을 지원하고, 버전이 고정된 규칙 도구는 대사·상태전이·법정기한·권한을 검사한다. 에이전트에는 조사 준비와 의사결정 지원에 필요한 권한만 부여하고, 운영 과정에는 책임자 승인과 중지·감사·재현 통제를 적용한다. 독립 검증과 담당자의 실질적 심사를 거친 뒤 권한 있는 기관이 조치를 확정하고, 기존 업무시스템은 승인된 조치만 처리한다.

I. 서론

한국의 가상자산 규율은 2021년 3월 25일 시행된 개정 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특정금융정보법’)의 가상자산사업자 신고·자금세탁방지 의무에서 출발했고, 2024년 7월 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘가상자산이용자보호법’)의 시행으로 이용자 자산 보호와 불공정거래 규율로 범위를 넓혔다.¹⁾ 2026년 8월 20일 시행된 개정 특정금융정보법과 2026년 12월 3일 시행 예정인 개정 외국환거래법의 내용은 사업자 신고·대주주·지배구조 모듈과 국경 간 이전·등록 모듈에 각각 반영한다.²⁾ 정부는 사업자 진입·영업행위, 발행·공시, 거래지원, 내부통제와 스테이블코인을 포괄하는 2단계 디지털자산법을 검토하고 있으나 구체적인 내용은 아직 확정되지 않았다.³⁾

규율 범위가 넓어질수록 감독기관이 함께 읽어야 할 자료도 늘어난다. 사업자 내부 장부, 공개체인의 이전 기록, 은행·수탁기관의 확인자료와 공시는 서로 다른 위치와 형식으로 생성된다. 기관과 사업자가 자산 식별자, 분류·집계 단위와 시각 기준을 달리하면 자료를 곧바로 비교하거나 사고와 부족의 발생 과정을 재구성하기 어렵다. 금융당국은 2026년 거래소 오지급 사고 뒤 상시 잔고대사와 대규모 불일치 시 거래차단을 제도개선 방안으로 제시했다. 사고의 발생과 대응 경로를 제때 확인하려면 관련 기록을 같은 시간축에서 연결할 수 있어야 한다.⁴⁾

핵심 질문은 법적 의무를 어떤 자료로, 어느 시점에, 어떤 규칙에 따라 확인할 것인지에 있다. 이를 위해 공통 식별자와 사건기록으로 주문·체결·이전·잔고·공시를 연결하고, 각 의무를 감독 질문·데이터 대상·검증 규칙에 대응시키는 최소 감독 데이터 표준을 제안한다. 자료의 법적 의미, 생성·검증·전송 방식과 변경·접근·정정의 책임이 함께 정해져야 이 표준이 감독업무에서 작동한다. 이 구조에서 AI와 에이전트는 조사 준비와 의사결정을 지원하고, MCP 게이트웨이는 승인된 조회·검증 도구를 연결한다.

이후 논의는 다음과 같다. I 장은 현행 자료체계의 식별·연결·시점 문제와 설계 원칙, 국제기준의 역할을 살핀다. II장은 공통 식별자와 사건모형을 포함한 최소 표준을 제시하고, III장은 이를 이용자 자산 대사, 스테이블코인, 시장감시와 공시에 적용한다. IV장은 자료의 제출주기와 기술 아키텍처, AI·에이전트용 데이터 생태계, MCP 실행통제, 접근권한과 업계 역할을 다루며, V장은 기본법의 실효성을 확보할 조건을 정리한다.

1) 국가법령정보센터, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」, 2023.7.18.; 국가법령정보센터, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 시행령」, 2024.6.25.; 금융위원회, 「자금세탁방지 의무의 신규적용 대상인 가상자산사업자의 신고 매뉴얼을 배포합니다」, 2021.2.17.; 금융위원회, 「내일(7.19일)부터 「가상자산이용자보호법」이 시행됩니다」, 2024.7.17.

2) 국가법령정보센터, 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 법률 제21358호 개정이유, 2026.2.19.; 국가법령정보센터, 「외국환거래법」 법률 제21714호, 2026.6.2.

3) 금융위원회, 「제2차 「가상자산위원회」 개최」, 2025.1.15.; 금융위원회, 「가상자산 2단계법 주요내용은 확정된바 없습니다」, 2025.12.19.; 금융위원회, 「26년 제1차 「가상자산위원회」 개최」, 2026.3.4.; 금융위원회, 「「가상자산이용자보호법」 시행(24.7.19.) 2년간의 가상자산 불공정거래 조사 주요성과 및 향후 계획」, 2026.7.20.

4) 국가법령정보센터, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」, 2023.7.18.; 국가법령정보센터, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 시행령」, 2024.6.25.; 금융위원회, 「이용자 자산에 대한 상시 점검 시스템을 구축하고 금융회사 수준으로 내부통제체계를 강화하겠습니다」, 2026.4.6.

1. 제도 변화와 감독 데이터의 과제

ERC-20 표준은 토큰 기호를 선택 항목으로 둔다.⁵⁾ ISO 24165-1:2025⁶⁾는 무작위·고유·고정길이 디지털 토큰 식별자(Digital Token Identifier, DTI)를 별도로 규정한다.⁷⁾ EU 위임규정 2025/421⁸⁾은 ISO 24165 DTI가 제공된 토큰을 해당 DTI로 식별하고, DTI가 없는 토큰에는 고유성·중립성·신뢰성·공개성 등의 요건을 충족하며 유럽증권시장감독청(ESMA)이 EU 차원에서 승인한 디지털토큰 식별자를 사용하도록 한다. 감독자료에서는 토큰 기호·고유 식별자·네트워크·컨트랙트 주소를 별도 항목으로 기록할 필요가 있다. Bains 등은 공개 분산원장의 투명성이 온체인 거래에 한정되고 중앙화 거래소·지갑의 오프체인 거래는 추적하기 어렵다고 설명한다.⁹⁾ 암호자산시장규제(MiCA) 제75조(2023)가 수탁 사업자에게 고객별 포지션 등록부의 유지, 자산 분리와 재수탁 통지를 요구하는 만큼, 공개 분산원장과 고객별 수탁기록을 잇는 연결고리를 감독자료에 남겨야 한다.

식별자가 대상의 동일성을 묶는 장치라면 시간정보는 사고가 일어난 순서와 부족이 지속된 기간을 복원하는 장치다. 2026년 금융당국·DAXA 긴급대응반 점검에서 3개 거래소는 일 단위 대사만 실시해 사고 발생 시 적시 대응에 한계가 있는 것으로 지적됐고, 금융위원회는 후속 대책으로 모든 거래소의 5분 주기 상시 대사와 대규모 불일치 발생 시 자동 거래차단을 제시했다. 현행 시행령이 보존하도록 한 주문정보와 변경 이력, 거래 시각·종류·수량·금액, 접속정보, 입출금 차단 및 사유를 사건·시각·순번으로 연결하면 기간 중 불일치와 사고 경로를 재구성할 수 있다.¹⁰⁾

같은 사건을 기관과 사업자가 일관되게 읽으려면 기록 형식과 핵심 개념도 맞아야 한다. EU 집행규정 2024/2984 (2024b)¹¹⁾는 MiCA 백서를 XHTML 형식으로 작성하고 지정 필드를 Inline XBRL 1.1로 태깅해 단일 XHTML 파일로 제출하도록 한다.¹²⁾ 위임규정 2025/416 (2024a)¹³⁾은 거래플랫폼의 주문장 기록에 ISO 20022 방법론에 따른 JSON 형식을 적용하며, ESMA (2025)¹⁴⁾는 이 데이터 요건의 목적

5) Fabian Vogelsteller & Vitalik Buterin, ERC-20: Token Standard (No. 20), Ethereum Improvement Proposals, 2015.

6) 디지털 토큰 식별자(Digital Token Identifier, DTI)의 등록·부여 및 구조 등에 관한 국제표준.

7) International Organization for Standardization, Digital Token Identifier (DTI) – Registration, Assignment and Structure – Part 1: Method for Registration and Assignment (ISO 24165-1:2025), 2025.

8) European Commission, Commission Delegated Regulation (EU) 2025/421, 2024.12.16.

9) Bains, P., Ismail, A., Melo, F., & Sugimoto, N., Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Unbacked Crypto Assets, IMF FinTech Note 2022/007, International Monetary Fund, 2022.

10) 국가법령정보센터, 2023a, 2024; 금융위원회, 2026b.

11) European Commission. (2024b, 11월 29). Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2984 Laying Down Implementing Technical Standards with Regard to Forms, Formats and Templates for Crypto-asset White Papers. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R2984>

12) XHTML(eXtensible HyperText Markup Language)은 웹 문서를 구조화하여 표현하는 문서 형식이며, Inline XBRL은 해당 문서에 기계가 읽을 수 있는 XBRL 데이터를 포함하는 방식이다.

13) European Commission. (2024a, 11월 29). Commission Delegated Regulation (EU) 2025/416 Specifying the Content and Format of Order Book Records for Crypto-asset Service Providers Operating a Trading Platform for Crypto-assets. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R0416>.

14) European Securities and Markets Authority. (2025). Statement to Support the Smooth Implementation of MiCA Data Standards and Format Requirements. European Securities and Markets Authority. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-11/ESMA75-1303207761-6284_Statement_to_support_the_smooth_implementation_of_MiCA_standards_and_format.pdf.

을 투명성·시장감시·시장참여자 간 비교가능성 확보로 설명한다. Bains 등 (2022)¹⁵⁾은 암호자산 자료의 공통 분류체계가 부족하고 세분화 수준도 달라 관할권별 수집 범위에 차이가 생길 수 있다고 설명한다. 따라서 핵심 개념과 집계 단위를 공통 데이터 사전에 정의할 필요가 있다. 수집 항목과 품질규칙은 감독 목적과 위험 수준에 맞춰 정한다. 금융안정위원회(FSB, 2023a)¹⁶⁾도 암호자산 사업자의 자료수집·보고 체계를 위험·규모·복잡성·시스템 중요성에 비례해 설계하고 당국이 책무 수행에 필요한 자료에 접근할 수 있어야 한다고 권고한다.

2. 감독 데이터 표준의 설계 원칙

앞 절에서 확인한 연결 문제를 풀려면 법적 의미, 구현 형식과 운영 책임이 함께 맞물려야 한다. 표 1은 감독 데이터 표준을 의미·기술·거버넌스의 세 층으로 나누어 각 층의 질문과 구성요소를 정리한다.

〈표 1〉 감독 데이터 표준의 세 층

표준 층위	핵심 질문	구성요소
의미 표준	이 데이터가 법적으로 무엇을 뜻하는가?	용어, 분류, 데이터 대상, 관계, 사건, 산식, 법적 근거
기술 표준	어떤 형식으로 생성·검증·전송하는가?	스키마, 코드, API, 메시지, 전자서명, 오류응답
거버넌스 표준	누가 변경·접근·정정하고 책임지는가?	표준 소유자, 버전관리, 품질책임, 접근권한, 감사로그

표 1에서 의미 표준은 데이터의 법적 뜻을, 기술 표준은 생성·검증·전송 방식을, 거버넌스 표준은 변경·접근·정정의 책임을 맡는다. 설계는 감독 질문과 법적 근거에서 출발한다. 각 데이터 항목을 판별하려는 의무, 수집 목적, 주기, 보유기간과 접근기관에 연결하고, 동일한 업무·위험에는 공통 데이터를 적용하되 추가항목은 기능과 경제적 위험에 따라 구분한다.

이 구조에서 기록의 기본 단위는 사건이다. 주문·체결·이전·발행·상환·결정을 덮어쓰지 않고 취소·역분개·정정도 별도 사건으로 보존하면 경제행위와 수정 과정을 함께 되짚을 수 있다. 내부 원장과 온체인 자료, 관리기관·수탁자 확인을 대조해 독립적으로 검증하고, 확인된 사실과 모형의 추론도 분리한다.

데이터 의무는 규모·업무·위험에 비례해 정하며 수집 범위는 감독 목적에 필요한 최소 수준으로 제한한다. 실명·AML 제한자료는 접근권한이 분리된 구획에서 보호하고, 모든 자료에는 발생·기록·수신시각과 기준 버전을 명시한다. AI 결과에는 증거 참조와 불확실성을 붙이며, 권리·의무에 영향을 주는 조치는 책임자가 원자료를 확인한 뒤 승인한다. 국제기준은 이 세 층에 서로 다른 방식으로 기여하므로 그

15) Bains, P., Ismail, A., Melo, F., & Sugimoto, N. (2022). Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Unbacked Crypto Assets (FinTech Note 2022/007). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400221361.063>.

16) Financial Stability Board. (2023a). High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-asset Activities and Markets. Financial Stability Board. <https://www.fsb.org/uploads/P170723-2.pdf>.

역할과 직접 적용범위를 구분해 살펴볼 필요가 있다.

3. 국제기준의 역할 분담

국제기준은 감독 목표, 법적 원칙, 메시지 형식과 식별 수단을 서로 다른 층위에서 다룬다. FSB (2023a)는 비구속적 고위급 권고를, IOSCO (2023)¹⁷⁾는 암호·디지털자산 시장을 위한 정책 권고를 제시한다. CPMI-IOSCO (2022)¹⁸⁾의 PFMI 적용과 CPMI (2026)¹⁹⁾의 ISO 20022 조화요건도 직접 적용 범위가 서로 다르다. 국내 감독 스키마는 이러한 역할 차이를 고려해 국내법의 근거와 목적에 맞는 요소를 결합해야 한다.

〈표 2〉 국제기준의 역할과 국내 표준 반영요소

기준	주된 역할	국내 표준에 반영할 요소
FSB 암호자산·글로벌 스테이블코인 권고	비구속적 감독목표와 당국의 자료접근	업무·위험 분류, 데이터 품질·정정, 고객자산, 준비자산·상환·관계회사
IOSCO 암호·디지털자산 시장 권고	비구속적 시장규율·감독 권고	주문 생애주기, 온·오프체인 연결, 거래지원 심사, 이해상충과 사고 기록
FATF 권고 15·16	AML/CFT, 송·수신인과 상대 사업자 식별정보	가명 고객키, 송·수신 사업자, 고유 이전 참조, 정보 검증 상태, 제재검색·접근감사 로그
CPMI-IOSCO의 PFMI 적용	이전기능을 수행하는 시스템적으로 중요한 스테이블코인 체계	준거법상 최종성, 준비자산과 핵심 의존관계
CPMI의 ISO 20022 조화	국경 간 지급의 메시지 설계 참고 기준	가치일, 고유참조, 구조화된 기관·계좌·금액·시각 정보
EU MiCA와 하위 기술규정	구체적 형식·필드·시점의 구현 사례	주문·거래 JSON, 백서 XHTML·Inline XBRL 1.1, DTI·ESMA 승인 식별자, 정정·보존
ISO 17442 LEI·ISO 24165 DTI	법인·토큰의 국제 식별 수단	국내 식별자와 매핑, 발급기관·상태·변경·대체·폐기 이력

표 2의 역할 분담을 바탕으로 국내 감독 데이터 표준은 감독목표·접근권, AML 식별정보, 최종성·준비 자산 원칙, 형식·필드·시점 규칙과 국제 식별자를 계층적으로 결합해야 한다. CPMI (2026)의 ISO 20022 조화요건은 국경 간 지급 사업자의 이행 설계에 참고하되, 국내 모든 디지털자산 거래에 의무적으

17) International Organization of Securities Commissions. (2023). Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets. International Organization of Securities Commissions. <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD747.pdf>.

18) Committee on Payments and Market Infrastructures, & International Organization of Securities Commissions. (2022). Application of the Principles for Financial Market Infrastructures to Stablecoin Arrangements. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d206.html>.

19) Committee on Payments and Market Infrastructures. (2026). Harmonised ISO 20022 Data Requirements for Enhancing Cross-border Payments: Updated report. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d230.html>.

로 적용하려면 별도의 법적 근거와 적용범위를 정해야 한다. 법인과 토큰 식별에는 ISO 17442 LEI (2020)²⁰⁾와 ISO 24165 DTI (2025)²¹⁾를 참고할 수 있다.

II. 최소 감독 데이터 표준

앞 장에서 정리한 원칙을 실제 데이터 모형으로 구현하려면 감독대상과 경제행위를 같은 체계에서 식별해야 한다. 이 장은 규제 주체·자산·계정·지갑·사건을 연결하는 공통 식별자에서 출발해 제출 메타정보와 업무사건을 분리하고, 그 구조를 현행 의무와 향후 확장영역의 검증에 적용한다.

1. 공통 데이터 대상과 식별자

최소 표준의 출발점은 같은 사업자·자산·사건을 기관과 시스템이 일관되게 가리키는 일이다. 표 3은 감독대상을 7가지 영역으로 나누고 각 영역을 잇는 식별자와 통제를 정리한다.

〈표 3〉 감독 데이터의 핵심 영역과 연계 식별자

영역	핵심 데이터 대상	연계 식별자와 통제
규제 주체·진입상태	사업자, 발행자, 대주주, 임원, 은행, 수탁자, 외주업체, 허용업무	국내 감독 식별자와 LEI(가능한 경우), 신고·등록·인가 효력과 변경 이력
자산·네트워크	경제적 자산군, 기술적 토큰, 체인, 컨트랙트, 브리지 관계	자산군·토큰 식별자 분리, DTI(발급된 경우) 또는 ESMA 승인 식별자, 네트워크·컨트랙트
이용자·계정	가명 이용자, 법인고객, 거래계정, 실제소유 관계	목적별 가명 식별자; 실명·재식별키는 별도 보안구획
수탁·지갑	주소, 지갑군, 통제주체, 핫·콜드 구분, 외부수탁, 담보·처분제한	주소·지갑군·통제주체 식별자를 분리
거래·이전	주문, 변경·취소, 체결, 입출금, 온체인 이전	전역 사건 식별자·처리순번; 온체인은 네트워크·거래해시·로그 또는 출력 순번을 묶은 복합키
발행·공시·거래지원	백서, 발행·소각·배분, 공시, 신청·심사·결정	문서·결정 식별자, 버전, 선행·정정 문서의 연결
안정가치형 자산·통제	유통량, 상환부채, 준비자산, 상환, 경보, 사고·개선조치	기준시점, 통화·단위, 원천증거와 정정 이력

20) International Organization for Standardization. (2020). Financial Services—Legal Entity Identifier (LEI)—Part 1: Assignment (ISO 17442-1:2020). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/78829.html>.

21) International Organization for Standardization. (2025). Digital Token Identifier (DTI)—Registration, Assignment and Structure—Part 1: Method for Registration and Assignment (ISO 24165-1:2025). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/85546.html>.

표 3에서 자산군과 기술적 토큰에 서로 다른 식별자를 둔 것은 멀티체인·래핑·브리지 관계에서도 법적 권리와 기술적 구현을 정확히 연결하기 위해서이며, 식별자에는 값, 발급기관, 상태, 변경·대체·폐기 이력을 보존한다. MiCA의 구현도 주문·거래기록을 기계 판독형 JSON (2024a)으로, 백서를 XHTML·Inline XBRL 1.1로 표준화 (2024b)하고, ESMA (2025)는 관련 데이터 표준과 형식 요건을 사용한다 (2024c).²²⁾ 국내 표준은 이 구현 사례에서 공통 식별자-구조화 사건자료-기계판독형 공시를 연결하는 구조를 참고할 수 있다.

2. 제출 메타정보와 업무사건의 분리

감독 기록체계는 각 사업자의 원천 사건을 공통 형식으로 보존·제출하는 장치이며, 별도의 블록체인 구축을 전제하지 않는다. 하나의 제출에 여러 사건이 포함되고 오류 정정으로 재제출될 수 있으므로, 전송 메타정보와 실제 경제행위를 분리한다.

표 4의 분리 구조에서는 제출 메타정보로 권한·버전·무결성을 확인하고, 업무사건 정보로 경제행위의 순서·인과·상태를 재구성한다. 참여자는 역할코드로 표시하고 다대일 인과관계는 복수의 부모사건으로 표현한다. 업무상태, 체인의 합의확정, 준거법상 취소 불가능성과 무조건성을 갖춘 결제완결성, 데이터 정정상태는 서로 다른 항목으로 두며, 정정할 때도 원본을 보존해 선행사건과 사유·승인자를 연결한다.

3. 법적 의무의 데이터 기반 검증

공통 식별자와 사건모형이 갖춰지면 법률상 의무를 구체적인 감독 질문과 검증 규칙으로 표현할 수 있다. 표 5는 현행 이용자 보호 의무의 검증 구조를, 표 6은 시행 예정 법률과 2단계 논의에 연결할 확장안을 다룬다.

〈표 4〉 제출 메타정보와 업무사건 정보의 분리

구분	필수 항목	통제 목적
제출 메타정보	제출·보고기관·원천시스템 식별자, 법적 근거, 기준 버전, 제출 시각, 자료묶음 해시, 선행 제출 식별자	제출권한·무결성·버전·재제출 관계 확인
업무사건 정보	사건·원천사건 식별자, 유형, 참여자 역할, 대상·부모·연관사건, 발생·기록시각, 자산·수량·단위, 상태, 정정·증거 해시	경제행위의 순서·인과·상태·원천증거 재구성
사건별 추가항목	주문 가격·우선순위·잔량, 이전 블록·거래해시·합의확정, 거래지원 심사·표결·제척 등	업무별 법적 의무와 검증 규칙 적용

22) European Commission. (2024c, 12월 16). *Commission Delegated Regulation (EU) 2025/421 Supplementing Regulation (EU) 2023/1114 with Regard to Regulatory Technical Standards Specifying the Data Necessary for the Classification of Crypto-asset White Papers and the Practical Arrangements to Ensure That Such Data Is Machine-readable*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32025R0421>.

1) 현행 1단계 의무

〈표 5〉 현행 이용자보호 의무의 데이터 검증 전환²³⁾

법적 의무	감독 질문	필수 데이터 대상	핵심 검증 규칙
이용자 예치금 예치·신탁	관리기관 계정에 이용자별 예치금 총액의 100% 이상이 있는가?	이용자별 예치금, 관리기관 계정 잔액, 입출금·이용료·수수료	이용자별 예치금 합계와 관리기관 전자확인 잔액 대사, 고유재산 혼용 탐지
동종·동량 가상자산 보유	이용자 반환 의무에 상응하는 가상자산을 실제로 보유하고 있는가?	이용자 권리잔고, 통제지갑, 외부 수탁, 자기자산, 담보·처분제한	보호자산 부족 탐지, 자기자산·담보분과 중복계상 제외
인터넷 분리 보관	보관 비율이 법정 기준을 충족하는가?	지갑 구분·평가액, 가격출처, 통제권 증거	기준시점·산식·분류변경과 부족 여부 검증
보험·공제· 준비금	사고 책임 재원이 기준을 충족하고 유효한가?	계약, 준비금, 보장한도·제외·만기	만기공백, 적립·한도 부족과 중복 계상 탐지
거래기록 생성·15년 보존	주문부터 체결·이전까지 재구성 되는가?	주문·변경·취소·체결·입출금·접속·정정 사건	처리순번 누락, 중복 ID, 불가능한 상태전이, 원본 삭제 탐지
입출금 차단 규율	차단 사유와 이용자 고지가 적법한가?	차단·연장·해제, 사유코드, 명령 기관, 고지·예상기간	허용 사유 검증: 법정 기한·연장제한이 있는 유형에 한해 기간 검증
이상거래 감시·협의 통보	의심 주문·거래가 적시에 탐지·심리됐는가?	주문·체결, 계정·지갑관계, 공시, 경보, 심리·조치	가장·통정매매, 허구성 주문과 내부자 연계 후보, 경보 미처리 탐지

표 5에서는 현행 이용자 보호 의무마다 감독 질문, 필수 데이터와 검증 규칙을 대응시켜 부족·중복계상·기한 위반·경보 미처리 여부를 확인할 항목을 구체화했다. 이 검증구조의 운영상 필요성은 2026년 한 거래소 오지급 사고 뒤 발표된 제도개선 방안에서도 확인된다. 금융위원회는 모든 거래소의 5분 주기 잔고대사, 대규모 불일치 시 거래차단, 월별 외부실사와 고위험거래의 계정 분리·유효성 확인·제3자 교차검증·차등·다중 승인을 추진하겠다고 밝혔다. 5분 주기는 이 방안의 운영기준이며 현행법에 규정된 대사주기는 아니다(금융위원회, 2026b).²⁴⁾

2) 2단계 기본법·관련 법률 연계 모듈

현행 의무를 구조화한 사건모형은 앞으로 규율범위가 넓어질 때도 공통 기반으로 쓸 수 있다. 사업자 신고·대주주·지배구조 모듈은 2026년 8월 20일 시행된 개정 특정금융정보법에 맞춰 설계하며, 국경간 이전·등록 모듈은 같은 해 12월 3일 시행 예정인 개정 외국환거래법과의 정합성을 확보한다(국가법령정보센터, 2026b, 2026c).²⁵⁾

23) 표 5의 법적 의무 열은 현행 법령상 의무의 요약이다. 나머지 세 열은 정책적 전환안이며, 현행법상 제출의무로 확정되지 않았다.

24) 금융위원회. (2026b, 4월 6). 이용자 자산에 대한 상시 점검 시스템을 구축하고 금융회사 수준으로 내부통제체계를 강화하겠습니다: 4.6일, 사무처장 주제 「가상자산 업계 간담회」 개최. <https://www.fsc.go.kr/no010101/86636>

25) 국가법령정보센터. (2026b, 2월 19). 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률: 법률 제21358호 개정이유.

<https://www.law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?chrClsCd=010102&lsId=009244&lsRvsGubun=all>;

국가법령정보센터. (2026c, 6월 2). 외국환거래법: 법률 제21714호. <https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsSeq=286353&viewCls=lsRvsDocInfoR>.

〈표 6〉 2단계 기본법 등에 연결할 확장 데이터 모듈²⁶⁾

확장 모듈	감독 질문	필수 데이터 대상	핵심 검증
사업자 진입·지배구조	신고·등록·인가의 효력범위 안에서 영업하고 중요 결정을 적절히 승인했는가?	신고·등록·인가, 대주주·지배관계, 역할·권한, 위원회, 실제 영업사건	효력·범위 비교, 입력·승인 분리, 승인한도·제척 검증
발행·공시·거래지원	발행량·권리·위험과 거래지원 결정이 정확하고 일관적인가?	구조화 백서, 발행·소각·배분, 신청·실사·표결·결정	온체인 총량 대사, 중요공시·정정, 필수실사·제척 검증
스테이블코인	상환채무가 적격·유동 준비자산으로 뒷받침되는가?	체인별 공급, 상환부채, 준비자산·수탁·담보, 상환	공급·부채·준비자산 대사, 담보·처분제한 제외, 상환지연 탐지
건전성·복합기능	레버리지·유동성·집중과 계열거래가 위험을 증폭하는가?	자본·유동성, 익스포저, 차입·대여, 계열·외주	한도·집중도·만기불일치, 자기거래·기능 간 이해상충
운영복원력·사고대응	오류·해킹·장애를 예방·복구하고 피해처리를 추적하는가?	변경·지급·승인, 사고·영향계정·보상, 목표복구시간·시점 시험	계획·실제 지급, 단독승인, 복구시험, 피해·지급 대사
국경 간 이전·영업	해외 주체와 이전을 식별하고 자료에 접근할 수 있는가?	법인·앱·도메인, 상대 사업자·국가, 이전·마케팅	등록·신고 상태, 고객접점, 외환 전산망·감독협력 연결

표 6은 사업자 진입·지배구조, 공시·준비자산·건전성·복원력·국경 간 영업의 감독 질문을 필수 데이터와 검증 규칙에 연결해, 2단계 입법에서 데이터 의무를 설계할 단위를 제시한다.

III. 핵심 감독 모듈

앞 장이 감독대상과 사건을 공통 데이터 모형으로 정의했다면, 이 장은 그 모형이 실제 감독 질문을 어떻게 풀어내는지 보여준다. 이용자 청구권과 보호자산의 대사, 스테이블코인의 상환채무와 준비자산 대사, 주문 생애주기와 공시의 추적을 차례로 살피며, 두 대사 산식은 부족 규모와 충당 상태를 직관적으로 해석할 수 있도록 기호·단위·조건을 함께 설명한다.

1. 이용자 자산의 온체인·오프체인 대사

이용자 자산 대사가 묻는 핵심은 특정 시점의 이용자 청구권을 적격 보호자산이 충분히 뒷받침하는지다. 대사는 기술적 토큰 인스턴스별로 각 관측시각에 수행하되, 법적으로 대체 가능한 경우에만 자산균으

26) 표 6의 추가 데이터 항목과 검증규칙은 이 글의 정책 제안이다. 사업자 신고·대주주·지배구조 모듈은 2026년 8월 20일 시행된 개정 특정금융정보법, 국경 간 이전·등록 모듈은 2026년 12월 3일 시행 예정인 개정 외환거래법과의 정합성을 전제로 한다. 구체적 데이터 의무는 관련 법률과 하위규정에서 별도로 확정되어야 한다.

로 합산한다. 아래 식에서 i 는 기술적 토큰 인스턴스를 가리키는 첨자이고 t 는 관측시각이다. $U_{i,t}$ 는 가용·잠금·미최종 출금·조기반영 입금 청구권을 중복 없이 합한 이용자 총청구권이며, $B_{i,t}$ 는 통제지갑과 검증된 외부수탁 잔고에서 자기자산, 차입·담보·처분제한분과 귀속 불명분을 제외한 적격 보호자산이다. 두 값은 같은 자산단위로 측정하고, 평가금액을 쓸 때는 같은 평가통화·평가시각·가격출처를 적용한다. 관측구간의 시작과 끝은 각각 t_0 와 t_1 이며 $t_0 < t_1$ 이다.

$$\Delta_{i,t} = B_{i,t} - U_{i,t}, \quad (1)$$

$$E_i(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \max\{-\Delta_{i,t}, 0\} dt \quad (2)$$

식 (1)의 $\Delta_{i,t}$ 는 적격 보호자산에서 이용자 총청구권을 뺀 순보호잔액이며, 단위는 $U_{i,t}$ 와 $B_{i,t}$ 의 측정단위와 같다. 값이 0이면 두 금액이 일치하고, 양수면 여유분, 음수면 부족분을 뜻한다.

식 (2)의 $E_i(t_0, t_1)$ 는 관측구간에 쌓인 부족노출량이며, $\max\{-\Delta_{i,t}, 0\}$ 은 $-\Delta_{i,t}$ 와 0 가운데 큰 값을 택한다. 이 연산은 순보호잔액이 음수일 때만 그 절댓값을 부족액으로 남기고, 그 밖에는 0을 남긴다. 적분기호 $\int_{t_0}^{t_1}$ 는 이 값을 관측구간 전체에 걸쳐 더하며, dt 는 적분에 쓰는 미소 시간간격을 뜻한다. $E_i(t_0, t_1)$ 의 단위는 자산단위와 시간의 곱이고, 평가금액을 쓰면 평가통화와 시간의 곱이다. 예를 들어 10단위 부족이 2시간 이어지면 부족노출량에 20단위·시간이 더해진다. 전산 계산에서는 각 관측값이 다음 관측시점 직전까지 유지된 것으로 보고, 해당 시점의 부족액에 다음 관측시점까지의 경과시간을 곱해 합한다. 관측 주기, 시간 단위, 시간대와 결측 처리 방식은 기술표준으로 정한다. 이렇게 계산한 부족노출량은 부족 규모와 지속시간을 함께 반영하지만, 서로 다른 부족 경로가 같은 값을 낼 수 있으므로 시점별 순보호잔액, 최대 부족액과 지속시간도 함께 보존한다.²⁷⁾

대사 결과를 신뢰하려면 최종성, 기준시점과 자산 귀속을 먼저 확정해야 한다. 체인 합의확정과 준거법상 결제 최종성을 구분하고, 미최종 출금은 결제가 확인될 때까지 이용자부채에 포함한다. 기준시점의 블록 높이·해시와 가격·단위·분류 버전을 보존하며, 수탁기관-계정-지갑-토큰 연계키로 중복을 제거해 자기자산과 이용자 자산의 귀속을 나눈다.

독립검증과 통제권 확인도 필요하다. 사업자가 사용하는 체인 접속서비스의 결과를 독립 노드·복수 검증원, 관리기관·수탁자의 전자확인 결과와 대조하고, 지갑 통제권은 서명 도전이나 키 관리 감사증거로 입증한다. 콜드키에 반복적인 온라인 서명을 요구하면 보안이 약해질 수 있으므로 이러한 방식은 통제권 확인 대상에서 제외한다.

27) 이 소절의 순보호잔액·부족노출량과 다음 소절의 준비자산 총당률은 감독 데이터 설계를 위한 필자의 정책 제안이다. 법정 산식과 최저비율은 입법과 하위규정에서 별도로 정할 사항이다.

2. 스테이블코인 대사

같은 대사 원리를 스테이블코인에 적용하면 비교 대상은 법적 상환채무와 적격 준비자산으로 넓어진다. 체인별 공급량, 통합 법적 상환채무와 준비자산을 함께 연결하고, 발행량 변동은 발행·소각·재조정·포크·체인 재구성·브리지 잠금·해제처럼 원인이 확인되는 사건코드로 기록해야 한다. 아래 식에서 t 는 평가기준시각이고, L_t 는 약정상환가와 환율을 반영한 법적 상환채무 및 소각 후 미지급액이며, R_t 는 시장가치에 감독상 가치조정률을 적용한 뒤 준비자산의 우선권·담보권·처분제한분을 제외한 적격 준비자산 가치다. 두 값은 같은 평가통화로 산정하며, 준비자산 충당률(Coverage Ratio) CR_t 는 $L_t > 0$ 일 때 다음과 같이 계산한다.

$$CR_t = \frac{R_t}{L_t}, \quad L_t > 0 \quad (3)$$

식 (3)의 CR_t 는 상환채무 1단위당 적격 준비자산 가치가 몇 단위인지 나타낸다. $CR_t = 1$ 이면 두 금액이 같고, $CR_t < 1$ 이면 적격 준비자산이 상환채무에 못 미치며, $CR_t > 1$ 이면 초과분이 있다. 같은 통화로 측정한 두 금액의 비율이므로 CR_t 에는 단위가 없고 백분율로도 표시할 수 있다. $L_t = 0$ 이면 나눗셈이 정의되지 않으므로 비율을 계산하지 않고 L_t 와 R_t 를 따로 확인한다.

평가기준시각, 환율·가격 출처와 가치조정률의 버전을 함께 보존해야 수치를 재현할 수 있다. 적격 준비자산에서는 준비자산에 실제로 설정된 법적 부담과 처분제한 금액을 차감하되, 회사 일반 차입금은 그 차입과 관련해 준비자산에 법적 부담·처분제한이 설정된 금액만 차감한다.

체인 간 브리지는 새로운 법적 상환청구권을 만들지 않는 한 통합 상환채무의 순증감이 0이어야 한다. 원체인의 잠금분과 목적체인의 래핑 토큰을 모두 유통량으로 합산하면 같은 청구권을 이중계상하므로, 체인별 잠금(lock)-발행(mint)-소각(burn)-잠금해제(unlock) 사건과 그 연결키를 별도로 대사해야 한다.

유통량과 상환 가능한 법적 채무는 별도로 산정한다. 분실·동결 토큰, 브리지 잠금분, 발행자·계열사 보유분과 미지급 상환청구를 구분하고, 준비자산의 통화·만기·보관기관·법적 귀속·담보권·가격출처를 관리기관 전자확인하고 대조해야 한다. FSB의 비구속적 고위급 권고도 당국의 적시 자료접근, 준비자산·수탁·상환권의 투명성과 국경 간 데이터 공백 해소를 강조한다(Financial Stability Board, 2023b, 2024).²⁸⁾

28) Financial Stability Board. (2023b). High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin Arrangements: Final report. Financial Stability Board. <https://www.fsb.org/uploads/P170723-3.pdf>.
Financial Stability Board. (2024). Cross-border Regulatory and Supervisory Issues of Global Stablecoin Arrangements in Emerging Market and Developing Economies. Financial Stability Board. <https://www.fsb.org/uploads/P230724.pdf>.

3. 시장감시와 공시의 데이터 표준

시장감시는 사건의 순서를 추적하고 공시는 정보의 버전과 효력시점을 확인한다. 다루는 자료는 다르지만 두 모듈 모두 원본과 변경 이력을 남기는 사건모형에 의존한다.

1) 주문 생애주기

시장감시에는 접수 → 유효성 검증 → 수락 → 변경 → 부분체결 → 체결완료·취소·거절·만료의 전체 주문 생애주기 자료가 필요하며, 화살표는 사건의 진행 순서를 나타낸다. 각 사건에는 주문자 가명 식별자, 주문 유형·가격·수량, 접수·우선순위 시각, 채널, 장치 관련 최소정보, 알고리즘 주문 여부, 상대방과 관계인 여부를 포함한다.

같은 주문 계보와 수량 단위에서는 최초 수락량과 이후 승인된 증액의 합이 누적 체결량, 수량감액·취소·만료로 종결된 미체결량과 현재 잔량의 합과 일치해야 한다. 이 보존관계로 주문에 들어온 수량이 체결·종결·잔존 상태에 빠짐없이 한 번씩 배분됐는지 확인한다. 변경사건마다 증액과 감액을 나누어 기록하고 체결량은 주문 계보 전체의 누적값으로 계산하며, 거절된 주문은 수락량에서 제외해 별도의 종결사건으로 확인한다.

시간역전과 처리순번 누락도 경보(alert) 대상으로 삼는다. IOSCO의 비구속적 권고는 시장감시, 주문·거래자료 접근, 복합기능 사업자의 이해상충과 국경 간 협력을 강조한다(International Organization of Securities Commissions, 2023).

2) 공시와 거래지원 정보

공시는 사람이 읽는 문서와 기계가 검증하는 데이터를 함께 제공하도록 설계한다. 구조화 범위에는 발행자·관계회사·대주주·핵심인력과 법인 식별자, 자산군·토큰·네트워크·컨트랙트와 법적 권리·상환권을 포함한다. 발행·소각 권한과 배분·보유, 관리자키·브리지 같은 기술 의존성도 별도 항목으로 기록하고, 자금용도·이해상충·주요 위험에는 공시 버전·정정·효력시점을 연결한다.

PDF 백서는 참고자료로 남기되 핵심 항목을 구조화한다. 한국은 DART의 XBRL 구축·운영 경험을 활용해 사람과 기계가 같은 원천에서 읽는 디지털자산 공시 분류체계를 설계할 수 있다.²⁹⁾

29) 금융감독원 전자공시시스템. DART 구축역사. 2026년 8월 1일 검색. <https://dart.fss.or.kr/introduction/content1.do>.

IV. 제출주기, 기술 아키텍처와 데이터 거버넌스

앞 장까지는 무엇을 어떤 규칙으로 검증할지를 정했다. 이제 자료가 언제 어떤 경로로 들어오고, 누가 접근·검증·정정하며, AI와 에이전트의 도구 호출을 어디까지 허용할지 정해야 한다. 이 장은 평시 수집과 중대사건 보고를 결합한 제출체계에서 출발해 기술 아키텍처, AI용 데이터 생태계, MCP 실행통제와 법규·업계의 역할을 차례로 연결한다.

1. 위험기반 혼합형 제출체계

정상 거래 원시자료를 모두 실시간으로 중앙에 모으면 비용과 공격표면이 커진다. 평시에는 사업자가 잔고대사, 주문·입출금 상태, 한도와 승인을 상시 통제하고, 주문·체결·입출금 원장과 일별 잔고, 건전성·운영지표를 정기적으로 일괄 제출하는 방식이 적절하다.

중대한 불일치, 이상거래 혐의, 보안사고, 디페그(Depeg),³⁰⁾ 준비자산 위반, 대규모 인출, 네트워크 포크(Network Fork)³¹⁾나 컨트랙트 변경이 발생하면 사건자료를 즉시 제출한다. 장기간 원시기록과 증거자료는 감독기관이 필요할 때 동일한 스키마로 조회한다. 이 혼합형 구조는 평시의 반복 제출을 줄이면서 중대 위험에 대한 자료 확보 속도를 높인다.

2. 권고 제출주기

기본 제출기준과 위험발생 시 상향기준을 분리해, 사업자가 여러 선택지 중 가장 느슨한 주기를 고르는 일을 막아야 한다.

〈표 7〉 데이터 유형별 제출주기 정책 기준선³²⁾

데이터	사업자 내부 통제	최소 감독 제출	위험발생 시 상향
사업자 신고·등록·인가, 임원·계열·외주 기준정보	변경 전 검증	효력발생 전 또는 늦어도 1영업일 이내	신고·등록·인가 범위 이탈 또는 미승인 변경 즉시
이용자 예치금·가상자산 대사	위험기반 고빈도: 2026년 4월 제도개선 방안은 모든 거래소에 5분 주기를 제시	일별 기준시점 잔고·대사결과	중대한 불일치 즉시
주문·체결·입출금	실시간 상태관리	다음 영업일 전체 사건자료	중요 경보·대규모 지연·실패 즉시

30) 스테이블코인의 가격이 연동된 자산의 가격에서 벗어나는 현상.

31) 블록체인의 운영 규칙 변경 등으로 기존 블록체인에서 새로운 체인이 분기되는 현상.

32) 표 7은 입출금 차단 시 금융위원회 즉시 보고와 이상거래 혐의에 대한 금융위원회·금융감독원 지체 없는 통보를 현행법상 의무로 표시한다. 나머지 구체적인 제출주기는 시범운영에서 검증할 이 글의 정책 기준선이다.

데이터	사업자 내부 통제	최소 감독 제출	위험발생 시 상향
입출금 차단·이상거래	사건별 통제와 실시간 감시	차단 시 금융위 즉시 보고; 이상거래 혐의는 금융위·금감원에 지체 없이 통보; 운영통계는 당일	사유 미확인, 법정 기한 초과 유형, 중대 혐의 즉시
공시·거래지원 결정	사건 발생 시 검증	공시·결정과 동시에	수치 불일치·제척 위반 즉시
안정가치형 자산	공급·준비자산 일별 대사, 상환 상태관리	일별 현황 및 상환사건 다음 날 제출, 외부확인 월별	준비자산 부족·기준가 이탈·상환중단 즉시
사고·내부통제·복구시험	사고 즉시 대응, 통제시험 최소 반기	중대도별 사고보고, 반기 시험결과	영향 확대·복구실패·중대 미비 즉시

표 7의 기준선은 평시 제출주기를 데이터 성격에 따라 나누고, 중대한 불일치·규정 위반·이상징후·사고가 발생하면 즉시 제출로 상향하도록 구성했다. 정확한 제출주기는 위험평가와 시범운영 결과를 반영해 하위규정으로 정한다. 5분이나 다음 영업일 제출 같은 기술적 수치를 법률 본문에 고정하면 제도가 빠르게 노후화된다.

3. 기술 구성

혼합형 제출체계가 작동하려면 자료의 출처와 무결성을 확인하면서 여러 제출 경로를 같은 의미체계로 묶는 관문이 필요하다. 그림 1은 일반 감독자료가 제출·검증을 거쳐 권한 분리형 플랫폼의 분석영역으로 전달되는 흐름을 나타낸다.

〈그림 1〉 감독 데이터의 제출·검증·활용 구조

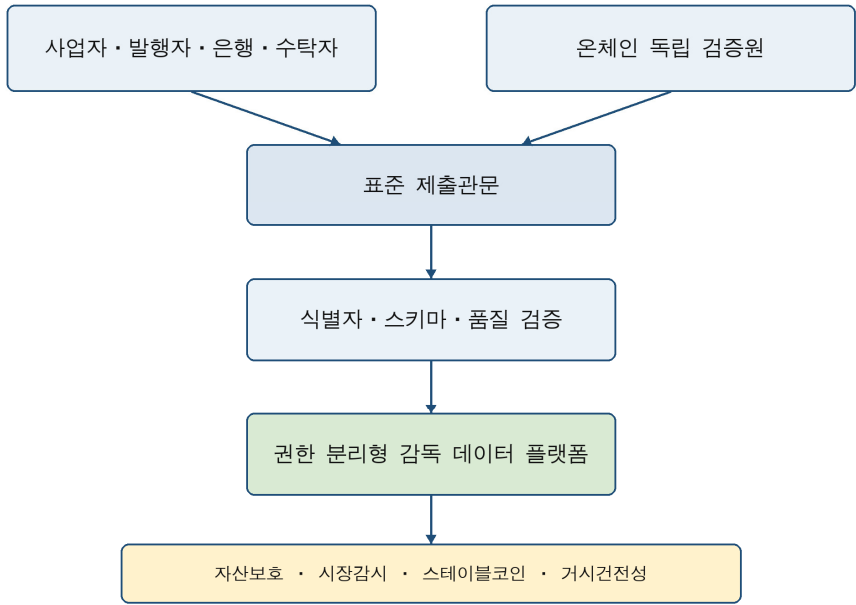


그림 1의 화살표는 자료의 제출·검증·활용 순서를 나타낸다. 사업자·발행자·은행·수탁자와 온체인 독립 검증원의 자료는 표준 제출관문과 식별자·스키마·품질 검증을 거쳐 감독 데이터 플랫폼으로 들어 가며, 플랫폼은 이 자료를 자산보호·시장감시·스테이블코인·거시건전성 분석에 공급한다.

공통 제출관문은 일반 감독자료를 대상으로 하며, 의심거래보고(STR) 원문·보고사실·처리상태는 제출관문과 분석영역에서 제외한다. STR 관련 정보는 금융정보분석원 전용 채널 또는 법적으로 허용된 분리 보안구획에서 관리하고, 트래블룰 실명정보도 분리한다. 다른 감독자료와 연계할 때는 특정금융정보법의 제공대상·목적·기록·비밀보호 요건과 금융정보분석원의 통제절차를 거친 최소 참조값만 사용한다. 동조 제10조에 따라 제공된 정보에는 제공기관·목적과 이용제한을 표시하고, 조치의 근거가 되는 사실은 거래원장 등 독립 원자료에서 재확인한다(국가법령정보센터, 2023b).³³⁾

플랫폼에 모으는 자료의 범위는 법적 권한과 보안위험에 따라 제한한다. 지갑 통제·키 관리증거는 현장감사, 수탁자 전자확인이나 원격증명으로 확인하고, 상시 중앙복제가 공격표면을 키울 가능성도 함께 고려한다.

공통 제출관문의 의미 층에는 ISO 20022 방법론을 참고한 국내 메시지·코드 사전을 둔다. 형식 층에서는 공시를 XHTML·Inline XBRL 1.1로, 사건·기준정보를 JSON Schema 또는 동등 형식으로 표현하며, 대량자료에는 압축 열 지향 파일과 전자서명 제출목록·무결성 확인파일을 사용한다. 전송 층에는 공개 규격 API와 일괄파일을 병행하고 중대사건 자동통지, 기관 인증서와 상호인증 통신을 적용한다.

자료묶음·원천증거 해시와 전자서명, 전역 제출 식별자와 중복처리 방지키는 무결성과 재전송을 통제한다. 운영 단계에서는 레코드별 오류응답, 버전 병행·폐기예고, 공개 시험환경·검증기와 적합성 시험을 제공한다. 의미 표준과 기술 전송형식을 분리해 두면 API나 파일형식이 바뀌어도 법적 의미를 유지하고 특정 벤더에 대한 종속을 피할 수 있다.

4. AI·에이전트 활용을 위한 감독 데이터 생태계

앞 절의 공통 식별자와 사건·증거 모형은 AI 활용의 토대다. 여기에 자료의 보유기관, 적용 시점, 이용 목적, 품질과 접근조건을 기계가 확인할 수 있는 카탈로그가 더해져야 에이전트가 감독 질문에 맞는 자료를 안전하게 고를 수 있다. 감독기관은 자료 보유기관의 원천기록을 기준으로 두고, 감독 목적별 데이터 제공 명세, 관계·검색용 파생자료, MCP 도구와 평가자료를 각각 관리하는 구조를 채택할 필요가 있다. 공통 카탈로그는 메타정보 명세를 공유하는 구조이며, 개별 항목의 열람 범위는 기관별 권한과 사건 접근 등급에 따라 제한한다. 기관 간 질의는 자료 보유기관 안에서 실행하고 승인된 최소 결과만 반환한다.

33) 국가법령정보센터. (2023b, 7월 18). 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=009244>.

이 설계는 ISO/IEC 5259-1:2024(2024)³⁴⁾, W3C DCAT 3(2024)³⁵⁾·PROV-O(2013)³⁶⁾, NIST AI 600-1(2024)³⁷⁾을 참고한다.

〈표 8〉 AI·에이전트 활용을 위한 감독 데이터 계층과 통제³⁸⁾

계층	표준화 대상	최소 명세와 통제
원천기록	제출 원본, 업무사건, 공시, 독립 확인자료와 정정	원천·사건 식별자, 발생·수신·효력시각, 해시, 검증·정정 상태, 스키마 버전, 선행 정정 식별자, 접근등급과 보유기간
카탈로그·데이터 제공	감독 목적별 자료목록, 조회서비스와 API	목적·법적 근거, 정의·범위·단위, 소유자·관리자, 갱신주기·품질기준, 접근등급, 접속 경로와 버전
의미·검색·검토자료	개체·사건 관계, 선택적 전문 검색·백터 색인, 규칙·도구 입출력	원문 위치·원천 식별자, 효력기간, 변환·규칙·모형·색인 버전, 기준시점, 누락·상충·품질 상태, 결과 해시
설명·판단기록	경보·위험점수·권고, 에이전트 실행경로와 사람 판단	설명·대상 산출물·사건 식별자, 목적·독자, 입력·증거·변환, 결과·점수·임계값·판단 유보, 모형·규칙·도구·설명기법 버전, 주요 요인·반사실 조건, 충실도·안정성·재현성, 검토·수정·이의제기
평가·환류	기준사례, 경계·상충·자료부족·권한거부 사례와 오류정정	기대 증거·규칙·결과, 평가자료·모형·도구·스키마 버전, 과업별 정확도·증거충족도·오경보·탐지누락·판단 유보·담당자 수정·반려, 검토자와 변경승인

표 8의 데이터 제공 명세에는 감독 질문, 처리 근거, 허용 필드, 품질기준, 갱신주기, 책임자, 접근등급과 보유기간을 함께 적는다. 에이전트는 먼저 카탈로그에서 자료와 도구를 찾고, 정책·권한 게이트의 검사를 거쳐 사건별 자격증명을 받는다. 도구는 응답을 기준시점, 원천 식별자, 적용한 스키마·규칙·도구·모형 버전, 누락·상충 항목과 결과 해시를 담은 표준 검토자료 목록으로 반환한다.

검토자료 목록에서는 기록을 원천기록, 규칙 기반 산출값, 모형 추론, 담당자 판단으로 구분한다. 원천 기록과 독립 확인자료는 증거 후보로 관리하되, 나머지는 분석·판단 기록으로 표시하고 각 자료의 증거 상 취급은 적용 법령과 절차에 따른다. 규칙 기반 산출값에는 입력자료와 산식 버전을, 모형 추론에는 근거자료·불확실성·판단 유보 여부를 붙인다. 담당자 판단에는 권한자, 근거조문·증거, 이유와 승인시각을 기록한다.

34) International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission. (2024). Artificial Intelligence—Data Quality for Analytics and Machine Learning (ML)—Part 1: Overview, Terminology, and Examples (International Standard ISO/IEC 5259-1:2024). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/81088.html>

35) World Wide Web Consortium. (2024, 8월 22). Data Catalog Vocabulary (DCAT)—Version 3. <https://www.w3.org/TR/2024/REC-vocab-dcat-3-20240822/>

36) World Wide Web Consortium. (2013, 4월 30). PROV-O: The PROV Ontology. <https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-o-20130430/>

37) Auto, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI report NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>

38) 표 8의 계층·항목·평가지표는 이 글의 기술·정책 제안이다. '데이터 제공 명세'는 데이터 이용조건을 기계판독형으로 기록하는 기술·운영 명세를 뜻하며, 민사상 계약이나 현행 법령상 제출의무를 가리키지 않는다. 구체적인 수집·연계·이용은 적용 법령의 근거·목적·필요최소성·보유기간과 기관별 권한을 별도로 충족해야 한다.

설명가능 AI(XAI)를 감독에 적용할 때는 경보나 위험점수와 함께 설명기록을 별도 데이터 객체로 생성한다. 설명기록에는 설명 식별자와 대상 산출물·감독사건 식별자, 설명의 목적과 독자, 결과·점수·임계값·판단 유보 여부, 입력자료·원천증거와 결측·변환 이력, 적용한 모형·규칙·도구·스키마 및 설명기법의 버전을 담는다. 입력 특성은 공통 데이터 사전의 정의·단위·기준시점에 연결하고, 설명유형·대상 독자·판단 유보 사유·검토 결과는 공통 코드로 관리한다. 주요 영향요인이나 반사실 조건을 제시할 때는 해당 설명기법의 계산 기준과 적용 한계를 밝히고, 충실도·안정성·재현성 시험 결과도 덧붙인다. 감독자용 기술 설명과 처분 상대방에게 제공할 설명은 같은 원천기록을 참조하되 이용 목적과 독자의 전문성에 맞춰 정보의 범위와 표현 수준을 달리한다. 관련 참고기준은 NISTIR 8312(2021)³⁹⁾, ISO/IEC TS 6254:2025(2025b)⁴⁰⁾, ISO/IEC 12792:2025(2025a)⁴¹⁾와 인공지능기본법(국가법령정보센터, 2026a)⁴²⁾이다.⁴³⁾

에이전틱 감독⁴⁴⁾의 실행기록에는 사건별 업무 계획, 검색 자료와 원문 위치, 도구 호출 및 입출력 해시, 적용 규칙, 상태 전이, 상충 자료를 순서대로 남긴다. 독립 검증 결과와 담당자의 수정·기각·승인 기록도 같은 사건 식별자에 연결한다. 표준은 검증 가능한 실행자료를 보존 대상으로 삼으며 모형의 비공개 내부 추론문은 다루지 않는다. 모형이 작성한 자연어 설명도 원천증거·규칙 결과·담당자의 법적 판단과 별도로 표시한다. 설명의 품질은 인용 근거와 원천자료의 일치 여부, 같은 자료와 버전에서 핵심 결과의 재현 여부, 모형의 적용범위를 벗어난 입력에 대한 판단 유보 여부로 평가한다. 자동 생성된 설명은 분석기록으로 관리하고, 증거와 처분 이유는 원천자료와 담당자의 판단을 거쳐 확정한다. 이 기록은 담당자의 실질적 심사와 이의제기 대응에 사용한다.

관계 그래프나 벡터 색인이 필요한 경우에는 탐색용 파생자료로 운용한다. 각 관계와 문서 조각에 원문 위치, 효력기간, 생성규칙과 색인 버전을 보존하고, 유사도 점수는 탐색 후보의 검토 순서를 제안하는 보조지표로 사용한다. 감독상 판단에는 색인이 지목한 원천기록과 적용 규칙을 다시 연결한다.

39) Phillips, P. J., Hahn, C. A., Fontana, P. C., Yates, A., Greene, K. K., Broniatowski, D. A., & Przybocki, M. A. (2021). Four Principles of Explainable Artificial Intelligence (NIST Interagency/Internal Report NISTIR 8312). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312>.

40) International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission. (2025b). Information Technology—Artificial Intelligence—Objectives and Approaches for Explainability and Interpretability of Machine Learning (ML) Models and Artificial Intelligence (AI) Systems (Technical Specification ISO/IEC TS 6254:2025). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/82148.html>.

41) International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission. (2025a). Information Technology—Artificial Intelligence (AI)—Transparency Taxonomy of AI Systems (International Standard ISO/IEC 12792:2025). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/84111.html>.

42) 국가법령정보센터. (2026a, 1월 20). 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=014820>.

43) 설명기록의 구체적 필드와 평가지표, 비공개 내부 추론문을 보존 대상에서 제외하고 자동 생성 설명을 분석기록으로 다루는 방안은 이 글의 제안이다. 인공지능기본법 제34조의 적용 여부는 시스템의 기능과 법상 주체 해당 여부에 따라 별도로 판단해야 한다.

44) 에이전틱 감독(Agentic Supervision)이란 인공지능(AI) 에이전트가 감독업무의 목표에 따라 업무 계획을 수립하고, 자료 검색·분석, 도구 활용, 규칙 적용 등 여러 단계를 자율적으로 수행하도록 하는 감독 방식을 말한다. 최종적인 판단과 책임은 담당 감독자에게 있다.

여러 원자료를 결합한 파생자료에는 가장 제한적인 접근등급을 적용한다. 보유·삭제는 자료별 처리근거·목적·법정기간과 법적 보존조치에 따라 관리하고, 정정·보유기간 만료·적법한 삭제 상태를 색인·캐시·평가 사본에 반영한다. STR 원문·보고사실·처리상태는 공통 카탈로그, 관계 그래프, 벡터 색인과 평가·환류자료에서 제외하고 금융정보분석원의 전용 통제영역에서 관리한다. 고객실명·재식별키도 공통 카탈로그·색인·평가자료에서 제외하고, 해당 감독사무의 법적 권한에 따른 별도 보안구획에서 관리한다.

운영자료, 학습·미세조정 자료, 검색 색인과 평가자료에는 서로 다른 식별자와 접근권한을 부여한다. 운영 중 수집한 자료가 자동으로 학습자료에 편입되는 경로는 두지 않는다. 배포 승인용 평가자료는 개선용 환류자료와 분리하여, 모형이 평가사례를 미리 반영하는 시험 오염을 막는다. 모형·도구·규칙·스키마가 바뀔 때마다 정상·위반·경계·상충·자료부족 사례로 회귀시험을 수행하고, 허용되지 않은 도구 호출의 거부와 담당자의 수정·반려도 평가한다.

에이전트가 발견한 오류는 자료 보유기관에 정정 요청 사건으로 전달하고, 자료책임자가 확인·승인한 결과는 원본과 연결된 정정사건으로 기록한다. 평가 결과와 담당자 의견은 독립 검토와 변경승인을 거쳐 데이터 제공 명세·규칙·도구·모형의 갱신에 반영한다. MCP 게이트웨이는 데이터 제공 명세에 등록된 조회서비스와 도구만 연결하고 자유형 데이터베이스 질의를 차단한다.

5. MCP 연계와 에이전틱 금융감독의 실행 통제

1) 접속 구조와 법적 경계

감독 데이터 플랫폼에는 MCP(Model Context Protocol) 게이트웨이를 선택적으로 둘 수 있다. MCP는 AI 응용프로그램이 외부 자료를 조회하고 도구를 호출하도록 연결하는 공개 프로토콜이다(Model Context Protocol, 2026c, 2026a, 2026b, 2026d).⁴⁵⁾ 게이트웨이는 승인된 분석도구에 정해진 조회·검증 기능을 제공하되, 자료의 법적 의미와 증거 형식은 감독 데이터 사전·식별자·스키마에서 정하고 원천자료의 제출·보존·정정은 기존 제출관문과 기록체계에서 처리한다.

에이전틱 금융감독은 감독자가 정한 사건 목표를 작업으로 나누고, 소프트웨어 에이전트가 승인된 도구를 호출해 증거를 모으고 검증하는 운영 방식이다. 통제 설계에는 BIS(2025)⁴⁶⁾, FSB(2026)⁴⁷⁾, NIS T·NCCoE(2026)⁴⁸⁾의 논의를 참고한다. 생성형 모형은 감독 질문의 세분화·조사계획·상충자료 탐

45) 감독 적용 구조와 예시 도구명은 이 글의 제안이며, 국내 금융당국의 현행 도입 사실이나 법정 제출방식을 뜻하지 않는다. MCP의 기술적 권한부여는 자료 처리의 법적 근거를 대신하지 않는다. 기술사양은 2026년 7월 31일 확인한 revision 2026-07-28을 기준으로 했다.

Model Context Protocol. (2026c, 7월 28). Model Context Protocol Specification. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>.

Model Context Protocol. (2026a, 7월 28). Architecture. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/architecture>.

Model Context Protocol. (2026b, 7월 28). Authorization. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/authorization>.

Model Context Protocol. (2026d, 7월 28). Security Best Practices. https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/tutorials/security/security_best_practices.

46) Bank for International Settlements. (2025). The Use of Artificial Intelligence for Policy Purposes: Report Submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/othp100.pdf>

47) Financial Stability Board. (2026). Sound Practices for Responsible Adoption of Artificial Intelligence (AI): Consultation Report. Financial Stability Board. <https://www.fsb.org/uploads/P100626.pdf>

색·보고서 초안을 받고, 버전이 고정된 규칙 기반 도구는 대사·상태전이·법정기한·권한 검사를 수행한다. 에이전트의 권한은 조사 준비와 의사결정 지원에 한정한다.

자료제출 요구와 조사 개시는 담당자가 근거조문, 목적, 필요최소 범위와 대상 자료를 심사하고, 법령과 위임전결에 따른 결재권자가 승인한다. 시정명령·영업정지 등 처분은 원자료, 상충자료, 적용 규칙과 모형의 불확실성을 검토하고 판단 이유를 기록한 뒤 권한 있는 기관이 확정한다. 기존 업무시스템은 승인된 조치의 집행과 해당 처분에 적용되는 사전통지·의견청취·이유제시 절차를 관리한다(국가법령정보센터, 2022, 2023a, 2025a).⁴⁹⁾

각 도구의 목적을 좁게 정하고 실행 결과의 근거를 추적할 수 있게 한다. 스키마·제출 검증에서는 `get_schema_version`(스키마 버전 확인)이 사건일에 적용되는 데이터·검증규칙 버전을 반환하고 `validate_submission`(제출자료 검증)이 오류가 발생한 필드와 규칙을 제시한다. 자산·주문·증거 확인에서는 `reconcile_customer_assets`(이용자자산 대사)가 이용자부채와 보호자산을 대사하고 `trace_order_lifecycle`(주문 처리과정 추적)이 주문·변경·취소·체결을 시간순으로 연결하며, 권한 확인을 거친 조사자는 `open_case_evidence`(사전 원천증거 확인)로 원천증거의 참조값을 받을 수 있다.

고객실명·재식별키는 보안구획에 두고, 모델 컨텍스트에는 필요한 항목과 증거 참조값만 보낸다. 의심거래보고 원문·보고사실·처리상태는 공통 MCP 게이트웨이의 대상에서 제외하고 금융정보분석원의 전용 절차 또는 특정금융정보법상 위탁검사 절차에서 처리하도록 설계한다. 개인정보·신용정보·영업비밀은 구체적 법적 근거와 법정사무 범위에서 필요한 항목만 처리하며, 목적 외 이용과 외부 모델의 학습·보존·재사용을 제한한다(개인정보보호위원회, 2024; 국가법령정보센터, 2023b, 2025b).⁵⁰⁾

48) Booth, H., Fisher, B., Galluzzo, R., & Roberts, J. (2026). Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization [Draft concept paper]. National Institute of Standards and Technology, National Cybersecurity Center of Excellence. <https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/2026-02/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent-identity-and-authorization-concept-paper.pdf>

49) 국가법령정보센터. (2022, 1월 11). 행정절차법. <https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1024607721>;
국가법령정보센터. (2023a, 7월 18). 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률. <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsSeq=261099>;
국가법령정보센터. (2025a, 3월 18). 행정기본법. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=014041>.

50) 개인정보보호위원회. (2024, 9월 26). 자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 안내서. <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS289&mCode=D040070040&nttlId=10829>;
국가법령정보센터. (일자 없음). 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률. 2026년 7월 31일 검색. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=001540>;
국가법령정보센터. (2023b, 7월 18). 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=009244>;
국가법령정보센터. (2025b, 4월 1). 개인정보 보호법. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=011357>.

2) 역할·증거·상태 흐름

〈그림 2〉 에이전틱 금융감독의 역할·권한·증거 흐름

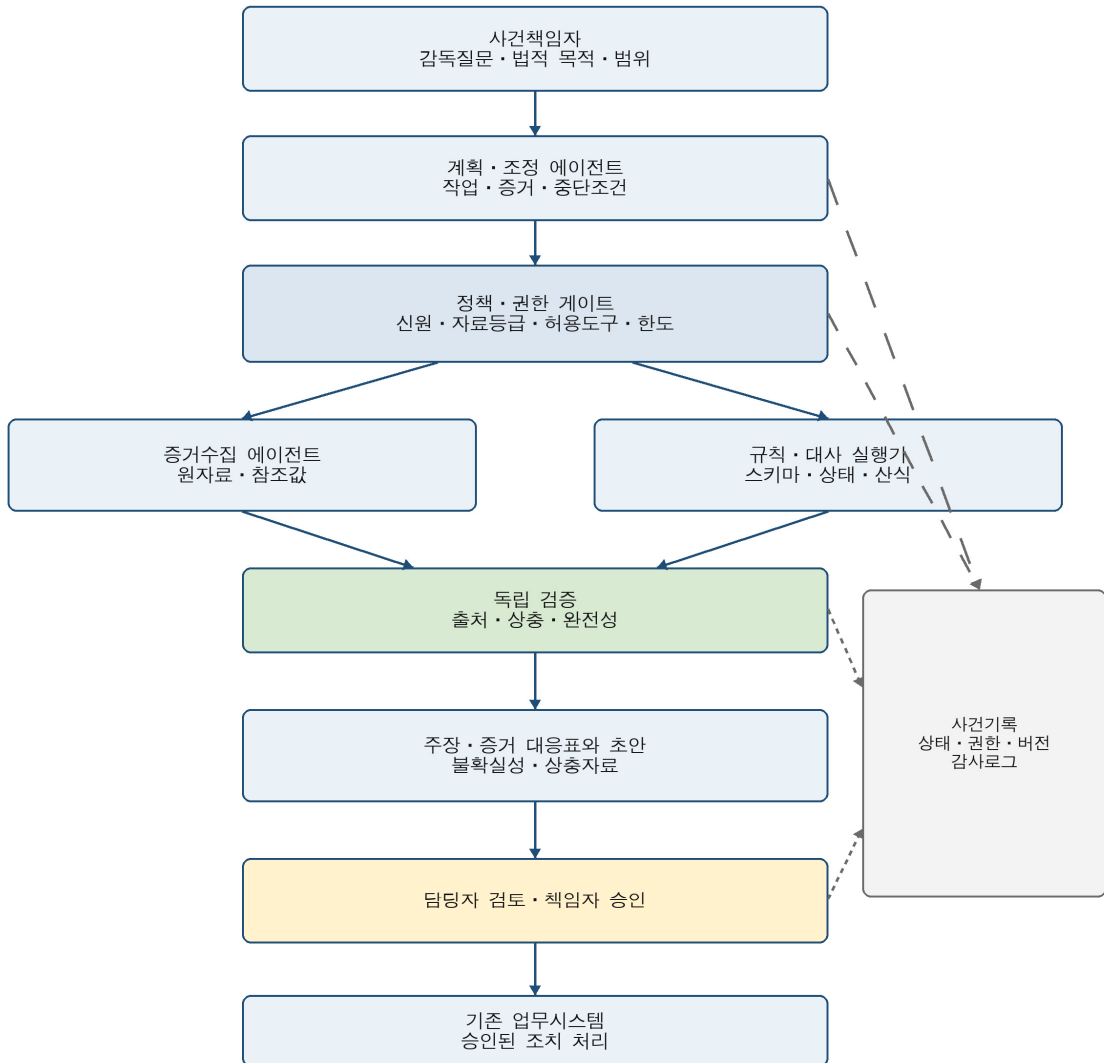


그림 2의 실선 화살표는 작업·증거·승인 결과의 진행 방향을 나타낸다. 사건책임자가 범위를 정하면 작업 계획과 권한 검사를 거쳐 증거수집·규칙 실행, 독립 검증, 주장·증거 대응표 작성, 담당자 검토와 책임자 승인이 이어진다. 점선 화살표는 사건기록으로 이어지는 대표 경로를 표시하며, 계획·권한·검증·승인을 포함한 모든 단계의 상태·권한·버전과 증거 참조를 기록한다. 승인된 조치는 기존 업무시스템이 처리한다.

역할 분리는 서비스 계정, 네트워크 경계, 자료범위와 승인키로 집행한다. 사건책임자는 사건번호, 감독 목적과 법적 근거, 대상, 기준시점, 자료등급, 예상 조치수준과 종단조건을 정한다. 계획·조정 에이전트는 감독 질문을 주장·증거·도구 단위로 나누고 작업 순서를 제안한다. 도구 호출권한은 정책·권한 게이트가 작업별로 부여하며, 자료요구·조사·처분의 승인은 법령과 위임전결에 따라 권한을 가진 결재권자가 맡는다.

정책·권한 게이트는 모형 밖의 규칙 기반 서비스로 운영한다. 승인된 목적, 자료범위, 도구목록, 호출 한도와 사람 승인 여부를 검사한 뒤 사건에 묶인 단기 자격증명을 발급한다. 수집·규칙 실행기에서는 공시·민원·거래·온체인 자료별 에이전트에 서로 다른 읽기 권한을 부여하고, 스키마·상태전이·대사·법정기한은 고정 규칙으로 검사한다.

독립 검증자는 별도 신원으로 원자료, 출처·시점·해시, 상충자료, 규칙 적용과 누락을 확인한다. 같은 모형의 답변을 반복한 결과는 독립검증으로 세지 않는다. 종합 에이전트는 검증을 통과한 근거로 주장·증거 대응표, 불확실성과 추가조사 항목을 작성하고, 담당자 심사 단계에서는 새 도구 호출을 차단한다. 승인된 조치는 정확한 대상·매개변수·만료시점을 받은 기존 업무시스템이 처리한다.

정상 작업은 등록 → 범위확정 → 계획검증 → 실행 → 독립검증 → 담당자심사 → 승인·반려 → 종결 순서로 진행하며, 증거가 부족하거나 서로 충돌하면 보완요청 상태를 거쳐 실행 단계로 돌아간다. 권한 오류, 자료 무결성 위반, 등록되지 않은 도구, 호출시간·횟수 초과는 중지 상태를 만들고 사건책임자에게 알린다. 상태가 바뀔 때마다 이전·새 상태, 행위자, 시각, 사유, 증거 참조와 정책·도구·모형·스키마 버전을 하나의 사건으로 보존한다.

3) 등록·권한·검증 통제

에이전트 금융감독의 첫 번째 통제는 등록과 버전관리다. 등록된 서버·에이전트·도구와 서명 검증을 거친 배포물만 연결하고, 소유자, 프로토콜·모형·도구·스키마 버전, 입출력 스키마, 허용 목적, 알려진 한계와 지원 종료일을 등록부에 기록한다. 새 도구와 규칙은 격리된 시험환경에서 기능·보안·적대적 시험과 승인 절차를 거쳐 배포한다.

에이전트마다 별도 신원을 부여하고 사건별 단기 자격증명, 자료등급, 허용도구, 최대 단계·호출횟수·시간·자료량을 적용한다. 재식별·외부반출·자료 정정 요청·감독사건 생성에는 단계별 추가 승인을 요구하며, 에이전트가 스스로 권한·도구·장기기억을 늘리는 경로는 차단한다.

입력과 권한의 경계도 분명히 나눈다. 정책지시, 외부 문서, 도구 설명과 도구 결과는 구분된 필드로 처리하고, 백서·공시·민원과 온체인 메타데이터는 신뢰 여부가 검증되지 않은 입력으로 취급한다. 이 내용이 계획이나 권한을 바꾸지 못하게 하며, 비공개자료 조회, 신뢰 여부가 확인되지 않은 자료의 처리, 외부전송이나 상태변경 권한을 한 실행 세션에 함께 부여하지 않는다. 자격증명은 모델 컨텍스트에서 분리하고 하위 서비스에는 해당 서비스를 대상으로 별도 발급된 최소권한 토큰을 쓴다.

증거수집과 최종 검증에는 서로 다른 실행주체와 자격증명을 배정한다. 담당자는 근거 조문과 목적, 필요최소 범위, 원자료, 상충자료, 적용 규칙, 모형의 불확실성과 검증 결과를 직접 심사해 판단 이유를 기록하며, 단순 확인 버튼은 사람의 심사로 보지 않는다. 고위험 조치에는 두 명의 승인자, 승인 만료시점과 정확한 대상·매개변수를 요구하고, 인공지능을 이러한 판단에 사용하는 경우 고영향 인공지능 해당 여부와 의무의 적용 주체·범위를 사전에 검토한다(국가법령정보센터, 2026b).

승인된 계획, 기관·사용자·에이전트 신원, 도구 호출, 입력·출력 해시, 증거 참조, 규칙 결과, 중간 결론, 상태전이, 승인·재정의와 처리 결과는 변경 탐지가 가능한 로그에 남긴다. 토큰·비밀키·민감 원문은 로그에 저장하지 않으며, 보유기간은 자료유형별 법정기간과 처리 목적에 따라 정한다. 긴급중지·자격 증명 회수·안전한 수동처리 절차도 두고, 같은 증거와 규칙으로 핵심 사실과 수치를 다시 계산할 수 있는 상태를 재현의 기준으로 삼는다.

6. 기존 감독기술과 제안 구조의 접점

현재 감독기술의 탐지 결과를 공통 표준에 연결하는 일도 앞의 설계에 포함된다. 금융감독원은 2026년 국내외 거래소의 다양한 자료를 수집·분석하는 실시간 모니터링 체계와 계정 연계성·거래패턴을 분석하는 AI 기반 매매분석 기능을 고도화했다.⁵¹⁾ 이 시스템들의 이상 징후 탐지 결과에 의무 이행의 주체·시점·증거, 공통 자산·사업자 식별자와 조사사건 연결키를 붙이고, 모형의 위험점수는 원천기록·분석 버전과 분리해야 모형이 교체된 뒤에도 결과를 재현할 수 있다. 이러한 결과가 감독자료로 쓰이려면 다음 절의 품질검증을 통과해야 한다.

7. 데이터 품질과 검증 규칙

데이터 품질은 형식·상태·수량·교차검증·계보·책임의 여섯 계층에서 확인한다. 형식·참조·고유성 검사는 필수값·단위·시각, 참조 ID의 상태와 사건·온체인 복합키의 중복을 다루며 단순 제출 여부도 여기에 포함한다. 상태·시간 검사에서는 승인 없는 체결 같은 불가능한 전이, 미래시각·순서역전·처리 순번 누락을 찾는다. 수량·회계 항등식 검사는 주문량, 이용자부채와 보호자산, 토큰 공급량, 준비자산과 상환부채를 서로 대사한다.

독립 교차검증에서는 사업자 장부를 관리기관·수탁기관·공개체인·공시와 대조하고 복수 검증원을 이용한다. 정정·계보 통제는 원본 삭제를 막고 정정사유·승인자·선행사건·산식·가격출처를 보존하며, 품질책임 통제는 제출기관 확인자와 경영진 승인, 감독기관의 수신·경고·반려 이력을 연결한다. 관리기관·수탁자의 전자확인, 독립 체인 검증과 표본검사도 이 과정에 포함하고, 사업자 지정 노드와 확인자의 결과를 독립 자료와 대조해 자기보고의 순환을 차단한다.

검증 결과는 자료의 분석 가능성과 실질 위험에 따라 처리한다. 구조적으로 읽을 수 없거나 핵심 식별자가 없으면 제출을 거부하고, 분석은 가능하지만 비핵심 필드에 결함이 있으면 자료를 수신한 뒤 경고한다. 잔고 부족, 준비자산 위반이나 승인 우회처럼 실질 위험을 나타내는 자료는 감독사건으로 생성한다.

51) 금융감독원. (2026, 5월 4). 실시간 감시와 AI 기반 분석으로 가상자산 불공정거래 정조준. <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=280544>.

8. 접근권한, 개인정보와 영업비밀

한 번 제출하고 공동 이용은 통합 수집과 목적·법적 권한별 접근 통제를 결합하는 원칙이다. 각 기관은 허용된 범위의 자료에만 접근한다. 신고·등록·인가 정보, 공식공시와 집계 준비자산은 공개, 가명처리된 잔고·대사결과는 일반 감독으로 분류하고, 주문원장·지갑군·거래지원 심사·영업비밀은 사건별 제한에 둔다. 고객실명·의심거래보고·트래블룰 원문은 AML 제한, 재식별키·키 관리·침해정보는 사고·수사 제한으로 관리한다.

일상 감독자료는 가명처리하고 성명·주민번호·재식별키를 분리하며, 개인과 연결되는 지갑주소도 개인정보로 취급한다. 가명처리와 해시는 접근 위험을 줄이는 기술적 통제이고, 처리 목적과 기관별 법적 권한은 관계 법령에서 별도로 확인한다. 목적별 가명키를 생성·제공하거나 재식별할 때는 법적 근거, 사건번호, 이중승인과 만료시점을 요구한다. 열람·다운로드·재식별·외부반출은 감사로그에 남기며 원천코드·감시 알고리즘은 검사·사고 시에만 제한적으로 요구한다.

공동 이용의 목적은 2단계법과 관계 법령에서 기관별로 명시한다. 금융위원회·금융감독원은 이용자 보호·감독, 금융정보분석원은 AML/CFT·신고, 한국은행은 관계 법률상 통화신용정책·금융안정·지급결제, 재정경제부는 외국환거래법상 국경 간 이전에 필요한 범위로 제한한다. 거래기록의 정정 이력은 법정 보유기간 안에서 원본과 함께 보존하되 15년 보존의무는 해당 거래기록에 적용하며, 파생자료·재식별키의 보유기간은 각각의 목적과 법적 근거에 따라 정한다. 운영규칙에는 국외이전·클라우드, 보유기간 종료 후 파기, 침해사고 통지와 기관별 책임을 두고, 이용자·보고기관의 정정·이의제기 절차와 영업비밀의 목적 외 이용·재공개 금지를 보장한다.

FATF의 트래블룰은 송수신인 정보의 안전하고 신속한 확보·전달을 요구하며, 구체적인 단일 전송규격은 정하지 않는다. 한국 표준도 정보의 의미·품질·보안 요건과 전송방식의 상호운용을 구분해야 한다.⁵²⁾

9. 법률-하위규정-기술표준의 역할 분담

향후 기본법은 제출·접근 권한, 목적 제한, 기관 간 공유, 비밀보호, 정정·보존, 중대사건 보고와 권리구제를 정한다. 시행령·감독규정은 업무·위험별 모듈, 주기·보유기간·접근기관과 비례적 면제·유예를 구체화하고, 기술표준은 데이터 사전·식별자·사건코드·산식·전송규격·품질규칙을 맡는다. 운영지침에는 예제·시험자료·적합성 검증과 변경예고를 둔다.

기본법의 위임 근거에는 기계판독형 감독자료의 작성·보존·제출 기준과 각 항목의 목적·접근·보유기

52) Financial Action Task Force. (2021). Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html>.

간을 포함해야 한다. 공통 법인·자산·네트워크·사건 식별자, 관리기관·수탁자·감사인의 전자확인도 위임 범위에 넣는다. 여기에 감독기관 간 목적별 자료이용·비밀보호와 외국환 이전 전산망의 연계, 중대한 잔고 불일치·사고·기준가 이탈·상환지연의 보고, 원본·정정·산식·증거 계보를 함께 규정할 필요가 있다. 해외 사업자와 국경 간 자료접근, 위험·규모·업무별 비례 적용, 단계적 시험과 유예의 근거도 기본법에서 마련한다.

JSON 버전, API 경로와 파일 열 이름은 신속히 갱신할 수 있는 기술표준에서 관리한다. MCP 서버·에이전트·도구 등록부, 허용 입출력, 사건 상태, 호출한도와 중지 규칙도 기술표준·운영지침에서 관리한다. 규범의 충위를 정한 뒤에는 표준을 만들고 시험할 주체가 필요하다.

10. DAXA와 업계의 역할

법적 의미와 최종 승인권은 공적 감독기관이 보유하되, 원장·지갑·매매시스템에서 작동하는 표준에는 업계의 구현 경험이 필요하다. DAXA는 공공과 현장을 잇는 공동 실험장·기술협의체가 될 수 있다. 이를 구체화하기 위한 단계별 추진 흐름은 다음과 같이 예시할 수 있다.

DAXA와 회원사는 먼저 주문·체결·입출금·거래지원에 쓰는 용어의 차이를 조율하고 공통 용어와 최소 사건모형의 핵심안을 제시한다. 이어 오지급, 지갑 불일치, 입출금 중단과 보상 사건을 같은 코드와 시간축으로 재구성하는 잔고대사·사고대응 공동 시험을 수행한다.

적합성 시험에서는 공개 예제·오류코드·변환도구를 개발하고 중복 제출·수작업·소형 사업자 비용을 측정한다. 표준의 변경에는 변경 사유, 영향평가, 반대의견과 시행 유예를 갖춘 공개 제안 절차를 적용한다.

업계가 거래지원·시장감시의 당사자인 만큼 이해상충을 통제해야 하며, DAXA 제안은 금융당국 승인, 외부 검토와 공개 의견수렴을 거치도록 한다. DAXA와 회원사는 현장 지식과 구현 경험을 제공하고, 공적 감독기관은 법적 식별자와 제출범위를 확정해 의미의 일관성과 최종 책임을 맡는다.

V. 결론

현재 한국의 가상자산 규율은 특정금융정보법상 자금세탁방지와 시행 중인 이용자보호법을 두 축으로 한다. 이와 함께 기본법 논의에서는 발행·유통·영업행위와 금융안정을 포괄하는 방안이 검토되고 있다. 규율 범위의 확대가 선언적 조문과 반복 자료요구에 머물지 않으려면 대상 식별, 사건의 시간순 재구성과 의무의 품질규칙 검증을 제도 설계에 포함해야 한다. 사업자-자산-지갑-주문-체결-이전-잔고-공시-사고를 연결하면 자산 부족, 시세조종 등 불공정거래, 신고·등록·인가 범위 이탈과 공시·준비자산 위험을 조기에 발견할 수 있다.

감독 데이터 표준은 기본법과 함께 설계할 집행 인프라다. 기본법에는 수집·이용·공유·보호의 권한과 책임을 두고, 세부 식별자·사건·검증·전송방식은 갱신 가능한 하위규정과 기술표준에서 정한다. 이러한 규범 구조 위에서 감독 목적별 데이터 제공 명세와 독립 평가체계가 원천기록의 의미와 계보를 지킨다. 설명기록은 AI의 경보·위험점수를 원천증거와 적용 규칙에 연결하고, 담당자가 결과를 수정·기각하거나 승인한 이유를 남긴다.

MCP 게이트웨이와 사건별 에이전트 실행구조는 승인된 감독도구를 공통 접속면에서 호출하고, 상태가 바뀔 때마다 권한·버전·증거 계보를 기록하는 방안이다. 에이전트의 분석은 독립 검증과 담당자의 실질적 심사를 지원하며 권한 있는 기관이 조치를 확정한다. 기본법의 실효성은 각 법적 의무를 필요한 데이터·사건과 연결해 실제로 검증할 수 있는지에 달려 있다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

디지털자산 이용자 보호 체계 구축 방향

황 세 운

선임연구위원
자본시장연구원

디지털자산 이용자 보호 체계 구축 방향

황 세 윤 선임연구위원

자본시장연구원

I. 서론: 연구의 배경 및 목적

디지털자산 시장¹⁾은 비트코인 등 초기 가상자산의 거래를 중심으로 형성되었으나, 최근에는 스테이블코인, 토큰화된 자산 등으로 범위가 확대되고 거래·중개·수탁 등 관련 서비스도 빠르게 다양화되고 있다. 이러한 시장의 확대는 이용자에게 새로운 투자기회를 제공하지만, 디지털자산은 전통적인 금융상품과는 다른 위험을 수반하기 때문에 위험관리와 이용자 보호에 있어 상품특성에 맞는 규율체계를 요구한다. 디지털자산은 발행주체와 사업구조가 불명확하거나 정보공개의 수준이 충분하지 않은 경우가 있으며, 동일한 자산이 국내외 복수의 거래플랫폼에서 24시간 거래되는 특성을 가진다. 또한 거래플랫폼이 거래지원, 매매체결, 시장감시, 수탁 등 여러 기능을 동시에 수행할 경우 이해상충이 발생할 가능성이 있다. 이에 따라 디지털자산 이용자 보호는 개별 거래과정에서의 불공정거래 방지에 한정하기보다 시장 전반의 구조와 디지털자산의 생애주기를 포괄하는 관점에서 접근할 필요가 있다.

국내에서는 2024년 7월 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘가상자산이용자보호법’)이 시행되면서 이용자 보호를 위한 기본적인 규율체계가 마련되었다.²⁾ 현행 제도는 이용자 예치금과 가상자산의 보호, 미공개중요정보 이용행위·시세조종·부정거래 등 불공정거래행위의 금지, 가상자산사업자의 이상거래 감시 및 금융당국의 감독·제재 등을 중심으로 구성되어 있다. 이는 디지털자산 시장에서 이용자 자산을 보호하고 거래질서를 확립하기 위한 중요한 제도적 기반이라는 의미가 있다. 그러나 디지털자산의 발행과 정보공시, 거래지원 및 거래지원 종료, 사업자 간 이해상충 등 시장구조 전반에 대한 규율은 추가적인 제도 정비가 필요한 영역으로 남아 있다. 따라서 향후 이용자 보호 체계는 거래단계뿐만 아니라 발행에서 유통과 수탁에 이르는 시장 전 과정을 포괄하는 방향으로 발전할 필요가 있다.

이러한 접근방식은 국제적인 디지털자산 규제 방향과도 부합한다. 국제증권감독기구(IOSCO)는

1) 현재 각국의 법률 및 정책 환경에 따라 가상자산, 디지털자산, 암호자산 등 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있다. 이에 따라 본 글에서는 논의의 일관성과 개념적 포괄성을 고려하여 가상자산 및 암호자산 등을 포함하는 상위 개념인 '디지털자산' 용어를 사용한다. 단, 국내 법령 및 규제 체계와 연관된 경우에는 '가상자산', '가상자산사업자' 표현을 사용한다.

2) 금융위원회(보도자료, 2024.7.17.), 내일(7.19일)부터 「가상자산이용자보호법」이 시행됩니다.

2023년 「Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets」를 통해 전통적인 증권시장에 적용되는 시장질서 및 투자자 보호 원칙을 디지털자산 시장에도 적용할 필요가 있음을 강조하였다.³⁾ IOSCO의 권고는 수직적 기능통합에 따른 이해상충, 시장조작·내부자거래·사기, 수탁 및 고객 자산 보호, 국경 간 위험과 감독협력, 운영·기술위험, 일반투자자 대상 판매를 주요 규제영역으로 제시하고 있다. 금융안전위원회(FSB) 역시 디지털자산의 기술적 형태 자체보다 수행되는 경제적 기능과 위험을 기준으로 규제해야 한다는 ‘동일활동·동일위험·동일규제(Same activity, Same risk, Same regulation)’ 원칙을 제시하고, 발행인과 서비스제공자의 거버넌스·위험관리·공시뿐 아니라 복수 기능을 수행하는 사업자의 이해상충을 포괄적으로 규율할 것을 권고하고 있다.⁴⁾

EU의 MiCA 역시 이러한 전 과정 규율의 대표적인 사례이다. MiCA는 디지털자산⁵⁾의 발행과 백서(Crypto-asset white paper), 거래승인(Admission to trading), 디지털자산 서비스 제공자(Crypto-asset Services Provider, CASP), 수탁, 거래플랫폼 운영 및 시장남용을 하나의 규제체계 안에서 다루고 있다. MiCA는 거래를 전문적으로 주선하거나 실행하는 자에게 시장남용을 방지·탐지하기 위한 시스템과 절차를 구축하고 의심거래 등을 감독당국에 보고하도록 요구한다.⁶⁾ 이는 이용자 보호가 단순한 손실보상이나 사업자의 자산보관 의무를 넘어 시장에 진입하는 디지털자산의 적정성, 충분한 정보의 생산과 전달, 공정한 거래질서 및 안전한 자산보관을 포괄하는 시장 인프라의 문제임을 보여준다.

본 보고서는 국내 디지털자산 이용자 보호체계를 발행-거래지원(상장)-공시-거래·유통-수탁이라는 시장의 전 과정에서 검토하고, 각 단계에서 발생할 수 있는 정보비대칭, 이해상충, 불공정거래, 유동성 및 수탁·운영위험 등을 분석하고자 한다. 또한 미국, EU MiCA 및 IOSCO·FSB 등 주요 해외 규제 및 국제기준을 비교하여 국내 제도의 규제 공백을 파악하고 향후 제도개선 방향을 제시한다. 디지털자산의 혁신 가능성을 저해하지 않으면서도 이용자가 합리적인 투자판단을 내릴 수 있는 정보환경을 조성하고, 거래 및 자산보관 과정에서 발생하는 위험을 적절하게 통제할 수 있는 시장행위 전 과정에 걸친 일관되고 종합적인 이용자 보호체계를 구축하는 것이 정책적 목표가 되어야 할 것이다.

3) OICU-IOSCO(2023), Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets: Final Report.

4) Financial Stability Board(2023.7.17.), High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets: Final report.

5) 용어와 관련하여 MiCA에서 '암호자산'으로 사용되고 있으나, 본 글에서는 이해의 편의를 위하여 '디지털자산'으로 한다.

6) Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937.

II. 국내 디지털자산 이용자 보호 체계의 현황과 한계

1. 국내 디지털자산 이용자 보호 체계 현황

국내 디지털자산 규제체계는 초기에는 자금세탁방지와 가상자산사업자 관리에 중점을 두었으나, 시장규모가 확대되고 불공정거래와 이용자 자산 보호 문제가 부각되면서 이용자 보호와 시장질서 규율을 강화하는 방향으로 발전해 왔다. 2021년 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특정 금융정보법’) 개정을 통해 가상자산사업자 신고제와 고객확인, 의심거래보고, 트래블룰 등 자금세탁방지 규제가 본격적으로 도입되었다.⁷⁾ 그러나 특정금융정보법은 기본적으로 자금세탁방지를 목적으로 하는 법률이므로 이용자 자산의 보호나 시세조종·미공개정보 이용 등 시장 불공정행위를 직접 규율하는 데에는 한계가 있었다. 이에 이용자 보호에 필요한 사항을 우선적으로 규율하기 위해 2023년 7월 가상자산이용자보호법이 제정되었으며, 하위규정과 감독체계 정비를 거쳐 2024년 7월 19일부터 시행되었다. 금융위원회는 동 법률의 핵심을 이용자 자산 보호, 불공정거래 규제, 금융당국의 감독·검사·제재라는 세 가지 영역으로 설명하고 있다.⁸⁾

가상자산이용자보호법 제정을 통해 가상자산⁹⁾ 이용자에 대한 자산 보호 체계가 법률에 명시적으로 도입되었다. 가상자산사업자는 이용자로부터 예치받은 금전을 자신의 고유재산과 분리하여 은행 등 관리기관에 예치 또는 신탁하여야 하며, 해당 예치금은 상계·압류가 제한된다.¹⁰⁾ 사업자의 신고 말소나 파산 등이 발생한 경우에는 관리기관이 이용자에게 예치금을 우선 지급하도록 함으로써 사업자의 재무상태 악화가 이용자 자산 손실로 전이되는 위험을 완화하였다. 가상자산 자체에 대해서도 이용자명부를 작성하고 사업자의 고유자산과 실질적으로 분리하여 보관하도록 하는 한편, 이용자 가상자산 경제적 가치의 80% 이상을 인터넷과 분리된 콜드월렛에 보관하도록 규정하였다. 또한 해킹이나 전산장애 등에 따른 손해배상책임의 이행에 대해 보험·공제에 가입하거나 준비금을 적립하도록 하여 기술적·운영적 사고에 대한 이용자 보호장치도 마련하였다.¹¹⁾

가상자산이용자보호법은 가상자산시장의 불공정거래에 대한 규율체계도 마련하였다. 가상자산이용자보호법은 미공개중요정보 이용행위, 시세조종행위 및 부정거래행위를 금지하고 위반행위에 대해 형사처벌과 과징금을 부과할 수 있는 근거를 마련하였다. 이는 가상자산 시장이 하나의 자산이 국내외 복수 거래소에서 거래되고, 24시간 연속적으로 거래되며, 증권시장에 비해 표준화된 공시정보가 부족하다는 특성을 가지고 있어 시장 불공정행위에 상대적으로 취약하다는 문제의식에 기초한다.¹²⁾ 미공개중요정보 이용규제와 관련해서는 어떠한 방법과 시점을 기준으로 정보가 공개된 것으로 볼 것인지를 하위규정

7) 금융위원회(보도자료, 2021.9.28.), 특정금융정보법 시행령 국무회의 통과 - 가상자산 거래의 투명성을 제고하고, 이용자 보호를 강화하겠습니다 -

8) 금융위원회(보도자료, 2024.7.17.), 내일(7.19일)부터 「가상자산이용자보호법」이 시행됩니다.

9) 국내 법령 및 규제체계와 연관된 경우에 '가상자산', '가상자산사업자' 표현을 사용한다.

10) 가상자산 이용 보호 등에 관한 법률 제6조(예치금의 보호)

11) 금융위원회(보도자료, 2024.6.26.), 가상자산이용자보호법 시행령 제정안 국무회의 통과.

12) 금융위원회(보도자료, 2024.7.8.), 가상자산시장 불공정거래를 철저히 조사하여 시장질서를 확립하겠습니다.

에서 구체화하여 가상자산시장의 특성을 반영하고 있다.¹³⁾

가상자산이용자보호법은 가상자산거래소의 시장감시와 금융당국의 감독·조사체계도 확립하였다. 가상자산거래소는 이상거래를 상시 감시하고 불공정거래가 의심되는 경우 금융당국에 통보하는 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 금융위원회와 금융감독원은 가상자산사업자에 대한 감독·검사와 불공정거래 조사를 수행할 수 있게 되었다. 금융당국도 법 시행에 맞추어 전담조직과 조사시스템을 마련하고 유관 기관 간 협력체계를 구축함으로써 기존에 상대적으로 미흡했던 가상자산시장에 대한 공적 시장감시체계를 제도화하였다.¹⁴⁾

현행 국내 디지털자산 이용자 보호 체계는 특정금융정보법에 따른 ‘사업자 신고·AML/CFT 규제’에 가상자산이용자보호법에 따른 ‘이용자 자산 보호·불공정거래 규제·감독 및 제재’를 추가하는 방식으로 형성되어 있다고 평가할 수 있다. 2024년 가상자산이용자보호법의 시행은 가상자산 규제의 중심을 자금 세탁방지에서 이용자 보호와 시장질서 확립으로 확대했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 다만 현행법의 중심은 이용자 자산의 안전한 보관과 거래단계의 불공정행위 규율에 있으며, 발행인의 진입 및 책임, 발행·유통정보의 공시, 거래지원 및 거래지원 종료, 사업자의 이해상충 등 디지털자산의 전 생애주기를 포괄하는 규율체계는 추가적인 정비가 필요한 상황이다. 이러한 점에서 향후 국내 가상자산 이용자 보호 체계는 현재 마련된 자산보호와 불공정거래 규율을 기반으로 발행에서 상장·공시·유통·수탁에 이르는 시장 전 과정으로 확장할 필요가 있을 것이다.

2. 국내 디지털자산 이용자 보호 체계의 한계

가상자산이용자보호법의 시행을 통해 이용자 자산의 보호와 불공정거래 규제를 중심으로 한 기본적인 디지털자산 이용자 보호 체계가 마련되었으나, 현행 제도는 디지털자산 시장의 전 과정을 포괄하는 규율 체계로 보기에는 여전히 한계가 있다. 이는 현행법이 이용자 보호를 위해 시급성이 높은 사항을 우선 규율하는 이른바 ‘1단계 입법’의 성격을 가지고 있기 때문이다. 실제로 금융위원회는 이후 2단계 입법과 관련하여 사업자·시장·이용자 측면에서 추가적인 규율체계를 검토할 필요가 있음을 밝히고 있다.¹⁵⁾ 그러므로 국내 디지털자산 이용자 보호 체계의 핵심적인 과제는 현재의 자산보호 및 불공정거래 중심 규율을 발행·거래지원·공시·유통·수탁 등 디지털자산 시장 전 과정으로 확대하는 데 있다고 볼 수 있을 것이다. 현재의 체계에서 관찰되는 제도적 한계를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 디지털자산 발행단계에 대한 체계적인 규율이 미흡하다. 디지털자산은 발행주체, 사업구조, 발행목적과 방식이 다양하고 발행 이후에도 추가 발행이나 소각, 토큰 배분구조의 변경 등이 이루어질 수

13) 금융위원회(보도자료, 2023.12.11.), 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률의 시행령 및 감독규정 제정안 입법예고 실시.

14) 금융위원회(보도자료, 2024.7.8.), 가상자산시장 불공정거래를 철저히 조사하여 시장질서를 확립하겠습니다.

15) 금융위원회(보도자료, 2025.1.15.), 제2차 「가상자산위원회」 개최.

있다. 그러나 현행 가상자산이용자보호법은 발행인의 자격이나 조직·거버넌스, 발행절차, 조달자금의 사용, 내부자에 대한 토큰 배분 등을 포괄적으로 규율하는 발행인 규제체계를 두고 있지 않다. 특히 발행 주체가 해외에 있거나 명확하지 않은 경우에는 문제가 발생하더라도 국내 이용자가 발행자에 대해 책임을 추궁하기 어려울 수 있다. 이에 따라 발행주체를 명확하게 식별하고 발행인이 이용자에 대해 부담해야 하는 기본적인 의무와 책임을 설정하는 문제가 향후 중요한 정책과제로 제기된다.

둘째, 공시체계 역시 충분히 제도화되어 있지 않다. 디지털자산은 전통적인 증권과 달리 투자판단에 필요한 정보를 정기적이고 표준화된 방식으로 생산·제공하도록 하는 법정 공시체계가 상대적으로 미흡하다. 백서가 제공되는 경우에도 프로젝트의 사업계획, 발행량 및 유통량, 주요 보유자의 토큰 배분, 조달 자금 사용, 기술적 위험 등에 관한 정보의 범위와 작성기준이 일관되지 않을 수 있으며, 최초 발행 이후 중요사항이 변경되었을 때 이를 지속적으로 갱신할 책임도 명확하지 않은 경우가 있다. 이로 인해 이용자는 프로젝트의 실질적 가치나 위험을 판단하기 어렵고, 발행인·내부자와 일반 이용자 사이의 정보비대칭이 확대될 수 있다. 이용자에 대한 정보제공을 확대하기 위하여 최초공시뿐만 아니라 정기·수시공시와 중요정보의 검증, 허위·부실공시에 대한 책임까지 포함하는 체계적인 정보공시제도를 검토할 필요가 있다.

셋째, 거래지원과 거래지원 종료에 대한 공적 규율도 보완할 필요성이 있다. 디지털자산 시장에서 거래소의 거래지원은 해당 자산의 유동성과 이용자의 접근성을 결정하는 중요한 기능을 수행한다. 어떠한 디지털자산을 거래대상으로 선정하고 유지·종료할 것인지는 이용자 보호와 직접적으로 연결된다. 현행 체계에서는 거래지원 심사와 유지·종료에 상당 부분 사업자의 재량 및 자율규제의 역할이 존재한다. 이 경우 거래지원 기준의 적정성뿐 아니라 발행인과 거래소 사이의 이해상충, 심사과정에서의 정보검증, 거래지원 종료에 따른 이용자 보호 등의 문제가 발생할 수 있다. 거래지원 기준을 지나치게 획일화할 경우 시장의 혁신성을 저해할 수 있다는 점을 고려하면서도 이용자 보호를 위해 최소한의 심사원칙, 절차적 투명성 및 이해상충 방지체계를 마련할 필요가 있다.

넷째, 디지털자산사업자의 기능통합에 따른 이해상충을 보다 체계적으로 규율할 필요가 있다. 디지털 자산 시장에서는 하나의 사업자가 거래플랫폼 운영과 매매체결, 수탁·보관, 거래지원 심사, 시장감시 등 복수의 기능을 수행할 수 있다. 이와 같은 수직적 기능통합은 거래비용을 낮추고 거래효율성을 높이는 장점이 있다. 반면 전통적인 자본시장에서 서로 분리되어 있는 기능이 하나의 사업자에게 집중되기 때문에 이해상충 위험을 높일 수 있다. IOSCO도 디지털자산 시장의 핵심적인 위험 중 하나로 이러한 기능통합과 이해상충을 지적하고 있음을 감안할 때, 향후 디지털자산 시장내의 기능별 책임 명확화, 내부통제와 정보차단, 필요시 특정 기능의 분리 등 위험을 적절히 통제할 수 있는 규율방안을 마련할 필요가 있다.

마지막으로 디지털자산 시장의 국경 간 거래와 기술적 특성을 고려한 감독체계의 고도화도 필요하다. 동일한 디지털자산이 여러 국가의 거래소에서 동시에 거래되고 발행인·재단과 주요 거래자가 해외에 소재하는 경우 국내 규제만으로 불공정거래나 이용자 피해에 효과적으로 대응하기 어렵다. FSB는 2025

년 각국의 규제체계 이행상황을 평가하면서 국가별 규제의 격차와 불일치가 규제차익을 발생시키고 국경간 감독을 어렵게 할 수 있다고 지적하였다.¹⁶⁾

Ⅲ. 디지털자산 시장 단계별 위험과 이용자 보호의 필요성

1. 발행단계의 위험과 이용자 보호

디지털자산의 발행단계는 이용자와 발행주체 간 정보비대칭이 최초로 형성되는 단계라는 점에서 이용자 보호 체계의 출발점에 해당한다. 디지털자산은 전통적인 증권과 달리 발행주체의 형태와 소재지가 다양하고, 탈중앙화 프로젝트의 경우 실질적인 개발·운영주체나 책임주체를 명확하게 특정하기 어려운 경우도 존재한다. 디지털자산의 가치가 발행인의 재무상태뿐 아니라 프로젝트의 사업성과, 네트워크 활성화도, 기반 기술의 안정성, 토큰의 발행·배분구조 등에 의해 결정될 수 있어 이용자가 투자위험을 정확하게 평가하기 어렵다. FSB는 디지털자산 발행인과 서비스제공자에게 명확한 책임구조를 갖춘 거버넌스 체계를 요구하고 있으며, 운영현황·위험구조·재무상태 등에 관한 포괄적이고 명확한 정보를 이용자에게 제공하도록 하는 것을 주요 규제원칙으로 제시하고 있다.¹⁷⁾

발행단계에서는 백서를 통한 정보제공의 불완전성이 중요한 위험요인이다. 백서는 프로젝트의 목적과 기술구조, 토큰의 기능, 발행량 및 배분계획 등을 이용자에게 전달하는 핵심적인 정보수단이지만, 표준화된 작성기준과 책임체계가 충분하지 않을 경우 발행주체에게 유리한 정보가 선택적으로 제공되거나 사업의 실현 가능성과 향후 전망이 과장될 가능성이 있다. 발행량과 유통량, 재단·개발자 등 내부자에게 배분된 물량과 보호예수 조건, 추가 발행 가능성 등 토큰의 공급구조 역시 디지털자산 가격과 직결되는 중요한 정보이다. 내부자에게 상당한 물량이 집중되어 있거나 당초 계획과 다르게 추가 발행 또는 대규모 유통이 이루어지는 경우 기존 이용자의 자산가치가 희석되거나 시장가격이 급격하게 변동할 위험이 존재한다.

이러한 위험에 대응하기 위해서는 발행단계에서부터 책임주체를 명확히 하고 이용자의 합리적인 투자 판단에 필요한 핵심정보가 표준화된 방식으로 제공되도록 하는 규율체계가 필요하다. EU의 MiCA는 이러한 접근방식을 명확하게 보여주는 사례이다. MiCA는 디지털자산의 공개모집 또는 거래승인을 추진하는 자에게 원칙적으로 백서를 작성하도록 하고, 여기에는 발행인 및 프로젝트, 공개모집 또는 거래승인, 디지털자산에 부여된 권리와 의무, 기반 기술 및 주요 위험 등에 관한 정보를 포함하도록 요구한다.

16) Financial Stability Board(2025.10.16.), Thematic Review on FSB Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities: Peer review report.

17) Financial Stability Board(2023.7.17.), High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets: Final report.

발행단계에서 제공되는 정보는 공정하고 명확하며 오해를 유발하지 않아야 하고 중요한 사항을 누락해서는 안 된다. MiCA는 백서에 디지털자산이 가치의 일부 또는 전부를 상실할 수 있고 유동성이 충분하지 않을 수 있다는 위험도 명시하도록 함으로써 이용자의 투자판단을 지원한다. 백서에 불완전하거나 불공정·불명확한 정보 또는 오해를 유발하는 정보가 포함되어 이용자에게 손실이 발생한 경우 일정한 민사책임을 부과함으로써 정보제공 의무의 실효성을 확보하고 있다.

국내에서도 발행단계의 이용자 보호는 단순히 백서 제출을 의무화하는 데 그치기보다 발행주체와 책임자의 식별, 프로젝트와 기술구조, 총발행량·유통계획 및 내부자 배분, 조달자금의 사용목적, 주요 위험 등에 관한 핵심정보를 체계적으로 제공하고 허위·부실정보에 대해서는 적절한 책임을 부과하는 구조로 설계할 필요가 있다. 동시에 디지털자산의 기술적·경제적 특성이 다양하다는 점을 고려하여 증권발행공시제도를 일률적으로 적용하기보다는 자산의 기능과 이용자에게 미치는 위험에 비례한 발행규율을 구축하는 것이 중요하다.

2. 거래지원 단계의 위험과 이용자 보호

디지털자산의 거래지원은 발행된 디지털자산이 거래플랫폼에서 실제로 거래될 수 있도록 허용하는 과정으로, 전통적인 자본시장의 상장과 유사한 기능을 수행한다. 거래지원 여부는 해당 디지털자산의 유동성과 가격형성뿐 아니라 일반 이용자의 접근 가능성에도 상당한 영향을 미치므로 이용자 보호 측면에서 중요한 단계이다. 이용자는 거래소가 특정 디지털자산을 거래지원한다는 사실 자체를 해당 자산의 신뢰성이나 안전성에 대한 일정한 검증이 이루어졌다는 신호로 받아들일 가능성이 높다. 따라서 거래지원 심사가 적절하게 이루어지지 않았을 경우 부실한 프로젝트나 사기 가능성이 있는 디지털자산이 시장에 진입하면서 대규모 이용자 피해로 이어질 수 있다. 금융당국 역시 가상자산거래소의 이용자 보호와 관련하여 사후적인 이상거래 적출뿐 아니라 거래지원 심사단계에서부터 적극적인 이용자 보호가 필요하다는 점을 강조하고 있다.¹⁸⁾

거래지원 단계에서는 크게 심사기준의 적정성, 정보비대칭 및 이해상충의 문제가 발생할 수 있다. 디지털자산은 발행주체의 신뢰성, 사업의 지속가능성, 기술적 안정성, 토큰의 발행·유통구조 등이 자산마다 크게 다르기 때문에 거래소가 충분한 실사를 수행하지 않을 경우 이용자가 해당 위험을 부담하게 된다. 또한 거래소와 발행주체 사이에 경제적 이해관계가 존재하거나 거래지원에 따른 수수료 수입 확대가 심사에 영향을 미칠 경우 이해상충이 발생할 수 있다. IOSCO도 디지털자산의 거래지원과 관련하여 정확하고 충분한 정보가 부족하고 발행인에 관한 지속적인 정보검증이 제한되어 있다는 점을 주요 위험으로 지적하고 있다. IOSCO는 디지털자산 서비스 제공자가 거래지원 및 거래지원 종료에 관한 실질적·절차적 기준을 마련하여 공개하고, 자신이 중대한 이해관계를 갖는 디지털자산의 거래지원 과정에서 발생

18) 금융위원회(보도자료, 2024.8.22.), 금융당국, 가상자산사업자의 이상거래 상시감시업무에 대한 현장점검 실시.

하는 이해상충을 적절하게 관리하도록 권고하고 있다.¹⁹⁾

거래지원 이후에도 이용자 보호가 지속될 필요가 있다. 프로젝트의 사업 중단, 발행량의 증대한 변경, 기술적 결함 또는 해킹, 유동성 급감 등 거래지원 당시의 적정성을 훼손하는 상황이 발생할 수 있기 때문이다. 이 경우 거래소는 거래지원 유지 여부를 주기적으로 점검하고 필요한 경우 거래를 일시 중단하거나 거래지원을 종료할 수 있어야 한다. 다만 거래지원 종료는 이용자의 거래기회를 급격하게 제한하고 가격 하락을 초래할 수 있으므로 명확한 기준과 충분한 사전고지, 출금기간 확보 등 절차적인 보호장치도 함께 마련되어야 할 것이다.

EU MiCA는 거래지원 단계의 위험에 대응하기 위해 거래플랫폼 운영자에게 명확하고 투명한 운영규칙을 마련하도록 하고, 거래승인 절차와 제외대상, 거래승인 관련 정책·절차 및 수수료, 거래유지 조건, 거래중단 조건 등을 사전에 규정하도록 요구한다. 거래승인 전에 해당 디지털자산이 플랫폼의 운영규칙에 부합하는지를 확인하고, 기술적 솔루션의 신뢰성, 불법·사기행위와의 연관 가능성, 발행인과 개발팀의 경험·실적·평판 등을 고려하여 자산의 적합성을 평가하도록 하고 있다. 또한 거래플랫폼 운영자의 자기계정거래를 제한하는 등 거래소의 시장운영 기능과 고유재산 운용 사이에서 발생할 수 있는 이해상충도 규율하고 있다.

거래지원 단계의 이용자 보호는 단순히 거래소에 심사의무를 부과하는 것에 그치지 않고, 거래지원 심사-유지심사-거래중단-거래지원 종료로 이어지는 전 과정에 걸쳐 객관적이고 투명한 기준을 마련하는 방향으로 구축될 필요가 있다. 발행주체와 개발팀의 신뢰성, 기술적 안정성, 발행·유통구조 및 중요정보의 적정성 등을 심사하는 최소기준을 마련하는 한편, 거래소의 이해상충 관리와 심사절차의 투명성을 강화하는 장치를 마련해야 할 것이다. 동시에 거래지원에 대한 공적 규율이 거래소의 심사결과를 정부가 보증하는 것으로 오인되지 않도록 거래소의 책임과 이용자의 자기책임 원칙 사이에 적절한 균형을 설정하는 것도 필요할 것이다.

3. 공시단계의 위험과 이용자 보호

디지털자산 시장에서 공시는 발행주체와 이용자 간 정보비대칭을 완화하고 합리적인 투자판단과 공정한 가격형성을 가능하게 하는 핵심적인 이용자 보호수단이다. 디지털자산의 가치는 발행주체의 재무상태뿐 아니라 프로젝트의 사업 진행상황, 네트워크 및 기술의 안정성, 토큰의 발행·유통구조, 주요 참여자의 행위 등 다양한 요인에 영향을 받는다. 공시체계가 잘 구축된 전통적인 증권시장과 달리 이러한 정보를 표준화된 방식으로 지속적으로 제공하는 체계가 제대로 마련되지 않을 경우 이용자는 자산의 가치와 위험을 정확하게 평가하기 어렵다. IOSCO도 다수의 디지털자산에 대해 발행인과 자산에 관한 중요정보가 충분히 제공되지 않고, 검증 가능한 계속정보가 부족한 것이 시장의 주요 위험이라고 지적하고 있다.

19) OICU-IOSCO(2023), Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets: Final Report.

디지털자산의 공시에서는 최초공시뿐 아니라 계속공시의 적정성이 중요하다. 프로젝트의 사업계획과 개발상황, 총발행량과 실제 유통량, 재단·개발자 등 주요 보유자의 물량과 매각계획, 추가 발행 및 소각, 토큰의 용도 변경, 네트워크의 중대한 기술적 변경 등은 자산가치에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 이러한 정보가 적시에 제공되지 않거나 당초 백서와 실제 사업 진행상황 사이에 차이가 발생하는 경우 발행 주체·내부자와 일반 이용자 사이의 정보격차가 확대된다. 계획된 유통량과 실제 유통량의 차이 또는 내부자 보유물량의 예상하지 못한 시장 유입은 공급량과 시장가격을 급격하게 변화시킬 수 있다는 점에서 이용자의 투자판단에 중요한 정보가 된다. 따라서 디지털자산의 공시는 발행 시점의 백서를 일회적으로 제공하는 데 그치지 않고 자산이 거래되는 기간 동안 중요정보의 변화를 지속적으로 반영하는 체계로 설계할 필요가 있다.

EU의 MiCA는 이러한 문제에 대응하여 백서를 중심으로 최초공시와 중요사항 변경공시를 연결하고 있다. 백서에는 발행인 또는 거래승인 신청자, 프로젝트, 공개모집·거래승인, 디지털자산에 부여된 권리와 의무, 기반기술 및 주요 위험 등에 관한 정보가 포함되어야 하며, 제공되는 정보는 공정하고 명확하며 오해를 유발하지 않아야 한다. 또한 디지털자산에 대한 평가에 영향을 줄 수 있는 중대한 새로운 사실(Significant new factor), 중요한 오류 또는 부정확한 정보가 발생하면 백서를 수정하도록 하고 있으며, 이러한 의무는 공개모집 기간뿐 아니라 해당 디지털자산이 거래되는 동안에도 적용된다. 수정된 백서와 수정 사유를 공개하고 과거 버전도 일정 기간 이용할 수 있도록 함으로써 정보의 변경과정을 추적할 수 있게 하고 있다.

공시정보의 신뢰성을 확보하기 위한 책임체제도 중요하다. MiCA는 백서에 해당 문서가 감독당국의 승인을 받은 것이 아니며 원칙적으로 작성주체가 내용에 책임을 부담한다는 점을 명시하도록 한다. 이는 공시제도가 감독당국의 투자적격성 보증으로 오인되는 것을 방지하면서 정보제공 주체에게 책임을 귀속시키려는 구조이다. 광고 등 마케팅 정보도 공정하고 명확하며 오해를 유발하지 않아야 하고 백서의 내용과 일치하도록 요구한다.

국내에서 공시단계의 이용자 보호를 강화하기 위해서는 최초공시-정기공시-수시공시를 연계하는 지속적인 정보제공체계를 구축하는 방향을 검토할 필요가 있다. 발행·유통량과 내부자 보유물량, 사업 및 기술의 중대한 변경, 해킹이나 네트워크 장애 등 이용자의 투자판단에 중요한 사항을 표준화하여 제공하고, 정보의 정확성을 확인할 책임주체를 명확히 할 필요가 있다. 허위·부실공시에 대한 책임과 공시정보의 수정·정정체계를 마련함으로써 공시의 실효성도 확보해야 할 것이다. 다만 디지털자산은 발행주체와 경제적 기능이 다양하므로 전통적인 증권공시체계를 그대로 준용하기보다는 자산의 특성과 위험, 발행주체의 존재 여부 및 정보생산 가능성을 고려한 차등화된 공시체계를 마련하는 것이 바람직할 것이다.

4. 거래·유통 단계의 위험과 이용자 보호

디지털자산이 거래플랫폼에 거래지원된 이후에는 다수의 이용자가 참여하면서 가격과 거래량이 형성 되는데, 이 과정에서 시세조종, 미공개중요정보 이용, 허위정보 유포 등 다양한 불공정거래가 발생할 수 있다. 디지털자산 시장은 24시간 거래되고 동일한 자산이 국내외 여러 거래플랫폼에서 동시에 거래되는 한편, 증권시장에 비해 발행주체와 프로젝트에 관한 표준화된 정보가 부족하다는 특징을 가진다. 이러한 시장 특성과 기존 감시·조사체계의 공백으로 인해 국내 가상자산시장이 시세조종과 부정거래 등에 노출 될 가능성이 상존한다고 평가할 수 있다.

거래 및 유통단계에서 가장 중요한 위험요소는 시장가격과 거래량을 인위적으로 왜곡하는 행위이다. 특정 거래자가 반복적인 주문이나 가장·통정거래 등을 통해 실제 수요가 존재하는 것처럼 거래량을 부풀 리거나 가격을 인위적으로 상승시킬 경우 일반 이용자는 왜곡된 시장정보를 바탕으로 투자판단을 내릴 수 있다. 소셜미디어 등을 이용하여 허위·과장된 정보를 확산시킨 후 가격상승을 이용하여 보유자산을 매도하는 행위도 문제가 될 수 있다. IOSCO는 이러한 위험에 대응하여 시장조작뿐 아니라 내부자거래, 미공개중요정보의 불법적 전달, 허위·오도 정보의 제공 및 사기행위 등을 포괄적으로 규율하고 집행할 것을 권고하고 있다.

국내에서는 가상자산이용자보호법이 미공개중요정보 이용행위, 시세조종행위 및 부정거래행위를 금지하고 있으며, 가상자산거래소에는 가격이나 거래량이 비정상적으로 변동하는 거래를 상시 감시하고 필요한 조치를 취하도록 의무를 부과하고 있다. 불공정거래가 의심되는 경우에는 금융당국에 통보하거나 수사기관에 신고하도록 함으로써 거래소의 1차적 시장감시와 금융당국의 조사·제재를 결합한 구조를 마련하였다.

EU의 MiCA도 디지털자산에 대해 별도의 시장납용 규율을 마련하고 있다. MiCA는 거래승인된 디지털자산 등에 대해 내부정보를 정의하고 내부자거래와 내부정보의 불법적 공개, 시장조작을 금지한다. 불공정거래에 대해 거래플랫폼 내부에서 이루어진 거래에 한정하지 않고 해당 디지털자산과 관련된 거래·주문·행위를 폭넓게 규율함으로써 분산된 디지털자산 시장의 특성을 반영하고 있다. 디지털자산 거래를 전문적으로 주선하거나 실행하는 자에게 시장납용을 예방·탐지할 수 있는 시스템과 절차를 갖추고 의심스러운 주문이나 거래뿐 아니라 취소·변경 및 일부 분산원장기술(DLT) 관련 정황까지 감독당국에 신속히 보고하도록 요구한다.

거래·유통단계의 이용자 보호를 위해서 불법행위에 대한 사후 제재와 실시간 시장감시를 결합하는 체계를 마련하는 것도 중요하다. 국내에서도 현재 정립된 불공정거래 규제를 기반으로 이상거래 탐지능 력을 지속적으로 고도화하는 한편, 복수 거래소에 걸쳐 발생하는 연계거래와 해외 거래소를 이용한 시장 조작 등에 대응할 수 있도록 거래소 간 정보공유와 국제적인 감독협력을 강화할 필요가 있다. 아울러 온체인 거래정보와 거래소 내부의 주문·체결정보를 연계하여 분석하는 시스템을 발전시킴으로써 디지털자산 시장의 기술적 특성에 부합하는 시장감시체계를 구축해야 할 것이다.

5. 수탁·보관 단계의 위험과 이용자 보호

디지털자산의 수탁 및 보관은 이용자가 보유한 디지털자산 또는 이에 접근하기 위한 개인키(Private key)를 사업자가 관리하는 과정으로, 이용자 자산의 안전성과 직접적으로 연결되는 영역이다. 디지털자산은 중앙화된 원장에 소유권이 기록되는 전통적인 금융자산과 달리 암호화된 개인키를 통해 자산에 대한 접근과 이전이 이루어지는 경우가 많기 때문에 개인키의 탈취·분실은 사실상 자산의 상실로 이어질 수 있다. 거래소나 전문 수탁기관이 다수 이용자의 자산을 집중적으로 보관하는 경우 해킹과 사이버공격의 주요 대상이 될 수 있으며, 내부자의 부정행위, 시스템 장애, 운영상 과실 등도 이용자 자산의 손실을 초래할 수 있다. 따라서 수탁단계에서는 단순한 전산보안뿐 아니라 고객자산의 분리, 개인키 관리, 사고 발생 시 책임, 재수탁 및 사업자 파산 시 자산반환을 포괄하는 보호 체계가 필요하다. IOSCO도 수탁 관련 주요 위험으로 고객자산의 혼합, 부적절한 재사용, 소유권의 불명확성 및 사업자 파산에 따른 반환 위험 등을 제시하고 있다.

국내에서는 가상자산이용자보호법에 의해 수탁·보관단계의 보호장치가 마련되어 있다. 가상자산사업자는 이용자의 가상자산과 자기 소유 가상자산을 분리하여 보관하고, 이용자명부를 작성·관리해야 한다. 이용자 가상자산의 경제적 가치 중 80% 이상을 인터넷과 분리된 콜드월렛에 보관하도록 함으로써 해킹 등에 따른 손실위험을 낮추고 있다. 또한 해킹이나 전산장애 등에 따른 사고 발생 시 책임을 이행할 수 있도록 보험·공제에 가입하거나 준비금을 적립하도록 하고 있다. 현행 감독규정상 콜드월렛 보관분을 제외한 이용자 가상자산 경제적 가치의 5% 이상을 기준으로 보험·공제 또는 준비금 등을 확보하되 일정한 최소금액도 적용된다. 이러한 규율은 이용자 자산의 안전한 보관과 사고 발생 이후의 손실보전 능력을 동시에 확보한다는 점에서 중요한 의미가 있다.

디지털자산의 수탁위험은 콜드월렛 보관비율만으로 충분히 통제하기 어렵다. 콜드월렛 역시 개인키 생성·보관·복구 과정이나 내부자의 접근통제에 문제가 발생하면 자산손실로 이어질 수 있으며, 핫월렛과 콜드월렛 간 자산이전 과정에서도 운영위험이 발생할 수 있다. 수탁업무를 외부 사업자에게 재위탁하는 경우 실제 자산의 보관주체와 책임관계가 복잡해질 수 있고, 수탁사업자가 파산하는 경우 이용자의 디지털자산이 사업자의 파산재산과 명확하게 구분될 수 있는지도 중요한 이용자 보호 문제이다. IOSCO가 고객자산을 사업자의 고유재산과 신탁 또는 그에 준하는 방식으로 분리하고, 자산의 종류·수량·위치·소유관계를 정확하게 확인할 수 있는 기록과 정기적인 검사를 요구하는 것도 이러한 이유 때문이다.

EU의 MiCA는 수탁서비스 제공자에게 고객별 자산 권리를 확인할 수 있는 기록을 유지하고 수탁정책과 내부절차를 구축하도록 하는 한편, 고객자산을 사업자의 고유재산과 법적·운영상 분리하도록 요구한다. 사업자가 도산하더라도 채권자가 수탁 중인 고객 디지털자산에 권리를 행사할 수 없도록 하는 것을 원칙으로 하고, 사업자에게 귀책되는 사고로 디지털자산이나 접근수단이 상실된 경우 수탁사업자의 배상책임도 규정하고 있다. 재수탁을 이용하는 경우에도 MiCA에 따라 인가된 수탁사업자를 이용하고 이를 고객에게 알리도록 하고 있다.

국내에서도 현행 콜드월렛 및 보험·준비금 중심의 보호 체계를 기반으로 개인키 생성·보관·복구 및 접근권한에 관한 내부통제, 고객자산의 법적·운영상 분리, 정기적인 자산검사와 외부검증, 재수탁자의 선정·관리, 사업자 파산 시 이용자 자산의 신속한 반환 및 손실에 대한 책임체계를 보다 정교하게 구축할 필요가 있다. 수탁규제의 목적은 특정 보관방식을 일률적으로 요구하는 것보다 이용자의 소유권을 명확하게 보장하고, 해킹·운영실패·횡령·파산 등 어떠한 상황에서도 이용자 자산의 안전한 보관과 반환 가능성을 확보하는 데 두어야 할 것이다.

IV. 주요국의 디지털자산 이용자 보호 체계

1. EU

EU는 MiCA를 통해 디지털자산의 발행에서 거래·수탁에 이르는 시장 전반을 포괄하는 단일 규제체계를 구축하였다. MiCA는 2023년 6월 발효되었으며 자산준거토큰(ART)과 전자화폐토큰(EMT) 관련 규정은 2024년 6월 30일부터, 디지털자산서비스제공자(CASP)를 포함한 나머지 주요 규정은 2024년 12월 30일부터 시행되었다. MiCA의 중요한 특징은 이용자 보호를 특정 거래행위에 대한 사후규제에 한정하지 않고 발행·공시-거래승인-서비스제공자 규제-수탁-시장납용 규제를 하나의 체계 안에서 연결했다는 점이다. 다만 MiCA는 모든 디지털자산에 적용되는 것은 아니며, MiFID II상 금융상품에 해당하는 토큰화 증권 등 기존 EU 금융법의 적용을 받는 자산은 원칙적으로 MiCA의 적용대상에서 제외된다.²⁰⁾

MiCA는 발행 및 공시단계에서는 이용자 보호 강화를 위해 백서를 중심으로 정보비대칭을 완화하는 체계를 구축하였다. ART와 EMT가 아닌 일반적인 디지털자산을 EU에서 공개모집하거나 거래승인을 받고자 하는 자는 일정한 예외를 제외하면 백서를 작성·통지·공개해야 한다. 백서에는 발행인 또는 공개모집자, 프로젝트, 공개모집 및 거래승인, 디지털자산에 부여되는 권리와 의무, 기반기술과 주요 위험 등에 관한 정보를 포함해야 하며, 정보는 공정하고 명확하며 오해를 유발하지 않아야 한다. 백서에는 해당 디지털자산이 가치의 전부 또는 일부를 상실하거나 유동성이 부족할 가능성 등에 관한 경고를 포함해야 한다. 백서 내용에 대한 정확성 책임을 작성주체에게 귀속시키고 부정확하거나 불완전한 정보로 인한 손해에 대해서는 일정한 책임을 부담하도록 함으로써 정보제공의 실효성을 확보하고 있다.

MiCA는 거래플랫폼과 디지털자산 서비스 제공자에 대한 진입 및 행위규제를 통해 유통단계의 이용자를 보호한다. MiCA는 수탁, 거래플랫폼 운영, 디지털자산과 자금 또는 다른 디지털자산 간 교환, 주문집행·중개, 자문·포트폴리오관리 등의 서비스를 제공하는 CASP에 대해 원칙적으로 인가를 받도록 하고

20) European Banking Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority, European Securities and Markets Authority(2025), CRYPTO-ASSETS EXPLAINED: WHAT MICA MEANS FOR YOU AS A CONSUMER.

있다. 인가받은 CASP에는 건전한 지배구조와 내부통제, 자본요건뿐 아니라 고객의 최선이익을 위해 정직하고 공정하며 전문적으로 행동할 의무가 부과된다. 이러한 사업자 인가 및 행위규율은 이용자가 규제당국의 감독을 받는 사업자를 식별하고 서비스를 이용할 수 있도록 한다는 점에서 중요한 보호장치가 된다. EU 감독당국은 실제로 이용자에게 사업자가 EU에서 인가받았는지를 ESMA 등록부 등을 통해 확인할 것을 권고하고 있다.²¹⁾

MiCA는 수탁 및 고객자산 보호에 대해서도 구체적인 규율을 두고 있다. 디지털자산 수탁서비스를 제공하는 CASP는 고객과 계약을 체결할 때 책임과 의무, 수탁정책, 보안시스템 등을 명확하게 정하고 고객별 디지털자산 권리를 확인할 수 있는 포지션 기록을 유지해야 한다. 사기, 사이버위협 또는 과실에 따른 디지털자산 및 접근수단의 손실위험을 최소화할 수 있는 수탁정책도 마련해야 한다. 고객의 디지털자산을 사업자의 고유재산과 법적·운영상 분리함으로써 CASP가 도산하더라도 사업자의 채권자가 고객의 디지털자산에 권리를 행사하지 못하도록 하는 것을 원칙으로 한다.

MiCA는 디지털자산 시장에 특화된 시장남용 규제체계를 도입하였다. 거래승인된 디지털자산 등을 대상으로 내부자거래, 내부정보의 불법적인 공개 및 시장조작을 금지하고, 거래를 전문적으로 주선하거나 실행하는 자에게 시장남용을 예방·탐지하기 위한 시스템과 절차를 구축하도록 요구한다. 이는 기존 금융시장의 시장남용 규제원칙을 디지털자산 시장에 적용하면서도 24시간 거래, 다수 플랫폼에서의 동시 거래 등 시장 특성을 고려한 것이다.

EU의 디지털자산 이용자 보호 체계는 개별 위험에 사후적으로 대응하는 방식보다는 발행인의 정보제공 책임, 거래플랫폼의 거래승인과 운영책임, CASP의 인가·행위규제, 고객자산 보호 및 시장남용 규제를 상호 연계하는 전 생애주기 접근법이라는 점에서 특징적이다. 다만 MiCA의 시행에도 불구하고 규제 대상 밖에 있는 디지털자산이나 EU에서 인가받지 않은 해외 사업자를 이용하는 경우에는 보호 수준이 제한될 수 있다. EU 사례는 국내 디지털자산 이용자 보호를 거래단계의 불공정거래 규제나 고객자산 보관에 국한하기보다 발행-공시-거래지원-유통-수탁을 연결하는 통합적인 규율체계로 발전시킬 필요성을 보여준다는 점에서 중요한 정책적 시사점을 제공한다.

2. 미국

미국의 디지털자산 이용자 보호 체계는 EU의 MiCA와 같이 디지털자산 전반을 하나의 법률로 포괄하는 방식보다는 디지털자산의 법적 성격과 수행되는 거래·서비스의 기능에 따라 기존 금융규제를 적용하면서 기존의 입법과 규칙을 보완하는 구조로 발전해 왔다. 증권에 해당하는 디지털자산과 그 거래에는 증권법(Securities Act of 1933), 증권거래법(Securities Exchange Act of 1934) 등 연방 증권법상의

21) European Banking Authority(Press Release, 2025.10.6.), EU Supervisory Authorities warn consumers of risks and limited protection for certain crypto-assets and providers.

발행·공시, 사기 및 시세조종 금지, 거래중개기관 규제와 고객자산 보호원칙이 적용된다. 비증권 디지털 자산에 대해서는 동일한 수준의 연방 투자자보호 규율이 적용되지 않아 규제범위의 불확실성과 기관 간 관할 문제가 오랫동안 미국 제도의 주요 과제로 지적되어 왔다. 증권거래위원회(SEC) 역시 2026년 3월 해석지침을 통해 어떠한 디지털자산과 거래가 연방 증권법의 적용대상이 되는지를 보다 명확히 하는 작업을 진행하였다.²²⁾

발행 및 공시단계에서 미국은 우선 증권에 해당하는 디지털자산에 기존 증권법의 투자자보호 원칙을 적용하는 것을 기본으로 한다. 증권의 모집·매출은 원칙적으로 SEC 등록 또는 등록면제 요건을 충족해야 하며, 중요정보의 허위표시나 누락에는 연방 증권법상의 사기방지 규제가 적용된다. 그런데 기존 증권 규제를 디지털자산의 발행구조에 그대로 적용하는 데에 어려움이 있다는 문제를 고려하여 SEC는 2025년 설치한 크립토 태스크포스(Crypto Task Force)를 통해 증권과 비증권의 경계를 명확히 하고 디지털 자산에 적합한 공시체계와 등록경로를 마련하는 작업을 추진하고 있다. 2026년 8월 SEC가 제안한 암호 자산 규율 체계(Regulation Crypto Assets)는 일정한 디지털자산 관련 투자계약의 모집에 특화된 등록 면제 체계를 마련하면서 원칙 중심의 공시를 요구하고, 기존 사기·시세조종 금지규제를 유지하는 방안을 제시하였다.²³⁾ 다만 이는 현재 제안규칙(Proposed rule) 단계라는 점을 유의할 필요가 있을 것이다.

거래·유통단계에서도 디지털자산이 증권에 해당하는 경우 거래플랫폼과 중개기관은 기존 증권시장 규제의 적용을 받을 수 있다. SEC는 디지털자산을 취급하는 플랫폼이 실질적으로 증권의 매수·매도 주문을 결합하는 거래소 기능을 수행하거나 고객의 증권거래를 중개하는 경우 증권거래법에 따른 거래소, 대체거래시스템(ATS) 또는 브로커딜러 규제의 적용 여부를 판단한다. 최근에는 토큰화증권의 거래를 기존 규제시장 안으로 수용하려는 움직임도 나타나고 있으며, SEC는 2026년 3월 나스닥(Nasdaq)의 토큰화 형태 증권거래 관련 규칙변경을 승인하였다. 이는 블록체인 기술을 이용하더라도 해당 자산이 증권이라면 기존의 시장투명성, 중개기관 규제 및 시장질서 보호원칙을 기본적으로 유지하려는 접근으로 이해할 수 있다.

수탁 및 고객자산 보호도 미국 제도의 중요한 영역이다. 증권에 해당하는 디지털자산을 고객을 위해 보유하는 브로커딜러에 대해서는 고객보호규칙인 증권거래법 Rule 15c3-3이 중요한 규율수단으로 기능한다. SEC의 Division of Trading and Markets는 2025년 12월 암호자산증권(Crypto asset securities)를 고객을 위해 보유하는 브로커딜러에 Rule 15c3-3이 어떻게 적용되는지에 관한 입장을 제시하면서 디지털자산의 특성을 고려한 수탁규제의 명확화를 추진하였다.²⁴⁾ 디지털자산은 개인키의 탈취나 분실이 자산상실로 직결될 수 있다는 점에서 전통적인 증권보다 기술적 수탁위험이 크기 때문에 고객자산의 분리과 통제권의 관리, 장부·기록, 사이버보안 및 사업자 도산 시 자산보호가 중요한 이용자

22) U.S. Securities and Exchange Commission(2026), Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets, Release No. 33-11412.

23) U.S. Securities and Exchange Commission(2026.8.18.), Regulation Crypto Assets, Proposed Rule, Release No. 33-11434; 34-106150.

24) U.S. Securities and Exchange Commission(2025.12.17), Statement on the Custody of Crypto Asset Securities by Broker-Dealers.

보호이슈가 된다.

미국의 규제방향에서 주목할만한 부분은 기존 규제의 단순한 집행에서 디지털자산에 적합한 명확한 규칙을 마련하는 방향으로 정책의 중심이 이동하고 있다는 점이다. SEC Crypto Task Force는 증권과 비증권 디지털자산의 경계 설정, 맞춤형 공시체계, 디지털자산 발행인과 중개기관의 현실적인 등록경로 마련 및 투자자에게 충분한 투자판단 정보를 제공하는 것을 주요 과제로 제시하고 있다. 2026년 SEC도 다수의 디지털자산과 활동이 연방 증권법의 적용대상이 아닐 수 있음을 명확히 하는 동시에, 증권규제의 범위에 해당하는 자산과 행위에는 기존 투자자보호 원칙이 계속 적용되어야 한다는 입장을 나타내고 있다.²⁵⁾

미국의 디지털자산 이용자 보호 체계는 EU와 달리 하나의 포괄적인 디지털자산법을 통해 발행·공시·거래·수탁을 일률적으로 규율하기보다는 자산과 거래의 법적 성격을 먼저 판단하고 이에 상응하는 기존 금융규제를 적용하되, 규제공백이 존재하는 영역에는 디지털자산에 특화된 규율을 점진적으로 구축하는 방식이라고 평가할 수 있다. 이러한 접근은 동일한 경제적 기능을 수행하는 자산에 기존 금융시장 수준의 투자자보호 원칙을 적용할 수 있다는 장점이 있지만, 자산의 법적 분류에 따라 이용자 보호 수준이 달라질 가능성이 있다는 한계도 존재한다. 미국 사례는 국내 제도설계에서 디지털자산을 일률적으로 규율하기보다는 경제적 기능과 위험을 기준으로 규제를 차등화하되, 규제대상 여부와 관계없이 공시·불공정거래·고객자산 보호 등 핵심적인 이용자 보호 수준에서 발생할 수 있는 규제공백을 최소화할 필요가 있음을 시사한다.

3. IOSCO 국제기준

국제증권감독기구(IOSCO)는 디지털자산 시장의 급속한 성장과 함께 시장불공정행위, 이해상충, 고객자산 손실 등 투자자 보호 문제가 확대됨에 따라 2023년 11월 암호자산과 디지털자산 시장에 관한 정책 권고(Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets)를 발표하였다. 동 보고서는 디지털자산서비스제공자(Crypto-Asset Service Providers: CASPs)가 수행하는 활동을 중심으로 총 18개의 정책권고를 제시하고 있으며, 특정한 디지털자산의 법적 분류보다는 그 경제적 기능과 위험에 초점을 맞추는 원칙 중심·성과 중심의 접근방식을 취하고 있다. 발행·거래지원에서 거래, 결제, 시장감시, 수탁 및 일반투자자에 대한 판매에 이르기까지 디지털자산의 생애주기 전반을 규율 대상으로 설정한다는 점에서 포괄적인 이용자 보호기준으로 평가할 수 있다. IOSCO는 이를 통해 디지털자산 시장에서도 전통적인 금융시장과 동일하거나 일관된 수준의 투자자 보호와 시장건전성을 달성해야 한다는 ‘동일활동·동일위험·동일규제 또는 규제성과(Same activities, Same risks, Same regulation/

25) U.S. Securities and Exchange Commission, Commissioner Hester M. Peirce(2026.7.22.), Headstands and Summervaults: A Statement on Crypto Vaults and Lending Strategies.

regulatory outcomes)’ 원칙을 강조했다.²⁶⁾

IOSCO의 18개 권고는 크게 ① 수직적 기능통합에 따른 이해상충, ② 시장조작·내부자거래 및 사기, ③ 국경간 위험과 규제협력, ④ 수탁 및 고객자산 보호, ⑤ 운영·기술위험, ⑥ 일반투자자의 접근·적합성 및 판매라는 여섯 영역으로 구성된다. 이 가운데 가장 중요한 특징은 디지털자산사업자의 수직적 기능통합을 핵심적인 이용자 보호 문제로 인식한다는 점이다. 디지털자산 시장에서는 하나의 CASP가 거래플랫폼 운영, 자기계정거래, 중개, 수탁 등의 여러 기능을 동시에 수행할 수 있어 전통적인 금융시장보다 이해상충이 집중될 가능성이 있다. 이에 IOSCO는 CASP가 수행하는 각각의 역할과 기능을 이용자에게 명확하게 공개하고, 이해상충을 식별·관리·완화할 수 있는 지배구조와 내부통제체계를 구축하도록 권고한다. 이해상충이 내부통제나 공시만으로 충분히 해소될 수 없는 경우에는 기능의 법적 분리나 별도의 등록·규제와 같은 보다 강력한 조치도 고려하도록 권고하고 있다.

거래지원 및 유통단계의 시장건전성 확보도 중요한 규제영역이다. IOSCO는 CASP가 디지털자산의 거래지원과 거래지원 종료에 관한 실질적·절차적 기준을 마련하고 이를 공개하도록 요구한다. 또한 디지털자산 시장에서 발생할 수 있는 시세조종, 내부자거래, 사기 등 시장불공정행위를 효과적으로 방지·탐지할 수 있도록 시장감시체계를 구축하고 감독당국이 충분한 집행권한을 확보할 것을 권고한다. 디지털자산은 동일한 자산이 여러 국가와 플랫폼에서 동시에 거래되므로 하나의 거래소에 대한 감시만으로는 시장조작을 충분히 포착하기 어렵다. 감독당국 간 정보공유와 국제적인 규제협력이 이용자 보호 체계의 중요한 요소가 된다. 국경간 거래가 일상적인 디지털자산 시장에서 규제차익과 감독공백을 최소화하기 위한 장치라고 볼 수 있다.

수탁 및 고객자산 보호와 관련해서는 이용자의 디지털자산을 CASP의 고유재산과 명확하게 분리하고, 고객자산의 사용 및 재사용에 관한 적절한 통제를 마련하도록 권고한다. 사업자는 고객자산의 종류와 수량, 보관방식 및 소유관계를 정확하게 파악할 수 있는 기록체계를 갖추어야 하며, 정기적인 대사를 통해 실제 보유자산과 장부상의 기록이 일치하는지를 확인할 필요가 있다. 개인키 관리, 사이버보안, 시스템 장애 등 디지털자산 고유의 운영·기술적 위험에 대해서도 적절한 위험관리체계를 갖추도록 요구한다. 이러한 접근은 수탁위험을 단순한 해킹방지의 문제가 아니라 고객자산의 소유권 확인, 분리보관, 운영통제 및 사업자 파산 시 자산보호를 포괄하는 문제로 파악한다는 점에서 의미가 있다.

IOSCO는 일반투자자에 대한 디지털자산 판매에서도 적합성 및 정보제공을 중요한 보호수단으로 제시한다. CASP는 일반투자자가 디지털자산의 특성과 위험을 이해할 수 있도록 명확하고 정확한 정보를 제공하고, 투자자에게 제공되는 서비스의 성격에 따라 적절한 보호조치를 마련해야 한다. 이러한 IOSCO의 권고는 개별 국가에 동일한 규제수단을 도입하도록 요구하는 것이 아니라 전통적인 금융시장과 일관된 투자자 보호 및 시장건전성이라는 규제성과를 달성하도록 요구하는 기능 중심의 국제기준이

26) OICU-IOSCO(2023.12.19.), IOSCO Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets (including DeFi) – Umbrella Note, OR02/2023.

라는 점에서 의미가 있다. 실제로 IOSCO의 2025년 이행평가도 회원국의 규제체계를 이러한 권고에 비추어 점검하고 있으며, 지배구조·이해상충 등 핵심 분야의 이행 정도를 평가하였다.²⁷⁾ 국내에서도 IOSCO 기준을 바탕으로 현행 거래 및 수탁 중심의 규율을 발행·거래지원·공시·시장감시·수탁·판매까지 확대하고, 사업자의 기능통합에 따른 이해상충과 국경간 거래위험을 함께 관리하는 전 생애주기 중심의 이용자 보호 체계를 구축할 필요가 있다.

4. 해외 규제체계의 비교 및 시사점

EU와 미국, IOSCO의 디지털자산 이용자 보호 체계를 비교하면 세 체계 모두 디지털자산의 혁신 가능성을 인정하면서도 시장의 지속적인 발전을 위해서는 전통적인 금융시장에 상응하는 이용자 보호와 시장건전성이 확보되어야 한다는 공통된 방향성을 보이지만, 구체적인 접근방식에서는 차이가 관찰된다. EU는 MiCA라는 단일 규제체계를 통해 발행·공시에서 거래플랫폼, 수탁 및 시장남용에 이르기까지 디지털자산의 생애주기 전반을 직접 규율하는 반면, 미국은 디지털자산의 법적 성격과 거래의 구조를 판단한 후 증권에 해당하는 경우 기존 연방 증권법을 적용하는 방식에서 출발한다. IOSCO는 특정한 법체계를 제시하기보다 각국이 자국의 제도에 맞는 규제수단을 선택하되 전통 금융시장과 일관된 수준의 투자자 보호와 시장건전성이라는 규제성과를 달성하도록 하는 국제적인 원칙을 제시하고 있다.

EU의 가장 큰 특징은 규제대상이 되는 디지털자산의 발행부터 유통·수탁까지 하나의 규제체계 안에서 연결한다는 점이다. MiCA는 공개모집 및 거래승인과 관련하여 백서를 통한 정보제공 의무를 부과하고, CASP에 대해서는 인가 및 행위규제를 적용한다. 거래플랫폼에는 명확하고 투명한 거래승인·운영규칙을 마련하도록 하며, 수탁사업자에게는 고객자산 보호의무를 부과한다. 동시에 내부자거래, 내부정보의 불법적 공개 및 시장조작을 금지하고 전문적으로 거래를 주선·실행하는 자에게 시장남용 예방·탐지 체계를 요구한다. 이용자 보호를 개별적인 거래행위에 대한 사후규제보다 시장 진입에서 거래 및 자산보관까지 연결되는 사전·사후 규제의 결합으로 설계한 것이 특징이다.

미국은 EU와는 달리 기능과 법적 성격을 중심으로 기존 금융규제의 적용범위를 결정하는 접근이 상대적으로 강하다. 증권에 해당하는 디지털자산과 관련 거래에는 연방 증권법상의 발행·공시, 중개기관 및 거래시장 규제와 사기·시세조종 방지규율 등을 적용한다. SEC는 디지털자산과 관련 거래에 연방 증권법이 적용되는 기준을 보다 명확하게 하는 해석을 발표하기도 하였다. 다만 모든 디지털자산이 연방 증권법의 적용대상이 되는 것은 아니므로 자산의 법적 성격에 따라 이용자 보호의 규제근거가 달라질 수 있다는 특징이 있다.

IOSCO의 국제기준은 두 접근방식을 연결하는 기준으로 볼 수 있다. IOSCO의 18개 권고안은 각국이

27) IOSCO(2025), Thematic Review Assessing the Implementation of IOSCO Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets, FR/13/2025.

기존 규제를 적용하거나 새로운 규제를 도입함으로써 전통적인 금융시장과 동일하거나 일관된 수준의 투자자 보호 및 시장건전성을 달성하도록 요구한다. 거래지원, 거래, 결제, 시장감시, 수탁, 마케팅 및 일반투자자 판매까지 생애주기 접근법을 적용하고 있으며, 수직적으로 통합된 디지털자산사업자의 이해상충, 시장조작·내부자거래·사기, 고객자산 보호, 운영·기술위험 및 국경간 규제협력을 핵심 규제영역으로 제시한다. EU, 미국, IOSCO의 특징을 표로 정리하면 아래와 같다.

〈표 1〉 해외의 디지털자산 이용자 보호 규제체계 비교

	EU	미국	IOSCO
기본 접근방식	디지털자산 특화 포괄규제	기존 금융법 적용 + 특화규율 보완	원칙·기능·규제성과 중심
발행·공시	백서 및 발행·거래승인 관련 규율	증권 해당 시 증권법상 발행·공시 규율	충분하고 정확한 정보제공 강조
거래지원	플랫폼의 명확·투명한 거래승인 기준	자산·플랫폼의 법적 성격에 따라 적용규제 결정	거래지원·종료 기준 및 이해상충 관리
거래·유통	내부자거래·시장조작 등 시장남용 규제	증권 해당 시 기존 불공정거래 규제 등 적용	시장조작·내부자거래·사기 방지
수탁	CASP 고객자산 보호·분리	규제대상·사업자 유형별 기존 금융규제 적용	고객자산 분리·보호 및 수탁위험 관리
규제 접근 방식	전 생애주기 통합규율	기능·법적 성격 중심	동일활동·동일위험·동일 규제성과

해외 규제체계는 국내 이용자 보호제도의 발전방향에 다음과 같은 시사점을 제공한다. 첫째, 이용자 보호의 범위를 현재의 거래·불공정거래 및 고객자산 보호 중심에서 발행·공시-거래지원-거래·유통-수탁으로 확대할 필요가 있다. 둘째, 모든 디지털자산에 동일한 규제를 적용하기보다는 자산의 경제적 기능과 위험에 비례하여 규제수준을 차등화하는 것이 중요하다. 이는 미국의 기능별 접근과 IOSCO의 동일활동·동일위험 원칙에서 공통적으로 확인할 수 있다. 해외사례가 국내에 주는 핵심적인 시사점은 특정 국가의 규제를 그대로 도입하는 데 있기보다 디지털자산의 전 생애주기에 걸쳐 발생하는 위험을 식별하고 각 위험에 상응하는 규율을 연결하는 체계를 구축하는 것에 있다. 국내에서도 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」을 통해 마련된 자산보호와 불공정거래 규제를 기반으로 발행인의 책임과 공시, 거래지원의 투명성, 사업자의 이해상충 및 수탁책임 등을 단계적으로 보완함으로써 시장 전 과정에서 규제공백이 발생하지 않는 이용자 보호 체계를 구축하는 것이 향후 제도개선의 기본방향이 되어야 할 것이다.

V. 국내 디지털자산 이용자 보호 체계 구축 방향

1. 기본방향: 시장 전 과정에 대한 통합적 이용자 보호 체계 구축

국내 디지털자산 이용자 보호 체계의 기본방향은 개별적인 위험에 사후적으로 대응하는 방식에서 벗어나 디지털자산의 발행부터 거래지원, 공시, 거래·유통 및 수탁에 이르는 시장 전 과정을 포괄하는 통합적인 이용자 보호 체계를 구축하는 것에 두어야 할 것이다. 현행 가상자산이용자보호법은 이용자 자산 보호와 불공정거래행위 규제 및 감독·제재체계를 마련함으로써 디지털자산 시장에 대한 최소한의 이용자 보호기반을 구축하였다는 점에서 의미가 있다. 그러나 이용자에게 발생하는 위험은 실제 거래단계에서만 발생하는 것이 아니라 발행단계의 정보비대칭, 거래지원 과정의 이해상충, 중요정보의 불충분한 공시, 거래과정의 시장조작, 수탁단계의 자산손실 등 시장 전 과정에서 상호 연계되어 발생한다. 따라서 각각의 위험을 독립적으로 규율하기보다 시장의 전체 구조를 고려한 규제체계가 필요하다.

향후 이용자 보호 체계는 발행-거래지원-공시-거래·유통-수탁으로 이어지는 단계별 위험에 상응하는 규율을 연결하는 방식으로 설계할 필요가 있다. 발행단계에서는 발행주체와 사업구조, 발행·유통량 및 주요 위험에 관한 정보를 제공하도록 하고, 거래지원 단계에서는 디지털자산거래소가 객관적이고 투명한 거래지원 심사·유지·종료기준을 마련하도록 해야 한다. 공시단계에서는 최초 정보제공뿐만 아니라 발행량 변화, 내부자 보유·매각, 사업 및 기술상의 중요 변경 등 이용자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 정보를 지속적으로 제공할 필요가 있다. 거래·유통단계에서는 시세조종과 내부정보 이용 등 불공정거래에 대한 감시·조사체계를 고도화하고, 수탁단계에서는 이용자 자산의 분리보관과 개인키 관리, 사고 및 사업자 파산 시 반환체계를 강화해야 할 것이다.

통합적 규제체계는 모든 디지털자산과 사업자에게 동일한 수준의 규제를 적용하는 것을 의미하지 않는다. 경제적 기능과 위험을 기준으로 규제의 강도를 차등화하는 위험기반·기능중심 접근법을 채택하는 것이 중요하다. FSB와 IOSCO는 공통적으로 디지털자산의 규제·감독에서 ‘동일활동·동일위험·동일 규제(same activity, same risk, same regulation)’ 원칙을 제시하면서 발행인과 서비스제공자에 대해 활동과 위험에 비례한 규제를 적용할 것을 권고하고 있다. 이용자 수, 거래규모, 자산의 구조와 복잡성, 발행주체의 존재 여부 및 금융시스템과의 연계성 등을 고려하여 규제수준을 달리함으로써 이용자 보호와 혁신 간의 균형을 확보할 필요가 있다.

시장 전 과정에 대한 규율은 사업자의 기능통합에 따른 이해상충을 통합적으로 관리하는 체계와 결합되어야 한다. 디지털자산 시장에서는 하나의 사업자가 거래지원, 거래플랫폼 운영, 중개, 수탁 등 복수의 기능을 수행할 수 있어 특정 단계에서 발생한 이해상충이 다른 단계의 이용자 피해로 연결될 가능성이 있다. IOSCO는 이러한 수직적 기능통합에 따른 이해상충을 디지털자산 규제의 핵심 위험으로 규정하고 시장조작, 수탁·고객자산 보호, 운영·기술위험 및 일반투자자 보호를 포괄하는 18개 정책권고를 제시하고 있다.

국내 이용자 보호 체계의 발전방향은 새로운 규제를 개별적으로 추가하는 데 그치기보다 발행에서 수탁까지 발생하는 위험과 책임주체를 명확하게 연결하여 규제공백과 중복을 최소화하는 데 있어야 할 것이다. 현행 1단계 이용자보호법을 기반으로 발행·공시·거래지원 및 사업자 규율을 단계적으로 보완하고, 자산과 서비스의 위험에 비례하는 규제를 적용함으로써 이용자가 시장의 어느 단계에서도 일정한 수준의 보호를 받을 수 있는 전 생애주기형 규제체계를 구축할 필요가 있다.

2. 발행단계: 발행인 책임체계 구축

디지털자산 이용자 보호 체계의 출발점은 누가 디지털자산의 발행과 관련된 정보를 제공하고 그 내용에 책임을 부담하는지를 명확하게 설정하는 것이다. 디지털자산은 발행구조와 사업모델, 기술적 특성, 발행량과 유통계획 등이 자산가치에 중요한 영향을 미치지만, 발행주체가 불분명하거나 탈중앙화된 형태를 취하는 경우가 있어 전통적인 증권과 동일한 방식으로 책임주체를 특정하기 어려울 수 있다. 따라서 국내에서도 모든 디지털자산에 획일적인 발행인 규제를 적용하기보다는 발행주체의 존재 여부와 자산의 기능·위험을 고려하면서 책임 가능한 주체를 명확히 하는 제도를 마련할 필요가 있다.

발행주체가 명확한 디지털자산에 대해서는 발행인 또는 공개모집을 실질적으로 주도하는 자를 제도적 책임주체로 특정하고, 이용자의 투자판단에 필요한 핵심정보를 제공하도록 해야 할 것이다. 여기에는 발행인의 기본정보와 지배구조, 프로젝트의 목적과 사업계획, 디지털자산에 부여되는 권리, 총발행량 및 유통계획, 발행인·개발자 등 내부관계자의 보유물량과 처분제한, 자금사용계획, 기반기술 및 주요 위험 등이 포함될 수 있다. EU MiCA도 백서에 발행인·공개모집자, 프로젝트, 디지털자산의 권리와 의무, 기반기술 및 위험 등에 관한 정보를 포함하고, 해당 정보가 공정하고 명확하며 오해를 유발하지 않도록 요구한다.

발행인의 책임은 단순히 백서나 설명자료를 제출하는 형식적 의무에 그쳐서는 안 된다. 허위·과장된 정보의 제공이나 중요한 사실의 누락으로 이용자에게 손해가 발생한 경우 이에 상응하는 책임을 부담하도록 하는 체계가 필요하다. MiCA는 백서의 정보가 완전하지 않거나 공정·명확하지 않거나 오해를 유발하여 손실이 발생한 경우 공개모집자, 거래승인 신청자 또는 일정한 경우 거래플랫폼 운영자와 그 경영·감독기구 구성원에게 민사책임을 부과하고, 이러한 책임을 계약으로 배제하거나 제한하지 못하도록 하고 있다. 명확한 책임체계는 발행정보의 신뢰성을 높이는 동시에 이용자가 손해를 입었을 때 책임을 물을 수 있는 주체를 분명하게 한다는 점에서 중요하다.

발행인 책임체계를 구축하면서 증권 발행규제를 모든 디지털자산에 그대로 적용하는 것은 지양할 필요가 있다. 디지털자산은 자산별 구조와 기능이 매우 다양하고 발행주체가 명확하지 않은 자산도 존재하기 때문이다. 발행주체가 존재하는지, 일반 이용자를 대상으로 자금을 모집하는지, 발행인이 자산가치에 지속적인 영향력을 행사하는지, 이용자에게 상환이나 특정 권리를 약속하는지 등을 기준으로 책임수준

을 차등화할 필요가 있다. IOSCO 역시 디지털자산의 거래지원과 일차시장 활동에서 충분한 정보제공과 이해상충 관리가 필요하다고 강조하고 있다.

국내 발행단계의 이용자 보호는 ‘발행인의 존재와 책임을 명확히 하고, 핵심정보의 제공의무와 허위·부실정보에 대한 책임을 연결하는 것’을 기본원칙으로 설정해야 할 것이다. 이용자가 발행인의 신뢰성, 자산의 구조와 위험 및 토큰의 발행·배분구조를 충분히 파악한 후 거래 여부를 판단할 수 있도록 해야 한다. 동시에 발행주체가 존재하지 않는 탈중앙화 자산 등에 대해서는 거래지원 사업자의 정보확인 및 위험고지 등 보완적 장치를 마련함으로써 발행인 부재가 곧 이용자 보호의 공백으로 이어지지 않도록 하는 것이 중요하다.

3. 거래지원 단계: 거래지원 규율의 법제화

디지털자산의 거래지원은 발행된 자산이 일반 이용자가 접근할 수 있는 유통시장에 진입하는 과정이라는 점에서 이용자 보호의 핵심 단계이다. 이용자는 거래소의 거래지원 결정을 해당 디지털자산의 안정성이나 신뢰성에 대한 일정한 검증으로 인식할 가능성이 있기 때문에 거래지원 심사가 부실하게 이루어질 경우 대규모 이용자 피해로 이어질 수 있다. 국내 규제체계에서는 거래소의 자율적인 거래지원 심사에만 의존하기보다 거래지원·유지·중단·종료에 이르는 전 과정에 적용되는 최소한의 법적 원칙과 절차를 마련할 필요가 있다.

우선적으로 거래지원 심사의 핵심적인 기준을 법령 또는 하위규정에 명확하게 설정할 필요가 있다. 디지털자산 거래소는 발행주체의 신뢰성과 사업의 지속가능성, 발행 및 유통구조, 기술적 안정성과 보안성, 중요정보의 이용 가능성, 불법·사기행위와의 연관 가능성, 이용자 보호 체계 등을 종합적으로 검토하도록 해야 한다. 감독당국이 개별 디지털자산의 거래지원 여부를 직접 결정하기보다는 법령에서 최소한의 심사원칙을 정하고 디지털자산 거래소가 구체적인 기준을 마련하여 적용하도록 하는 방식이 바람직할 것이다. IOSCO도 CASP가 거래지원과 거래지원 종료에 관한 실질적·절차적 기준을 마련·유지하고 이를 적절하게 공개하도록 권고하고 있다.

거래지원 이후의 지속적인 관리체계도 중요하다. 최초 심사 당시 거래지원 요건을 충족하였더라도 발행량의 급격한 변경, 주요 사업의 중단, 발행인이나 개발팀의 변경, 보안사고 또는 중요정보의 허위공시 등이 발생하면 자산의 위험수준이 크게 변화할 수 있다. 디지털자산 거래소에 거래지원 자산의 적격성을 정기·수시로 재평가하도록 하고, 일정한 요건을 충족하지 못하는 경우 유의종목 지정, 거래중단 또는 거래지원 종료 등의 단계적 조치를 취하도록 할 필요가 있다. EU의 MiCA는 거래플랫폼 운영자에게 명확하고 투명한 운영규칙을 마련하도록 하면서 거래지원 승인절차뿐만 아니라 거래를 계속 유지하기 위한 조건과 거래중단 조건을 포함하도록 요구한다. 거래지원 이전에 해당 자산의 기술적 신뢰성, 불법·사기행위와의 연관 가능성, 발행인 및 개발팀의 경험·이력·평판 등을 고려하여 적합성을 평가하도록 규정

하고 있다.

거래지원 종료에 대해서는 이용자의 예측가능성과 자산처분 기회를 충분히 보장하는 절차가 필요하다. 거래지원 종료기준과 절차를 사전에 공개하고, 긴급한 이용자 보호 필요성이 있는 경우를 제외하면 종료사유와 일정을 충분한 기간 전에 고지하여 이용자가 보유자산을 이전하거나 처분할 수 있도록 해야 한다. 동일하거나 유사한 사유에 대해 거래소별 판단이 과도하게 달라지지 않도록 공통적인 최소기준을 마련할 필요가 있다. 그리고 이러한 법제화가 특정 디지털자산의 가치나 안전성을 정부가 보증하는 것으로 오인되지 않도록 거래지원 심사의 목적이 투자수익이나 자산가치를 보장하는 것이 아니라 최소한의 시장진입 및 이용자 보호요건을 확인하는 것임을 명확히 할 필요가 있다.

거래지원 규율의 법제화는 디지털자산 거래소의 자율성을 제거하는 것이 아니라 거래지원-유지심사-거래중단-거래지원 종료의 전 과정에 적용되는 최소한의 공적 규율을 설정하고, 구체적인 심사에는 디지털자산 거래소의 전문성과 책임성을 활용하는 방향으로 설계되어야 한다. 이를 통해 디지털자산 거래소별 심사기준의 불투명성과 이해상충 가능성을 완화하는 동시에 이용자의 예측가능성을 높이고, 발행 단계에서 마련된 발행인 책임과 공시체계가 실제 유통시장까지 연속적으로 작동하도록 해야 할 것이다.

4. 공시단계: 디지털자산 공시체계 구축

디지털자산 시장에서 이용자 보호를 강화하기 위해서 이용자가 투자판단에 필요한 정보를 적시에 확인할 수 있는 체계적인 공시제도를 구축할 필요가 있다. 디지털자산은 발행주체와 사업구조가 다양하고 전통적인 금융상품과 달리 표준화된 재무정보가 존재하지 않는 경우가 많으며, 발행량이나 유통량, 내부자 보유수량, 네트워크 및 기술의 변경 등이 자산가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 단순히 백서나 프로젝트 홈페이지에 정보를 제공하도록 하는 수준을 넘어 이용자의 투자판단에 중요한 정보를 일정한 기준과 형식에 따라 지속적으로 제공하는 공시체계를 마련해야 한다. IOSCO는 디지털자산 거래시장에서 발행인과 디지털자산에 관한 지속적인 정보의 이용가능성이 합리적인 투자판단과 가격형성에 중요하다고 강조하고 있다.

공시체계는 최초공시, 계속공시 및 수시공시를 상호 연계하는 구조로 설계하는 것이 바람직하다. 최초 공시에서는 발행주체와 프로젝트의 목적, 총발행량과 발행·배분구조, 내부관계자의 보유수량과 처분제한, 자금조달 및 사용계획, 디지털자산에 부여되는 권리, 기반기술과 주요 위험 등을 제공하도록 해야 한다. EU의 MiCA도 백서에 발행인·공개모집자, 프로젝트, 디지털자산의 특성과 권리·의무, 기반기술 및 위험 등에 관한 정보를 포함하고, 이러한 정보가 공정하고 명확하며 오해를 유발하지 않도록 요구하고 있다.

디지털자산은 발행 이후에도 공급량과 사업구조 등이 지속적으로 변화할 수 있으므로 최초공시만으로는 충분한 이용자 보호가 어렵다. 발행·유통량, 내부자 보유 및 처분현황, 사업진행 상황 등 핵심정보를

정기적으로 제공하고, 대규모 추가발행이나 소각, 주요 내부자의 대량매각, 프로젝트의 중대한 변경·중단, 핵심 개발자의 이탈, 해킹이나 네트워크 장애 등 가격과 투자판단에 중대한 영향을 미치는 사건은 신속하게 수시공시하도록 할 필요가 있다. MiCA도 공개된 백서에 디지털자산 평가에 영향을 미칠 수 있는 중요한 새로운 사실, 중대한 오류 또는 부정확성이 발생한 경우 이를 수정하도록 하고 있으며, 변경 이유와 수정된 백서를 공개하고 과거 버전도 일정 기간 확인할 수 있도록 규정한다.

공시의 실효성을 확보하기 위해서는 정보제공의 책임주체와 허위·부실공시에 대한 책임도 명확하게 설정해야 한다. 발행주체가 존재하는 경우에는 원칙적으로 발행인 또는 공개모집을 실질적으로 주도한 자가 공시책임을 부담하도록 하고, 발행주체가 명확하지 않은 자산에 대해서는 거래지원 사업자가 합리적으로 확보할 수 있는 정보를 확인하여 이용자에게 제공하도록 하는 보완적 체계를 고려할 수 있다. 공시 정보는 디지털자산 거래소별로 분산하기보다 이용자가 동일한 기준으로 비교·검색할 수 있는 통합적인 공시플랫폼을 구축하는 방안도 검토할 필요가 있다. 다만 모든 디지털자산에 동일한 공시항목과 주기를 적용하기보다는 발행주체의 존재 여부, 자산의 기능과 위험, 거래규모 등을 고려하여 공시의 범위와 수준을 차등화하는 것이 바람직할 것이다.

국내 디지털자산 공시제도는 단순한 정보제공 의무를 넘어 ‘최초공시-계속공시-수시공시-정정공시-공시책임’으로 이어지는 체계로 구축될 필요성이 있다. 발행단계에서 제공된 정보가 거래지원 이후에도 지속적으로 갱신되도록 하고, 이용자가 자산의 위험변화를 적시에 판단할 수 있는 정보환경을 조성해야 한다. 이러한 공시체계는 정보비대칭을 완화하는 동시에 시장의 투명성과 가격발견 기능을 높여 디지털 자산 시장에 대한 신뢰를 확보하는 기반이 될 것이다.

5. 거래·유통 단계: 시장질서의 확립

디지털자산 시장에서 이용자를 실질적으로 보호하기 위해서는 거래 및 유통 단계에서 공정하고 투명한 가격형성과 거래질서를 확보하는 것이 중요하다. 현행 가상자산이용자보호법은 미공개 중요정보 이용, 시세조종 및 부정거래행위를 금지하고 가상자산거래소에 이상거래 감시의무를 부과함으로써 불공정거래 규제의 기본적인 틀을 마련하였다. 향후 이러한 사후적 금지·제재체계를 기반으로 시장감시와 조기탐지 기능을 강화하여 불공정거래가 이용자 피해로 확대되기 전에 대응할 수 있는 체계를 구축할 필요가 있다.

디지털자산은 24시간 거래되고 동일한 자산이 국내외 여러 거래소에서 동시에 거래될 수 있으며, 블록체인을 통한 자산이전과 소셜미디어를 통한 정보확산이 실시간으로 이루어진다는 특징이 있다. 개별 거래소의 주문·체결자료만을 분석하는 전통적인 시장감시 방식으로는 복합적인 시장조작을 충분히 탐지하기 어렵다. 거래소 내부의 주문·체결정보와 블록체인상의 온체인 정보를 연계하는 통합적 감시체계를 발전시킬 필요가 있다. 대규모 지갑 간 자산이전, 특정 거래소로의 집중적인 자산유입, 반복적인 자기

거래 또는 연계계정 간 거래와 급격한 가격·거래량 변화를 종합적으로 분석한다면 이상거래의 조기탐지 능력을 높일 수 있을 것이다.

디지털자산 거래소 간 시장감시 정보의 공유체계도 강화해야 한다. 동일한 디지털자산을 대상으로 여러 디지털자산 거래소에서 연계된 주문을 제출하거나 해외 거래소와 국내 거래소를 이용하여 가격을 인위적으로 형성하는 경우 하나의 거래소가 보유한 정보만으로는 전체 거래행태를 파악하기 어렵기 때문이다. IOSCO도 디지털자산 시장에서 시장조작, 내부자거래, 내부정보의 불법적 공개, 허위·오인정보 제공 등 사기 및 시장남용행위를 효과적으로 규제하고 집행할 것을 권고하고 있다. 국내 디지털자산 거래소 간 이상거래 정보공유를 확대하는 동시에 해외 감독당국 및 거래플랫폼과의 협력체계를 강화하여 국경간 시장조작에도 효과적으로 대응할 필요가 있다.

시장질서 확립을 위해서는 시장감시 책임의 명확화와 감독당국의 분석역량 강화도 병행되어야 한다. 디지털자산 거래소는 1차적인 시장감시자로서 이상거래를 상시 탐지하고 의심거래를 감독당국에 신속하게 통보하는 역할을 담당하며, 감독당국은 디지털자산거래소별 정보를 종합하여 연계거래와 복합적인 불공정거래를 분석하는 체계를 구축하는 것이 바람직하다. EU의 MiCA도 거래를 전문적으로 주선하거나 실행하는 자에게 시장남용을 예방·탐지할 수 있는 시스템과 절차를 구축하도록 하고, 의심스러운 주문·거래뿐만 아니라 주문의 취소·변경 및 분산원장기술의 작동과 관련된 사항까지 감독당국에 보고하도록 규정하고 있다.

거래·유통 단계의 제도개선은 새로운 불공정거래 유형을 단순히 금지대상으로 추가하는 것보다 ‘디지털자산 거래소의 실시간 감시-디지털자산거래소 간 정보공유-온체인·오프체인 데이터 연계-감독당국의 통합분석-국경 간 감독협력’으로 이어지는 시장감시체계를 구축하는 방향으로 추진할 필요가 있다. 불공정거래에 대한 사후제재와 사전예방 기능을 함께 강화하고, 이용자가 신뢰할 수 있는 가격형성과 거래환경을 조성하는 것이 디지털자산 시장의 지속가능한 발전을 위해 중요한 과제이다.

6. 수탁단계: 고객자산 보호 체계 고도화

디지털자산 수탁단계의 이용자 보호는 사업자가 보관하는 고객자산을 해킹이나 횡령으로부터 안전하게 보호하는 것을 넘어, 이용자의 자산에 대한 권리를 명확하게 보장하고 어떠한 상황에서도 자산의 확인과 반환이 가능하도록 하는 체계를 구축하는 방향으로 발전할 필요가 있다. 가상자산이용자보호법과 감독규정은 이용자 가상자산과 사업자 고유재산의 분리, 동종동량, 실질 보관, 콜드월렛 보관, 해킹·전산장애 등에 대비한 보험·공제 또는 준비금 등을 규정하고 있다. 특히 이용자 가상자산 경제적 가치의 80% 이상을 콜드월렛에 보관하도록 함으로써 온라인 해킹위험을 줄이는 기본적인 안전장치를 마련하고 있다.

이러한 양적 보관규제를 기반으로 개인키의 생성·보관·사용·복구에 이르는 전 과정에 대한 내부통제와 기술적 안전기준을 강화할 필요가 있다. 디지털자산은 개인키의 탈취나 분실이 자산손실로 직접 연결

될 수 있으므로 접근권한의 분산, 다중승인, 이상접근 탐지, 백업 및 복구체계 등을 포함하는 구체적인 관리기준을 마련해야 할 것이다. IOSCO는 특정한 콜드·핫월렛 비율을 국제적으로 일률 적용하기보다는 고객자산의 안전성을 우선하면서 정확하고 최신의 자산기록, 제3자 수탁에 대한 관리 및 고객의 권리에 관한 명확한 정보제공을 요구한다. 국내에서도 콜드월렛 비율 자체뿐 아니라 실제 자산통제와 내부관리의 적정성을 함께 평가하는 방향으로 규제를 고도화할 필요가 있다.

고객자산의 법적·운영상 분리와 정기적인 자산검사도 강화되어야 할 것이다. 사업자는 고객별 디지털자산의 종류·수량·보관위치 및 권리관계를 정확하게 기록하고, 장부상의 고객자산과 실제 온체인 보유자산이 일치하는지를 정기적으로 확인해야 한다. 필요한 경우 독립적인 외부검증을 통해 이러한 검사의 신뢰성을 확보하는 방안도 고려할 수 있다. EU의 MiCA는 수탁사업자에게 고객별 포지션 기록을 유지하도록 하고 고객자산을 사업자의 고유재산과 법적·운영상 분리하여 사업자가 도산하는 경우에도 채권자가 고객자산에 권리를 행사하지 못하도록 규정하고 있다.

재수탁과 사고 발생 시 책임체계를 구체화할 필요가 있다. 수탁업무를 외부 전문사업자에게 위탁하는 경우 재수탁자의 선정기준과 관리·감독 책임을 마련하고 이용자에게 재수탁 여부와 관련 위험을 명확하게 알려야 한다. 해킹이나 내부통제 실패 등 사업자에게 귀책되는 사유로 자산이 손실된 경우에는 손해배상 책임의 범위와 절차를 명확히 하고, 영업중단이나 파산 상황에서도 고객자산을 신속하게 반환할 수 있는 업무연속성 및 정리계획을 갖추도록 해야 한다. EU의 MiCA는 수탁사업자에게 고객자산 반환절차를 마련하도록 하고, 사업자에게 귀책되는 사고로 디지털자산 또는 접근수단이 상실된 경우 일정한 배상 책임을 부과한다.

국내 수탁규제는 ‘콜드월렛 보관비율 중심의 안전관리’에서 ‘법적 분리-개인키 통제-자산대사-재수탁 관리-사고책임-파산 시 반환’으로 이어지는 종합적인 고객자산 보호 체계로 발전할 필요가 있다. 특정한 기술이나 보관방식을 획일적으로 규정하는 것보다 실제 이용자 자산의 소유권과 반환가능성을 지속적으로 확보하는 데 초점을 두는 접근법을 활용해야 할 것이다. 해킹뿐 아니라 운영실패, 횡령, 재수탁자의 부실 및 사업자 파산 등 다양한 상황에서도 이용자의 자산을 안정적으로 보호할 수 있는 수탁체계를 구축해야 한다.

7. 디지털자산사업자의 이해상충 방지체계 구축

디지털자산 시장의 이용자 보호를 위해서는 사업자의 수직적 기능통합에서 발생하는 이해상충을 체계적으로 관리할 수 있는 규율체계를 구축할 필요가 있다. 디지털자산 시장에서는 하나의 사업자 또는 동일 기업집단이 거래플랫폼 운영, 거래지원, 중개, 자기계정거래, 수탁 등 다양한 기능을 동시에 수행할 가능성이 있다. 이러한 구조는 서비스의 효율성을 높일 수 있지만, 거래플랫폼이 자신의 경제적 이익을 위해 특정 자산의 거래를 지원하거나 자기계정거래를 통해 고객과 이해가 상충하는 등 이용자 이익과 사업자

이익이 충돌할 가능성을 높인다. FSB와 IOSCO는 다기능 디지털자산 중개기관의 기능결합이 이해상충과 시장집중 등의 취약성을 증폭시킬 수 있다고 지적하고 있다.

디지털자산사업자가 수행하는 업무와 계열관계를 명확하게 파악하고, 사업자와 이용자, 임직원과 이용자, 계열회사와 이용자 및 서로 다른 이용자 사이에서 발생할 수 있는 이해상충을 식별·예방·관리하는 내부통제체계를 구축하도록 해야 할 것이다. 이해상충의 유형과 발생원인, 관리방법 등을 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하고, 관련 정책의 적정성을 정기적으로 점검하도록 할 필요도 있다. EU의 MiCA는 CASP가 사업자·주주·경영진·직원·고객 사이에서 발생하는 이해상충을 식별·예방·관리·공시하기 위한 정책과 절차를 마련하고 이를 적어도 매년 재검토하도록 규정하고 있다. EU의 세부규정은 단순한 이해상충 공시만으로는 충분하지 않으며, 실질적인 예방과 관리가 병행되어야 한다는 점을 명확히 하고 있다.

거래플랫폼 운영과 자기계정거래, 거래지원 심사, 수탁 등 이해상충 가능성이 높은 기능에는 보다 강화된 규율을 적용할 필요가 있다. 거래지원 심사부서와 영업·마케팅부서 사이의 정보교류와 의사결정을 분리하고, 임직원의 디지털자산 거래에 대한 내부통제를 강화하는 방안을 고려할 수 있을 것이다. 계열회사가 발행하거나 사업자가 경제적 이해관계를 보유한 디지털자산을 거래지원하는 경우에는 해당 관계와 이해상충 가능성을 명확하게 공개하고, 독립적인 심사절차를 적용할 필요가 있다. IOSCO는 CASP가 복수의 기능을 수행함으로써 발생하는 이해상충을 효과적으로 관리하도록 요구하고, 내부통제와 공시 등으로도 충분히 완화할 수 없는 중대한 이해상충에 대해서는 법적 기능분리와 별도의 등록·규제 등 보다 강력한 조치를 고려하도록 권고하고 있다.

기능통합에 따른 위험이 존재한다는 이유만으로 모든 업무를 일률적으로 분리하는 것은 시장의 효율성과 혁신을 과도하게 제한할 수 있음을 감안하여 이해상충의 정도에 비례하는 단계적 규제방식을 채택하는 것이 바람직할 것이다. 정보공개와 내부통제, 조직적 분리를 통해 이해상충을 관리하고, 이러한 조치만으로 이용자 피해 가능성을 충분히 낮출 수 없는 업무조합에 대해서는 법인분리 등 구조적 조치를 적용하는 방식이다. 이해상충의 단순한 존재보다 그것이 실제 이용자 피해와 시장질서 훼손으로 연결되는지를 기준으로 규제수준을 결정하는 접근방식이 효과적이다.

국내 디지털자산사업자 규율은 ‘이해상충 식별-공시-내부통제-조직적 분리-필요시 법적 기능분리’로 이어지는 다층적인 방지체계를 구축하는 방향으로 발전할 필요가 있다. 디지털자산사업자의 다양한 서비스 제공 자체를 제한하기보다는 사업자의 경제적 이해가 거래지원, 주문집행, 수탁 등 이용자에게 제공되는 서비스의 공정성을 훼손하지 않도록 하는 것이 중요하다. 이해상충 방지체계는 발행·거래지원·공시·거래·수탁 단계의 규율을 연결하고 시장 전 과정에 대한 이용자 보호 체계의 실효성을 확보하는 중요한 근간이 된다.

VI. 결론 및 정책과제

국내 디지털자산 시장은 거래규모와 이용자 기반이 확대되고 서비스가 다양화되면서 전통적인 금융시장과 유사한 시장기능을 수행하는 단계로 발전하고 있다. 이용자 보호 역시 단순히 거래과정에서 발생하는 불공정거래를 규제하거나 사업자가 보관하는 이용자 자산을 보호하는 수준을 넘어 시장 전반에서 발생하는 위험을 포괄하는 방향으로 발전할 필요가 있다. 2024년 시행된 가상자산이용자보호법은 이용자 예치금과 가상자산의 보호, 불공정거래행위의 금지 및 시장감시·감독체계를 도입했다는 점에서 중요한 출발점이다. 그러나 발행, 공시, 거래지원 및 사업자의 이해상충 등 시장의 다른 단계에 대해서는 추가적인 제도적 보완이 요구된다.

향후 제도개선의 핵심적인 목표는 발행-거래지원-공시-거래·유통-수탁으로 이어지는 전 생애주기형 이용자 보호 체계를 구축하는 것에 둘 필요성이 있다. 발행단계에서는 발행 또는 공개모집에 책임을 부담할 주체를 명확히 하고 핵심정보 제공과 허위·부실정보에 대한 책임을 확립해야 한다. 거래지원 단계에서는 최소한의 심사·유지·종료 기준과 절차를 법제화하고, 공시단계에서는 최초공시뿐 아니라 계속·수시·정정공시를 연결하는 체계를 마련해야 할 것이다. 거래·유통단계에서는 불공정거래에 대한 사후제재와 함께 디지털자산거래소 간 정보공유 및 온체인·오프체인 데이터를 활용한 시장감시를 강화하고, 수탁단계에서는 고객자산의 분리, 개인키 관리, 자산검사, 재수탁 및 파산 시 반환에 이르는 종합적인 보호 체계를 구축할 필요가 있다.

디지털자산의 기능과 위험에 비례하는 규제체계를 확립할 필요성도 크다. 디지털자산은 발행주체의 존재 여부, 권리구조, 거래규모, 이용목적 및 금융시장과의 연계성 등이 다양하기 때문에 모든 자산과 사업자에게 동일한 규제를 적용하는 것은 적절하지 않다. FSB는 ‘동일활동·동일위험·동일규제’ 원칙에 따라 디지털자산 발행인과 서비스제공자의 활동 및 위험에 비례하는 포괄적인 규제·감독을 권고하고 있다. 국내에서도 이러한 원칙을 바탕으로 이용자와 시장에 미치는 위험이 큰 활동에는 강화된 규제를 적용하는 한편, 위험이 낮은 서비스에는 규제부담을 합리화하는 위험기반 접근이 필요하다.

디지털자산사업자의 책임과 이해상충 관리체계를 강화하는 것도 중요한 과제이다. 거래플랫폼 운영, 거래지원, 중개, 자기계정거래 및 수탁 등 복수의 기능이 하나의 사업자에게 집중되는 경우 이해상충이 이용자 피해와 시장질서 훼손으로 이어질 가능성이 있다. 사업자가 수행하는 기능과 이해관계를 명확하게 공개하고 이해상충을 식별·예방·관리하기 위한 내부통제를 갖추도록 해야 할 것이다. 내부통제나 공시만으로 중대한 이해상충을 충분히 완화하기 어려운 경우에는 조직적 분리 또는 법적 기능분리 등 보다 강한 규율을 단계적으로 적용하는 방안도 검토할 필요가 있다. IOSCO가 수직적 기능통합에 따른 이해상충을 디지털자산 시장의 핵심적인 투자자 보호 위험으로 제시하고 있는 것도 이러한 필요성을 보여준다.

국내 규제체계의 국제적 정합성과 국경간 감독협력도 강화해야 할 것이다. 디지털자산은 동일한 자산

이 여러 국가의 거래플랫폼에서 24시간 거래되고 자산이 블록체인을 통해 신속하게 국경을 이동할 수 있기 때문에 국내 규제만으로 시장위험을 충분히 통제하기 어렵다. FSB는 감독당국 간 국내외 협력과 정보공유를 핵심 권고사항으로 제시하고 있으며, 국가별 규제체계의 격차와 국제적인 규제차익 가능성을 중요한 문제로 지적하였다. 해외 감독당국과의 시장감시 정보공유, 해외 사업자에 대한 감독협력 및 국제기준과의 지속적인 정합성 점검을 병행해야 할 것이다.

국내 디지털자산 이용자 보호정책의 목표는 규제의 양을 확대하는 데 있는 것이 아니라 시장의 어느 단계에서도 이용자 보호의 공백이 발생하지 않도록 위험과 책임을 연결하는 일관된 규제체계를 구축하는 데 두어야 할 것이다. 현행 가상자산이용자보호법을 기반으로 발행인 책임, 거래지원, 공시, 시장질서, 고객자산 보호 및 이해상충 규율을 단계적으로 보완하되, 디지털자산의 기능과 위험에 비례하는 유연한 규제원칙을 적용해야 한다. 이용자 보호와 시장의 신뢰성을 높이는 동시에 책임 있는 혁신이 지속될 수 있는 제도적 환경을 조성하는 것이 향후 디지털자산 정책의 핵심과제가 되어야 할 것이다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

한국형 디지털자산 시장감시 모델 구축 방안

– 시장 환경, 기본법 체계 맞춤형 시장감시 모델 제안 –

황 석 진

교수

동국대학교 국제정보보호대학원

한국형 디지털자산 시장감시 모델 구축 방안

- 시장 환경, 기본법 체계 맞춤형 시장감시 모델 제안 -

황 석 진 교수

동국대학교 국제정보보호대학원

I. 디지털자산 시장 환경 변화와 시장감시의 필요성

1. 디지털자산 시장의 구조적 변화

디지털자산 시장은 단순한 디지털자산 거래시장을 넘어 디지털 금융 생태계의 핵심 인프라로 빠르게 발전하고 있다. 초기에는 비트코인과 이더리움을 중심으로 한 투자시장 성격이 강했으나, 최근에는 스테이블코인, 실물자산 토큰화(RWA), 토큰증권(STO), 탈중앙화금융(DeFi) 등 다양한 형태의 디지털자산이 등장하면서 금융산업 전반으로 활용 범위가 확대되고 있다.

국내에서도 디지털자산기본법 제정 논의가 본격화되고 있으며, 법인의 디지털자산 시장 참여 허용, 원화 기반 스테이블코인 도입 논의, 토큰증권 활성화 정책 등이 추진되면서 디지털자산 시장은 제도권 금융시장으로 편입되는 전환기를 맞이하고 있다. 이러한 변화는 시장의 성장과 혁신을 촉진하는 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대되지만, 동시에 시장질서 교란과 이용자 피해를 예방하기 위한 새로운 시장감시체계의 필요성을 제기하고 있다.

기존 자본시장에서는 거래소와 감독당국을 중심으로 비교적 안정적인 시장감시체계가 구축되어 왔다. 그러나 디지털자산 시장은 거래 구조와 기술적 특성이 기존 금융시장과 근본적으로 다르기 때문에 기존 감시체계를 그대로 적용하는 데에는 한계가 있다. 디지털자산 시장의 특성을 반영한 새로운 감시 패러다임이 요구되는 이유도 여기에 있다.

1) 디지털자산 시장의 특성과 기존 금융시장과의 차이

디지털자산 시장은 전통적인 자본시장과 비교하여 다음과 같은 특징을 가진다.

첫째, 24시간 365일 거래가 이루어진다. 주식시장은 정해진 거래시간 동안 운영되지만, 디지털자산 시장은 연중무휴로 거래가 지속된다. 따라서 이상거래에 대한 실시간 감시와 대응이 필수적이며, 기존의 사후 모니터링 방식으로는 시장질서 유지에 한계가 있다.

둘째, 국경 없는 글로벌 시장이라는 특성을 가진다. 국내 거래소에서 형성되는 가격은 해외 거래소의 시세와 밀접하게 연동되며, 이용자는 해외 플랫폼을 자유롭게 이용할 수 있다. 특정 거래소만을 대상으로 하는 감시체계로는 국제적으로 연계된 시세조종이나 차익거래를 효과적으로 탐지하기 어렵다.

셋째, 블록체인 기반의 온체인(On-chain) 데이터가 존재한다. 주식시장에서는 주문과 체결 정보가 핵심 데이터이지만, 디지털자산 시장에서는 블록체인에 기록되는 지갑 주소, 자산 이동 경로, 스마트계약 실행 기록 등도 시장감시에 중요한 정보가 된다. 이는 디지털자산 시장감시가 주문 데이터뿐 아니라 온체인 데이터 분석까지 포함해야 함을 의미한다.

넷째, AI 기반 자동거래와 알고리즘 거래의 확산이다. 생성형 AI와 AI Agent의 발전으로 자동매매 전략이 더욱 고도화되고 있으며, 초단기 매매와 대규모 주문이 실시간으로 이루어질 수 있다. 이에 따라 시장감시 역시 AI 기반의 이상거래 탐지기술을 적극 활용할 필요가 있다.

다섯째, 탈중앙화금융(DeFi)과 크로스체인(Cross-chain) 환경의 확대이다. 최근에는 중앙화 거래소(CEX)뿐 아니라 탈중앙화 거래소(DEX)를 통한 거래가 증가하고 있으며, 다양한 블록체인 네트워크 간 자산 이동도 활발해지고 있다. 이러한 환경에서는 단일 거래소 중심의 감시만으로는 시장 전체를 파악하기 어렵다.

이처럼 디지털자산 시장은 거래시간, 거래공간, 거래방식, 기술환경 등 모든 측면에서 기존 금융시장과 차별화되는 특성을 가지고 있으며, 이에 적합한 독립적인 시장감시체계가 필요하다.

〈표 1〉 디지털자산 시장의 특성과 기존 금융시장과의 차이

구분	기존 자본시장	디지털자산 시장	시장감시 방향
거래시간	정해진 시간에 운영	24시간 365일 거래	실시간 상시감시
시장 범위	국내시장 중심	국내외 시장 실시간 연계	해외시장 연계감시
데이터	주문·체결 중심	주문·체결+온체인 데이터	통합 데이터 분석
거래 구조	중앙화 거래소 중심	CEX·DEX·DeFi 병존	감시범위 확대
거래 기술	전통적 알고리즘 거래	AI·자동화 거래 확대	AI 기반 이상탐지
주요 위험	내부자거래·시세조종	시세조종·해킹·MEV·러그풀	금융·기술위험 통합감시

2) 시장 참여주체와 디지털자산 생태계의 확대

디지털자산 시장은 개인 투자자와 가상자산거래소를 중심으로 형성되어 왔으나, 향후 제도 정비와 시장의 성숙에 따라 참여주체와 사업영역이 빠르게 다양화될 것으로 예상된다. 이러한 변화는 시장의 성장과 금융혁신을 촉진하는 동시에 시장감시의 대상과 범위도 확대해야 할 필요성을 높이고 있다.

첫째, 시장 참여주체가 개인 중심에서 법인과 기관으로 확대되고 있다. 법인의 디지털자산 시장 참여가 본격화될 경우 거래 규모가 커지고 거래전략도 다양해질 가능성이 있다. 특히 기관 투자자의 참여는 시장의 유동성과 안정성을 높이는 긍정적 효과가 기대되지만, 대규모 주문과 복잡한 거래전략이 시장가격에 미치는 영향도 함께 고려해야 한다. 이에 따라 개인 투자자 중심의 이상거래 감시에서 벗어나 법인·기관의 거래 특성을 반영한 시장감시 기준을 마련할 필요가 있다.

둘째, 디지털자산의 유형과 기능이 다양화되고 있다. 기존에는 비트코인과 이더리움 등 투자 목적의 가상자산이 시장의 중심이었다면, 향후에는 스테이블코인, 실물자산 토큰화(RWA) 등 다양한 형태의 디지털자산이 시장에 등장할 가능성이 높다. 자산의 성격과 기능이 다양해질수록 가격형성 구조와 위험요인 역시 달라질 수 있으므로 모든 디지털자산에 획일적인 감시기준을 적용하기보다는 자산의 특성과 위험수준을 고려한 감시체계가 요구된다.

셋째, 디지털자산 사업자의 역할도 다양화되고 있다. 시장이 발전하면서 거래소뿐 아니라 수탁, 지갑, 중개, 자산관리 등 다양한 서비스가 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 시장감시 역시 거래소 내부의 거래행위만을 대상으로 하기보다 디지털자산의 발행·유통·보관·이전 과정에서 발생할 수 있는 시장질서 교란 가능성을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다.

넷째, 전통금융과 디지털자산 시장 간 연계가 확대될 가능성이 있다. 금융회사와 디지털자산사업자 간 협력이 확대되고 디지털자산이 기존 금융서비스와 결합될수록 한 시장에서 발생한 위험이 다른 시장으로 전이될 가능성도 커질 수 있다. 따라서 장기적으로는 디지털자산 시장을 독립된 영역으로만 감시하기보다 기존 금융시장과의 연계성을 고려하는 감독체계를 마련해야 한다.

결국 향후 디지털자산 시장감시는 단순히 거래량 증가에 대응하는 차원을 넘어 ‘누가 거래하는가’, ‘어떤 자산이 거래되는가’, ‘어떤 사업자가 관여하는가’, ‘기존 금융시장과 어떻게 연결되는가’를 종합적으로 고려하는 방향으로 발전해야 한다. 이는 시장참여자의 다양성과 자산별 위험 특성을 반영한 위험기반(Risk-Based) 시장감시체계로 전환해야 할 필요성을 의미한다.

2. 국내 시장감시체계의 한계

현재 국내 디지털자산 시장의 시장감시는 주로 거래소 내부의 이상거래 탐지 시스템을 중심으로 운영되고 있다. 이러한 체계는 초기 시장 형성 단계에서는 일정 부분 효과를 거두었지만, 시장 규모와 거래 유형이 다양해진 현재의 환경에서는 여러 한계를 드러내고 있다.

1) 거래소 중심의 개별 감시

국내 거래소는 자체적으로 이상거래를 탐지하고 시장을 모니터링하고 있으나, 거래소 간 정보를 통합적으로 분석하는 체계는 아직 충분하지 않다. 이용자는 여러 거래소를 동시에 이용할 수 있으며, 시세조종 역시 복수 거래소를 이용하는 방식으로 이루어질 가능성이 높다. 따라서 개별 거래소 중심의 감시만으로는 복잡한 시장조작 행위를 적시에 탐지하기 어렵다.

2) 온체인 데이터 활용 부족

디지털자산 거래의 가장 큰 특징은 모든 자산 이동이 블록체인에 기록된다는 점이다. 그러나 현재 시장감시는 주로 거래소 내부의 주문과 체결 데이터를 중심으로 운영되고 있어, 지갑 간 자산 이동이나 블록체인 상의 거래 흐름을 충분히 활용하지 못하고 있다. 이는 디지털자산 시장의 투명성을 시장감시에 효과적으로 반영하지 못하는 한계로 이어진다.

3) 해외 시장과의 연계 감시 미흡

국내 디지털자산 가격은 해외 거래소의 가격 변동과 밀접하게 연동된다. 해외 거래소에서 발생한 대규모 거래나 특정 자산의 급격한 가격 변동이 국내 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고, 이를 실시간으로 연계 분석하는 체계는 아직 미흡하다. 글로벌 시장과 연결된 디지털자산의 특성을 고려하면 국내 시장감시는 국제적인 정보공유와 공조를 전제로 설계될 필요가 있다.

4) AI 기반 시장감시체계의 미흡

현재의 시장감시는 일정한 규칙(Rule)에 따라 이상거래를 탐지하는 방식이 주를 이루고 있다. 그러나 시세조종 방식은 갈수록 지능화·복합화되고 있으며, AI를 활용한 자동매매가 확산되면서 기존의 규칙 기반 감시만으로는 새로운 유형의 불공정거래를 효과적으로 탐지하기 어렵다. 향후에는 AI와 머신러닝을 활용한 예측형 시장감시체계로의 전환이 요구된다.

5) 기관 간 정보공유 체계의 한계

시장감시는 금융당국뿐 아니라 금융정보분석원(FIU), 수사기관, 국세청 등 여러 기관이 함께 수행해야 하는 영역이다. 그러나 현재는 기관별 역할과 데이터가 분절되어 있어 이상거래 정보를 종합적으로 분석하는 데 어려움이 있다. 디지털자산 시장에서는 거래 데이터, 온체인 데이터, 자금세탁방지(AML) 정보, 공시 정보 등을 통합적으로 활용할 수 있는 협력체계가 필요하다.

3. 한국형 시장감시 모델 구축의 필요성

디지털자산 시장의 건전한 발전을 위해서는 이용자 보호와 산업 경쟁력이 균형을 이루는 시장감시체계가 필요하다. 지나치게 규제 중심의 접근은 산업 발전을 저해할 수 있으며, 반대로 시장감시가 미흡하면 이용자 피해와 시장 신뢰 저하로 이어질 수 있다. 따라서 시장감시는 규제를 위한 규제가 아니라 시장 신뢰를 높이는 핵심 인프라라는 관점에서 접근해야 한다.

특히 제정될 디지털자산기본법은 시장질서 확립과 이용자 보호를 주요 목적으로 하고 있는 만큼, 법률에 근거한 통합적인 시장감시 체계를 함께 구축하는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 거래소 중심의 개별 감시를 넘어 온체인(On-chain)과 오프체인(Off-chain) 데이터를 통합 분석하고, AI 기반 이상거래 탐지와 국제 공조를 결합한 한국형 디지털자산 시장감시 모델(K-DAMS, Korea Digital Asset Market Surveillance)을 마련해야 한다.

이러한 한국형 시장감시 모델은 글로벌 규제 원칙을 반영하면서도 국내 시장 구조와 제도 환경에 적합한 독자적인 체계로 설계되어야 한다. 이는 단순한 감독수단이 아니라 이용자 신뢰를 확보하고 국내 디지털자산 산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 기반이 될 것이다.

II. 해외 시장감시 제도와 한국형 시장감시 모델의 시사점

1. 디지털자산 시장감시의 국제적 동향

디지털자산 시장은 국경을 초월하여 운영되는 글로벌 시장이다. 비트코인과 이더리움을 비롯한 주요 디지털자산은 세계 각국의 거래소에서 24시간 거래되고 있으며, 특정 국가에서 발생한 가격 변동이 실시간으로 다른 국가의 시장에 영향을 미치는 구조를 가지고 있다. 따라서 시장감시 역시 개별 국가의 감독체계만으로는 충분하지 않으며, 국제적인 규범과 감독 협력체계에 기반한 시장감시가 요구된다.

최근 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요 국가들은 디지털자산 산업 육성과 이용자 보호를 동시에 달성하기 위해 시장감시체계를 지속적으로 고도화하고 있다. 공통적인 특징은 단순한 거래소 감독을 넘어 AI 기반 이상거래 탐지, 온체인 데이터 활용, 자율규제기구와의 협력, 국제 공조 강화 등을 핵심 요소로

채택하고 있다는 점이다.

우리나라 역시 디지털자산기본법 제정을 계기로 글로벌 규제 흐름을 참고하되, 국내 시장의 특성을 반영한 한국형 시장감시 모델을 설계할 필요가 있다.

1) IOSCO의 디지털자산 시장감시 원칙

국제증권감독기구(IOSCO)는 디지털자산 시장이 기존 자본시장과 유사한 투자 위험을 내포하고 있다는 점을 고려하여 시장감시에 관한 기본 원칙을 제시하고 있다.

IOSCO는 시장감시의 핵심 요소로 다음 사항을 강조한다.

첫째, 시장의 공정성과 투명성 확보이다. 시장참여자에게 동일한 정보가 제공되고 공정한 가격이 형성될 수 있도록 불공정거래를 예방해야 한다.

둘째, 시장조작 방지이다. 허위거래(Wash Trading), 시세조종(Pump&Dump), 허수주문(Spoofing), 가장매매(Layering) 등 다양한 시장교란 행위를 신속하게 탐지할 수 있는 감시체계를 구축해야 한다.

셋째, 고객자산 보호와 이해상충 관리이다. 거래소와 발행자, 중개기관 간 이해상충을 최소화하고 고객자산을 안전하게 보호하는 체계를 마련해야 한다.

넷째, 국제 감독기관 간 정보공유와 공조체계 구축이다. 디지털자산 거래는 국경을 초월하여 이루어지므로 감독기관 간 정보교환과 공동조사가 필수적이다.

이러한 원칙은 우리나라 디지털자산기본법에서도 시장감시체계를 설계하는 기본 방향으로 적극 반영될 필요가 있다.

2) 동일위험·동일규제 원칙과 기능 중심의 감독체계

국제적인 디지털자산 규제의 또 다른 중요한 흐름은 ‘동일한 활동·동일한 위험에는 동일한 규제를 적용한다(Same Activity, Same Risk, Same Regulatory Outcome)’는 원칙이다. 디지털자산이라는 이유만으로 별도의 완화된 규제를 적용하거나, 반대로 기존 금융시장보다 과도한 규제를 적용하기보다는 실제 수행하는 기능과 발생하는 위험을 기준으로 감독체계를 설계하는 접근이다.

첫째, 자산의 명칭보다 경제적 기능과 위험을 중심으로 규율할 필요가 있다. 디지털자산은 유형과 기술적 구조가 빠르게 변화하기 때문에 특정 기술이나 자산을 일률적으로 규정하는 방식은 시장 변화에 신속하게 대응하기 어렵다. 따라서 거래·중개·수탁·발행 등 실제 기능과 그에 따른 위험을 기준으로 시장감시 수준을 설정하는 것이 중요하다.

둘째, 기술중립적인 시장감시체계를 구축해야 한다. 블록체인이거나 AI 등 특정 기술 자체를 규제하기보다 해당 기술이 시장질서와 이용자에게 어떠한 위험을 발생시키는지로 중심으로 감독해야 한다. 이를

통해 새로운 기술과 서비스의 발전을 저해하지 않으면서 필요한 시장감시 수준을 확보할 수 있다.

셋째, 규제차익(Regulatory Arbitrage)을 최소화해야 한다. 유사한 경제적 기능을 수행하면서도 사업자의 형태나 기술적 구조에 따라 규제 수준이 달라질 경우 시장참여자가 규제가 낮은 영역으로 이동할 가능성이 있다. 따라서 사업 형태보다는 실질적인 기능과 위험을 기준으로 일관된 감독원칙을 적용할 필요가 있다.

이러한 국제적 흐름은 한국형 시장감시체계 역시 기존 자본시장 규제를 그대로 이식하거나 디지털자산만을 별도로 강하게 규제하기보다, 기능·위험 중심의 비례적이고 기술중립적인 감독체계로 설계할 필요가 있음을 시사한다. 이는 이용자 보호와 시장혁신을 조화시키고 향후 새로운 디지털자산과 서비스의 등장에도 유연하게 대응할 수 있는 제도적 기반이 될 것이다.

2. 주요국의 디지털자산 시장감시체계

1) 미국 : 통합감독과 AI 기반 시장감시

미국은 디지털자산의 성격에 따라 증권형은 증권거래위원회(SEC), 상품형은 상품선물거래위원회(CFTC)가 감독하는 이원화 구조를 운영하고 있다. 또한 금융산업규제기구(FINRA)와 거래소가 공동으로 시장감시에 참여하며, 민간 블록체인 분석기업과의 협력을 통해 온체인 데이터 분석을 적극 활용하고 있다.

특히 미국은 거래소 내부 주문정보뿐 아니라 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML), 지갑주소(Wallet), 블록체인 거래기록 등 다양한 데이터를 통합 분석하는 시장감시체계를 구축하고 있다. 최근에는 AI와 머신러닝 기술을 활용하여 기존의 규칙기반(Rule-based) 감시가 탐지하기 어려운 복잡한 시장조작 행위까지 분석하는 방향으로 발전하고 있다.

이러한 접근은 디지털자산 시장감시가 단순한 거래소 모니터링을 넘어 데이터 기반의 통합감시체계로 전환되고 있음을 보여준다.

2) 유럽연합(EU) : MiCA와 시장남용 규제

유럽연합은 「암호자산시장규제(Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA)」를 통해 세계 최초의 포괄적인 디지털자산 규제체계를 마련하였다. MiCA는 디지털자산 발행과 사업자 규제뿐 아니라 시장질서 유지와 이용자 보호를 중요한 정책 목표로 설정하고 있다.

특히 MiCA는 기존 자본시장의 시장남용 규제(Market Abuse Regulation)의 원칙을 디지털자산 시장에 적용하여 다음과 같은 행위를 불공정거래로 규정하고 있다.

* 내부자거래

* 허위·과장 정보 유포

* 시세조종

* 시장질서 교란행위

EU는 시장감시를 단순한 사후 제재수단이 아니라 시장 신뢰를 유지하기 위한 핵심 인프라로 인식하고 있으며, 회원국 감독기관 간 정보공유 체계를 강화하고 있다.

3) 일본 : 자율규제 중심의 공동 시장감시

일본은 금융청(FSA)의 감독 아래 일본암호자산거래업협회(JVCEA)가 자율규제기구(SRO)로서 중요한 역할을 수행하고 있다. JVCEA는 거래소와 협력하여 상장심사, 공시관리, 이상거래 감시, 내부통제 기준 마련 등을 담당하며, 시장의 자율성과 책임성을 동시에 확보하고 있다.

특히 일본은 거래소 간 공동기준을 마련하여 상장심사와 시장감시의 일관성을 확보하고 있으며, 자율규제를 통해 시장의 건전한 발전을 유도하고 있다는 점이 특징이다.

〈표 2〉 주요국의 시장감시체계와 시사점

구분	미국	유럽연합(EU)	일본	한국에 대한 시사점
감독 구조	SEC·CFTC 기능별 감독	MiCA 중심 통합 규율	FSA 감독 + JVCEA 자율규제	공적 감독과 자율규제 조화
감시 주체	감독기관·거래소· SRO	회원국 감독기관	FSA·JVCEA·거래소	금융당국·DAXA 협력
주요 대상	시장조작·불공정 거래	내부자거래· 시세조종	상장·공시· 이상거래	감시대상 통합
데이터 활용	거래·AML·온체인	사업자 보고·시장정보	거래소 공동정보	온·오프체인 연계
기술 활용	AI·블록체인 분석	데이터 기반 감독	공동 모니터링	AI SupTech 도입
국제 공조	해외당국 정보교환	회원국 간 협력	해외 감독당국 협력	공동조사체계 구축

3. 해외 시장감시체계의 비교 분석

주요국의 시장감시체계를 비교하면 몇 가지 공통적인 특징을 확인할 수 있다.

첫째, 거래소 단독 감시에서 국가 차원의 통합감시체계로 전환하고 있다. 시장조작은 여러 거래소를 이용하여 이루어지는 경우가 많기 때문에 개별 거래소 중심의 감시만으로는 한계가 있다는 점을 공통적으로 인식하고 있다.

둘째, 온체인 데이터 활용이 확대되고 있다. 블록체인의 거래기록은 기존 금융시장에서는 존재하지 않는 새로운 데이터 자산이며, 이를 시장감시에 적극 활용하는 것이 글로벌 추세이다.

셋째, AI 기반 시장감시가 새로운 표준으로 자리 잡고 있다. 단순한 규칙 기반 탐지에서 벗어나 머신러닝을 활용한 이상거래 탐지와 위험예측 기술이 도입되고 있다.

넷째, 민관 협력체계가 강화되고 있다. 감독기관뿐 아니라 거래소, 자율규제기구, 블록체인 분석기업 등이 시장감시에 공동으로 참여하는 거버넌스를 구축하고 있다.

다섯째, 국제 공조체계가 확대되고 있다. 디지털자산 거래는 국가 간 경계가 없기 때문에 감독기관 간 정보공유와 공동조사가 시장감시의 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

4. 한국형 시장감시 모델에 대한 정책적 시사점

해외 주요국의 시장감시체계는 감독구조와 제도적 방식에서는 차이가 있지만 몇 가지 공통된 방향을 보이고 있다. 무엇보다 개별 사업자의 자체 감시에만 의존하기보다 감독기관과 자율규제기구, 거래소 등이 역할을 분담하는 협력형 감독체계를 강화하고 있으며, 디지털자산의 특성을 고려한 데이터 기반 감독과 국제공조의 중요성도 높아지고 있다.

우리나라 역시 이러한 국제적 흐름을 참고하되 해외 제도를 그대로 적용하기보다는 국내 시장의 구조와 기존 금융감독체계에 맞게 설계할 필요가 있다. 특히 원화거래 중심의 시장구조, 실명확인 입출금계좌, 자금세탁방지체계, 거래소 중심의 유통구조 등을 고려하여 공적 감독과 자율규제가 조화를 이루는 체계를 마련해야 한다.

또한 국제적으로 강조되는 동일위험·동일규제, 기술중립성, 위험기반 감독원칙을 반영하여 시장의 혁신을 과도하게 제한하지 않으면서도 불공정거래와 시장질서 교란에 효과적으로 대응할 수 있어야 한다.

결국 해외사례의 핵심 시사점은 특정 국가의 제도를 모방하는 것이 아니라 국제기준과 국내 시장환경을 조화시키는 한국형 감독모델을 마련하는 것이다. 이러한 원칙은 이후 K-DAMS의 설계와 디지털자산 기본법의 제도화 과정에서 구체화될 필요가 있다.

Ⅲ. 한국형 디지털자산 시장감시 모델(K-DAMS) 구축 방안

1. 한국형 시장감시 모델의 기본 방향

우리나라 디지털자산 시장은 해외 주요국과 비교해 몇 가지 독특한 특징을 가지고 있다. 원화(KRW) 시장의 비중이 높고, 거래가 소수의 대형 거래소에 집중되어 있으며, 실명확인 입출금계좌 제도와 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따른 자금세탁방지(AML) 체계가 이미 운영되고 있다는 점이다. 또한 향후 디지털자산기본법이 제정되면 거래소의 시장감시 의무와 이용자 보호 체계가 보다 명확하게 규정될 것으로 예상된다.

따라서 한국형 시장감시 모델은 해외 제도를 단순히 모방하는 것이 아니라 국내 시장 구조와 법체계에 적합하도록 설계되어야 한다. 특히 이용자 보호, 시장의 공정성, 산업 경쟁력, 국제 정합성이라는 네 가지 목표를 균형 있게 달성할 수 있는 방향으로 구축되어야 한다.

1) 기본 설계 원칙

한국형 시장감시 모델은 다음 다섯 가지 원칙을 기반으로 설계되어야 한다.

첫째, 통합성(Integration)이다. 거래소별로 분산된 시장감시 기능을 국가 차원의 통합 플랫폼으로 연계하여 이상거래를 종합적으로 분석할 수 있어야 한다.

둘째, 실시간성(Real-time Monitoring)이다. 디지털자산 시장은 24시간 운영되므로 시장감시 역시 실시간으로 이루어져야 하며, 사후 대응 중심에서 사전 예방 중심으로 전환되어야 한다.

셋째, 데이터 기반(Data-driven Surveillance)이다. 거래정보뿐 아니라 블록체인 데이터, AML 정보, 공시 정보 등을 통합 분석하는 데이터 중심의 감시체계를 구축해야 한다.

넷째, AI 기반 지능형 감시(Intelligent Surveillance)이다. 기존의 규칙(Rule) 기반 탐지에서 벗어나 AI와 머신러닝을 활용한 이상거래 탐지와 위험예측 기능을 강화해야 한다.

다섯째, 국제 협력(Global Cooperation)이다. 글로벌 거래소와 연계된 시장 특성을 고려하여 해외 감독기관 및 국제기구와의 정보공유 체계를 구축해야 한다.

2. K-DAMS(Korea Digital Asset Market Surveillance) 구축

1) 국가 차원의 통합 시장감시 플랫폼

현재 국내 시장감시는 개별 거래소가 자체적으로 수행하고 있으며, DAXA가 공동 대응을 지원하는 구조이다. 그러나 법인 투자 확대와 스테이블코인, RWA 등 새로운 디지털자산의 등장으로 시장감시 대상과 범위가 크게 확대될 것으로 예상된다.

이에 따라 거래소별 감시를 넘어 국가 차원의 통합 시장감시 플랫폼인 K-DAMS(Korea Digital Asset Market Surveillance) 구축이 필요하다.

K-DAMS는 거래소의 시장감시 기능을 대체하는 것이 아니라, 거래소·자율규제기구·감독기관이 정보를 공유하고 공동 대응할 수 있도록 지원하는 허브(Hub) 역할을 수행해야 한다.

이를 통해 거래소 간 연계 거래, 복수 거래소를 이용한 시세조종, 해외 거래소와 연계된 이상거래 등을 보다 효과적으로 탐지할 수 있다.

〈표 3-1〉 통합 시장감시 플랫폼 주요 모델

구분	현행 시장감시	K-DAMS 도입모델
감시 주체	개별 거래소 중심	감독당국·DAXA·거래소 통합
감시 범위	거래소 내부 거래	국내외·거래소 간 연계 거래
활용 데이터	주문·체결 중심	거래·온체인·AML·공시
탐지 방식	사전 설정 Rule 중심	Rule+AI 하이브리드
대응 시점	사후 분석·보고	실시간 탐지·조기경보
기관 협력	사건별 정보제공	상시 정보공유·공동분석

2) 거버넌스 체계

K-DAMS는 금융위원회를 정책 총괄기관으로 하고, 금융감독원이 운영을 담당하며, 금융정보분석원(FIU), DAXA, 디지털자산거래소, 수사기관 등이 참여하는 협력체계로 구성하는 것이 바람직하다.

〈표 3-2〉 참여기관별 주요 역할

기관	주요 역할	핵심 연계정보
금융위원회	정책·법제도 총괄	감독정책·시장감시 기준
금융감독원	통합감시 운영·검사	거래·공시·이상거래
FIU	AML 위험정보 연계	KYC·STR·트래블룰
DAXA	공동기준·자율규제	상장·공시·공동감시
거래소	1차 탐지·신속보고	주문·체결·입출금
수사·과세기관	수사·환수·과세	범죄·조세 관련 정보

이와 같은 다기관 협력체계는 시장감시의 실효성을 높이는 동시에 기관 간 정보 단절을 최소화하는데 기여할 것이다.

3. 데이터 기반 시장감시체계 구축

1) 온체인과 오프체인의 통합 분석

기존 금융시장은 주문(Order)과 체결(Trade) 데이터를 중심으로 시장감시가 이루어졌으나, 디지털 자산 시장에서는 블록체인에 기록되는 온체인 데이터가 핵심적인 감시 대상이 된다.

한국형 시장감시 모델은 다음 데이터를 통합 분석할 필요가 있다.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> * 거래소 주문 및 체결 데이터 * 지갑 주소(Wallet) 및 자산 이동 경로 * AML 및 트래블룰 데이터 * 외환거래 및 법인 투자 데이터 | <ul style="list-style-type: none"> * 블록체인 거래정보 * 스마트계약 실행 정보 * 공시 및 상장 정보 |
|---|--|

이러한 데이터를 통합 분석함으로써 기존 금융시장에서는 탐지하기 어려운 새로운 유형의 시장교란 행위를 식별할 수 있다.

2) 위험기반(Risk-Based) 시장감시

모든 거래를 동일한 수준으로 감시하기보다 위험도에 따라 감시 자원을 차등 배분하는 위험기반(Risk-Based) 접근법을 도입해야 한다.

예를 들어 다음과 같은 거래는 집중 감시 대상으로 운영할 필요가 있다.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| * 신규 상장 직후의 거래 | * 거래량이 급격히 증가한 종목 |
| * 해외 거래소와 가격 괴리가 큰 경우 | * 대규모 지갑 이동이 발생한 경우 |
| * 스테이블코인의 대량 발행 또는 환매 | * 탈중앙화금융(DeFi)과 연계된 거래 |

위험기반 접근은 감독 효율성을 높이는 동시에 불필요한 규제 부담을 줄이는 효과도 기대할 수 있다.

4. AI 기반 시장감시체계 구축

디지털자산 시장의 거래 규모와 속도를 고려하면 사람 중심의 시장감시에는 한계가 있다. 향후에는 생성형 AI와 머신러닝을 활용한 지능형 시장감시체계(Intelligent Surveillance) 구축이 필수적이다.

AI는 대규모 거래 데이터를 실시간으로 분석하여 기존 규칙 기반 시스템으로는 탐지하기 어려운 이상 거래를 식별할 수 있다.

AI 기반 시장감시가 탐지해야 할 주요 대상은 다음과 같다.

- | | |
|-----------------------|---|
| * Wash Trading(가장매매) | * Pump & Dump(시세조종) |
| * Spoofing(허수주문) | * Layering(주문 적층) |
| * Front Running(선행매매) | * Cross Exchange Manipulation(거래소 간 시세조종) |
| * Flash Loan 기반 시장조작 | * MEV(Maximal Extractable Value) 공격 |
| * Rug Pull 및 유동성 조작 | |

또한 AI는 과거 사례를 학습하여 이상거래 발생 가능성을 사전에 예측하고, 위험도가 높은 거래를 우선적으로 분석하는 기능도 수행할 수 있다.

5. 디지털자산기본법과의 연계 방안

한국형 디지털자산 시장감시 모델이 안정적으로 운영되기 위해서는 디지털자산기본법에 시장감시의 법적 근거를 명확히 마련해야 한다. 기본법은 시장감시의 주체와 범위, 사업자의 의무, 감독당국의 권한 및 관계기관 간 협력에 관한 기본원칙을 제시하는 법적 기반으로 기능할 필요가 있다.

특히 거래소의 이상거래 감시·보고와 감독당국의 조사로 이어지는 절차를 명확히 하고, 자율규제기구와 공적 감독기관의 역할을 체계적으로 구분해야 한다. 현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘가상자산이용자보호법’)과의 관계도 정비하여 중복규제나 감독공백이 발생하지 않도록 할 필요가 있다.

시장감시에 필요한 정보의 활용 근거도 마련하되 개인정보와 금융정보 보호원칙을 함께 규정해야 한다. 정보 이용의 목적과 범위, 접근권한 및 관리절차를 명확히 하여 감독의 실효성과 시장참여자의 권익 보호가 균형을 이루도록 해야 한다.

또한 새로운 감독기술의 발전을 수용할 수 있도록 법률은 기술중립적인 원칙을 중심으로 설계하고, 구체적인 기술기준은 하위규정에서 탄력적으로 정할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

궁극적으로 디지털자산기본법은 시장감시 권한을 단순히 확대하는 법률이 아니라 공적 감독과 자율규제, 정보활용과 보호, 규제의 비례성과 예측가능성을 조화시키는 기본법으로 설계되어야 한다.

6. 소결

한국형 디지털자산 시장감시체계는 기존 자본시장 감시체계를 단순히 확대 적용하는 방식이 아니라 국내 디지털자산 시장의 구조와 제도적 특성을 반영한 독자적인 체계로 구축되어야 한다.

핵심은 거래소의 1차 감시, 자율규제기구의 공동감시, 금융당국의 공적 감독을 유기적으로 연계하여 분산되어 있는 시장감시 역량을 국가 차원에서 효과적으로 활용하는 것이다.

따라서 K-DAMS는 새로운 감독기관을 추가하는 개념보다는 기존 기관의 전문성과 정보를 연결하여 시장 전체의 위험을 조기에 파악하고 필요한 감독과 조사로 연계하는 통합 협력 플랫폼으로 설계하는 것이 바람직하다.

아울러 시장감시의 고도화가 단순한 규제 강화로 이어지지 않도록 위험기반·비례적 감독원칙을 적용해야 한다. 궁극적으로 한국형 시장감시 모델은 이용자 보호와 산업 경쟁력을 동시에 높이는 디지털자산 시장의 신뢰 인프라로 발전해야 한다.

IV. 한국형 디지털자산 시장감시체계 구축을 위한 정책 제언

1. 디지털자산기본법 중심의 시장감시 법체계 구축

디지털자산 시장이 제도권 금융시장으로 자리매김하기 위해서는 시장감시가 거래소의 자율적인 관리 수준을 넘어 법률에 근거한 공적 감독체계로 발전해야 한다. 현재 국내에서는 가상자산이용자보호법을 통해 일부 불공정거래 규제가 마련되어 있으나, 시장 전체를 포괄하는 통합적인 시장감시체계는 아직 미흡한 상황이다.

향후 제정될 디지털자산기본법에는 시장감시를 독립된 장(章)으로 규정하여 감독기관의 권한과 사업자의 의무를 명확히 할 필요가 있다.

1) 시장감시 관련 핵심 입법과제

디지털자산기본법에는 다음 사항을 포함할 것을 제안한다.

첫째, 디지털자산사업자의 시장감시 의무를 명문화하여 이상거래 탐지, 내부통제 및 시장질서 유지 책임을 법률상 의무로 규정한다.

둘째, 시장감시 전담기구(K-DAMS)의 설치 및 운영 근거를 마련하여 국가 차원의 통합 시장감시체계를 구축한다.

셋째, 거래소의 이상거래 보고(Suspicious Market Activity Report) 의무를 신설하고, 감독기관과 실시간 정보 공유체계를 마련한다.

넷째, 온체인 데이터와 오프체인 데이터를 통합 분석할 수 있는 법적 근거를 마련하여 디지털자산 시장의 특성을 반영한 감독체계를 구축한다.

다섯째, AI 기반 시장감시 활용 원칙과 알고리즘의 설명가능성(Explainable AI), 책임성(Accountability), 감사체계를 법률에 반영한다.

2) 법 집행의 실효성과 규제 정합성 확보

디지털자산기본법에 시장감시 관련 제도가 마련되더라도 기존 법률 및 감독체계와 유기적으로 연결되지 않는다면 제도의 실효성을 확보하기 어렵다. 따라서 새로운 규제를 추가하는 데 그치지 않고 기존 제도와와의 관계를 명확히 하여 일관되고 예측가능한 시장감시 법체계를 구축해야 한다.

첫째, 현행 가상자산이용자보호법과의 관계를 명확히 해야 한다. 이미 규정되어 있는 불공정거래 금지와 이상거래 감시·통보 체계를 기본법과 체계적으로 연계하여 규제의 중복이나 감독 공백이 발생하지 않도록 해야 한다.

둘째, 시장감시 주체별 권한과 책임을 명확하게 구분해야 한다. 금융당국, 거래소, 자율규제기구 등이

각각 담당해야 할 감시·보고·조사 기능을 구체화함으로써 책임의 중복이나 사각지대를 최소화할 필요가 있다.

셋째, 규제에 비례성과 예측가능성을 확보해야 한다. 모든 사업자와 거래에 동일한 수준의 의무를 부과하기보다 사업의 규모와 특성, 시장에 미치는 영향 및 위험수준 등을 고려한 위험기반(Risk-Based) 감독 원칙을 적용하는 것이 바람직하다.

넷째, 시장감시와 조사·제재 간 절차적 연계성을 강화해야 한다. 이상거래가 탐지된 이후 심리, 조사, 수사의뢰 및 제재로 이어지는 과정과 기준을 명확히 함으로써 시장참여자의 절차적 권리를 보호하는 동시에 감독의 실효성을 확보해야 한다.

결국 디지털자산기본법은 시장감시 권한을 확대하는 데 국한되지 않고 기존 법체계와의 정합성, 기관 간 역할분담, 위험에 비례한 규제, 적법한 조사·제재 절차를 함께 마련해야 한다. 이를 통해 이용자 보호와 시장질서 확립이라는 목적을 달성하면서도 사업자에게는 명확하고 예측가능한 규제환경을 제공할 수 있을 것이다.

2. K-DAMS Center 설립 및 운영체계 구축

1) 국가 디지털자산 시장감시센터 구축

국가 차원의 통합 시장감시 기능을 확보하기 위해 K-DAMS Center를 구축할 필요가 있다. 다만 이는 기존 거래소의 시장감시 기능이나 금융당국의 감독기능을 대체하는 새로운 규제기관이 아니라, 관계기관의 시장감시 정보와 분석역량을 연결하는 통합 플랫폼으로 설계되어야 한다.

K-DAMS Center는 거래소 간 연계 이상거래와 시장 전체의 위험을 종합적으로 분석하고, 필요한 경우 감독·조사·수사로 신속하게 연결하는 역할을 수행해야 한다. 이를 통해 기존의 기관별·사업자별 시장감시를 보완하면서 국가 차원의 조기경보와 공동대응 역량을 확보할 수 있다.

2) 기관별 역할 분담

시장감시체계의 효율성을 확보하기 위해서는 관계기관의 역할을 명확히 구분해야 한다.

〈표 4-1〉 주요 기관별 역할 구분

기관	주요 역할
금융위원회	정책 수립 및 제도 총괄
금융감독원	시장감시 운영 및 검사
금융정보분석원(FIU)	AML·의심거래정보 연계
한국거래소	시장감시 노하우 공유
DAXA	자율규제 및 공동감시
디지털자산거래소	이상거래 탐지 및 보고
검찰·경찰	불공정거래 수사
국세청	탈세 및 조세회피 분석

K-DAMS의 운영은 특정 기관에 모든 정보를 집중하기보다 각 기관이 보유한 권한과 전문성을 필요한 범위에서 연계하는 방식이 바람직하다. 이를 통해 중복규제를 줄이고 시장감시의 실효성을 높일 수 있다.

3. 단계별 추진 전략

한국형 디지털자산 시장감시체계는 법·제도, 데이터, 기술 및 국제협력이 함께 요구되는 중장기 과제이므로 단계적으로 구축할 필요가 있다.

1) 단기(1~2년): 법적 기반과 공통기준 마련

단기에는 디지털자산기본법에 시장감시의 법적 근거를 마련하고 거래소별 이상거래 탐지·보고기준과 데이터 형식을 표준화해야 한다. 또한 DAXA의 공동감시 기능을 정비하고 관계기관 간 정보공유와 개인정보 보호기준을 명확히 할 필요가 있다.

단기 단계의 핵심은 조직 신설보다 법·제도와 데이터의 공통 기반을 마련하는 것이다.

2) 중기(3~5년): 통합 시장감시체계 구축

중기에는 K-DAMS Center와 통합 데이터 플랫폼을 구축하고 Rule 기반 감시와 AI 분석을 결합한 하이브리드 이상거래 탐지체계를 도입해야 한다.

또한 위험기반 시장감시체계를 적용하여 위험도가 높은 거래와 시장에 감독역량을 집중하고, AI의 판단은 전문인력이 최종 검증하는 인간개입형(Human-in-the-Loop, HITL) 원칙을 적용하는 것이 바람직하다.

중기 단계의 목표는 거래소별로 분산된 시장감시를 실시간 통합감시와 조기경보 체계로 전환하는 것이다.

3) 장기(5년 이후): 국제 연계와 감독기술 고도화

장기에는 해외 감독기관과 정보공유 및 공동조사를 확대하고 국제적인 시장감시 기준과 데이터 표준 논의에 적극 참여해야 한다.

또한 K-DAMS의 운영 경험을 기반으로 시장위험을 사전에 예측하는 감독기술(Supervisory Technology, SupTech)를 고도화하고 국내외 시장정보를 연계하는 글로벌 조기경보체계로 발전시킬 필요가 있다.

궁극적으로 우리나라가 국제적인 디지털자산 시장감시 기준과 감독기술을 제안할 수 있는 수준으로 발전하는 것을 장기적 정책목표로 설정할 필요가 있다.

〈표 4-2〉 단계별 추진 로드맵

구 분	단 기	중 기	장 기
추진기간	1~2년	3~5년	5년 이후
법·제도	기본법상 근거 마련	하위규정·운영기준 정비	국제기준 반영·고도화
조직	관계기관 협의체 구성	K-DAMS Center 운영	글로벌 감시 허브 확대
데이터	보고기준·형식 표준화	온·오프체인 통합 플랫폼	해외시장 데이터 연계
기술	공통 Rule 탐지체계	AI·위험기반 감시 도입	예측형 SupTech 고도화
핵심 성과	제도·데이터 기반 확보	실시간 통합감시 구현	국제 공동감시 주도

4. 시장감시 전문인력 양성 및 전문성 강화

시장감시체계의 실효성을 확보하기 위해서는 제도와 시스템 구축에 상응하는 전문인력 기반을 마련해야 한다. 특히 새로운 감독체계가 도입되더라도 이를 실제로 운영하고 조사·판단할 수 있는 전문인력이 충분하지 않다면 정책 효과에는 한계가 있을 수밖에 없다. 따라서 시장감시 전문인력 양성을 중장기적인 감독역량 강화 정책의 하나로 추진할 필요가 있다.

1) 시장감시 전문인력의 체계적 양성

정부와 금융당국은 디지털자산 시장감시에 필요한 직무와 역량을 구체적으로 정의하고 이에 따른 체계적인 인력양성 계획을 마련해야 한다. 단순히 특정 기술에 대한 교육을 확대하기보다는 시장감시, 조사, 감독, 법률적 판단 등을 종합적으로 수행할 수 있는 실무형 인력을 육성하는 것이 중요하다.

이를 위해 대학과 전문교육기관을 활용한 교육과정을 마련하고 금융당국과 업계의 실무교육을 연계하는 방안을 검토할 필요가 있다. 중장기적으로는 일정 수준의 교육과 실무경험을 갖춘 인력의 전문성을 인정하는 시장감시 전문인력 인증체계를 마련하는 방안도 고려할 수 있다.

2) 감독기관의 전문인력 확보 및 인사체계 개선

전문인력 양성과 함께 감독기관이 우수한 인력을 지속적으로 확보할 수 있는 제도적 기반도 필요하다. 디지털자산 시장은 변화 속도가 빠르기 때문에 일반적인 순환보직 방식만으로는 장기간 축적된 전문성을 유지하기 어려울 수 있다.

따라서 시장감시 분야에 대해서는 전문직위 또는 장기근무가 가능한 직무체계를 확대하고, 전문성과 업무경험이 인사 및 경력개발에 반영될 수 있도록 할 필요가 있다. 필요한 분야에서는 민간 전문가를 적극적으로 채용할 수 있도록 개방형 전문인력 채용도 확대해야 한다.

3) 민관 인력교류 및 공동연구 확대

시장 변화에 신속하게 대응하기 위해서는 공공부문과 민간부문 간 전문지식의 교류가 중요하다. 금융당국, 대학, 연구기관, 거래소 및 관련 전문기관이 참여하는 인력교류와 공동연구체계를 구축하여 새로운 시장위험과 감독기법을 지속적으로 연구할 필요가 있다.

특히 단기적인 교육 프로그램보다는 정기적인 공동연구와 전문인력 교류를 통해 감독기관이 시장과 기술의 변화를 지속적으로 학습할 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다. 해외 감독기관과의 인력교류 및 공동연수도 확대하여 국제적인 감독 경험을 축적할 필요가 있다.

4) 전문인력의 지속적인 재교육 체계 마련

디지털자산 시장은 제도와 기술의 변화 속도가 빠르기 때문에 일회성 교육만으로 전문성을 유지하기 어렵다. 따라서 전문인력에 대한 정기적인 재교육과 역량평가 체계를 마련해야 한다.

새로운 시장질서 교란 유형, 법·제도 변화, 해외 감독사례 및 새로운 감독기법 등을 지속적으로 교육과정에 반영하여 시장감시 인력의 전문성이 시장 변화에 뒤처지지 않도록 해야 한다.

결국 전문인력 정책의 핵심은 단순히 인력의 수를 늘리는 것이 아니라 전문성을 장기간 축적하고 유지할 수 있는 인사·교육·연구 생태계를 구축하는 것이다. 전문직위 확대, 민간 전문가 활용, 민관 인력교류, 지속적인 재교육을 하나의 정책체계로 연계한다면 디지털자산 시장의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 지속 가능한 감독역량을 확보할 수 있을 것이다.

5. 국제 협력체계 강화

디지털자산 시장은 국가별 규제체계와 관계없이 글로벌 시장에서 동시에 거래되는 특성을 가지고 있다. 이에 따라 국내에서 발생하는 이상거래도 해외 거래소나 해외 소재 사업자와 연결될 가능성이 높으며, 단일 국가의 감독권과 정보만으로 거래의 전체 구조를 파악하는 데에는 한계가 있다. 따라서 국제협력을 일회성 정보교환이 아닌 상시적인 시장감시체계의 일부로 제도화할 필요가 있다.

1) 국제기구와의 정책 공조 강화

우리나라는 IOSCO, FATF 등 국제기구에서 논의되는 디지털자산 시장질서와 감독원칙의 형성 과정에 적극적으로 참여할 필요가 있다. 국제기준을 국내 제도에 수동적으로 반영하는 수준을 넘어 우리나라의 시장감시 경험과 정책적 요구를 국제기준 마련 과정에 적극 제시하는 것이 중요하다.

특히 시장감시, 불공정거래 대응, 정보공유 및 감독기술 분야에서 국제적인 논의에 지속적으로 참여함으로써 국내 제도와 글로벌 규제체계 간 정합성을 높여야 한다.

2) 주요국 감독당국과 상시 정보공유체계 구축

미국, EU, 일본 등 주요국 감독당국과 시장감시 정보를 신속하게 공유할 수 있는 협력채널을 확대해야 한다. 기존의 사전별·사후적 정보요청 방식에서 벗어나 일정한 요건에 해당하는 크로스보더 이상거래에 대해서는 감독기관 간 신속한 정보교환이 가능하도록 협력절차를 구체화할 필요가 있다.

이를 위해 국가 간 정보요청 절차, 제공 가능한 정보의 범위, 비밀유지 및 정보보호 원칙 등을 명확하게 마련하여 국제 정보공유의 신속성과 안정성을 동시에 확보해야 한다.

3) 크로스보더 불공정거래 공동대응 강화

해외 거래소와 국내 거래소를 연계한 시세조종 등 크로스보더(Cross-border) 불공정거래에 대해서는 단순한 정보교환을 넘어 공동분석과 조사협력을 강화해야 한다.

특히 여러 국가의 거래소와 계정이 동시에 관련된 사건의 경우 감독기관 간 조사결과와 시장정보를 공유하고 필요한 경우 수사기관과도 연계할 수 있는 협력체계를 마련해야 한다. 이를 통해 국가별 감독권의 한계를 보완하고 규제 차이를 이용한 감독회피 가능성을 최소화할 필요가 있다.

4) 국제 시장감시 데이터 및 기술협력 확대

국제협력은 제도와 조사 분야뿐 아니라 데이터와 기술 분야로도 확대되어야 한다. 국가별 시장감시 데이터의 형식과 기준이 상이할 경우 신속한 정보교환과 공동분석에 어려움이 발생할 수 있으므로 주요국과 시장감시 데이터의 표준화 및 상호운용성 확보를 위한 논의를 추진할 필요가 있다.

또한 AI 기반 감독기술, 이상거래 탐지기법 및 시장위험 평가 등 새로운 감독기술에 대한 공동연구와 기술교류를 확대하여 국내 시장감시 역량을 지속적으로 고도화해야 한다.

5) 국제협력의 지속성과 제도적 기반 확보

국제협력이 개별 사건이나 담당자 간 협력에 의존하지 않도록 제도적인 기반을 강화해야 한다. 감독기관 간 정례협의체, 양자·다자간 협력채널 및 실무자 네트워크를 지속적으로 운영하고 국제 공동교육과 인력교류도 확대할 필요가 있다.

궁극적으로 국제협력의 목표는 해외 제도를 단순히 참고하는 것이 아니라 국경을 초월한 시장위험을 공동으로 탐지하고 대응할 수 있는 상시적인 시장감시 네트워크를 구축하는 것이다. 우리나라가 국제기준 형성과 정보공유, 공동조사 및 감독기술 협력에 적극 참여한다면 국내 시장의 신뢰성을 높이는 동시에 글로벌 디지털자산 시장감시체계에서도 보다 주도적인 역할을 수행할 수 있을 것이다.

6. 정책 제언

디지털자산 시장은 이미 금융시장과 실물경제를 연결하는 새로운 금융 인프라로 자리 잡고 있으며, 향후 디지털자산기본법 시행과 함께 시장 규모와 참여 주체는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 그러나 시장이 성장할수록 불공정거래와 시장조작, 자금세탁, 사이버 공격 등 새로운 위험도 함께 증가하게 된다. 이러한 위험을 최소화하면서 산업의 혁신과 경쟁력을 확보하기 위해서는 기존 자본시장 중심의 감독체계를 보완한 한국형 디지털자산 시장감시체계(K-DAMS)를 구축하는 것이 필수적이다.

이를 위해 다음과 같은 정책을 단계적으로 추진할 것을 제안한다.

1) 디지털자산기본법에 시장감시체계를 독립적으로 규정해야 한다.

현재의 가상자산이용자보호법은 이용자 자산 보호와 불공정거래 금지에 초점을 두고 있으나, 시장 전체를 통합적으로 감시하는 체계에 대해서는 충분히 규정하지 못하고 있다. 향후 제정될 디지털자산기본법에는 시장감시에 관한 독립적인 장(章)을 신설하여 시장감시의 목적, 감독기관의 권한, 사업자의 의무, 이상거래 보고체계, 정보공유 체계 등을 명확히 규정할 필요가 있다. 이는 시장감시의 법적 안정성과 예측 가능성을 높이는 기반이 될 것이다.

2) 국가 차원의 통합 시장감시센터(K-DAMS Center)를 구축해야 한다.

현재 국내 시장감시는 거래소별 자체 시스템에 의존하고 있어 거래소 간 연계 거래나 복합적인 시세조종 행위를 탐지하는 데 한계가 있다. 따라서 금융위원회, 금융감독원, 금융정보분석원(FIU), 자율규제기구(DAXA), 디지털자산사업자 등이 참여하는 국가 차원의 통합 시장감시센터(K-DAMS Center)를 구축할 필요가 있다.

K-DAMS Center는 개별 거래소의 감시 기능을 대체하는 것이 아니라, 거래소에서 탐지한 이상거래 정보를 통합 분석하고 시장 전체의 위험을 조기에 식별하는 허브(Hub) 역할을 수행해야 한다. 이를 통해 시장조작과 불공정거래에 대한 대응 속도와 정확성을 크게 향상시킬 수 있을 것이다.

3) 온체인과 오프체인을 연계한 데이터 기반 시장감시체계를 구축해야 한다.

디지털자산 시장은 거래소의 주문과 체결 정보만으로는 시장 전체를 이해하기 어렵다. 블록체인에 기록되는 지갑 주소, 자산 이동 경로, 스마트계약 실행 정보, 크로스체인 이동 등 온체인 데이터와 거래소의 주문·체결 데이터, AML 정보, 공시 정보 등을 통합 분석하는 데이터 기반 시장감시체계가 구축되어야 한다.

이러한 통합 분석은 기존 금융시장에서는 탐지하기 어려웠던 거래소 간 시세조종, 자금세탁 연계 거래, 대규모 자산 이동에 따른 시장 위험 등을 보다 효과적으로 식별할 수 있도록 지원할 것이다.

4) AI 기반 지능형 시장감시체계(Intelligent Surveillance)를 도입해야 한다.

디지털자산 시장은 24시간 운영되며 거래량과 데이터 규모가 급속히 증가하고 있다. 기존의 규칙(Rule) 기반 감시체계만으로는 새로운 유형의 시장조작과 알고리즘 거래를 효과적으로 탐지하기 어렵다.

이에 따라 생성형 AI와 머신러닝 기술을 활용하여 이상거래를 실시간으로 탐지하고 위험을 사전에 예측하는 AI 기반 시장감시체계를 구축해야 한다. AI는 과거 거래패턴을 학습하여 허위거래(Wash Trading), 허수주문(Spoofing), 가장매매(Layering), 시세조종(Pump&Dump), 거래소 간 시세조종(Cross Exchange Manipulation), 플래시론(Flash Loan) 공격 등 다양한 시장교란 행위를 조기에 식별할 수 있으며, 감독기관의 분석 효율성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

다만 AI의 판단 결과에 대한 설명가능성(Explainability)과 책임성(Accountability)을 확보하기 위한 제도적 장치도 함께 마련되어야 한다.

5) 자율규제와 공적 감독이 조화를 이루는 거버넌스를 구축해야 한다.

디지털자산 시장은 기술 변화가 매우 빠르기 때문에 모든 규제를 정부가 직접 수행하는 데에는 한계가 있다. 따라서 정부의 공적 감독과 거래소 및 자율규제기구(DAXA)의 자율규제가 상호 보완적으로 운영되는 협력체계를 구축해야 한다.

거래소는 이상거래 탐지와 내부통제를 담당하고, DAXA는 공동 감시기준과 자율규제를 운영하며, 금융당국은 통합적인 감독과 정책을 총괄하는 역할을 수행하는 것이 바람직하다. 이러한 거버넌스는 시장의 자율성과 공공성을 동시에 확보하는 데 기여할 것이다.

6) 시장감시와 자금세탁방지(AML)를 유기적으로 연계해야 한다.

디지털자산 시장에서는 불공정거래와 자금세탁이 동일한 거래를 통해 발생하는 경우가 적지 않다. 따라서 시장감시체계와 AML 체계를 별도로 운영하기보다는 금융정보분석원(FIU)의 의심거래보고(STR), 고객확인(KYC), 트래블룰(Travel Rule) 정보 등을 시장감시에 연계하는 통합적인 위험관리체계를 구축할 필요가 있다.

이를 통해 시장질서 교란행위와 범죄수익 은닉행위를 동시에 탐지하고 대응하는 효과를 기대할 수 있다.

7) 국제 공조와 정보공유 체계를 확대해야 한다.

디지털자산 거래는 국경을 초월하여 이루어지므로 국내 감독만으로는 효과적인 시장감시가 어렵다. 해외 거래소를 이용한 시세조종, 국제 자금세탁, 탈세, 사이버 범죄 등에 대응하기 위해서는 IOSCO, FATF 등 국제기구와의 협력을 강화하고 미국 SEC·CFTC, 유럽 ESMA, 일본 FSA 등 해외 감독당국과 정보공유 및 공동조사 체계를 구축해야 한다.

또한 글로벌 블록체인 분석기업과의 협력을 확대하여 국제적인 이상거래 탐지 역량을 강화할 필요가 있다.

8) 디지털자산 감독기술(SupTech)과 규제기술(RegTech)을 적극 육성해야 한다.

향후 시장감시는 단순히 인력을 확대하는 방식이 아니라 기술 중심으로 전환되어야 한다. 정부는 AI, 빅데이터, 블록체인 분석기술을 활용한 감독기술(SupTech)과 민간의 규제기술(RegTech) 산업을 적극 육성하여 시장감시의 효율성과 정확성을 높여야 한다.

또한 대학과 연구기관, 민간기업이 참여하는 전문인력 양성 프로그램을 운영하여 블록체인 분석, AI 모델 검증, 디지털포렌식, AML 등 융합 역량을 갖춘 전문인력을 지속적으로 확보해야 한다.

9) 정책 제언의 종합 방향

결국 한국형 디지털자산 시장감시체계는 ‘규제를 위한 감독’이 아니라 ‘신뢰를 위한 인프라’라는 관점에서 구축되어야 한다. 시장감시의 목적은 거래를 제한하는 것이 아니라 시장의 공정성과 투명성을 확보하여 이용자가 안심하고 참여할 수 있는 환경을 조성하는 데 있다.

향후 디지털자산기본법을 중심으로 통합 시장감시(K-DAMS), AI 기반 이상거래 탐지, 온체인 데이터 분석, 위험기반 감독(Risk-Based Supervision), 자율규제와 공적 감독의 협력, 국제 공조체계를 유기적으로 결합한다면 우리나라는 이용자 보호와 산업 경쟁력을 동시에 확보하는 세계적인 디지털자산 시장감시 모델을 구축할 수 있을 것이다. 이러한 체계는 디지털자산 산업의 지속 가능한 성장뿐 아니라 대한민국이 글로벌 디지털금융 허브로 도약하는 핵심 기반이 될 것으로 기대된다.

V. 맺음말

디지털자산 시장은 투자 중심의 초기 단계를 넘어 금융과 실물경제를 연결하는 새로운 디지털 금융영역으로 발전하고 있다. 시장의 성장과 참여주체 확대는 새로운 산업적 기회를 제공하지만, 동시에 공정한 거래질서와 이용자 신뢰를 확보할 수 있는 감독체계의 중요성도 높이고 있다.

우리나라는 디지털자산기본법 제정을 계기로 시장의 제도적 기반을 본격적으로 정비해야 하는 시점에 있다. 이 과정에서 중요한 것은 새로운 규제를 얼마나 많이 도입할 것인가가 아니라, 변화하는 시장을 얼마나 효율적이고 일관되게 감독할 수 있는 체계를 구축할 것인가이다.

본 제언에서 제시한 K-DAMS는 새로운 규제기관을 만드는 데 목적이 있는 것이 아니다. 거래소와 자율규제기구, 금융당국 등 현재 분산되어 있는 시장감시 역량을 효과적으로 연결하고 시장 전체의 위험을 종합적으로 파악할 수 있는 국가 차원의 협력 플랫폼을 구축하는 데 의미가 있다.

이를 위해서는 명확한 법적 기반과 기관 간 역할분담, 위험에 비례한 감독, 전문인력 확보 및 국제적인 협력체계가 함께 마련되어야 한다. 특히 시장감시의 고도화가 정상적인 시장활동을 위축시키거나 사업자의 과도한 부담으로 이어지지 않도록 비례성과 예측가능성을 확보하는 것도 중요하다.

궁극적으로 디지털자산 시장의 경쟁력은 단순한 거래량이나 시장 규모가 아니라 얼마나 공정하고 신뢰할 수 있는 시장환경을 갖추고 있는가에 의해 결정될 것이다. 시장에 대한 신뢰가 확보되어야 이용자와 기관이 안정적으로 참여하고, 건전한 사업자가 성장하며, 국내 디지털자산 산업도 지속가능한 경쟁력을 확보할 수 있다.

따라서 한국형 디지털자산 시장감시체계는 이용자 보호와 산업 경쟁력을 대립적인 가치로 접근하기보다 ‘신뢰할 수 있는 시장이 경쟁력 있는 시장’이라는 원칙 아래 두 목표를 함께 달성하는 방향으로 구축되어야 한다. 이러한 기반이 마련된다면 우리나라는 디지털자산 거래가 활발한 시장을 넘어 시장감시와 이용자 보호에서도 국제적으로 신뢰받는 디지털금융 시장으로 발전할 수 있을 것이다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

바람직한 거버넌스 체계 구축 방안
- 금융 관점 넘어 산업육성 위한 거버넌스도
가능한 방안 모색

윤 종 수

변호사

법무법인(유) 광장

바람직한 거버넌스 체계 구축 방안

금융 관점 넘어 산업육성 위한 거버넌스도 가능한 방안 모색

윤종수 변호사

법무법인(유) 광장

I. 이용자 보호와 산업 혁신

디지털자산¹⁾에 대한 법제도 논의는 오랫동안 가격변동, 투기, 사기, 자금세탁, 거래소 파산, 해킹, 시세조종 등 금융시장 위험을 중심으로 진행되어 왔다. 디지털자산 거래시장의 성장 과정에서 대규모 이용자 피해가 발생했고, 사업자의 고객자산 관리와 내부통제의 취약성, 불공정거래, 정보 비대칭, 스테이블 코인의 상환 위험 등이 현실화되었기 때문이다. 특히 정보 비대칭으로 인해 이용자는 발행자, 거래소나 프로토콜의 위험을 제대로 평가하기 어렵다. 따라서 이용자자산 보호, 불공정거래 금지, 사업자 내부통제, 공시, 보관·수탁 기준, 보안, 손해배상책임 등은 디지털자산 법제의 출발점이 될 수밖에 없다. 이 점에서 금융위원회와 금융감독원의 전문성과 책임은 매우 중요하다.

그러나 정책의 출발점이 금융위험이라고 해서 정책의 범위가 금융에만 한정되어야 하는 것은 아니다. 디지털자산은 단지 투자, 거래의 객체가 아니라, 디지털 환경에서 권리와 가치, 참여와 기여, 접근권과 이용권을 설정하고 이를 기록·이전·정산하기 위한 기술적·제도적 수단 등 다양한 역할을 할 수 있다. 특히 앞으로 도래할 미래의 관점에서 보면 디지털자산의 역할과 활용 범위는 더 커질 수밖에 없다. 디지털자산의 미래가 금융시장에만 있는 것이 아니라면, 그 거버넌스 역시 금융당국의 단일 관점만으로 설계되어서는 안 된다.

정부의 2026년 국정과제에는 ‘디지털자산 생태계 구축’이 포함되어 있다. 이 과제는 디지털자산의 상장, 공시, 사업자 영업행위 규제 등 건전한 시장 조성과 함께, 블록체인 산업 경쟁력 강화를 위한 혁신

1) 디지털자산이란 디지털 환경에서 디지털 기술을 사용하여 생성, 저장, 거래될 수 있는 모든 형태의 자산을 말하지만, 본 글에서는 디지털화된 후 암호화에 기반한 분산원장기술(DLT, 또는 블록체인기술)에 의해 토큰화되어 발행되고 유통되는 자산으로 디지털자산을 정의한다. 황현천, “디지털자산 산업발전을 위한 과제”, 한국인터넷기업협회 디지털경제연구원 D.E View Vol.4, 2023, 36면. 참고. 현재 발의된 디지털자산 관련 법안인 민병덕 의원안인 「디지털자산기본법안」, 이강일 의원안인 「디지털자산 시장의 혁신과 성장에 관한 법률안」, 김재섭 의원안인 「디지털자산 시장통합법안」, 최보윤 의원안인 「디지털자산 육성 기본법안」, 박상혁 의원안인 「디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률안」들은 디지털자산의 정의에 대해서 대체로 분산원장 또는 이와 유사한 기술을 사용한 것을 전제로 하고 있으며, 전자화폐, 선불전자지급수단, CBDC를 공통적으로 제외하고 있고, 그밖에 은행의 전자적 예금 및 적금, 전자등록주식 등을 제외하고 있는 법안도 있다. ‘분산원장 또는 이와 유사한 기술’이라는 기술적 기반을 전제로 하고 있다는 점, 포함되는 자산의 범위가 상대적으로 넓은 점에서 특금법이나 가상자산이용자보호법의 가상자산의 정의와 구별된다.

로드맵 및 「블록체인기본법」 마련을 병행 과제로 제시한 바 있다.²⁾ 시장규율과 산업정책을 함께 고려한 정책방향은 타당하다. 다만 실제 법제도, 행정체계, 예산 등에서 시장규율과 산업육성의 균형이 구현되는지는 별개의 문제다. 디지털자산의 산업·기술·공공에서의 활용의 정책목표가 선언에 그치지 않으려면, 디지털자산 및 산업에 대한 균형잡힌 권한 및 책임의 분배와 실효적인 거버넌스의 수립이 필요하다.

II. 디지털자산의 분류

1. 기능을 중심으로 한 분류와 정책방향

‘디지털자산’이라는 말은 기술적으로도, 법적으로도 단일한 대상을 가리키지 않는다. 암호자산, 가상자산, 토큰증권, 스테이블코인 뿐만 아니라 게임 아이템, NFT, 멤버십, 토큰화된 예금, 토큰화된 실물자산(RWA), 데이터 이용권, 디지털 콘텐츠 이용권에 이르기까지 다양한 경제적 기능과 위험을 가진 대상들을 포함하는 상위개념이다.³⁾

중요한 것은 명칭이나 기술적 형식이 아니라 경제적 기능과 위험의 실질이 디지털자산의 규율 여부와 강도를 결정해야 한다는 점이다. 즉, 디지털자산이 불특정 다수 사이에 광범위하게 거래·유통되는지, 금융시스템 또는 결제시스템에 미치는 파급효과가 어느 정도인지, 발행자 또는 운영자가 이용자에게 상환·환매를 약속하거나 금전적 수익을 기대하게 하는지, 발행자 또는 운영자가 발행량, 유동성을 일방적으로 통제하거나 소각, 동결을 임의로 할 수 있는지, 사업자가 디지털자산의 비밀키를 실질적으로 통제하는지, 디지털자산 서비스가 개인정보, 소비자보호, 경쟁, 저작권, 공공서비스 등에 미치는 위험이 무엇인지 등을 고려해서 디지털자산을 분류하고 규율 체계를 만들어야 한다. 이를 고려해서 디지털자산을 분류해보면 다음과 같다.

정책영역	대표적 활용	주요 위험	중심 정책수단
금융·투자형	거래소 유통, 투자·자금조달, 스테이블코인, 토큰증권, RWA 투자상품	불공정거래, 유동성·상환위험, 고객자산 유용, 정보비대칭, 금융안정	인가·등록, 공시, 건전성, 시장 감시, 수탁·보관, 준비자산, 제재

2) 대한민국정책브리핑 이재명 정부 123대 국정과제 p.109. <https://www.korea.kr/govVision/>

3) 미국 증권거래위원회(SEC)는 2026. 3. 17. 상품선물거래위원회(CFTC)와 함께, 「특정 유형의 가상자산 및 가상자산 관련 거래에 대한 연방증권법의 적용」(Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets)이라는 해석 지침을 발표하였다. SEC는 가상자산을 유형별로 세분화하고, 각 유형별로 연방증권법상 증권에 해당하는지 여부에 관한 구체적인 해석을 제시하였다. 구체적으로 비트코인 등 주요 가상자산을 ‘디지털 상품’으로 분류하고 증권에 해당하지 않는다고 명확히 밝혔으며, 수집 및 사용을 목적으로 한 것으로, 예술작품, 게임 내 아이템, 인터넷 밈 등에 대한 디지털표현물이나 참조 등에 관한 권리를 나타내거나 전달하는 대체불가토큰(NFT), 밈코인 등은 ‘디지털 수집품(Digital Collectibles)’, 멤버십, 티켓, 자격증명, 권리증서 또는 신분증과 같은 실용적인 기능을 수행하는 것을 디지털 도구(Digital Tools)로 분류하고 증권에 해당하지 않는다고 밝혔다. <https://leeko.com/leenko/news/newsLetterView.do?lang=KR&newsletterNo=2264> 참조

정책영역	대표적 활용	주요 위험	중심 정책수단
산업·서비스형	멤버십, 게임아이템, 콘텐츠 보상, 공연·창작 정산, 플랫폼 포인트, 물류·공급망 관리	허위·과장 광고, 불공정 약관, 환불·이전 제한, 개인정보 침해, 플랫폼 종속	소비자보호, 약관·광고 규율, 보안, 정산투명성, 분쟁조정, 표준화
공공·기술 인프라형	디지털 신원·자격, 공공 인센티브, 데이터 기여보상, AI 에이전트간 정산, 탄소배출권	보안, 차별, 감시, 책임소재 불명확, 공공성 훼손	기술표준, 영향평가, 개인정보 보호, 공공조달, 실증특례, 거버넌스

다만 이 세 영역은 완전히 분리된 영역이 아니라는 점을 전제해야 한다. 실제 서비스는 복합적 형태로 구현되는 경우가 많다. 예컨대 저작권 수익배분권 토큰은 저작권, 계약, 소비자 보호의 문제인 동시에, 설계 방식에 따라 투자상품성의 문제가 될 수 있다. 디지털자산의 복합적 형태야말로 다층 거버넌스 모델이 필요한 근본적인 이유다.

2. AI, 메타버스, 데이터 경제에서의 가능성

디지털자산이 미래기술과 결합할 가능성은 막대한 전망에 그치지 않는다. AI 기반 서비스에서는 데이터 제공, 모델 개선, 컴퓨팅 자원 제공, 에이전트의 업무수행, 결과물 이용 등 다양한 기여와 그에 대한 보상 문제가 발생하는데, 분산원장과 같은 검증 가능한 기록체계는 이러한 기여와 권리, 보상을 기록, 추적하고 정산을 지원하는 유용한 도구가 될 수 있다.

메타버스, 공간컴퓨팅 또는 게임 환경에서는 디지털 아이템, 창작물, 이용권, 커뮤니티 멤버십, 가상공간 내 권리와 보상에 디지털자산이 활용될 수 있다. 이때 핵심은 자산의 가격 변동이나 외부 거래 가능성만이 아니다. 이용자의 권리가 특정 플랫폼 안에서만 유효한지, 다른 서비스로 이전할 수 있는지, 운영자가 일방적으로 자산을 소각하거나 접근을 제한할 수 있는지, 서비스 종료 시 이용자는 어떠한 반환·이전·보상 절차를 보장받는지, 창작자에게 정당하고 투명한 정산이 이루어지는지 등이 더 직접적인 이용자 보호 문제다. 데이터, 콘텐츠, 환경가치, 무역·물류 문서, 공공 자격과 증명, 지역사회 인센티브 등에서도 권리의 디지털 표현과 검증 가능한 이전에서도 활용될 수 있다. 예컨대 탄소배출권 등 환경가치의 발생·검증·이전 이력을 투명하게 관리하거나, 전자문서와 권리이전의 정합성을 높이거나, 콘텐츠 이용·정산 이력을 확인하는 데 기여할 수 있다.

물론 기술적 가능성과 초기 실증에도 불구하고 아직은 대규모 상용화와 사회적 편익이 충분히 입증되었다고 보기는 어렵다. 디지털자산 또는 토큰화가 모든 문제의 해결책도 아니다. 기존 데이터베이스나 전자문서 시스템보다 비용을 낮추고, 권리관계를 명확히 하며, 정산의 투명성과 보안성을 높이고, 이용자의 권리를 실질적으로 강화하는 경우에 한하여 도입의 정당성이 인정될 수 있다. 그럼에도 디지털자산은 가치와 권리, 기여와 보상, 접근과 이전을 디지털 환경에서 새롭게 설계할 수 있는 잠재

력을 가진다.⁴⁾ 그러므로 디지털자산 관련 정책은 디지털자산을 투기적 거래의 대상으로만 치부하거나, 반대로 혁신이라는 이유만으로 위험을 가볍게 평가해서는 안 된다. 금융시장 위험에는 엄정한 감독과 이용자 보호를 적용하되, 산업·기술·공공 영역에서의 유의미한 활용 가능성은 제한적 실증과 비례적 규율을 통해 검증할 수 있는 거버넌스 체계를 마련할 필요가 있다.

Ⅲ. 디지털자산과 이용자 보호

1. 이용자 개념의 재정의

디지털자산 생태계에서 보호해야 할 대상은 투자자에 한정되지 않는다. 디지털자산이 투자·거래의 수단을 넘어 콘텐츠 이용, 창작 활동, 데이터 제공, 플랫폼 참여, 디지털 권리의 관리와 이전, 공공서비스의 제공 등 다양한 영역에서 활용될수록, 그에 따라 발생하는 피해 유형과 보호 필요성도 세분화된다.

특히 동일한 디지털자산 또는 서비스라도 이용자의 지위에 따라 위험의 내용이 다를 수 있다. 어떤 이용자는 투자수익을 기대하는 투자자일 수 있지만, 다른 이용자는 단순한 서비스 이용자, 소비자, 디지털 권리의 보유자, 콘텐츠 창작자, 데이터 제공자 또는 개발자일 수 있다. 따라서 디지털자산 이용자 보호는 금융소비자 보호의 법리를 기초로 하되, 이를 넘어 디지털 환경에서의 디지털자산에 대한 권리보호, 소비자보호, 개인정보 보호, 투명한 정산과 정당한 보상, 공정경쟁을 포괄하는 방향으로 재구성될 필요가 있다.

또한 넓게는 사업자도 보호대상에 포함해야 한다. 법적 지위와 적용 규칙이 불분명한 환경에서는 책임 있는 사업자일수록 시장 진입과 신기술 이용을 주저하게 되는 반면, 이용자 보호를 소홀히 하는 사업자가 규제 불확실성을 악용할 가능성이 있다. 따라서 사업자를 위한 명확한 분류기준과 사전안내는 건전한 사업자의 예측 가능성을 높이는 동시에, 이용자 피해를 사전에 줄이는 보호장치가 될 수 있다. 나아가 이용자 보호는 개인의 손해를 사후 보상하는 데 그치지 않고, 사회 전체에 미치는 위험을 예방하는 방향으로 설계되는 것이 중요하다.

2. 최소 보호 원칙

금융형·비금융형 디지털자산을 막론하고, 이용자의 권리와 이익에 실질적으로 영향을 미치는 서비스에는 일정한 최소보호원칙을 적용할 필요가 있다. 이는 모든 서비스를 금융업으로 편입하거나 획일적인 인허가 규제를 부과하는 것이 아니다. 서비스의 위험도와 기능에 비례해 규율이 이루어지되 그 출발점이 될 수 있는 디지털 환경에서의 기본적인 이용자 권리 기준이 마련되어야 한다는 의미이다.

4) 블록체인에 기록된 데이터의 물건성 내지 물건법적 보호에 관한 논의에 대해서는 윤종수, “디지털 저작물의 NFT가 갖는 함의와 법적 보호”, 법조 제70권 제6호 (통권 제750호), 2021 참고

1) 권리 내용의 명확성

이용자가 취득하는 것이 소유권, 채권적 청구권, 서비스 이용권, 멤버십, 정산청구권, 의결권 또는 단순한 플랫폼 내 이용권 중 무엇인지 명확해야 한다. 또한 이전 가능 여부, 외부 지갑으로의 이전 가능 여부, 발행·소각·동결 조건, 상환·환불 조건, 서비스 종료 시 처리방식도 사전에 제공되어야 한다.

2) 정보와 위험의 투명성

운영주체, 수수료, 보상체계, 발행량과 유통 구조, 주요 위험요인, 사업자의 재량권, 스마트계약 또는 알고리즘의 핵심 작동조건은 이용자가 이해할 수 있는 방식으로 제공되어야 한다.

3) 자산 및 접근권의 보호

사업자가 이용자 자산의 비밀키 또는 계정 접근권을 보관하거나 통제하는 경우에는 이용자 자산과 사업자 고유재산의 분리, 적절한 보관·복구 절차, 사업자 파산 또는 서비스 종료 시의 처리계획을 마련해야 한다.

4) 보안과 사고대응

서비스 제공자는 해킹, 오지급, 무단이체, 스마트계약 취약점, 시스템 장애, 개인정보 유출 등 사고를 예방하기 위한 합리적인 보안체계와 내부통제를 갖추어야 한다. 사고가 발생한 경우에는 이용자에게 신속히 통지하고, 원인을 조사하여 추가 피해를 방지하고, 자산 복구 및 배상 등 실효적인 구제절차를 제공해야 한다.

5) 개인정보와 데이터 권리의 보장

거래정보, 지갑주소, 접속기록, 이용행태 정보는 개인의 경제활동과 관계망을 추론할 수 있는 민감한 정보이므로 사업자는 어떤 정보를 어떤 목적으로 처리하는지 투명하게 고지하고, 목적에 필요한 최소한의 범위에서 동의 등 법적 근거를 갖추어 정보를 수집·이용해야 한다.

6) 공정한 변경 및 종료 절차

사업자는 약관의 내용이나 보상구조, 이용자 권리행사 조건 등을 일방적으로 이용자에게 불리하게 변경해서는 안 된다. 불가피한 변경이 필요한 경우에는 합리적인 기간 내에 통지를 하고 변경 사유와 영향에 대한 충분한 설명을 하여야 하며, 이용자의 거부 및 계약해지·자산이전 기회를 보장해야 한다. 서비스 종료 시에는 이용자 자산과 권리의 반환·이전·환불·정산 절차를 사전에 마련해야 한다.

7) 책임주체의 특성과 실효적 분쟁해결

이용자는 발행자, 운영자, 거래소, 수탁자, 지갑사업자, 플랫폼 제공자, 스마트계약 관리자 등 여러 주체가 관여하는 서비스에서 누가 어떤 책임을 지는지 알기 어렵다. 따라서 이용자에게 직접 서비스를 제공하거나, 이용자 자산 및 접근권, 거래조건에 실질적 영향력을 행사하는 주체는 자신의 역할과 책임 범위를 공개해야 한다.

3. 비례적 규율의 원칙

금융위험이 낮은 서비스라 하더라도 서비스 종료, 계정정지, 자산 또는 이용권의 일방적 소각, 개인정보 침해, 불투명한 정산, 과장광고, 불공정 약관은 적지 않은 이용자 피해를 초래할 수 있다. 그러한 위험에는 소비자보호, 개인정보 보호, 보안, 약관규제, 분쟁조정 등 비금융적 보호수단이 우선 적용될 수 있을 것이다.

반면 불특정 다수에게 유통되고 투자수익 기대를 형성하거나, 이용자 자산을 수탁·중개하거나, 상환·환매·가치안정을 약속하거나, 지급결제, 금융안정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 서비스에는 위의 공통 원칙만으로 충분하지 않다. 이러한 경우에는 인허가 또는 등록, 자본 또는 준비자산 규제, 공시, 이해상충 관리, 시장감시, 불공정거래 규율, 고객자산 분리 등 강화된 금융규율을 적용해야 한다.

결국 디지털자산 이용자 보호의 핵심은 모든 서비스에 같은 규제를 부과하는 데 있지 않다. 이용자에게 미치는 위험의 성격과 크기에 맞는 보호수단을 선택하고, 그 보호수단이 실제로 작동하도록 책임주체와 집행체계를 설계하는 데 있다.

IV. 해외 디지털자산 거버넌스 모델

1. 미국: 기능별 분업과 입법을 통한 관할 명확화

1) 거버넌스 구조

미국은 단일한 디지털자산 감독기관을 두지 않고 있다. 증권성 자산과 투자계약에는 증권거래위원회(SEC)가, 상품 및 파생상품시장에는 상품선물거래위원회(CFTC)가 중심적 역할을 한다. 자금세탁방지 측면에서는 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)이, 은행 활동과 지급결제 측면에서는 연방 및 주 은행감독기관이 관여한다. 주 차원의 송금업·소비자보호 규율도 병존한다.

이 구조의 장점은 디지털자산과 거래의 성격에 따라 전문기관이 관여한다는 점이다. 반면, 증권과 상품의 구별이 불확실한 경우가 많고, SEC와 CFTC의 관할 구분의 모호성, 연방과 주의 규제 차이로 인해 사업자의 예측 가능성이 낮다는 비판이 제기되어 왔다.

2) CLARITY Act

클래리티 법안(CLARITY Act⁵⁾)은 디지털자산을 네트워크 성숙도 및 탈중앙화 정도, 거래의 성격 등에 따라 ‘증권’과 ‘상품’으로 구분하고 관할권을 SEC와 CFTC로 이분화하는 법안이다.⁶⁾ 그외에 고객자산의 혼합 금지 및 분리, 등록, 공시, 거래기록, 시장투명성 등 이용자 보호 장치도 규정하고 있다.

CLARITY Act의 핵심은 디지털자산을 기능과 발행·운영 구조에 따라 나누고, 그에 맞게 감독기관을 배분하는 것이다. 그동안 미국에서는 동일한 토큰 또는 사업이 SEC 관할인지 CFTC 관할인지가 불명확했고, 기관의 집행과 법원의 개별 판단을 통해 사후적으로 관할이 확인되는 불확실성의 문제가 있었다. CLARITY Act는 디지털자산의 분류 및 관할 기준을 법률로 정함으로써, 사업자에게 예측 가능성을 주고자 하는 바, 이는 산업육성 관점에서 매우 중요한 의미를 갖는다.

일정 수준의 탈중앙화 또는 네트워크 성숙 요건⁷⁾을 충족하는 디지털상품의 현물시장에 대해 CFTC에 감독권과 함께 거래소·브로커·딜러의 등록체계를 담당하게 한다. 반대로 발행자의 지속적인 경영 노력과 투자자 수익 기대가 결부된 투자계약형 자산에는 SEC의 관할을 유지한다. 또한 법안은 SEC와 CFTC가 혼합형 디지털자산 거래, 포트폴리오 마진, 이해상충 방지 등 일정 영역에서 공동 규칙을 만들도록 요구하는 구조를 취함으로써 기관 간 공동 거버넌스를 제도화하고 있다. 탈중앙화 금융(Decentralized Finance, ‘DeFi’) 운영에 필수적인 기술적 역할을 수행하는 시장 참여자를 보호하기 위해 금융 중개자와 기술 인프라 기여자를 구분하여 소프트웨어 코드 개발 및 배포, 거래 검증(Validating), 노드(Node) 운영, 사용자 인터페이스 제공 등 고객 자금을 직접 통제하지 아니하는 비수탁(Non-custodial)적 활동에 참여하는 기술 인프라 기여자는 거래소·브로커·딜러 등록의무에서 면제되게 함으로써⁸⁾ 산업혁신의 보호 영역을 설정하고 있다.

3) 평가

미국 거버넌스의 장점은 단일기관 단독이 아니라 기능별 전문성에 따른 분업을 제도화하려 한다는 데 있다. SEC는 투자계약·증권 규율에, CFTC는 상품·파생·현물시장 규율에 강점을 가진다. CLARITY Act는 양 기관의 관할 경계를 입법으로 명확하게 하여 집행 중심의 불확실성을 줄이려고 한다.

그러나 자산 분류가 실제로 쉬운 것은 아니며, 하나의 서비스가 발행·거래·수탁·대출·결제·소프트웨어 제공을 함께 수행할 수 있다는 점에서 분류가 간단하지만은 않다. SEC와 CFTC가 나뉘어 있다고 해서 관할 중복이 자동으로 해소되는 것도 아니다. 법안 통과 이후에도 하위규칙, 공동해석, 분쟁조정, 예산·

5) <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3633/text>

6) 하원은 2025년 7월 17일 찬성 294표, 반대 134표로 CLARITY Act 법안을 통과시켰다. 이후 상원에서 심사가 진행되었고, 2026년 5월 14일 상원 은행·주택·도시문제위원회는 대체수정안을 찬성 15표, 반대 9표로 통과시켰지만, 상원 본회의 표결은 보류된 상태이다.

7) ① 블록체인 시스템이 의도된 서비스를 제공하고 있는가에 대한 기능적 시스템(Functional system) 기준, ② 발행인 등 특정 주체가 토큰의 20% 이상을 소유하고 있지 아니한가에 대한 분산된 소유권(Distributed ownership) 기준, ③ 특정 주체가 프로토콜을 변경할 수 있는 독자적 권한을 보유하고 있지 아니한가에 대한 분산된 거버넌스(Distributed governance) 기준을 중심으로 판단한다. 최자유, “미국 디지털자산 규제 환경의 변화와 우리나라에 대한 시사점과 대응 전략- SEC의 정책 기조 전환과 CLARITY Act 및 우리나라의 디지털자산기본법을 중심으로”, 상사판례연구 제38권 제3호, 2025, 92면

8) 최자유, 앞의 문헌, 94면

인력 문제에서도 해결해야 할 과제가 많을 것이다.

2. 유럽연합: 통일시장 규율과 DLT 실증특례의 병렬 구조

1) MiCA와 DLT⁹⁾ Pilot Regime

유럽연합 EU의 암호자산시장규제(MiCA)는 기존 ‘금융상품시장지침(MiFID II)’에 따른 금융투자상품(Financial Instrument)에 해당하지 않는 암호자산¹⁰⁾을 그 적용 대상으로 한다. MiCA는 암호자산을 크게 ① 유틸리티 토큰(Utility Token), ② 자산기반토큰(Asset-Referenced Token), ③ 전자화폐토큰(E-Money Token)의 세 가지 범주로 분류하여 차등적인 규제를 적용하고 있다. 결과적으로, 증권성을 띠어 MiFID II가 적용되는 자산은 MiCA의 적용 범위에서 제외되는 상호 배타적 규제 구조를 취한다.¹¹⁾

한편, MiFID II의 엄격한 규제를 준수하기 어려운 블록체인 기반 금융상품의 특성을 고려하여, 한시적으로 규제를 면제하거나 완화해 주는 ‘DLT 파일럿 체제(DLT Pilot Regime)’가 시행 중이다.¹²⁾ 이 제도는 분산원장기술(DLT)을 활용한 증권형 토큰의 발행, 거래, 결제를 지원하기 위해 2023년 3월부터 도입된 ‘규제 샌드박스’로서, 기존 금융법상의 규제 면제를 통해 DLT 기반 금융 인프라의 혁신성과 효율성을 검증하는 것을 목적으로 한다. 현재 이 체제를 통해 발행된 디지털 채권 및 주식의 유통 시장이 유럽 내 주요 증권거래소를 중심으로 점차 활성화되고 있다. 초기에는 6년 한시 운영을 계획하였으나, 2025년 유럽증권시장감독청(ESMA)의 긍정적인 평가 보고서에 따라 제도를 영구화하여 정식 입법 체계로 편입하는 방안이 추진되고 있어¹³⁾, 유럽 금융 시스템의 차세대 표준으로 자리 잡고 있는 것으로 평가된다.

2) 평가

EU 거버넌스의 핵심은 강한 금융시장규율과 혁신의 보호를 양자택일하지 않은 데 있다. MiCA를 통해 암호자산 발행, 서비스 제공에 대한 통일 규칙을 마련하되, 전통적인 금융시장 인프라 규칙의 일부가 DLT 기반 거래, 결제 모델의 개발을 막을 수 있다는 점을 전제로, 일정 요건 아래 한시적 특례를 허용하면 서도 이용자 보호, 시장건전성, 금융안정, 투명성을 유지하도록 설계된 제도이다.

다만 실증 참여가 기대보다 적었다는 ESMA의 평가¹⁴⁾는 특례 제도가 법률상 존재하는 것만으로 산업이 활성화되지는 않는다는 점을 시사한다. 이는 참여요건과 비용, 기존 인프라와의 상호운용성 그리고 가장 중요한 시장 수요가 함께 해결되어야 하는 문제이기 때문이다.

9) DLT(Distributed Ledger Technology, 분산원장기술)

10) 유럽연합(EU)에서는 ‘암호자산’이라는 용어를 사용한다.

11) <https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/mifid-ii>

12) 업비트 투자자보호센터, “유럽연합(EU)의 DLT 기반 시장인프라 시범 체제에 관한 법률” [PDMIR], 2023

13) <https://www.regulationtomorrow.com/2025/06/esma-suggests-amendments-to-dlt-pilot-regime/>

14) file:///Users/yunjongsu/Downloads/ESMA75-117376770-460_Report_on_the_functioning_and_review_of_the_DLTR_-_Art.14.pdf

3. 싱가포르: 엄격한 금융규율과 민관 공동 토큰화 실증

1) MAS의 이원적 접근

싱가포르 통화청(MAS)은 지급·결제·금융시장 규율과 핀테크·금융혁신 촉진 기능을 함께 수행한다. MAS는 핀테크 규제 샌드박스를 통해 금융기관과 핀테크 기업이 적절한 안전장치 아래 혁신적 금융상품과 서비스를 실제 환경에서 실험할 수 있도록 한다. 샌드박스를 통해 일부 규제요건을 완화할 수 있으나, 위험과 편익의 균형을 고려한 통제된 실험을 전제로 한다.

2) Project Guardian

MAS의 프로젝트 가디언(Project Guardian)¹⁵⁾은 RWA와 DeFi의 제도권 도입을 위해 글로벌 금융기관 및 규제 당국이 협력하는 핵심 이니셔티브이다. 현재 실질적인 상용화 단계에 진입하여 JP모건, DBS, BNY 멜론 등 글로벌 금융기관과 함께 고정금리채권, 외환(FX), 자산운용 펀드 등 다양한 자산의 발행·유통·결제 전 과정을 검증하고 있다. 금융기관, 산업협회, 중앙은행, 규제기관이 참여하는 국경간 샌드박스 프로그램이라 할 수 있는 바, RWA와 DeFi 활용의 경제적 잠재력을 탐색하되 금융안정성과 금융시스템 건전성 위험을 관리하는 것을 목표로 하고 있다.

3) 평가

싱가포르의 거버넌스의 장점은 ‘개인의 투기적 위험’과 ‘기관과 산업 목적의 토큰화 활용’을 구별해서 다루는데 있다. 스테이블코인과 디지털자산 서비스에는 엄격한 이용자 보호, 건전성 기준을 적용하면서도, Project Guardian과 샌드박스를 통해 금융기관, 기술기업이 거래·결제·수탁·상호운용성 문제를 함께 검증하도록 한다. 다만 MAS는 금융감독기관이면서 산업혁신 촉진기관이라는 특수한 제도적 지위를 가지는데 이러한 구조가 긍정적인 효과를 발휘하기 위해서는 금융 환경과 참여자들의 수준 및 범위가 중요한 역할을 한다.

4. 영국: 감독기관 내부의 혁신지원 기능

1) 규제 샌드박스

영국 금융행위감독청(FCA)의 규제 샌드박스(Regulatory Sandbox)¹⁶⁾는 기업이 실제 소비자를 대상으로 새로운 상품을 시장에서 시험할 수 있도록 설계된 제도다. FCA는 혁신경로(Innovation Pathways), 디지털 샌드박스(Digital Sandbox), 사전신청 지원 등 여러 혁신지원 서비스를 운용한다. 2025년 FCA의 규제 샌드박스 및 혁신경로 지원 신청은 194건으로 전년 대비 49% 증가했으며, 규제

15) <https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/project-guardian>

16) <https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox>

샌드박스의 허용률은 13%였다.¹⁷⁾ FCA는 스테이블 코인을 포함하는 디지털증권 샌드박스(Digital Securities Sandbox)를 2028년 12월까지 영란은행과 함께 운영한다.

2) 시사점

영국 사례는 혁신지원이 규제기관의 부수적 홍보 기능이 아니라, 사전상담, 실증, 데이터, 전문가 멘토링을 제대로 갖춘 제도적 기능으로 실질적인 효과를 가져올 수 있음을 보여준다.

V. 디지털자산 거버넌스의 유형과 장단점

디지털자산 거버넌스는 단순히 어느 기관에 감독권을 부여할 것인지의 문제가 아니다. 자산의 분류, 발행·유통·거래·수탁의 규율, 이용자 보호, 금융안정, 산업육성, 기술표준, 개인정보와 공정경쟁, 공공 활용 등 서로 다른 정책목표를 어떻게 배분하고 조정할 것인지의 문제다. 이러한 관점에서 디지털자산 거버넌스는 크게 세 가지 틀로 분석해 볼 수 있다.

1. 단일 금융감독기관 중심형

1) 구조

단일 금융감독기관 중심형은 금융당국이 디지털자산의 분류, 발행·공시, 유통·거래, 수탁·보관, 스테이블코인, 시장감시, 이용자 보호뿐 아니라 산업정책과 실증특례의 운영까지 폭넓게 주도하는 모델이다.

이 모델에서는 디지털자산을 우선적으로 금융시장 또는 금융소비자 보호의 문제로 파악한다. 자산의 발행과 유통, 거래소 운영, 고객자산 관리, 지급결제, 불공정거래, 시장안정 등 금융위험과 직접 연결되는 활동을 하나의 감독체계에서 포괄적으로 관리하는 데 초점이 있다.

2) 장점

- 정책결정과 감독책임의 중심이 명확하여 신속한 대응이 가능하다.
- 거래, 수탁, 지급결제, 스테이블코인 등 고위험 금융활동에서 감독공백이 발생할 가능성이 낮다.
- 시장질서, 금융소비자 보호, 건전성, 자금세탁방지 및 테러자금조달방지를 일관된 기준으로 적용하기 용이하다.
- 특히 고객자산을 보관하거나, 불특정 다수의 거래를 중개하거나, 상환·환매 또는 가치안정을 약속하

17) <https://www.fca.org.uk/publication/corporate/innovation-insights.pdf>

는 서비스 등은 금융시스템의 안정 및 이용자 보호와 직접 연결되므로, 이러한 영역에서는 금융당국이 중심적 감독권한을 갖는 것이 적절하다.

3) 단점

- 금융위험이 아닌 기술, 산업, 콘텐츠, 데이터, 공공서비스 등의 가치와 정책목표가 소홀히 다루어질 수 있다.
- 토큰 또는 분산원장 기술을 사용한다는 이유만으로, 비금융 서비스까지 금융업 수준의 인가, 등록, 공시, 건전성 규율에 포함될 위험이 있다.
- 감독기관이 규제자 역할과 함께 산업정책 조정자, 실증특례 승인자, 시장진흥자 역할을 동시에 수행할 경우 정책목적 간 충돌이 발생할 수 있다.
- 금융시장 위험의 제거와 안정을 우선시하는 조직의 속성상, 초기 단계의 신기술 및 사업 모델은 실제 위험보다 더 보수적으로 평가될 가능성이 있다.

이 모델의 제일 큰 위험은 금융감독기관의 감독 자체가 아니라 금융감독의 관점이 디지털자산 전체의 정책목표에 미치는 영향이다. 그 결과 금융위험이 높지 않은 서비스도 금융규제의 대상으로 엄격한 사전 규제를 받을 수 있고, 산업적·사회적 효용에 대한 검증은 충분히 이루어지지 못할 수 있다.

2. 분산형 부처별 관할 모델

1) 구조

분산형 부처별 관할 모델은 정책영역별로 각 소관 기관이 독립적으로 관할을 행사하는 방식이다. 예컨대 금융·투자·지급결제에 금융당국이, 기술·통신·블록체인 인프라는 과학기술정보통신부가, 콘텐츠·게임·문화산업은 문화체육관광부가, 개인정보는 개인정보보호위원회가, 광고·약관·경쟁제한은 공정거래위원회가 각각 담당한다.

이 모델은 디지털자산을 단일 산업이나 단일 상품으로 규정하지 않고, 해당 서비스가 수행하는 기능에 따라 기존 부처의 고유 관할을 적용하는 방식이다.

2) 장점

- 각 기관의 전문성을 살려 금융, 기술, 개인정보, 콘텐츠, 경쟁, 공공행정 등 서로 다른 위험에 적합한 정책수단을 적절히 활용할 수 있다.
- 금융감독 관점의 과잉 확장을 막을 수 있다.
- 산업별 피해 유형에 맞춘 이용자 보호가 가능하다. 예컨대 콘텐츠 서비스에서는 정산 투명성과 저작권 보호가, AI·데이터 서비스에서는 개인정보 보호가, 게임·메타버스 환경에서는 미성년자 보호와

불공정 약관 문제가 각각 효율적으로 규율 될 수 있다.

- 기술·산업 발전의 속도와 특성을 반영한 유연한 정책 대응이 가능하다.

3) 단점

- 복합 서비스의 경우 관할 중복 또는 규제 공백이 발생하기 쉽다.
- 사업자는 여러 부처의 인허가, 신고, 가이드라인, 실증특례 절차를 각각 준수해야 하므로 행정 부담이 증가한다.
- 부처별 판단기준이 충돌할 경우 사업자는 어느 기준을 우선해야 하는지 알기 어렵고, 이용자 보호의 책임주체 또한 불명확해질 수 있다.
- 국가 차원의 산업전략 수립, 국제정합성 확보, 표준화와 같은 과제를 일관되게 추진하기 어렵다.
- 신속한 시장 대응과 국가전략 수립이 어렵다.

분산형은 전문성의 장점을 가지지만, 디지털자산의 융합적 성격을 고려하면 실제로는 전문성에 따른 분업이 아니라 배타적인 관할 경쟁과 공백이 초래할 위험이 있다. 따라서 부처별 전문성만으로는 충분하지 않으며, 협의, 공동집행의 제도적 연결장치가 필요하다.

3. 기능별 분업 및 공동조정형

1) 구조

기능별 분업 및 공동조정형은 금융위험이 큰 활동은 금융당국이 주관하고, 기술·산업·콘텐츠·데이터·공공서비스 관련 활동은 각 소관 부처가 주관하되, 복합적 서비스와 새로운 유형의 디지털자산에 대해서는 상설 조정기구를 통해 공동 분류와 체계적인 규율·감독이 이루어지는 모델이다.

이 모델의 핵심은 모든 사안을 합의제로 처리하는 데 있지 않다. 각 기관의 1차 책임을 분명히 하되, 관할이 겹치는 경우에만 공동분류, 공동규칙제정, 공동감독 또는 공동실증이 작동하도록 하는 데 있다.

2) 장점

- 금융시장 위험에는 강한 규율을 유지하면서도, 비금융적 산업혁신을 위한 제도적 통로를 마련할 수 있다.
- 금융, 기술, 콘텐츠, 개인정보, 공정거래, 공공성 등 복합적 정책목표를 균형 있게 반영할 수 있다.
- 각 기관의 전문성을 활용하면서도 복합 서비스에 대한 관할 공백과 중복규제를 줄일 수 있다.
- 신종 서비스에 대해 사후제재 중심으로 대응하기보다 공동분류, 사전확인, 실증특례 등을 통해 위험을 조기에 파악하고 이용자 보호조치를 설계할 수 있다.
- 국가전략, 국제규범 대응, 상호운용성, 보안·기술 표준화, 공공 실증과 같은 과제를 범정부 차원에서

추진할 수 있다.

3) 단점

- 조정기구가 단순 자문기구로 운영되면 실질적 결정은 하지 못하는 형식적인 기구로 전락할 위험이 있다.
- 부처 간 권한, 예산, 성과, 감독책임을 둘러싼 갈등이 발생할 수 있다.
- 공동분류와 공동규칙제정 절차가 불명확하면 사업자에게 오히려 추가적인 행정 부담과 지연을 초래할 수 있다.
- 책임기관 분산으로 사고 발생 시 책임 회피가 발생할 수 있다.
- 기관 간 권한, 예산, 책임 다툼이 생길 수 있다.

이 모델이 실제로 작동하려면, 조정기구에 부여되는 법률상 권한, 결정 기한, 절차의 공개, 사후 책임체계가 정교하게 설계되어야 한다. 이 조건이 충족되지 않으면 기능별 분업형은 명목상의 협의체로 전락하여, 분산형이 가진 단점은 그대로이고 의미없는 조정 비용만 추가하는 결과를 낳을 수 있다.

Ⅵ. 국내 디지털자산 거버넌스의 현황

1. 관련 입법 경과와 거버넌스 구조

2017년 9월의 ICO 전면금지 방침 발표 이래 우리나라의 디지털자산 산업에 대한 정책은 장기적이고 체계적인 산업진흥의 측면이 아닌 투기열풍에 대한 단기적인 대응과 억제로 일관되었다. 디지털자산 관련 본격적인 최초의 입법이라 할 수 있는 개정 특정금융거래정보법 역시 디지털자산이나 디지털 산업의 제도화라기보다는 자금세탁방지와 진입규제에 관한 법률이었다.

이후 테라·루나 사태가 발생하여 사회적으로 큰 파장이 있는 후 비로소 디지털 자산의 제도화와 디지털 산업에 대한 업권법 논의가 시작되어 디지털자산기본법을 1, 2단계로 나누어 입법하기로 함에 따라 2023. 6. 30. 1단계 입법인 가상자산이용자보호법이 제정되었다. 가상자산이용자보호법은 이용자의 예치금과 가상자산 등 자산의 보호, 불공정거래 규제, 가상자산사업자에 대한 금융당국의 감독·제재 근거를 마련했다.¹⁸⁾ 2단계 입법인 이른바 디지털자산기본법은 현재 복수의 의원 발의안이 국회에 계류중인데, 금융위원

18) 가상자산이용자보호법은 가상자산 이용자의 자산보호를 위한 불공정거래 금지를 목적으로 하고 혁신산업의 경쟁력 강화를 위한 규정이 없는 점, 가상자산 등 주요 용어를 정의함에 있어 특정금융정보법상의 정의를 그대로 원용하고 있는 점, 증권성이 있는 가상자산 이외의 모든 가상자산에 대하여 획일적인 규제를 적용하고 있는 점, 가상자산서비스 사업자의 유형에 따라 진입규제와 이용자 보호 의무를 세분화하지 않고 모든 가상자산서비스 사업자에 대해 획일적인 진입규제와 이용자 보호 의무를 부여하고 있다는 점 등에서 완결성이 부족한 입법이라는 지적이 있다. 남유선/이대훈, “가상자산 이용자 보호법의 한계와 새로운 가상자산기본법 제정 방안”, 법학논총 제36권 제3호, 2024, 306-307면

회는 정부안을 의원입법 형태로 발의할 예정으로 알려져 있다.¹⁹⁾ 가상자산의 발행·공시 규정, 스테이블코인 규율, 가상자산사업자 규제 등 시장 전반의 제도적 틀을 완성하는 것을 골자로 하고 있다.

현재 디지털자산에 대한 국내 거버넌스는 디지털자산에 대해 금융의 규제 프레임워크를 적용하는 것으로 금융위원회와 금융감독원이 디지털자산 시장규율과 이용자보호 논의의 중심에 있다. 그 외에 블록체인은 육성, 디지털자산은 규제라는 정책방향을 가지고 블록체인 관련은 과학기술정보통신부에서, 디지털자산은 금융위에서 관장하면서 산업별 적용이나 응용에 대해서는 의료관련은 보건복지부, 게임 관련은 문화체육부 등 해당 부처에서 관장하는 체계인데, 이는 본질적인 문제해결 중심의 접근법이 아니고 통일되고 일관된 산업진흥책을 실행하기 어려운 구조²⁰⁾라 할 수 있다.

2. 현행 거버넌스 구조의 한계

1) 정책목표의 편향 가능성

금융당국의 본질적 임무는 금융시장 안정, 금융소비자 보호, 건전성 확보, 불공정거래 방지다. 이는 디지털자산 영역에서도 여전히 핵심적인 정책 목표다. 그러나 산업전환, 기술표준, 콘텐츠 생태계, 데이터 거버넌스, AI 연계, 공공서비스 혁신은 금융당국의 통상적 전문성과 성과지표 안에 포함되기 어려운 정책목표다. 게다가 우리나라의 금융 규제는 금융선진국에 비해 매우 보수적이고 높은 진입규제와 건전성규제를 가지고 있어 이처럼 기술의 급격한 진화와 산업의 빠른 전환이 이루어지는 분야에서 산업 육성은 물론 새로운 규제의 틀을 만드는 것도 쉽지 않은 상황이다.

문제의 본질은 금융당국이 디지털자산을 다룬다는 사실 자체가 아니라, 서로 상충하거나 병존하는 정책목표들을 조정할 상위의 거버넌스가 충분히 제도화되어 있는지 여부다. 금융안정이 중요한 만큼, 산업 혁신, 공공성, 이용자 및 사업자 보호 등도 그 자체로 독자적인 정책목표로 인정받아야 하는데 이를 뒷받침할 만한 제도적 장치가 마련되어 있지 않아 정책목표가 한쪽으로 치우칠 우려가 있다.

2) 협소한 가상자산 중심 규제

국내 디지털자산의 규율은 가상자산 거래시장과 사업자 규제를 중심으로 발전해 왔다. 이는 앞서 살펴본 바와 같이 가상자산에 대한 과도한 투기열풍과 시급한 이용자 보호에 대응해야 했던 입법 경과를 고려하면 자연스러운 결과다. 그러나 금융을 포함한 산업구조의 혁신과 시장의 성장을 가져올 토큰증권을 포함한 RWA의 본격적인 확산, 디지털 콘텐츠 권리, 데이터 기여보상, AI 에이전트 간 정산 등은 ‘가상자산’이라는 단일 범주만으로는 포섭되지 않는다.

19) <https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4429910>

20) 황현천, 앞의 문헌, 44면

그렇다고 법률상 개별적인 디지털자산의 개념 정의를 세세히 마련할 필요는 없다. 다만 기본법 또는 정책체계 차원에서는 기술적 명칭이 아니라 경제적 기능과 위험을 기준으로 디지털자산의 유형을 구분하고, 유형별로 주관기관과 권리의무 및 보호수단을 정할 수 있는 기본틀을 갖추어야 한다.

3) 사전 예측가능성의 부족

새로운 서비스에서 활용되는 디지털자산은 증권성, 가상자산 해당성, 전자금융거래법상 지급수단성의 해당 여부 뿐만 아니라 개인정보 보호법, 위치정보법, 게임산업법, 전자상거래법 등과 복합적으로 얽혀 규제 준수의 어려움이 발생하는 경우가 많다. 사업자는 어느 법률, 어느 기관의 규율을 받게 될지 사전에 파악하기 어렵고, 그 결과 사업을 포기하거나, 해외로 사업 근거지를 이전하거나, 법적 위험을 감수한 채 출시를 강행하는 세 갈래 중 하나를 선택하게 된다.

이 문제는 규제를 완화한다고 해결되지 않는다. 오히려 필요한 것은 신속하고 공개적인 사전 분류 및 사전 확인 제도를 통해 불확실성을 제거하는 절차이다. 규율의 불확실성은 이용자 보호를 약화시킬 뿐 아니라, 선의의 사업자에게는 불필요한 부담을 지우고 무책임한 사업자에게는 규제차익의 기회를 열어 준다.

4) 산업별 이용자 보호의 공백

금융형 자산의 이용자 보호는 예치금·수탁 관리, 불공정거래 규제, 공시 의무를 중심으로 설계되어 있다. 그러나 게임, 콘텐츠, 멤버십, 커뮤니티 기반 토큰에서 실제로 문제가 되는 것은 계정정지, 서비스 종료, 일방적 소각, 정산 불투명성, 저작권·초상권 침해, 미성년자 보호, 개인정보 처리, 불공정 약관 등 전혀 다른 성격의 위험이다.

물론 이러한 위험에 대해서는 기존 관련 법률이 적용될 수도 있기는 하나 디지털자산의 본질적 차별점, 즉, 분산원장기술을 이용하여 특정 주체에 의존하지 않고 토큰화된 자산의 확보와 행사, 유통이 이루어지고 접근성과 유동성이 극대화 된다는 점, 그리고 스마트계약을 이용하여 자산의 속성이나 거래조건 등을 프로그램화할 수 있다는 점은 기존 법률로 대응하기 어려운데다가 단일 영역의 규제 목표로는 그 효과를 얻기 어렵다. 또한 산업별 특수성을 금융법 체계 안으로 전부 흡수하려 하면 규율이 과도하게 복잡해지고, 반대로 금융당국 소관이 아니더라는 이유로 방치하면 이용자 피해를 방지할 수 없게 된다.

Ⅷ. 다층적 디지털자산 거버넌스의 도입

1. 기본 방향

1) 단일 규율 체계의 한계 극복

디지털자산은 더 이상 하나의 범주로 설명되지 않는다. 결제, 예치, 투자 등 금융형 활동과 콘텐츠, 데이터 유통, 공공 서비스 등 비금융·산업형 활용이 동일한 기술 기반 위에서 빠르게 분화하고 있다. 이를 모두 단일의 금융감독기관 중심체제로 관리할 경우 두 방향의 리스크가 동시에 발생할 우려가 있다. 금융 위험이 낮은 산업, 기술 활용까지 금융규제의 틀 안에 모두 포섭되면 감독자원이 분산되고 정작 고위험 금융시장에 대한 감독 역량이 약화될 수 있다. 반대로 금융당국의 관리 밖에 있는 신산업 영역은 제도적 공백 상태로 방치되어 사고 발생 시 사후적 규제로 대응하는 악순환이 반복된다.

따라서 필요한 것은 금융감독기관의 권한을 이전하거나 축소하는 것이 아니라, 관리 감독의 빈틈을 막기 위한 사전분류 및 공동감독 장치를 제도화하는 일이다

2) 기능별 분업 및 공동조정형 거버넌스

앞서 본 거버넌스 모델 중 세 번째 모델인 기능별 분업 및 공동조정형이 가장 현실적이고 바람직한 대안이라 할 수 있다. 기능별 분업 및 공동조정형 거버넌스는 금융감독기관의 역할과 권한을 약화시키는 게 아니라, 오히려 금융형 활동에 대한 감독 권한을 유지·강화시킨다. 다만 디지털자산의 국가전략, 산업·기술 진흥, 공공 활용에 관한 판단까지 금융당국 단독 결정에 맡기지 않는 구조를 설계한다는 점에서 구별된다. 즉, 디지털자산 관련 활동의 성격에 따라 규율의 강도와 주체를 달리하는 기능별 분업 체계를 기본으로 하되, 성격이 모호하거나 복합적인 경우, 그리고 아직 제도화되지 않은 신기술의 경우에는 관계기관이 공동으로 분류, 감독, 실증하는 조정 장치를 두는 것인 바, 다음의 5가지 기본구조를 갖는다.

- ① 금융형 활동의 강한 금융규율 - 금융위원회 중심의 인가·감독·제재 체계 유지
- ② 비금융·저위험 활동의 비례적 규율 - 위험 수준에 상응하는 최소 규제, 소관 부처 중심 관리
- ③ 복합 활동의 공동분류 및 공동감독 - 사전 분류 기준에 따라 관계부처 합동 관할
- ④ 신기술 활동의 조건부 실증특례 - 이용자 보호장치를 전제로 한 규제 샌드박스형 실증
- ⑤ 정책 방향과 표준의 범정부, 민관 공동 수립 - 국가전략 차원의 협의체를 통한 상시적 조정

여기서 핵심은 ③, ④, ⑤가 결코 금융당국의 감독을 우회하거나 대체하는 장치가 아니라는 점이다. 오히려 공동분류, 신기술 실증, 정책방향의 수립은 금융당국과 관계부처가 초기 단계부터 위험을 함께 설계하는 방식이며, 초기 단계의 정보 비대칭과 감독 공백을 줄이는 데 목적이 있다.

2. 현 단계 입법과의 정합성을 고려한 현실적 접근방안

1) 현 단계의 입법 상황

다층 거버넌스 모델은 지향해야 할 방향이지만, 이를 근거로 현재 진행 중인 입법을 전면 재설계하는 것은 현실적이지 않다. 2단계 입법인 디지털자산기본법은 이미 상당한 골격을 갖추고 논의되고 있으며, 그 중심축은 시장질서 확립, 거래소·수탁업자 등 사업자 규율, 이용자자산 보호, 불공정거래 규제, 스테이블코인 등 금융형 디지털자산에 대한 안전장치다. 이는 1단계 입법인 가상자산이용자보호법이 이용자 자산보호, 불공정거래 금지, 금융당국의 감독·제재권 구축을 우선 완성한 것과 같은 단계적 입법 경로 위에 있다. 따라서 2단계 기본법 역시 금융형 규율을 먼저 완성하는 방식으로 추진될 것으로 예상된다.

2) 법적 근거의 확보

다층 거버넌스를 위해 법안의 기본 골격을 처음부터 다시 설계하기 보다는 금융형 규율의 핵심 조항은 그대로 유지하되, 향후 산업, 기술, 공공 등에서의 디지털자산 활용 체계를 발전시킬 수 있는 분류, 위임, 협의, 실증 등의 법적 근거를 최소한으로 확보하는 것이 이번 입법 단계에서 실현 가능한 목표라 할 수 있다.

앞서 본 바와 같이 디지털자산 규율체계 정비와 별도로 블록체인 산업 경쟁력 강화를 위한 혁신로드맵 및 「블록체인기본법」 마련을 국정과제로 병렬 제시하고 있어 디지털자산기본법 외 별도 법률 체계가 그 역할을 맡을 수 있는 정책적 근거는 이미 존재한다. 따라서 디지털자산기본법이 산업·기술의 진흥 기능까지 모두 포함할 필요는 없지만 최소한 그 별도 법률 체계와 금융 규율 체계가 서로 단절되지 않도록 하는 최소한의 입법 장치 마련이 필요한 바, 다음과 같은 내용을 고려해 볼 수 있다

최소 입법 장치	조문 내용	실익
기능·위험 기반 원칙	디지털자산 및 사업자 규율은 명칭·형식이 아니라 경제적 실질, 이용자 위험, 지급결제성, 투자성, 산업혁신에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려한다는 해석 원칙	금융형·비금융형을 구분할 해석 근거 마련
관계기관 협의 의무	금융위원회가 디지털자산에 관한 주요 정책방향, 인가 및 감독 기준을 마련할 때 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회, 공정거래위원회, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 한국은행 등 관련 부처와 협의하도록 규정	금융위 단독 결정 구조 완화
공동 사전분류·사전확인 근거	융합·신종 서비스에 대해 사업자가 관계기관 공동의 사전확인을 신청할 수 있도록 하고, 금융위는 이를 위한 절차를 마련	사업자 예측 가능성, 사후규제 부담 완화
규제샌드박스 제도 개선	디지털자산 전용 샌드박스 창구 일원화, 복합적 서비스의 규제샌드박스 심사에 관계부처가 공동으로 참여하여 조건을 설계하도록 하는 협의 의무 명문화	산업혁신을 위한 프로세스 확보

3) 가상자산위원회의 기능 확장

현재 가상자산이용자보호법 제5조에 따라 금융위원회 산하에 가상자산시장 및 가상자산사업자에 대한 정책 및 제도에 관한 사항의 자문을 위하여 가상자산위원회가 설치 운영되고 있다. 출범 이후 2025년 상반기에 네차례, 2026년 상반기에 한차례 운영된 것으로 보이는데, 현재까지 공개된 핵심논의는 법인의 가상자산시장 참여 및 실명계좌 발급, 가상자산사업자 진입·영업행위 규율, 거래지원·상장 및 공시제도, 스테이블코인 발행자·준비자산·상환청구권, 거래소 내부통제·전산·보안 기준, 오지급 사고 대응과 무과실 손해배상, 가상자산 2단계법 또는 디지털자산기본법 정부 검토안으로 금융시장 규율과 2단계 입법 논의에 집중되어 있다.²¹⁾

그러나 디지털자산의 활용범위가 금융·투자 영역을 넘어 AI, 데이터, 콘텐츠, 게임, 문화, 물류, 공공서비스 등으로 확대될 가능성을 고려하면, 현행 금융 중심 자문기구만으로는 다양한 정책목표와 이용자 보호 이슈를 균형 있게 다루는 데 한계가 있으므로 위원회의 구성과 기능을 단계적으로 확장하는 방안이 고려될 필요가 있다. 물론 민간위원으로 소프트웨어 분야와 소비자보호 분야의 전문가 등도 포함되어 있으나 더 나아가 위원회 내부에 산업·기술·공공혁신 분야에 관한 실무 워킹그룹을 상설화하는게 바람직하다. 해당 워킹그룹에는 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 개인정보보호위원회, 공정거래위원회, 행정안전부 등 관계기관이 정식으로 참여하고, 블록체인, AI, 데이터, 보안, 콘텐츠, 게임, 소비자보호, 공공행정 분야의 외부전문가와 이용자 대표를 포함해야 한다.

또한 위원회에 신종·복합형 디지털자산 서비스에 대한 공동분류 및 사전확인 기능을 부여하는 것을 고려할 필요가 있다. 금융위원회는 투자·거래·수탁·지급결제 위험이 큰 활동의 주관기관으로서 역할을 수행하되, 콘텐츠 수익정산권, 데이터 기여보상, AI 에이전트 정산, 공공 인센티브, 토큰화된 산업상 권리처럼 여러 법적 규제가 중첩적으로 적용되는 서비스는 관계기관이 공동으로 기능, 위험, 책임주체, 적용 법령을 판단하도록 함으로써 사업자의 예측가능성을 제고하고, 사전에 이용자 보호 조치와 감독책임을 명확히 하여야 한다.

이에 더하여 위원회는 실증특례, 임시허가 등 규제 샌드박스의 조정기능을 맡을 수 있다. 디지털자산 서비스는 여러 법률이 복합적으로 적용될 수 있어 사업자가 애초에 어느 샌드박스에, 어느 규제를 특례로 신청해야 하는지조차 특정하기 어려운 경우가 많다, 또한 부처별 샌드박스 간 칸막이로 복합적 성격의 디지털자산 서비스는 한 샌드박스의 승인을 받아도 다른 부처 소관 규제에는 아무 효력이 없는 문제가 발생한다. 따라서 기존 혁신금융 샌드박스, ICT융합·산업융합 샌드박스, 규제자유특구 등의 제도를 연계하되, 디지털자산 관련 실증과제에는 공동으로 실증의 필요성, 위험, 성과를 평가하는데 위원회가 조정기능을 수행하고, 성공한 실증을 법령·고시·표준 개정으로 연결하는 역할도 적극적으로 수행하면 바람직한 결과를 얻을 수 있다.

21) 금융위원회 보도자료 참고 <https://fsc.go.kr/no010101>

3. 후속입법의 검토

앞서 제시한 최소 입법 장치와 가상자산위원회의 기능 확장은 디지털자산기본법의 입법 과정에서 다층적 거버넌스를 전면적으로 구현하기 어려운 현실을 고려한 과도기적·단계적 방안으로 이해할 수 있다. 즉, 현 단계에서는 디지털자산기본법을 통해 사업자 진입·영업행위 규율, 디지털자산의 발행, 거래 지원 및 공시제도, 스테이블코인 등 금융시장과 직접 관련된 영역의 이용자 보호 및 시장질서 규율을 우선 확립하되, 관계기관 협의, 공동분류, 사전확인, 규제샌드박스 등의 제도적 통로를 함께 마련하는 방식이다. 이러한 과도기적 방안은 그 자체로도 의미가 있지만, 더 중요한 기능은 이와 같은 경험이 축적되면, 중장기적으로는 「블록체인기본법」 또는 「디지털자산 산업혁신법」과 같은 후속입법을 통해 산업·기술·공공 활용에 관한 거버넌스를 보다 정교하게 제도화하는 단계로 나아갈 수 있다는 점이다.

정부가 이미 국정과제로 블록체인 산업 혁신로드맵과 「블록체인기본법」 마련을 병렬 제시하고 있는 만큼, 우선 범정부 차원의 블록체인 산업혁신 로드맵을 수립하고, 이를 바탕으로 후속입법의 필요성과 범위를 단계적으로 검토할 필요가 있다. 로드맵은 단순한 산업진흥 계획에 머물러서는 안 되며, 금융규율과의 관계, 산업별 이용자 보호 원칙, 개인정보·보안·공정거래 등 관련 이슈, 공공 활용의 한계와 조건, 기술표준·상호운용성, 국제규범 및 해외 제도와와의 정합성까지 포함해야 한다. 또한 금융위원회뿐 아니라 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 문화체육관광부, 개인정보보호위원회, 공정거래위원회, 행정안전부, 법무부, 한국은행 등 관계기관과 산업계·학계·소비자·시민사회가 함께 참여하는 절차를 갖출 필요가 있다.

후속입법에는 공동분류와 사전확인 결정에 대한 법적 구속력 부여 및 공동감독·분쟁조정 절차의 구체화, 산업별 이용자 보호기준의 법제화, 규제샌드박스를 거쳐 검증된 서비스에 대한 법제 정비 등이 포함될 수 있을 것이다. 더 나아가 거버넌스 구조 자체의 개편도 검토할 필요가 있다. 단기적으로는 금융위원회 소속 가상자산위원회의 기능 확장을 고려할 수 있겠지만, 중장기적으로 디지털자산의 활용범위가 확대되고 부처 간 조정 수요가 증가한다면, 이를 국무총리 소속 협의체 또는 대통령 소속의 국가 디지털자산위원회로 격상하는 방안을 검토할 수 있다. 이 기구는 금융위원회의 거래시장 감독권이나 제재권한을 대체하는 것이 아니라, 국가전략 수립, 관계기관 관할조정, 공동분류, 표준화, 공공 활용, 국제협력 등을 담당하는 조정기구로 설계되어야 한다.

이러한 후속입법은 디지털자산기본법이 확립하는 시장규율 체계를 대체하거나 약화시키는 것이 아니다. 오히려 금융형 디지털자산에 대한 이용자 보호와 금융안정을 견고히 유지한 상태에서, 그 바깥의 산업·기술·공공 활용을 위한 제도적 보완이라 할 수 있다. 이를 통해 디지털자산을 단지 투기적 거래의 대상으로만 다루는 데서 벗어나, 금융시장 안전과 이용자 보호를 전제로 하면서도 콘텐츠, AI, 데이터, 공공서비스, 실물경제의 혁신에 활용할 수 있는 보다 균형 잡힌 거버넌스 체계를 구축할 수 있을 것이다.

VIII. 결론

디지털자산 이용자 보호는 디지털자산 산업육성과 상충되는 가치가 아니다. 신뢰할 수 있는 보호 체계가 있어야 이용자는 서비스를 적극적으로 사용하고, 사업자는 장기적 투자를 결정하며, 공공도 새로운 인프라를 도입할 수 있다. 문제는 보호의 필요성이 아니라, 보호를 어떤 관점과 방식으로 설계하느냐에 있다.

디지털자산을 전통 금융의 연장선으로만 보면, 금융시장의 위험을 줄이는 데에는 일정한 성과가 있을 수 있다. 그러나 그 과정에서 디지털자산이 제공할 수 있는 산업, 기술, 문화, 공공 영역의 혁신 가능성을 놓칠 수 있다. 반대로 혁신을 이유로 금융규제를 완화하거나 이용자 보호를 뒤로 미루면, 시장은 신뢰를 잃고 산업 자체가 지속가능성을 상실할 수 있다.

우리에게 필요한 것은 결코 금융감독기관의 규율을 포기하는 모델이 아니다. 금융위험이 큰 디지털자산의 활용에는 금융위원회와 금융감독원의 책임 있는 감독을 더욱 명확히 해야 한다. 동시에 비금융적·산업적·기술적 활용까지 금융당국의 관점으로만 판단하지 않도록, 기능·위험 기반 분류, 법정 공동분류 및 사전확인, 국가 디지털자산위원회, 연계된 규제 샌드박스, 산업별 공동규제와 표준화 체계를 마련해야 한다.

미국의 CLARITY Act 논의는 관할 불확실성을 입법으로 줄이려는 기능별 분업의 사례를 보여준다. EU의 MiCA와 DLT Pilot Regime은 통일적 시장규율과 한시적 실증특례를 병렬적으로 운영하는 사례다. 싱가포르의 스테이블코인과 디지털자산 서비스에 엄격한 보호기준을 적용하면서도, Project Guardian을 통해 민관이 자산 토큰화의 실제 활용을 검증한다. 영국은 감독기관 안에 사전상담과 샌드박스 기능을 제도화해 왔다. 이들 제도는 모두 장단점과 한계를 가지지만, 공통적으로 규제나 혁신이냐라는 단순한 이분법을 넘어서려 하는 것으로 볼 수 있다.

향후 디지털자산에 관한 기본법은 이용자 보호의 법적 기반을 견고하게 하는 동시에, 산업·기술·공공 혁신의 경로를 함께 열어야 한다. 그래야 디지털자산은 투기적 상품에 머물지 않고, 권리, 가치, 기여, 신뢰를 보다 투명하고 공정하게 연결하는 디지털 사회의 인프라로 발전할 수 있다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

디지털자산 지급결제업 규제 설정 방향

조 재 빈

변호사

법무법인(유한) 바른

디지털자산 지급결제업 규제 설정 방향

조재빈 변호사

법무법인(유한) 바른

I. 서론 – 디지털자산 지급결제 도입의 필요성 및 미래 가치

1. 글로벌 디지털자산 정책의 대전환과 기류

최근 글로벌 지급결제 시장은 분산원장기술(DLT)과 디지털자산¹⁾을 전통 금융 시스템에 편입하는 거대한 혁신의 소용돌이 속에 있다. 특히 미국 도널드 트럼프 2기 행정부는 출범 직후 강력한 친(親) 디지털 자산 정책을 표방하며 디지털자산 시장을 촉진하고 있다.²⁾ 미국의 연방준비제도(Fed)가 소극적으로 추진하던 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행 논의는 행정명령 및 입법부를 통해 중단 혹은 반대 기류를 맞이한 반면, 민간의 달러 기반 스테이블코인 활성화 및 민간 디지털자산 생태계를 적극 장려하는 방향으로 정책 우선순위가 재편되었다.

미국 상원의 ‘지니어스 법(GENIUS Act of 2025)’ 제정과 하원의 ‘클래리티 법안(CLARITY Act)’ 등의 통과는 스테이블코인을 통한 달러 패권 강화 및 민간 금융 생태계 활성화를 공식화한 대표적인 이정표이다.³⁾ 이와 더불어 유럽연합(EU)의 암호자산시장규제(MiCA) 규정 시행, 일본의 자금결제법 개정 및 최근 2026.7. 금융상품거래법 및 자금결제법의 개정,⁴⁾ 싱가포르의 지급서비스법(PSA) 개정 등 주요국들은 자국의 지급결제 시장 혁신을 위해 제도적 기반 구축에 박차를 가하고 있는 상황이다.

1) 현재 각국의 법률 및 정책 환경에 따라 가상자산, 디지털자산, 암호자산 등 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있다. 이에 따라 본 글에서는 논의의 일관성과 개념적 포괄성을 고려하여 가상자산 및 암호자산 등을 포함하는 상위 개념인 ‘디지털자산’이라는 용어를 사용한다. 단, 법령 및 규제 체계와 연관된 경우에는 해당 국가에서 사용하는 용어를 따른다 (예: EU ‘암호자산’, 대한민국 ‘가상자산’, ‘가상자산사업자’ 등)

2) 김시홍 전문위원(당시 법무법인 광장 디지털금융팀), “제1세션: 디지털자산을 활용한 지급결제”, 2025 Payment Insight 세미나 (금융결제원 및 한국지급결제학회 공동주최, 2025.10.22.), 발표자료 슬라이드, 5쪽.

3) 대외경제정책연구원, “‘지니어스 법(GENIUS Act)’ 통과와 스테이블코인: 국제금융시장에 미치는 영향”, KIEP 오늘의 세계경제, 대외경제정책연구원, Vol. 25, No. 17 (2025.09.12), 9쪽.

4) 자금결제법 중 투자성 있는 암호자산에 대한 규제를 금융상품거래법으로 이관하고 암호자산거래업에 대해 1종 금융상품거래업자에 준하는 규율을 하도록 하며 암호자산거래에 대해 미공개중요정보이용행위 규제를 도입하는 금융상품거래법 및 자금결제법 개정안이 2026. 7. 15. 참의원 본회의를 통과하여 공포 1년 후부터 시행될 예정이다.

2. 국내 정책 패러다임의 전환

국내에서도 과거 디지털자산을 투기와 사행 수단으로 불온시하여 모든 형태의 초기코인공개(Initial Coin Offering, ICO)⁵⁾를 금지하고 벤처기업 제한업종으로 지정하던 보수적 시각에서 벗어나고 있다. 2025년부터 디지털자산 매매·중개업에 대한 벤처기업 제한업종 해제가 시행되었고, 국정기획위원회 (2025.8.)는 디지털자산 및 스테이블코인 규제 체계의 신속한 마련을 국정과제(이재명 정부 국정운영 5개년 계획안 국정과제 48번)로 명시하여 이를 국가전략자산 및 금융 인프라 혁신 차원에서 제도권 내에 편입하는 큰 그림을 구상하기 시작하였다.⁶⁾ 최근 2026.6.2 「외국환거래법」이 개정되어 국경 간 가상자산이전업에 대한 등록제가 2026.12.3.부터 시행될 예정이다. 아울러 제22대 국회 후반기 원구성이 마무리됨에 따라 2026년 하반기에는 국회에서 제2단계 입법심사도 활발히 이루어질 것으로 기대된다.

3. 실무적 편익과 지급결제 수요

디지털자산, 특히 가치안정형 스테이블코인을 지급결제에 도입할 경우 발생하는 실무적 효용은 매우 강력하다.

1) 수수료 절감 효과

기존 신용카드 결제망 및 정산 중개기관을 거칠 때 발생하는 1.5%~3% 수준의 수수료를 블록체인 기반 결제망 도입 시 0.1%~1% 수준으로 대폭 감경할 수 있다.

2) 실시간 즉시 정산

기존 신용카드 결제 주기가 거래 승인 후 가맹점 대금 정산까지 2~3영업일 가량, 온라인플랫폼업체와 가맹점 간에는 그동안 최대 40일~60일 가량 소요되는 데 반해,⁷⁾ 스마트 계약 기반의 실시간 결제는 실시간 총액결제(RTGS) 형태의 즉시 정산을 실현한다.⁸⁾

3) 법인의 글로벌 무역결제 수요

특히 수많은 국내 무역 법인들은 국경 간 자금 이체 시 막대한 외환 수수료와 시간 지연(3~5영업일) 문제를 해결하기 위해 스테이블코인을 활용한 무역대금 결제 허용을 강력하게 요구하고 있다.

5) 신규 코인을 발행·판매하여 투자자로부터 자금을 조달하는 방식.

6) 김시흥, 위 발표자료 슬라이드, 6쪽.

7) 금융위원회, 위메프·티몬 사태 추가 대응방안 및 제도개선 방향, 보도자료 (2024. 8. 7.), 2쪽.

8) 이성복 선임연구위원, “종합지급결제업 도입 쟁점과 시사점”, 자본시장연구원 이슈리포트 (2023), 12쪽.

4) 글로벌 결제망 및 빅테크의 실 정산 인프라 활용 본격화

단순한 개념 검증을 넘어 글로벌 지급결제 공공기업들의 스테이블코인 인프라 도입이 가속화되고 있다.⁹⁾ Visa의 경우 써클(Circle)과의 제휴를 통해 2021년부터 재무 및 정산에 USDC를 활용하기 시작했으며, 이더리움(Ethereum), 솔라나(Solana), 스텔라(Stellar), 아발란체(Avalanche) 등 4개 블록체인을 지원하며 정산 체계를 주 7일 상시 정산 구조로 확장하였다. Mastercard 역시 멀티토큰 네트워크(Multi-Token Network)를 구축하여 USDG, USDC, PYUSD 등 주요 스테이블코인의 결제·정산 지원을 공식화하였다. 이에 더해 PayPal(PYUSD), Shopify(USDC 결제 도입), Google(AI 오픈소스 결제 프로토콜 내 스테이블코인 연동) 등 빅테크 및 커머스 기업들까지 스테이블코인을 결제 백엔드 인프라로 적극 흡수하고 있다.¹⁰⁾

II. 현행 지급결제 제도(레거시 금융)의 한계와 규제 공백

1. 전자금융거래법 적용 불가의 한계

현행 「전자금융거래법」(이하, '전금법')은 중앙 집중형 전산시스템을 기반으로 운영되는 정산 및 지급결제 프로세스를 규율하도록 설계되어 있어, 토크화된 분산원장 기반의 스테이블코인을 규율하기에 본질적인 한계가 존재한다.¹¹⁾ 구체적인 부적합 요인은 다음과 같다.

1) 중앙전산시스템 경유 의무 (「전금법」 제18조 제2항)

「전금법」상 기명식 선불전자지급수단 또는 전자화폐를 이전 및 양도할 때는 반드시 발행인의 중앙전산시스템을 경유하여 계좌원장을 변경해야 한다. 반면 블록체인 분산원장 기반 스테이블코인은 별도의 중앙 서버 없이 수치 정보를 담은 스마트 계약 토큰이 온체인(On-chain) 상에서 개인 간 거래(Peer to Peer, P2P)로 직접 전송되므로 이 조항을 준수하는 것이 불가능하다.

2) 전자지급거래의 효력 발생 시기 불명확성 (「전금법」 제13조)

「전금법」은 수취인의 거래 은행 계좌 원장에 입금 기록이 완료되거나 전자적 장치에 도달한 시점을 지급 효력 발생 시점으로 규정한다. 그러나 분산원장 환경에서는 거래(Transaction)가 전체 노드에 전파된 시점으로 할지, 아니면 합의 알고리즘(Consensus)에 의해 노드 간 합의가 완료되어 블록에 기록된 시점으로 할지에 대한 규정 정합성이 결여되어 있다.

9) 더파워뉴스, "비자·마스터카드까지 불었다...스테이블코인, 결제망 한복판으로", 2026.8.10.

10) 김보영. (2025.9.30.). 일반 지급결제수단으로 스테이블코인 사용 확대. 자본시장포커스, 2025-21호, 1-5. 자본시장연구원. 2~3쪽.

11) 김시홍, 위 발표자료 슬라이드, 17쪽.

3) 안전성 기준 및 금융 규제 수범 주체 특정 불가

「전금법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」상 금융회사 등에 요구되는 전산백업, 외부주문 가이드라인, 손해배상책임 및 금융당국 사고보고 의무 등의 대상인 ‘수범주체(행위자)’를 탈중앙화된 블록체인 노드나 합의 검증인 중에서 특정하기 어렵다.

2. 가상자산이용자보호법 및 특정금융정보법 체계의 한계

1) 지급결제 수단의 범위 제외

현행 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘가상자산이용자보호법’) 제2조 등에서는 가상자산의 정의에서 「전금법」상 선불전자지급수단 및 전자화폐를 명시적으로 제외하고 있다. 즉, 가상자산과 「전금법」상의 지급결제 수단은 엄격히 분리되어 있어 현 가상자산 이용자 규제 하에서는 지급결제 행위를 정합성 있게 규율하기 어렵다.

2) 지급결제 라이선스의 부재

현행 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특정금융정보법’)에 따른 가상자산사업자(VASP) 신고 체계는 매매, 교환, 보관·관리, 매매·교환의 중개·알선하거나 대행하는 행위에 한정되어 있다. 따라서 지급·수탁업체(예: KDAC 등)나 일반 VASP가 지급결제 인프라를 구축하거나 정산 대행 업무를 수행하고 싶어도, 현행 매매·교환 또는 그 중개·알선·대행의 등록이 되어 있지 않은 경우에는 VASP 자격만으로는 지급결제 업무를 영위할 수 있는지 여부에 관한 법적 근거가 불명확한 상태이다.

3. 최근 국내 규제 동향 : 특정금융정보법 시행령 개정(2026.8.11. 의결)¹²⁾

디지털자산 시장의 투명성 강화 및 자금세탁 방지를 위한 2026.2.19. 개정 「특정금융정보법」에 따른 「특정금융정보법 시행령」 개정안이 2026.8.11. 국무회의를 통과(의결)하였다. 이번 개정안 중 최대주주 신고 등 가상자산사업자 신고제 심사대상 확대와 불수리요건 구체화 등 진입요건 강화 부분과 퇴직자 제재 통보는 오는 20일부터 시행되며, 그 외 가상자산 이전거래에 대한 자금세탁방지의무부와 관련 조항은 공포 후 6개월이 지난 시점부터 적용된다. 본 개정안은 스테이블코인을 비롯한 디지털자산 기반 지급결제 생태계에 다음과 같은 주요 규제 환경 변화를 가져온다.

1) 트래블룰(Travel Rule) 강화 및 소액결제 규율

기존 100만 원 이상 거래에 적용되던 트래블룰 정보제공 의무 기준금액을 폐지하여 전체 거래로 확대

12) 금융위원회, 가상자산시장의 투명성 강화를 위한 「특정금융정보법 시행령」 개정안 국무회의 의결, 보도자료 (2026.8.11.)

하였다. 이에 따라 스테이블코인을 활용한 소액 지급결제 및 송금 시에도 송·수신자 정보 식별 및 전송이 필수화되어, 결제 PG/POS 및 관련 애플리케이션의 컴플라이언스 체계 구축이 요구된다.

2) 해외 사업자 및 개인지갑(Non-custodial Wallet) 간 이체 규제

개인지갑 및 해외 거래소를 통한 가상자산 이전 시 위험도에 따른 거래 허용 범위를 차등 적용하고, 1,000만 원 이상 거래에 대해 자체 의심거래 관리체계를 구축하도록 의무화하였다.

3) 가상자산사업자(VASP)의 진입요건 강화

「가상자산이용자보호법」 및 「특정금융정보법」의 규정에 따라 디지털자산을 이용한 지급결제업의 경우에도 가상자산사업자로 볼 가능성이 있는바, 사업자의 부채비율 200% 이하 준수(이용자에치금 등 제외), 전산·보안 물적 설비 및 내부통제 구축, 대주주 적격성 심사 강화 등 사업자 신뢰성을 제고하였다.

Ⅲ. 주요국 디지털자산 및 스테이블코인 지급결제 규제 사례

주요 선진국들은 통화 주권 보호와 지급결제 안정성을 유지하면서도 블록체인 기술의 혁신성을 수용하기 위해 국가별 특성에 맞춘 규제 프레임워크를 신속히 도입하고 있다.¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾

국가	주요 법제 등	스테이블코인 정의 및 규제 프레임워크	시사점
미국	• GENIUS Act of 2025 • Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act • Stablecoin Transparency Act • NYDFS BitLicense 규정 • UCC¹⁶⁾	• 발행 요건 이원화 및 완화: 금융기관과 비금융기관 모두 발행을 허용¹⁷⁾하여 시장 경쟁을 촉진하며, 100억 달러 미만의 소규모 발행사에 대해서는 완화된 규제를 적용함 • 준비금 및 리스크 규제: 현금, 예금, 단기 국채 등 고유동성 자산 보유를 의무화하고 정기 감사 및 유동성 요건을 부과하여 무담보·알고리즘형 위험을 방지함 • 지급결제 및 민간 스테이블코인 통한 공존: 발행, 준비금 관리, 상환 의무를 명확히 하고, 중앙은행의 직접 CBDC 발행 대신 인가된 민간 스테이블코인을 활용한 공존 방식을 모색함 • 통제가능 전자기록의 거래·담보에 관한 사법(私法)상 효력 규율(UCC 제12편)	민간 주도의 경쟁 촉진과 소규모 사업자 규제 완화를 통해 디지털 달러 패권 및 생태계 활성화를 도모함

13) 권태율, “금융안정, 지급결제안정 및 통화정책 유효성을 고려한 스테이블코인 규제 방안”, 성균관법학, 제37권 제2호 (2025.06), 357-368쪽.

14) 최명원, “지급결제 부문의 스테이블코인 활용 동향 및 은행권 대응 방향”, 금융결제원, 금융결제 Trend & Issue 연구보고서 (2025.12.), 58쪽.

15) 대외경제정책연구원, “「지니어스 법(GENIUS Act)」 통과와 스테이블코인: 국제금융시장에 미치는 영향”, KIEP 오늘의 세계경제, 대외경제정책연구원, Vol. 25, No. 17 (2025.09.12), 10쪽.

16) UCC(Uniform Commercial Code, 통일상법전) 연방법이 아니라 각 주의 입법을 위해 마련된 통일 모델법으로, 현재 주별로 채택되고 있다. 대표적으로 뉴욕주는 2026년 6월부터 시행하고 있다.

17) 다만, 비금융상장회사(빅테크)의 경우 재무부·연방준비제도(Fed)·연방예금보험공사(FDIC) 등의 만장일치에 의한 승인이 요구됨.

국가	주요 법제 등	스테이블코인 정의 및 규제 프레임워크	시사점
유럽 연합 (EU)	• MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)	• 이원화 분류 : 스테이블코인을 자산준거토큰(ART)과 전자화폐토큰(EMT)으로 구분하여 정의함 • 발행 및 준비자산 규제 : EU 내 설립된 법인에 한해 인가를 부여하며, 고유동성·고신용 자산을 1:1로 보유하고 독립 수탁기관에 분리 보관 및 정기 외부감사를 받도록 함 • 상환권 및 이용자 보호 : 액면가 기준의 상시 상환청구권을 보장하며 백서 공시 및 불만 처리 시스템 구축을 의무화함 • 중앙은행 개입 권한 : 지급결제, 통화정책, 통화주권에 위협 발생 시 중앙은행이 인가 취소를 요구하거나 승인을 거부/제한할 수 있음	‘동일 기능, 동일 위험, 동일 규제’ 원칙하에 유로화 통화주권 및 소비자 보호를 최우선으로 하는 엄격한 포괄 규제 체계임
일본	• 개정 자금결제법	• 법적 정의 : 법정통화에 가치가 연동되고 액면 상환을 약속하는 스테이블코인을 ‘전자결제수단’(디지털머니 유사형)으로 정의함 • 발행 주체 제한 : 발행 자격을 은행, 자금이동업자, 신탁회사로 엄격히 제한함 • 준비자산 및 분리보관 : 특정 신탁수익권 형태의 경우 담보 자산의 100%를 국내 신탁에 보관하고 운용처를 국내은행 예금 등으로 제한하며, 이용자 자산을 고유자산과 분리 관리하도록 함 • 역외 유통 관리 : 해외 발행 코인에 대해 동일한 규제 기준을 적용하고 1회당 100만 엔 이하로 송금·이전 한도를 제한	기존 제도권 금융기관 중심으로 발행을 한정하고, 예금 담보 및 송금 한도 설정을 통해 금융안정과 자본유출 방지에 집중함
	• 2026. 7월 참의원 통과 개정 금융상품거래법 및 자금결제법	• 암호자산의 금융상품으로 편입 : 투자성 있는 암호자산을 유가증권 외에 별도의 금융상품으로 편입 • 암호자산 규제의 금융상품거래법 이관 : 투자성 있는 암호자산에 대한 규율을 금융상품거래법으로 이관 • 암호자산거래업자에 대한 1종 금융상품거래업 수준의 규제 적용 : 1종 유가증권에 준하여 거래되는 암호자산의 거래업자에 대하여 1종 금융상품거래업자와 동일한 수준의 규제를 적용 • 불공정거래행위 규제 : 암호자산거래에 대한 미공개중요정보이용행위(내부자 거래) 규제 도입	
싱가포르	• 개정 지급서비스법 (Payment Services Act)	• 규제 대상 및 전용 표기 : SGD 및 G10 주요 통화 연동 단일 통화 스테이블코인을 대상으로 하며, 일정 기준 충족 시에만 ‘싱가포르 통화청(MAS) 규제 스테이블코인’ 표기를 허용함 • 발행자 및 준비자산 : 은행 또는 인가받은 지급서비스업자만 발행 가능하며, 현금 및 3개월 이내 단기 국채 등 고유동성 자산을 100% 이상 유지하고 독립 수탁기관에 분리 보관함 • 상환 의무 및 공시 : 요청 시 5영업일 이내 액면가 상환을 의무화하고, 월간 자산 보고서 및 연간 외부감사를 제출하도록 함 • 외화 연동 차등화 : 자국 통화(SGD) 기반 스테이블코인 발행을 장려하고 타 통화 연동에는 강화된 규제를 적용함	명확한 자격 요건 및 정식 표기권을 부여함과 동시에, 고유동성 준비자산 및 신속한 상환 의무를 부과하여 이용자 보호와 시장 신뢰를 확보함

이외에, 영국의 경우 스테이블코인의 활용 목적과 시스템적 중요도에 따른 차등 규제 체계를 제시하고 있다. 특히 단순 소매 결제와 달리 채권 거래 등 핵심 도매 금융시장의 결제·정산에 사용되는 스테이블코인에 대해서는 금융시장 인프라(Financial Market Infrastructure, FMI) 관점에서 중앙은행(영란은행)이 직접 관여하는 강력한 규제·감독 체계를 부여함으로써 금융 안정성과 시스템적 결제 완결성을 도모하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다.¹⁸⁾

IV. 국내 디지털자산 관련 법안 발의 현황 및 비교 분석

국회에는 원화 연동 스테이블코인의 제도화와 디지털자산 생태계의 건전성 구축을 도모하기 위해 여러 입법안이 발의되어 논의 중이다.¹⁹⁾

발의 의원	법안 제목	법적 정의 방식	주요 입법 성격 및 도출 특징
민병덕 의원안 (2025.6.11.)	디지털자산기본법안	자산연동형 디지털자산 (원화·외화 연동, 환불 보장)	- 디지털자산 전체를 규율하는 '기본법'적 성격 - 인가·등록·신고의 3단계 진입 장벽 구조 구축
송석준 의원안 (2025.6.17.)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정안	별도 용어 없음	- 디지털자산의 신탁을 허용하여 현물 ETF 도입 기반 마련 - 과세유예 및 금융권 수탁인프라 구축 유도
안도걸 의원안 (2025.7.28.)	가치안정형 디지털자산의 발행 및 유통에 관한 법률안	가치안정형 디지털자산 (분산원장 기반 법화 연동)	- 스테이블코인의 건전성 통제에 초점을 둔 특별법 - 준비자산 100% 보유 및 이자 지급 전면 금지 - 최소 자기자본 50억 원 이상 규정
김은혜 의원안 (2025.7.28.)	가치고정형 디지털자산을 활용한 지급 혁신에 관한 법률안	가치고정형 디지털자산 (대통령령 위임 법화 연동)	- 블록체인을 결합한 결제 혁신 및 산업 진흥 목적 - 외국 발행 스테이블코인의 국내 유통을 한 등록제 특례 명시
김현정 의원안 (2025.8.21.)	가치안정형 디지털자산발행업 등에 관한 법률안	가치안정형 디지털자산	- 예치자금의 제3자 분리 신탁 및 철저한 외부 공시 의무화 - 불공정거래행위 및 부당이득 환수 규정 구체화
이강일 의원안 (2025.9.22.)	디지털자산시장의 혁신과 성장에 관한 법률안	가치안정형 디지털자산	- 통화 주권 수호를 위해 한국은행의 발행 비토권 명시 - 독자적인 '디지털자산지급·이전업' 라이선스 정의
김재섭 의원안 (2025.9.25.)	디지털자산시장 통합법안	고정가치형 디지털자산	- 자본시장법 구조와 정합성이 높은 포괄적 입법 - 스테이블코인의 상장, 불공정거래 규제를 일원화 규율

18) 배진수. (2026.1.10.). 지급결제수단으로서의 스테이블코인 활용 동향 및 시사점. 주간 금융브리프, 35(2), 19~22. 한국금융연구원, 22쪽.

19) 권승근 선임연구원, "디지털자산과 금융 질서의 균형: 스테이블코인 제도화를 둘러싼 산업·정책과제", 여연브리프, 여의도연구원 산업경제정책실, (2025.12.12.), 3쪽.

발의 의원	법안 제목	법적 정의 방식	주요 입법 성격 및 도출 특징
최보윤 의원안 (2025.10.1.)	디지털자산 육성 기본법안	가치연계형 디지털자산	• 디지털자산 전체를 규율하는 '기본법'적 성격 • 진입규제, 공통영업행위규칙 및 불공정거래규제 도입
박상혁 의원안 (2025.11.23)	디지털자산의 시장 및 산업에 관한 법률안	가치안정형 디지털자산	• 디지털자산 개념 및 유형의 다양화와 인가·등록제 도입 • 디지털자산시장 개념 도입 • 디지털자산 이용자 유형 분류
이성권 의원안 (2025.12.15.)	가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 전부개정법률안	별도 용어 없음	• 전부개정 및 법률제명 변경 • 디지털자산사업 인가제 도입 • 디지털자산 발행등록 및 공시 의무화
김성원 의원안 (2026.4.9.)	가상자산기본법안	가치유지형 가상자산	• 디지털자산 전체를 규율하는 '기본법'적 성격 • 가상자산사업자 진입규제 • 가상자산 기반 파생상품 특례

위와 같이, 국회에 제출된 다수의 법안들은 스테이블코인 생태계 안정을 위한 준비자산 적격성이나 발행인의 자기자본 요건 설정에는 세밀한 기준을 제시하고 있으나, 스테이블코인이 실제 온체인(On-chain) 및 오프라인 상거래에서 '지급결제 수단'으로 유통될 때 필요한 실무적 규정은 전혀 제시하지 못하고 있는 상태이다.

아래에서는 항을 바꾸어, 구체적으로 규율이 부재하거나 미정인 핵심 쟁점 영역들에 대해 다루고자 한다.

V. 현행 발의 법안의 핵심적 한계

1. 독자적 '지급결제업(정산대행)' 라이선스의 정립 한계 및 입법 공백

디지털자산 및 스테이블코인 도입에 관한 민병덕 의원안, 안도걸 의원안, 김재섭 의원안 등 대부분의 통합 법안들은 디지털자산 업종을 기존 「특정금융정보법」 및 「가상자산이용자보호법」 체계를 준용하여 매매업, 중개업, 보관·수탁업, 지갑서비스업 등으로만 분류하고 있다.

오직 이강일 의원안만이 '디지털자산지급·이전업'을 별개의 업권으로 분류해 두었으나, 이 역시 지급 행위와 이전 행위를 기계적으로 병합한 등록 단위일 뿐, '실제 가맹점 정산금을 송신하고 정산 주기를 통제하는 전문 정산대행(PG) 업무의 수범 자격과 의무'는 구체적으로 정하지 않고 있다. 이로 인해 가상자산 수탁업자(KDAC 등)가 지급결제 대행까지 사업 범위를 확장하고자 해도 이를 포섭할 명확한 전문 라이선스가 법제상 존재하지 않는 실정이다.

2. 기존 PG사 위탁(1안) vs 블록체인 전문 기술 업체 허용(2안)에 대한 의사 결정 미비

디지털자산 결제 서비스를 기존 레거시 PG 업체에 허용하여 기존 「전금법」망 내에서 스테이블코인과 원화 간의 환전 및 정산을 대행하게 할 것인지(1안), 아니면 블록체인 노드 검증, 가스비 통제, 스마트 계약 제어가 가능한 블록체인 전문 업체에 우선권을 부여하여 스테이블코인 이전 외에 원화 환전(매매)을 수행하는 독자적인 정산 주체로 규율할 것인지(2안)의 노선 설정이 정리되지 않았다.²⁰⁾

정책 당국은 ‘블록체인 기술의 혁신성을 반영해야 한다’는 원론적인 방향성(2안 지지)에는 공감하고 있으나, 구체적인 수범 주체의 보안 기준이나 금융업 진입 조건 등의 세부 규칙안 등 구체적인 방안 또는 방향을 공개하고 있지는 아니하다.

3. 전자금융거래법(전금법)과의 정합성 및 지급 결제 효력 발생 시기의 미해결

현행 「전금법」은 중앙 집중식 계좌 원장 관리를 전제로 기명식 선불수단 이전 시 발행인의 중앙정산시스템을 경유하도록 규정하고 있어, 블록체인 상에서 P2P 방식으로 직접 가치가 이전되는 스테이블코인을 포섭하기에는 본질적으로 한계가 있다.

또한, 분산원장 환경에서 결제 승인의 최종 효력이 완성되는 시점(Settlement Finality)을 전체 노드에 거래가 전파된 시점으로 볼지, 혹은 합의 알고리즘에 의해 최종 블록에 확정 기록된 시점으로 볼지에 대한 법적 기준이 현재까지 발의된 모든 법안에는 없는 실정이다.

나아가 최근 데이터 분석에 따르면, 달러 기반 스테이블코인 거래의 약 78 ~ 80%는 자동화된 봇(Bot) 거래 및 재정거래에 집중되어 있으며, 실제 일반 거래 중 소매 지급결제(Retail Payment)가 차지하는 비중은 약 0.6% 수준에 불과하다는 점이 확인된다. 이는 스테이블코인이 소비자의 일상적 지급수단보다는 ‘카드사·송금업체 등 결제 사업자의 백엔드(Back-end) 정산 효율화’를 위한 도매형 정산 수단으로 먼저 안착하고 있음을 보여준다.

따라서 현행 입법안들은 단순 소매 거래 중심의 관점에서 벗어나, 분산원장 환경에서의 결제 완결성(Settlement Finality) 기준과 지급수단으로서의 가치 단일성(Singleness)을 보장할 수 있는 도매형 정산 라이선스 및 법률적 효력 시점을 명확히 정립할 필요가 있다.²¹⁾

20) 미국의 경우 GENIUS Act는 어디까지나 스테이블코인의 ‘발행’을 규율하는 법률이며, 발행된 스테이블코인의 환전·이전·가맹점 정산 등 유통 단계는 주별 자금이체업(Money Transmitter) 면허와 FinCEN 등록이라는 기존 체계에 맡겨져 있는 것과 구별된다.

21) 배진수. (2026.1.10.). 지급결제수단으로서의 스테이블코인 활용 동향 및 시사점. 주간 금융브리프, 35(2), 19~22. 한국금융연구원. 20쪽.

4. 법인의 가상자산 취득 및 무역대금 결제 허용 일정과의 괴리

디지털자산을 활용한 지급 결제 시스템에 관하여, 법인들의 가장 강력한 수요는 원화 및 달러 스테이블 코인을 통한 대외 수출입 무역대금 즉시 정산이다. 금융위원회가 발표한 ‘법인의 단계적인 가상자산시장 참여 로드맵(2025.2.13.)’은 2단계 입법 완료 및 「외국환거래법」 규율 체계 정비를 전제로 단계적 참여를 구상하고 있으나, 정작 현재까지 제출된 입법안들은 국경 간 이체 정보 송신(트래블룰 등)에 관한 행정 편의주의적 규정만을 거론할 뿐, 법인이 외국 파트너로부터 수취한 스테이블코인의 내·외국 통화로의 환전 권한이나 수출 영세율 인정 기준 등의 세부 규정은 여전히 공백 상태에 머물러 있다.

VI. 결론 및 제언 : ‘규제 불확실성 해소’를 위한 입법 보완 방향

국회에 발의된 디지털자산 관련 입법안들은 디지털자산 투기 억제 및 스테이블코인의 구조적 붕괴 리스크를 통제하는 데는 훌륭한 안전장치를 제시하고 있다. 그러나 이 법안들만으로는 ‘디지털자산 기반 지급결제가 대한민국 금융 영토 내에서 어떻게 실무적으로 작동하고 집행될 것인가’에 대한 세부 비즈니스 가이드를 도출하기 어렵다.

지급결제 분야의 입법 미비 상태가 장기화될 경우, 국내 기업들은 규제 명확성이 완성된 미국, 유럽, 싱가포르 등 해외 지급결제 플랫폼(Redotpay, Circle 등)을 우회 활용하여 사업을 영위할 수밖에 없게 되며, 이는 금융 주권의 훼손 및 국부 유출로 직결될 위험이 크다.

따라서, 정책 당국과 입법부는 다음의 세부 결제 보완안을 디지털자산의 2단계 기본법 및 후속 법안의 입법 과정에서 반드시 확정해야 할 것으로 사료된다. 이미 국내 시장에서도 네이버(업비트 운용사 두나무와의 연계), 카카오페이(해외송금 PoC), 토스(정산 테스트) 등 주요 핀테크 업체는 물론, 삼성전자(Rein 투자), 쿠팡(Tempo 파트너십), 여신금융협회 및 주요 카드사(KCardCoinWON 등 상표권 출원)까지 스테이블코인 인프라 도입을 다각도로 준비 중이다.²²⁾ 그러나 명확한 법적 기준의 부재로 인해 국내 기업들은 실제 사업 추진에 한계를 겪거나 해외 인프라를 우회하는 방식만을 검토하고 있는 실정이다.²³⁾

- 1) 기존 「전금법」상의 PG나 선불수단 라이선스와 완전히 결별하고, 가치가 고정된 디지털자산만을 전문적으로 정산·중개하는 ‘디지털자산 지급결제업(정산대행)²⁴⁾’ 등의 라이선스를 법률 내에 명시적으로 신설하고 자격 요건을 확정하여야 한다.

22) 홍지연, (2026.6.29.). 국내 전통금융과 디지털자산 산업의 융합, 자본시장포커스 2026-13호, 한국자본시장연구원, 2쪽의 〈표 「국내 금융회사의 디지털자산 분야 주요 협력 및 투자 사례」〉 참조.

23) 김보영, (2025.9.30.). 일반 지급결제수단으로 스테이블코인 사용 확대. 자본시장포커스, 2025-21호, 1-5. 자본시장연구원, 5쪽.

24) 이강일 의원안에서는 ‘디지털자산지급·이전업’ 하에 대행업 업무를 규정하고 있다.

- 2) 전통 금융회사의 금가분리²⁵⁾ 및 금산분리²⁶⁾ 규제에 묶여 있는 시중은행들의 결제 컨소시엄 구성 요건을 구체적으로 확립하고, 스마트 계약 보안 기준 및 온체인(On-chain) 결제 효력 발생 시점을 정의하여 기술적 합의와 법적 효력을 조화롭게 정합시켜야 한다.
- 3) 법인이 무역대금으로 수취한 외화 준거 스테이블코인의 안전한 환전 및 국세청 수출 영세율 인정을 보증하기 위해, 「외국환거래법 시행령」 상의 ‘가상자산이전업’ 및 ‘기타전문외국환업무’ 등록 요건 과의 세부 연계망 및 온·오프램프 가능성에 대한 규율을 완성해야 한다.

25) 금융과 가상자산 분리를 의미한다.

26) 금융자본과 산업자본이 서로 상대 업종을 소유하거나 지배하지 못하도록 막는 규정을 의미한다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

외국인 투자 허용에 따른 자금세탁 위험 및 통제 방안

이 민 섭

고문

김·장 법률사무소

외국인 투자 허용에 따른 자금세탁 위험 및 통제 방안

이 민 섭 고문
김·장 법률사무소

요약

- 디지털자산에 대한 외국인 투자 허용은 자금세탁 위험을 증가시키는 주요 요인이 될 것이나, 글로벌 기준과 상이한 우리나라의 폐쇄적 규제는 관련 산업의 성장을 저해하고 우리 시장을 고립시킬 우려가 있다.
- 디지털자산 산업 발전, 국가경쟁력 강화, 가격 안정성 및 시장 유동성 제고라는 이점과 자금세탁 위험, 외환시장 불안 등의 리스크를 종합적으로 고려하여, 디지털자산에 대한 외국인 투자의 시범적·단계적 허용을 검토할 필요가 있다.

I. 서론

오늘날 디지털자산¹⁾ 시장은 블록체인 기술의 발전과 함께 글로벌 금융 시장의 중요한 축으로 빠르게 성장하고 있다. 비트코인으로 대표되는 디지털자산은 단순한 투기의 수단에 불과하다라는 초기의 우려를 불식시키고, 가치의 저장 수단이자 새로운 금융 인프라로서 각국의 전략적·정책적 검토 대상이 되고 있다. 주요 선진국들은 디지털자산을 이미 제도권에 편입시켰고 외국인의 투자 참여를 확대하고 있으며, 이를 통해 글로벌 자본 유입과 디지털자산 산업 경쟁력 제고를 도모하고 있는 것으로 보인다.

미국은 2024년 1월 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인하고 2025년 GENIUS Act를 통해 스테이블코인 규율 체계를 정비하였으며, EU는 2024년부터 암호자산시장규제(MiCA)을 단계적으로 시행

1) 현재 각국의 법률 및 정책 환경에 따라 가상자산, 디지털자산, 암호자산 등 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있다. 이에 따라 본 글에서는 논의의 일관성과 개념적 포괄성을 고려하여 가상자산 및 암호자산 등을 포함하는 상위 개념인 '디지털자산'이라는 용어를 사용한다. 단, 법령 및 규제 체계와 연관된 내용의 경우에는 해당 국가에서 사용하는 용어를 따른다 (예: EU '암호자산', 대한민국 '가상자산', '가상자산사업자' 등)

하고 있다. 일본은 2026년 암호자산 거래에 관한 규제를 자금결제법에서 금융상품거래법으로 이관하는 법 개정을 완료하였고, 싱가포르·홍콩은 가상자산사업자 라이선싱 체계를 정비하며 아시아 디지털자산 허브 경쟁에 본격적으로 참여하고 있다. 이들 국가는 공통적으로 외국인의 디지털자산 투자 참여를 자유롭게 허용하면서도 자금세탁방지, 이용자 보호, 엄격한 내부통제 의무 부과 등의 규제를 함께 강화하는 방향으로 정책을 운영하고 있다.

반면 우리나라는 외국인의 디지털자산 거래에 대해 매우 제한적인 접근을 유지해 왔다. 이는 자금세탁 방지, 외환 관리, 금융시장 안정성 확보라는 정책적 필요성에 기인한 것이지만, 글로벌 디지털자산 시장의 급속한 성장과 국제 규제 환경의 변화 속에서 현행 거래제한 정책을 지속해야 하는지에 대한 의문이 제기되고 있는 것 또한 사실이다. 디지털자산 산업의 국제 경쟁 심화, 국내 디지털자산거래소 및 블록체인 산업의 성장 정체, 글로벌 스탠더드와의 괴리 문제, 외국 자본 투자 유치 필요성 등에 비추어 볼 때 외국인의 디지털자산 투자 허용에 대한 검토가 필요한 시점이라는 목소리도 커지고 있다.

이하에서는 외국인의 디지털자산 투자 허용에 대한 찬반론과 투자 허용 시 노출되는 국경 간 자금세탁(Cross-border Money Laundering) 위험 및 이를 효과적으로 통제할 수 있는 방안에 대한 검토 등 주로 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 측면을 중심으로 살펴보고자 한다. 이러한 검토가 향후 우리나라의 외국인 디지털자산 투자 허용 관련 정책에 대한 합리적 논의와 제도 설계의 기초 자료로 활용되기를 기대한다.

II. 외국인 투자 허용 관련 검토

1. 외국인 디지털자산 투자 허용에 대한 찬반 논의

글로벌 디지털자산 시장은 2017년 이후 급격한 변동성을 겪으면서도 장기적으로는 성장세를 지속하고 있다. 특히 기관투자자와 글로벌 자본의 점진적 유입은 글로벌 디지털자산 시장의 성격을 개인 중심의 투기 시장에서 제도권 금융과 결합된 복합 시장으로 변화시키고 있다.

그러나 우리나라의 경우 디지털자산 투자는 은행의 실명확인 입출금 계정 제도를 기반으로 운영되고 있으며, 이는 사실상 외국인의 자유로운 디지털자산 거래 참여를 제한하는 요소로 작동하고 있다.

또한 앞서 언급한 바와 같이 외국인 투자 제한²⁾은 자금세탁 및 조세 회피 방지, 외환 관리 등 여러 정책적 목적에서 설정되었다고 볼 수 있겠으나, 한국 디지털자산 시장의 고립, 관련 산업의 성장 저해 문제 등과 함께 디지털자산의 국경 초월 특성을 감안할 때 규제의 실효성에 대한 의문도 지속적으로 제기되고 있다.

이하에서는 외국인 디지털자산 투자 허용에 대한 찬성과 반대 논리 등을 정리해 보았다.

2) 현행 국내 법규상 외국인의 국내 디지털자산거래소를 통한 디지털자산 투자를 명시적으로 금지하는 규정은 없으나, 우리 디지털자산 시장 초기 정착과정에서 정부의 정책적 고려에 의해 사실상 투자가 제한되었음

1) 찬성 논리

(1) 디지털자산 시장의 글로벌화

디지털자산 시장은 본질적으로 국가 간 이동의 제약을 거의 받지 않는 글로벌 자산 시장이다. 비트코인, 이더리움 등 주요 가상자산은 전 세계 투자자들이 동일한 가격 체계와 네트워크를 통해 거래하고 있어, 특정 국가에서만 투자 주체를 제한하는 것은 시장 흐름과의 괴리가 상당히 클 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 외국인의 국내 디지털자산 거래를 실질적으로 제한하고 있어, 글로벌 기준과의 정합성 측면에서 한계를 보이고 있다.

외국인 투자 제한은 한국 디지털자산 시장을 고립(갈라파고스화³⁾)시키고, 글로벌 유동성 유입을 차단하는 결과를 낳고 있다. 이는 장기적으로 국내 시장의 경쟁력 약화로 이어질 수 있으며, 디지털자산 산업이 국제 금융산업 질서 속에서 성장하는데 장애 요소로 작용한다. 따라서 국내 거래소의 국제 신뢰도를 높이기 위해 시장의 글로벌 특성을 반영한 외국인의 디지털자산 투자 허용은 조속히 이루어져야 한다는 시각이다.

(2) 시장 유동성 확대와 가격 안정성 제고

외국인의 디지털자산 투자를 허용할 경우 가장 직접적인 효과는 시장 유동성이 확대된다는 점이다. 투자 참여자가 늘어나면 거래량이 증가하고, 이는 가격 발견 기능을 강화하는 역할을 한다. 현재 국내 가상자산 시장은 개인 투자자 중심의 제한된 투자자 풀로 인해 가격 변동성이 크고 소위 상장 빔(신규 상장 코인 급등 현상) 및 해외 거래소와의 가격 괴리(김치 프리미엄⁴) 현상 등이 빈번하게 발생하고 있다.

만약 대규모 자본을 보유한 글로벌 투자자 및 장기 투자 성향이나 전문적 투자·운용 역량을 보유한 외국인 투자자가 다수 유입된다면 이러한 가격 왜곡 현상이 완화될 가능성이 높아진다. 다양한 국적과 투자 성향을 가진 참여자들이 동시에 거래함으로써 투기적 가격 급등락이 줄어들고 시장이 보다 안정적으로 운영될 수 있으며, 이는 개인 투자자 보호 측면에서도 긍정적인 효과를 기대할 수 있다는 주장이다.

(3) 디지털자산 산업 및 국가 경쟁력 강화

외국인 투자 허용은 단순한 거래 참여 확대를 넘어, 국내 디지털자산 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 계기가 된다. 글로벌 자본이 유입되면 국내 거래소, 블록체인 기업, 핀테크 산업 등 디지털자산 연관 산업 전반의 성장을 촉진시킬 가능성이 커지며, 이는 새로운 일자리 창출, 유능한 인재의 유입 및 기술 혁신으로 이어질 수 있다.

또한 우리나라가 디지털자산 규제와 제도 측면에서 개방적인 환경을 조성할 경우, 아시아 디지털 금융

3) 연합뉴스포맷스, “가상자산 ‘갈라파고스’ 탈피 시급... 외국인 참여·해외진출 빚장 풀어야”, 2025.7.18.

4) 조재빈, “국내 디지털자산 시장 동향”, 2025 디지털자산 정책 자료집, DAXA, 2025, 39면

허브로 성장할 수 있는 기회를 확보할 수 있다. 이는 싱가포르, 홍콩 등과의 경쟁에서 불리한 환경을 극복하고, 장기적으로 디지털자산 산업 국가 경쟁력 강화에 기여할 수 있다.

(4) 국내 투자자의 자금 해외 유출⁵⁾ 방지 및 자금세탁방지 등 관할권 확보

외국인 투자를 실질적으로 제한하는 등의 폐쇄적 정책은 역설적으로 국내 투자자를 해외 거래소로 밀어내는 결과를 낳고 있는 원인⁶⁾ 중의 하나라는 주장이다. 이 경우 우리나라 규제외 관할권 밖에 놓이게 되며, 자금세탁 위험 및 이용자 피해 위험이 증가하게 된다. 최근 국회 논의에서도 ‘해외 거래소로 국부가 유출되는 현실’이 통합 입법의 주요 취지로 제시된 바 있다. 따라서 외국인 투자 허용은 단순한 시장 개방이 아니라 국내 자금과 거래를 국내 규제 관할권 안에 유지하는 정책 수단으로서의 의미를 가지며, 이는 자금세탁 우려라는 반대 논거에 대한 반박 논거이기도 하다.

(5) 세수 확보

외국인 투자 허용은 디지털자산 거래량과 시가총액을 증가시키고, 거래세 부과를 통해 과세 기반을 확대하며 이는 직접적 세수 증가로 연결되어 국가 재정에 기여할 수 있다. 또한 거래소의 수익 증가는 법인세 납부액을 증가시키게 될 것이고, 디지털자산 연관 산업의 성장에 따른 간접 세수를 확대하며, 디지털자산 산업분야에서의 고용 확대 등으로 인한 소득세의 증가 등도 기대할 수 있다. 이와 함께 디지털자산 과세 제도 정비에 따른 과세 투명성 강화 등의 효과도 생각할 수 있을 것이다.

2) 반대 및 우려

(1) 자금세탁 및 불법 자금 유출입 위험 증가

외국인 투자 허용 시 가장 우려되는 부분은 무엇보다 자금세탁 및 불법 자금 유출입 가능성이 높아진다는 것이다. 지난해에는 캄보디아 보이스피싱 조직의 범죄자금이 은행, 증권사, 소액송금업자, 환전상 등 다양한 경로를 통해 해외로 유출되었고, 이러한 범죄 활동에 국내 대형 디지털자산거래소들도 이용된 것으로 알려지면서 사회적으로 큰 파장을 일으켰다.

국내 거래소들이 체이널리시스(Chainalysis) 등 디지털자산 불법 활동을 관리, 추적할 수 있는 프로그램을 활용하고, 트래블룰 등 자금세탁방지 제도를 통해 범죄 자금을 차단하는데 많은 노력을 하고 있지만, 해당 사태를 통해 취약점이 여실히 드러났다는 평가도 있다. 즉 개인지갑이나 해외 거래소를 한 단계만 거처도 후이원(Huione)⁷⁾ 거래소 등 범죄 혐의가 있는 거래소로 범죄자금의 이동이 가능했고, 불법

5) 타이거리서치 보고서에 따르면 2025년 한 해 동안 국내 투자자의 자금 160조원이 해외 가상자산 거래소로 유출된 것으로 추산하고, 해외 거래소에 지불한 연간 수수료가 약 4조 7,770억원에 달하는 것으로 추정한다.

6) 국내 시장의 갈라파고스화 외에도 국내 거래소에서 접근이 어려운 다양한 상품 및 서비스를 이용하기 위한 목적, 2027년 코인 과세 시행을 앞두고 세금 회피 목적 등으로 분석되고 있다.

7) 프린스그룹(Prince Group)의 조력 단체인 캄보디아 소재 금융서비스 대기업. 프린스그룹이 사이버 절도나 디지털자산 투자 사기로 벌어들인 수익금을 세탁하는 핵심거점 역할 수행

거래소에 대한 국내 거래소들의 차단 시점도 체계적이지 못했다는 것이다⁸⁾.

그밖에 비록 소액이라 할지라도 마약 등 불법 거래에 디지털자산을 이용하고 있으며, 기업 등에 대한 해킹의 대가로도 디지털자산이 요구되고 있는 상황에서 외국인의 투자 허용은 국내외 범죄단체 등의 자금세탁이나 범죄 활동을 크게 증가시킬 것이라는 우려를 감안할 때 아직은 다소 시기상조라는 주장이다.

(2) 환율 및 외환 시장 불안 유발

대규모 외국 자본의 이동은 단기적으로 외환시장 변동성을 확대시킬 수 있다. 디지털자산은 24시간 거래 및 국경 간 이동이 매우 쉽기 때문에 단기 투기자금이 빠르게 유출입될 수 있다. 더욱이 디지털자산은 주식·채권보다는 투자 성향이 보다 투기적인 측면이 있어서 외환 수급의 변동성이 증폭될 수 있다.

우리나라는 실명확인 입출금계정 체계상 대한민국 원화로 디지털자산을 구매하여야 하므로 외국인이 디지털자산 매수를 위해 원화를 대량 매입하게 되면 단기 원화 강세 요인이 될 수 있고, 반대로 디지털자산 가격이 급락하거나 규제 이슈가 발생하는 경우 위험 회피를 위해 디지털자산 및 원화 매도가 급증하여 급격한 원화 약세를 유발할 수도 있다. 즉 디지털자산 가격 급변 시 환율이 동조되어 출렁일 가능성이 있다.

그럼에도 불구하고 블록체인의 특성상 자금 흐름 추적이 제한적이고 외환당국이 자본 이동의 실시간 파악에 한계가 있어, 전통 금융시장 대비 예측 가능성이 낮고 외환시장 관리 및 정책 대응에 어려움이 증가한다.

이러한 외환 구조 하에서는 투기적 환차익 거래가 확대될 수 있다. 즉 환율과 디지털자산 가격의 이중 차익을 노리는 거래가 급격히 증가하고 레버리지를 활용하는 경우 리스크는 증폭될 수 있다. 디지털자산 시장 불안 시 외환보유액 소진 압력으로 작용할 수 있으며, 급격한 자본 유출에 대응하기 위해 외환시장 개입 필요성이 증가하게 되는 등 중장기적으로 국가 신용도 및 대외 건전성에 부담을 줄 수도 있다. 궁극적으로 디지털자산 시장의 이러한 리스크가 외환시장 및 금융시스템 유동성 충격으로 전이될 가능성에 대한 우려도 무시할 수 없으며, 해외 투자자의 투기적 성향을 오히려 자극할 수도 있다.

(3) 시장 변동성 확대 우려 및 국내 투자자 보호 문제 등

외국인 디지털자산 투자 허용은 ‘유동성의 확대’가 아니라 오히려 ‘변동성의 확대’가 될 수 있으며, 시장 안정성을 위한 장치와 국내 투자자 보호가 결합되지 않으면 해당 정책의 정당성을 확보하기 힘들 것이라는 우려이다. 예를 들면 외국인들이 엄청난 자금을 이용해서 특정 디지털자산에 대해 단기적인 집중 매매를 하여 가격 안정은 커녕 오히려 심각한 가격 왜곡이 발생하는 경우를 상정할 수 있다. 이러한 해외와의 가격 괴리는 차익거래를 유발하고 일시적인 시장 왜곡을 가중시킬 수 있다.

또한 외국인 투자자 및 투자자금에 대한 정보의 비대칭, 시세 조작 행위 등 불공정 거래에 대한 차단

8) 세계일보, “국내서 팔아들인 252억 코인세탁해 ‘캄보디아’서 증발[심층기획-캄보디아 ‘검은돈’ 추적기]”, 2025.11.19.

체계가 명확히 마련되어 있지 않은 상태에서 특정 고위험 상품을 집중 매매함으로써 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 국내 투자자가 보호받을 수 있는 장치 강화가 선행되어야 한다는 주장이다.

그밖에 지난 2월 국내 한 거래소의 비트코인 오지급 사태와 같이 예기치 않은 내부통제 사고가 발생하거나 기타 대형 시스템 사고가 발생하는 경우, 현재는 국내 개인 투자자들만 시장에 참여하고 있기에 사고 수습에 있어 어느 정도 위험이 통제되는 효과가 있었지만, 만약 외국인들에게 디지털자산이 오지급되었다면 디지털자산의 임의 처분 등에 대한 책임을 추궁하거나 사고 이후 자금을 회수하는데 있어서 상당한 어려움이 가중될 것이며, 거래소 및 투자자들의 피해도 증가하게 될 것이라는 시각이다.

2. 외국인 투자 허용에 따른 자금세탁 위험 고찰

디지털자산 2단계 입법인 김재섭 의원안(디지털자산시장통합법안)에 따르면 “외국인 이용자가 디지털자산 또는 디지털자산 기반 파생상품을 매매하거나 그 밖의 거래를 하려는 경우에는 금융위원회가 정하는 방법 및 절차에 따라 매매거래 계좌를 개설해야 하며, 금융위원회가 정하는 고시기준을 충족하여야 한다”고 규정하며 외국인의 디지털자산 거래를 전제로 하고 있다. 이와 같이 디지털자산에 대한 외국인 투자 허용은 글로벌 스탠더드에 비추어 당연히 전제되어야 하는 것이지만, 이 경우 앞서 언급한 바와 같이 자금세탁 및 범죄 자금 활용에 노출되는 위험을 보다 상세히 살펴보고자 한다.

1) 자금세탁 위험의 구조적 증가

디지털자산의 익명성과 국경 초월성은 외국인 고객의 시장 참여 시 자금세탁 위험을 가중시킬 수밖에 없는 요인이다. 디지털자산의 익명성 기반 거래, 국제 송금에 있어 신속하고 비용이 저렴한 특성은 자금세탁을 하고자 하는 자들에게 매력적인 수단일 수밖에 없다. 특히 해외 거주 외국인의 경우 국내의 주민등록 체계와 같이 공신력 있는 데이터베이스를 통한 즉각적인 고객신원 확인 및 검증이 어렵고, 나아가 실제 소유자(Beneficial Owner) 파악에 있어 그 어려움은 더욱 가중된다고 하겠다.

또한 해외의 범죄 자금이 국내로 들어와 디지털자산을 매수하고자 할 때 자금의 원천을 파악하는 것도 쉽지 않고, 이러한 자금이 국내 원화 환전을 거쳐 디지털자산 매매를 한 후 외화로 재환전되어 해외로 재송금된다면 자금 경로의 복잡한 다단계 구조로 인해 자금추적의 난이도는 급격히 올라간다. 여기에 여러 국가의 거래소를 거치는 경우에는 비록 트래블룰 규제를 지킨다고 하더라도 자금의 성격을 파악하고 이동을 쫓아가는 것은 대단히 어려울 수밖에 없으며, 국가별 트래블룰 준수 수준도 제각기 상이하여 실효성에 대한 의문도 큰 편이다.

이러한 취약점에 따라 자금세탁방지 규제가 상대적으로 약한 고위험국가의 불법자금이 국내 시장에 유입되고 자금세탁의 통로로 활용되는 경우 우리나라의 글로벌 신뢰도에 타격을 입힐 위험도 증가할 수 있다.

2) 자금세탁 유형별 위험

(1) 불법 자금세탁 통로로 활용

외국의 범죄수익, 부패자금, 뇌물·탈세자금이 합법적인 외국인 투자 형태로 유입되어 우리나라 시장에서 디지털자산을 거래한 후 합법적인 자금인 것처럼 재유출될 우려가 있다. 특히 고위험국가로부터의 자금 유입 시 이러한 위험은 더욱 증가한다. 해외자금의 출처에 대한 검증에는 현실적인 한계가 있기 때문이다.

(2) 디지털자산을 이용한 환치기·불법 외환거래

공식적인 외환시장을 우회하여 해외에서 디지털자산을 매입하여 국내로 이전 후 국내에서 매도하고 원화를 확보하는 등 외환거래 신고·규제를 회피할 우려가 있다. 즉 디지털자산에 대한 외국인 투자 허용은 환치기 등 비공식 외환 통로를 만들고, 이 경우 외국인 투자는 투자 수익 보다는 외환 규제의 우회 수단으로 악용될 뿐이다.

(3) 차명·위장 외국인 계좌 악용 우려

명의만 외국인인 계좌를 통한 내국인 자금의 해외 반출이나 보이스피싱, 마약자금 등의 해외 유출 통로로 악용될 위험이 증가한다. 이 경우 범죄 브로커나 중개인 등이 개입할 가능성도 높다. 외국인 고객의 실제소유자 확인이 곤란한 점은 이 리스크를 더욱 높인다. 요주의 리스트(Watch-List) 필터링을 통과한 외국인 고객의 뒤에 범죄자인 실제소유자가 존재할 개연성도 무시할 수 없다.

(4) 스테이블코인 등을 통한 자금의 은닉

범죄조직 등이 USDT(Tether)나 USDC(Circle) 등 스테이블코인을 활용하여 가격 변동 위험 없이 불법 자금을 보관·이동·분산할 수 있고, 디파이(DeFi)⁹⁾ 연계 시에는 자금의 추적이 사실상 불가능해질 수 있다.

(5) 레이어링(Layering)

외국인 투자자가 다수의 해외 거래소 및 지갑, 체인을 경유하고, 믹서(Mixer) 또는 브리지(Bridge)를 활용하는 경우 그 거래의 복잡성으로 인해 국내 거래소는 물론이고 수사기관이나 감독당국의 실시간 대응에 있어 한계를 노출하게 된다.

9) DeFi(Decentralized Finance: 탈중앙화 금융), 은행, 증권 등 기존의 전통 금융시스템과 달리 중개자를 없애고 스마트 계약(Smart Contract) 기반으로 P2P 거래가 가능. 자금세탁 위험이 매우 높음

3) 법집행 강제력의 한계

감독당국이나 거래소가 불법 디지털자산 거래를 추적한다 해도 그 비용은 내국인 고객에 비해 기하급수적으로 증가할 수밖에 없고, 해외 VASP의 트래블룰 적용 수준 등에 따라 정보 제공을 거부하거나 정보가 부족할 위험이 있다. 또한 기술적으로 연동이 불가능한 경우 또는 개인지갑과 연동되는 경우 등에는 거래 추적이 단절될 수밖에 없다. 만약 끝까지 추적하여 범죄를 인지했다 할지라도 해외 거래소나 지갑에 대한 강제력이 부족하고 국제 사법 공조 요청은 많은 시간이 소요되나 실제 자금 회수율은 매우 낮은 편이라서 결국 법집행 효력의 한계가 있다는 점도 외국인 투자 허용의 리스크이다.

3. 자금세탁 리스크 통제 방안 및 향후 방향

만약 상기 언급된 자금세탁 유형들을 활용하여 우리나라에서 대형 자금세탁 사건이 발생하게 되는 경우 이는 디지털자산거래소와 연계된 은행은 물론이고 국내 금융권 전체의 신뢰도에 심각한 타격을 입게 된다. 따라서 철저한 제도적 통제 장치 없이 외국인의 디지털자산 투자를 허용하는 경우 위험이 높은 자금세탁 영역을 국내 금융시스템 안으로 끌어들이는 리스크를 초래할 수 있고, 우리나라는 자금세탁의 허브로 오인될 위험이 높아진다.

이와 같은 위험에 대한 우려 때문에 현행과 같이 외국인의 디지털자산 투자를 제한하는 정책을 계속 유지한다면 자금세탁 위험은 줄어들고 규제의 안정성은 유지되겠으나, 글로벌 스탠더드와의 괴리로 인해 디지털자산 산업 경쟁력이 지속적으로 약화될 가능성이 높아진다. 반대로 외국인의 투자를 전면 허용하는 것은 시장 활성화 효과는 크지만 앞서 언급한 자금세탁, 외환 규제 회피 등 여러 부정적 리스크들이 증가한다.

결국 가장 현실적인 대안은 시범적·제한적으로 외국인 투자를 허용하고, 제도 정착 과정을 확인·점검하면서 단계적으로 확대해 가는 것이다. 이를 위한 자금세탁 리스크 통제방안을 아래와 같이 제시해 본다.

1) 외국인 고객확인 의무(Know Your Customer, KYC) 강화

(1) 개인

현행 내국인의 디지털자산 투자를 위한 일반적인 고객확인절차는 다음과 같다.

1. 거래소 회원 가입 및 고객확인 진행

거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스) 선택 후 해당 거래소 회원 가입 → 이메일, 비밀번호 입력 → 휴대폰 본인 인증 → 신분증 촬영 및 KYC 진행(신분증 진위 여부 확인, 요주의리스트 필터링, 고객위험평가 등)

2. 제휴 은행 실명계좌 개설 및 계좌 연동

은행 방문 또는 비대면 실명확인 절차 이용하여 거래소와 제휴된 은행에서 본인 명의의 실명확인 입출금계좌 개설 (필요 서류 : 신분증, 휴대폰 인증, 공동인증서(구 공인인증서)), KYC 수행

은행 심사 : 자금세탁방지를 위해 거래 목적, 자금원천 확인

3. 보안 설정 : OTP(일회용 비밀번호) 필수 설정, 2단계 인증 등

4. 원화 입금 : 신규 가입자의 경우 첫 입금 후 24시간 동안 출금 제한이 있을 수 있음

외국인이 국내 거래소를 통해 디지털자산을 투자하기 위해서는 위와 같이 거래소의 고객확인 뿐만 아니라 은행의 비대면 실명확인 절차를 수행해야만 비로소 실명확인 입출금계좌를 개설할 수 있다. 즉 금융 실명법 체계에 따라 은행에 실명계좌를 만들 수 있는 외국인들만이 현재의 절차를 준수할 수 있다.

따라서 2017년 정부의 행정지도¹⁰⁾에 따라 외국인의 디지털자산 투자가 제한된 이후 현재의 실명확인 입출금계정 체계를 준수하면서도 외국인에 대한 투자를 시범적으로 허용하는 경우 우선 고려할 수 있는 대상은 “외국인등록증 또는 외국국적동포 국내거소신고증”을 보유하고 있는 국내 거주 외국인이다. 이들은 대면·비대면의 방법으로 은행에 실명계좌를 개설할 수 있고 자금세탁의 위험도 비거주 외국인에 비하여 상대적으로 낮다.

다만 이 경우라 할지라도 외국인의 디지털자산 투자를 위한 고객확인(KYC)의 경우에는 내국인과는 구분하여 별도(외국인 전용 실명계좌)로 관리하고, 거래 목적 및 자금 원천을 면밀히 체크하는 등 강화된 고객확인(EDD)을 필수적으로 운영할 필요가 있으며, 해당 거주 외국인의 국적이 국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 고위험국가(이란, 미얀마, 기타 고위험국가) 등인 경우에는 거래를 제한하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

이와 같은 국내거주 외국인 대상 고객확인 및 디지털자산 투자가 허용되고 자금세탁방지 체계가 강화된 이후 어느 정도 제도가 정착되었다고 판단되어, 비거주 외국인을 대상으로도 디지털자산 투자 허용이 확대되는 경우에 고려할 수 있는 고객확인 의무 이행 방안으로는 일단 FATF 권고사항을 엄격히 준수하는 국가를 선별하여 단계적으로 허용하되, 여권 검증 + 거주지 확인 + 연락처 검증 (+ 생체 정보 또는 영상 인증) 등을 의무화하고, 현지 금융회사 또는 거래소의 인증을 포함하는 고강도 심사 체계를 구축할 필요가 있다. 이때 예상 거래규모를 사전에 신고하도록 규제하는 것도 고려해 볼 수 있다.

10) 금융위원회, 「가상통화 관련 긴급대책」(2017.12.13.), 「가상통화 투기근절 특별대책」(2017.12.28.) 및 「가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인」(2018.1.30. 시행, 2021.12. 종료) 참조

(2) 법인

정부는 지난해 지정기부금단체 등 일부 비영리법인에 대하여 기부·후원 목적의 디지털자산 거래를 위한 실명계좌 발급을 허용하였고, 향후 순차적으로 전문투자자 지정 법인, 일반 법인 순으로 그 허용 범위가 확대될 것으로 예상된다. 일반적으로 법인의 경우 개인에 비해 자금세탁 위험이 증가할 수 있으므로 거래소 및 은행은 이들에 대한 고객확인 의무를 강화할 필요가 있을 것이다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 따라 공시의무가 있는 주권상장 법인이나 코스닥 등록 법인들은 특정금융거래보고 법규에 따라 저위험 법인으로 분류되나, 디지털자산을 매매하는 법인에 대해서는 강화된 고객확인을 통해 실제소유자, 거래목적, 자금원천 등에 대한 확인과 내부통제 절차 수립 및 운영 여부 등을 점검하고, 거래에 대한 모니터링도 강화하는 것이 필요해 보인다.

추후 외국 법인에 대한 투자가 허용되는 때에도 국내에 지점 또는 자회사를 보유한 외국법인 중 전문투자자로 지정되는 법인들이 우선 허용될 것으로 예상된다. 이 경우 개인 고객의 경우와 마찬가지로 FATF 권고사항을 엄격히 준수하는 선진국 중 선별하여 순차적으로 허용하고, 상기 국내 전문투자자 지정 법인 고객확인 절차에 더하여 외국 본점의 확인 서류, 아포스티유¹¹⁾ 등도 추가로 요청하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

2) 외국인 거래한도 규제

외환의 급격한 변동성이나 단기 투기성 자금의 집중 유입을 통한 특정 디지털자산의 가격 왜곡 우려를 완화하기 위해서는 외국인 디지털자산 투자 허용 시범운영 기간 동안 또는 추후 일정한 위험 평가가 이루어질 때까지 외국인 투자 한도를 설정하여 운영하는 것을 고려해 볼 수 있다. 특정 국가나 전체 외국인 보유 비중 상한을 정하거나 외국인 1인당 일간 또는 월간 투자 상한을 마련하는 것도 생각해 볼 수 있다. 전자금융업자들도 자금세탁방지제도 도입 초기에 일간 또는 월간 선불 충전 한도를 설정하여 운영하였던 사례들이 있다.

디지털자산 가격이나 환율이 급변동하는 경우 외국인 매수·매도 한도를 자동으로 축소하고 서킷브레이커를 작동시키는 것도 외국인 대규모 투자로 인한 리스크를 완화시키는 아이디어가 될 수 있다. 다만 실제로 이러한 규제를 적용하는 것이 외국인에 대한 지나친 규제 및 역차별로 비춰지거나 국내 투자를 심각히 위축시키는 요인이 될 수도 있으므로 현실성도 함께 고려되어야 할 것이다.

3) 트래블룰 강화

국경간 트래블룰의 완전한 적용이 요구된다. 즉 송금인과 수신인의 실명 정보가 없으면 거래가 불가하며, 트래블룰 미이행 국가의 가상자산사업자(VASP)와는 거래를 제한한다. 해외로 디지털자산을 이전하

11) 국제적으로 통용되는 공문서 진위확인 제도로 특정 문서가 발행국 정부 또는 해당 권한을 가진 기관에 의해 정식으로 작성·발급되었음을 보증하는 공식 인증. 별도의 복잡한 영사확인 절차를 거치지 않고도 헤이그 협약 가입국 상호 간에 국제적으로 사용이 가능함

는 경우 고위험국가로의 이전은 금지되며, 개인 지갑을 연계한 투자도 제한한다.

추후 제도가 안정적으로 정착되고 나면 오더북(Order Book)¹²⁾을 공유하고 있는 신뢰할 수 있는 해외 VASP의 본인 명의 계좌로의 디지털 자산 이전을 허용하거나, 화이트리스트(White List)¹³⁾ 제도를 활용하여 사전에 국내 거래소에 등록된 본인 지갑으로만 가상자산 이전을 허용하는 방식으로 운영을 확대할 수 있을 것이다.

4) 체인 분석 의무화 및 제재 대상 지갑 차단(입출고 통제)

디지털자산의 이전을 위해서는 반드시 사전에 체이널리시스 등 실시간 온체인 분석 솔루션을 활용해 지갑 주소의 위험도를 평가하고, 믹싱(Mixing)이나 다크웹, 제재 대상 지갑과 연계된 주소를 실시간 차단하도록 의무화해야 한다. 자금세탁 위험도가 높은 상대방과의 거래는 입출고 통제를 통해 제한한다.

5) 스테이블코인·디파이(DeFi) 제한

외국인의 경우 승인된 스테이블코인 외에 자금 추적을 어렵게 하는 스테이블코인 거래를 제한한다. 또한 익명성이 강화된 코인이나 프라이버시 코인 거래를 전면 제한하고 디파이 직접 연계를 금지한다.

6) 불공정 행위 제한

외국인에게 특혜를 제공하는 것을 금지하고, 외국인의 거래 정보를 투명하게 공개함으로써 정보 비대칭이 발생하지 않도록 관리한다. 외국인의 시세조종 행위를 근절하기 위해 시가총액·유동성 요건이 충족된 코인만 거래를 허용하는 등 외국인의 고위험 상품(변동성이 매우 높은 알트코인, 레버리지 거래 등) 접근을 통제하는 방안도 고려할 수 있다. 불공정 거래 적발 시 즉시 거래를 정지시키고 퇴출시키는 등 엄격한 제재가 동반될 필요가 있다.

7) 자금세탁방지를 위한 거래 모니터링 강화

외국인의 원화 입출금을 집중 감시하며 일정 금액 이상의 고액 거래 시 승인 절차를 별도로 마련하고, 거래 이력이나 자금의 출처를 다시 검토할 필요가 있다. 외국인의 거래가 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 즉시 의심거래보고(STR) 의무를 이행하고, 선제적 거래 제한이 필요한지도 검토할 수 있다. AI를 활용한 레그테크(RegTech)¹⁴⁾ 고도화를 통해 거래 모니터링을 강화하고 효과적인 의심거래보고 시스템을 구축해야 한다.

12) 오더북(Order Book): 거래소에 접수된 매수·매도 주문 내역을 가격 및 수량별로 정리하여 보여주는 장부(호가창)를 의미함

13) 외부 지갑으로 출금 시 지갑 주소를 사전에 등록하는 정책으로 본인 소유의 지갑 주소만 등록 가능하며 타인의 지갑은 등록이 불가능함

14) RegTech(레그테크)란 규제(Regulation)와 기술(Technology)의 합성어로, 금융회사 등이 규제 준수 업무를 정보기술을 활용해 효율적으로 수행하는 것을 의미함

급격한 자본 이동 및 범죄 피해 등을 억제하기 위해 디지털자산 매도 후 즉시 해외 송금이 이루어지지 않도록 쿨링 기간(1~3일)을 부여하는 방안도 고려 가능하다. 고액 이체에 있어서는 외환 규제를 활용하여 1회 송금 한도를 설정하고 일정 기간에 걸쳐 나누어 송금하도록 함으로써 급격한 대규모 유출을 완화하는 방안도 생각해 볼 수 있다.

III. 결론

앞에서 살펴본 바와 같이 외국인 디지털자산 투자 허용 정책의 가장 큰 우려 중 하나는 자금세탁 및 불법자금 유출입 등의 위험에 있다. 그러나 이러한 위험 때문에 외국인의 투자를 전면적으로 금지하는 것은 '위험 회피에 치우쳐 성장의 기회를 상실하는 우'를 범하는 것이 아닌지 돌아볼 필요가 있다.

이미 글로벌 디지털자산 시장에서는 외국인 투자 자체를 제한하기 보다는 합리적 규제를 통해 거래의 투명성을 확보하는 방향으로 정책이 운영되고 있다. 우리나라도 강화된 고객확인제도 운영, 은행의 실명 확인 계정을 통한 입출금 관리, 강화된 거래 모니터링 등 자금세탁방지 법규의 엄격한 적용을 통해 투명성을 강화하고 불법 자금 유출입의 위험을 경감시킬 수 있다면 자금세탁 등의 부작용을 최소화할 수 있을 것이다.

그럼에도 불구하고 외국인 디지털자산 투자 전면 허용이라는 정책적 변화가 가져올 위험도 상당한 것이 사실이므로, 단계적 허용 정책으로 시범운영을 통해 위험 통제 효과와 시장 활성화 정도 등에 대한 영향을 철저히 점검하면서 점진적으로 확대해 나가는 것이 바람직할 것이다.

즉 고위험국가를 제외한 국내 거주 외국인(외국인등록증과 국내거소신고증 등을 보유한 거주 외국인)에 한정) 및 국내에 지점 또는 자회사가 있는 디지털자산 전문투자자 지정 외국 법인을 우선 허용하고, 이후 국내에 지점 또는 자회사가 있는 일반 외국 법인에 대하여 은행의 실명확인 입출금 계정 발급을 통해 시범적으로 운영하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 이 단계가 정착되고 난 이후에는 비거주 외국인들에 대해서도 FATF 회원국 중 트래블룰 준수가 철저한 국가들의 디지털자산 전문투자자에 대하여 먼저 허용하고, 점진적으로 일반 비거주 외국인 개인, 법인 등의 순으로 확대해 나갈 수 있을 것이다.

단, FATF 회원국 중 트래블룰 준수가 철저한 국가 외의 비거주 외국인의 투자 허용은 상당 기간 동안 어려울 것으로 생각된다. 이는 장기적으로 글로벌 인증체계가 명확히 자리 잡은 이후에 도입하는 것이 보다 안전할 것으로 보인다.

한편 우리나라의 증권사들도 은행과 별개로 자금세탁방지 의무를 이행하며 거주·비거주 외국(법)인을 고객으로 두고 금융거래 및 투자를 받고 있다. 디지털자산거래소는 증권사들에 비해 자금세탁 위험이 더 높은 것은 사실이지만 현재 우리 디지털자산거래소의 AML 이행 수준이 은행, 증권사 등에 비해 결코

낮지 않으며 통제수준은 지속적으로 강화되고 있다.

자금세탁 이슈는 아니지만 앞서 언급한 최근 국내 디지털자산거래소의 비트코인 오지급이라는 실수는 우리나라 디지털자산거래소들의 신뢰에 심각한 타격을 입혔으며, 감독당국은 물론이고 고객들에게도 커다란 우려를 주었다. 그러나 과거 대형 증권사에서도 유사한 유형의 사고가 있었고 이제는 시스템적으로 그러한 실수가 반복되지 않도록 보완되었다. 향후 우리 디지털자산거래소들도 내부통제 강화를 통해 더욱 발전할 것이다. 철저한 반성과 엄격한 제재, 통제 절차의 개선 등을 통해 인적·시스템적 오류가 발생하지 않도록 내부통제 시스템을 재구축 하는 등 올바른 방향으로 지속적으로 전진해야 한다. 자금세탁방지도 내부통제의 중요한 한 축이며, 이와 같은 과정을 통해 지속적으로 개선·발전해 나갈 것이다.

결론적으로 외국인 디지털자산 투자 허용은 자금세탁 등의 위험이 매우 높은 편이기는 하지만 글로벌 금융환경 변화에 대응하기 위해 적절한 규제와 관리 체계 하에 허용한다면 그 부작용을 최소화하면서도 국내 디지털자산 시장의 건전한 성장과 디지털자산 산업의 발전을 함께 모색할 수 있다. 이를 위해 금융감독당국과 디지털자산 업계의 긴밀한 협력 하에 시범적·단계적 운영방안에 대해 구체적 논의를 시작할 때이다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

국내 디지털자산 산업의 해외 이전 양상과 디지털자산기본법의 정책 방향

조 재 우

교수

한성대학교 사회과학부

국내 디지털자산 산업의 해외 이전 양상과 디지털자산기본법의 정책 방향

조재우 교수

한성대학교 사회과학부

I. 서론

한국의 디지털자산 시장은 거래 수요와 산업 핵심 기능의 소재지가 분리된 비대칭 구조를 보이고 있다. 국내 이용자의 거래 수요와 시장 규모는 세계적으로 상위권에 속하지만, 국내에서 시작한 프로젝트 다수는 해외에 법적 주체를 두고 있는 현실이다. 국내 시장은 소비와 거래의 장소로 기능하지만, 생산 기반은 해외에 자리잡는 구조가 수 년간 고착되어온 것이다.

본고에서는 이러한 현상을 국내 디지털자산 산업의 유출로 규정하고, 그 배경과 실태를 진단한 뒤, 현재 국회에서 논의 중인 디지털자산기본법이 지향해야 할 정책 방향을 산업 리쇼어링(Reshoring) 관점을 중심으로 제시한다. 리쇼어링이란 해외로 이전한 기업과 산업 활동이 본국으로 복귀하는 현상을 가리키는 용어로, 제조업 정책에서 주로 사용되어 왔으나 여기에서는 디지털자산 산업의 국내 복귀라는 의미로 사용한다.

디지털자산기본법은 현행 이용자 보호 규범을 확장하는 데 머물러서는 안 되며, 국내에서 합법적으로 디지털자산 사업을 영위할 수 있는 법적 경로를 제공하도록 설계되어야 한다. 국내 산업 유출의 핵심 원인 중 하나는 규제의 강도 자체보다 허용되는 활동과 금지되는 활동의 경계가 불명확하다는 점에 있기 때문이다.

II. 국내 디지털자산 산업 유출의 배경과 실태

1. 제도적 배경: 2017년 이후의 규제 공백

국내 산업 핵심 기능의 해외 배치를 촉진한 주요 계기 중 하나로 2017년의 초기코인공개(Initial Coin Offering, ICO) 금지 정책이 지목된다.¹⁾ 이 방침은 법률에 명시된 금지규정이란보다 정부의 정책 발표와 행정상 운용을 통해 유지되었다. 그 결과 국내에는 토큰 발행의 허용 요건과 절차를 정한 법적 경로가 부재한 상태가 지속되었다. 그 결과 국내에는 토큰 발행을 금지하는 명문의 법률도, 허용하는 법률도 존재하지 않는 상태가 지속되었다. 국내 프로젝트들은 이러한 법적 불확실성을 피하기 위해 토큰 발행과 재단 설립을 싱가포르, 스위스, 케이맨제도, 영국령 버진아일랜드 등 해외에서 처리하는 구조를 택하였고, 이는 이후 업계의 일반적 관행으로 굳어졌다.

법인의 디지털자산 거래 역시 오랫동안 사실상 제한되어 왔다. 이 또한 명문의 법률에 근거한 금지가 아니라, 정부 정책과 은행의 실명확인 입출금계정 발급 제한이 결합된 사실상의 제약이었다. 금융위원회 역시 2025년 2월 발표에서 2017년 이후 법인의 디지털자산 거래가 금지되어 왔고 은행들이 법인에 대한 실명계좌 개설을 관행적으로 제한해 왔다는 점을 스스로 확인하기도 하였다.²⁾ 실명계좌를 열 수 없는 법인은 국내에서 디지털자산을 현금화하는데 큰 제약을 받았으며, 그 결과 디지털자산으로 수익을 얻거나 투자를 유치하는 크립토 벤처기업과 스타트업은 국내에서 정상적인 자금흐름을 유지하기 어려웠다.

이러한 공백을 메우기 위한 입법 시도가 없었던 것은 아니다. 국회는 2023년 7월 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘가상자산이용자보호법’)을 제정하여 2024년 7월부터 시행하였다. 그러나 이 법은 시세조종 등 불공정거래의 규제와 이용자 보호에 집중한 이른바 1단계 입법이었다. 발행과 공시, 유통, 업권 규율 등 시장의 구조에 관한 사항은 2단계 입법으로 미루어졌고, 국회 정무위원회는 법안 의결 당시 부대의견을 통해 가상자산 발행·유통 과정의 이해상충 해소, 스테이블코인 규율체계, 평가업·자문업·공시업에 대한 규율체계 마련 등을 검토하여 보고할 것을 금융위원회에 요구하였다.

2단계 입법에 해당하는 디지털자산기본법 논의는 2025년 6월 민병덕 의원이 디지털자산기본법안을 대표발의하면서 본격화되었고, 이후 여러 의원안과 관련 법안이 잇달아 발의되었다. 그러나 원화 스테이블코인의 발행 주체를 은행 중심으로 한정할 것인지 비은행 사업자에게도 개방할 것인지, 거래소 대주주의 지분 보유를 제한할 것인지 등 핵심 쟁점을 둘러싸고 당정과 업계의 이견이 좁혀지지 않으면서 심사는 공전을 거듭하였다. 2026년 상반기에는 정무위원회 법안심사소위 개최가 무산되어 논의가 사실상 중단되었고, 지방선거와 여당 전당대회 등 정치 일정이 이어지며 법안은 발의 후 1년이 지나도록 소관 상임위원회의 문턱을 넘지 못하였다. 정부와 여당은 2026년 9월 통합 법안을 다시 발의하여 연내 제정을 추진

1) 금융위원회. (2017, 9월 29일). 기관별 추진 현황 점검을 위한 가상통화 관계기관 합동 TF 개최. <https://www.fsc.go.kr/no010101/72848>

2) 금융위원회. (2025, 2월 13일). 법인의 단계적인 가상자산시장 참여를 추진합니다: 제3차 「가상자산위원회」 개최. <https://www.fsc.go.kr/po010105/84000>

한다는 방침이나, 2017년의 금지 방침으로부터 9년 가까이 지난 시점까지도 발행과 유통을 규율하는 법률은 마련되지 않은 셈이다.

입법 지연의 영향은 최근 업계 조사에서도 나타난다. 서울경제신문이 2026년 6월 24일부터 29일까지 국내 웹3 기업 32개사를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답 기업의 78.1%가 기본법 제정 지연이 사업에 영향을 주고 있다고 답했고, 15.6%는 향후 3년 내 본사의 해외 이전 계획이 있다고 답했다.³⁾ 해외 이전을 고려하는 사유로는 정부 규제, 기본법 등 입법 미비, 신규 사업 추진의 곤란이 제시되었다. 비록 소수 기업을 대상으로 한 조사라는 한계는 있지만, 규제공백과 산업의 해외이전의 단면을 보여준다는 점에서 시사하는 바가 크다.

2. 산업 유출의 네 가지 양상

1) 토큰 발행·재단의 해외 이전

2017년 ICO 금지 방침 이후 국내 프로젝트의 토큰 발행은 해외 법인 또는 해외 재단을 경유하는 방식으로 정착되었다. 개발 인력과 사업 조직이 국내에 있는 경우에도 발행 주체, 재단, 트레저리(Treasury, 프로젝트가 보유한 자산의 관리 조직 또는 계정), 거버넌스 기구는 해외에 두는 이원화 구조가 널리 활용되었다.

이러한 해외 발행 구조는 금지 방침을 전후한 시기부터 형성되었다. 국내 최초의 ICO를 진행한 보스코인(BOS)을 비롯하여 아이콘(ICX), 에이치닥(HDAX) 등 초기 프로젝트들은 2017년 스위스에 재단을 설립하고 해외에서 토큰을 발행하였다.⁴⁾ 개발진과 커뮤니티의 기반이 한국에 있음에도 발행의 법적 주소만 해외에 두는 방식이 이때부터 자리 잡은 것이다. 대기업 계열이라고 하여 사정이 다르지 않았다. 카카오 계열의 클레이튼은 블록체인 개발은 국내 자회사 그라운드X가 담당하는 한편, 기반 토큰 클레이(KLAY)의 발행은 싱가포르 법인이 담당하는 구조를 취하였고, 생태계 투자를 맡은 크리스트와 클레이튼재단 역시 싱가포르에 설립되었다.⁵⁾ 위메이드의 위믹스(WEMIX)도 싱가포르 법인 위메이드트리(현 위믹스 Pte. Ltd.)를 발행 주체로 삼았다.⁶⁾

한 번 해외에 마련된 법인은 국내로 쉽게 돌아오지 않는다. 오히려 더 유리한 관할을 찾아 해외 허브 사이를 이동하는 양상이 최근까지 이어지고 있다. 언론 보도에 따르면 카카오게임즈 계열의 메타보라는 사업 거점을 두바이로 이전한 뒤 싱가포르 법인의 청산 절차를 진행하고 있으며, 네오위즈 계열의 네오피는 싱가포르 법인 중심 구조에서 아부다비 재단으로 사업을 이관하였다. 카이아는 아부다비에 거점을

3) 도예리. (2026, 6월 30일). 블록체인 기업 78% “입법 지연에 사업 차질”...원화코인 도입 요구 확산. 서울경제. <https://www.sedaily.com/article/20061561>

4) 오세성. (2019, 2월 18일). ICO 금지에 해외로 간 국내 블록체인 기업들, 스위스선 인정. 한국경제. <https://www.hankyung.com/article/201902189449g>

5) 원재연. (2021, 8월 24일). [김범수의 선택] 카카오 블록체인 법인 ‘3분할’ 이유는. 팍스넷뉴스. <https://paxnetnews.com/articles/77657>

6) 팍스넷뉴스, “위메이드, 암호화폐 위믹스 발행사 이름 위믹스로 바꿔,” 2022. 3. 14. <https://paxnetnews.com/articles/84579>

두면서 싱가포르 법인을 병행 유지하는 형태를 취하고 있다.⁷⁾ 이 사례들에서는 한국으로의 복귀보다 싱가포르, 두바이, 아부다비 등 해외 관할 간 비교가 우선적으로 이루어지고 있다.

업계의 인식도 이를 뒷받침한다. 일부 업계 관계자들은 일본에는 스테이블코인 발행 라이선스가, 두바이에는 블록체인 사업자 라이선스가 마련되어 있어 현지 기관과 협력하며 사업을 전개할 수 있는 반면, 한국에서는 적용할 기준 자체가 없어 법적 지위가 불명확해 사실상 불법에 준하는 취급을 받는다고 호소한다. 한국에서 출발한 프로젝트가 정작 국내에서는 합법도 불법도 아닌 법외 영역에 머무르는 탓에, 합법적으로 사업하고 싶다는 요구가 국내 제도의 정비보다 해외 라이선스의 취득으로 해소되고 있는 것이다.

2) 법인·기관 수요의 해외 이전

법인의 디지털자산 거래가 차단된 상태에서는 국내 기업이 원화 기반으로 수행할 수 있는 사업 활동의 범위가 크게 제한된다. 디지털자산 트레저리 운용, 결제, 스테이블코인 발행과 정산, 해외 파트너와의 대금 정산, 임직원·기여자에 대한 토큰 보상, 검증인 운영에 따른 보상 수령과 세무 처리는 모두 법인 명의의 계좌 인프라를 전제로 한다. 이러한 인프라가 국내에서 제공되지 않으면 해당 기능을 해외 법인에 배치할 유인이 커진다.

이러한 현상은 실제 사례로 확인된다. 넥슨이 2021년 약 1억 달러 규모의 비트코인을 트레저리 자산으로 매입하였을 때, 매입 주체는 도쿄 증시에 상장된 일본 법인이었다.⁸⁾ 넥슨의 본사가 일본 상장사라는 사정을 감안하더라도, 당시 국내 법인에는 원화로 디지털자산을 매입하고 보유할 공식 경로 자체가 없었으므로 같은 결정을 국내 상장사가 내리는 것은 제도적으로 불가능하였다. 비영리법인의 사정도 다르지 않아, 기부받은 디지털자산을 현금화할 길이 없는 상태가 이어졌다. 금융위원회의 2025년 로드맵이 비영리법인의 매도 허용을 첫 단계로 삼은 것은, 역설적으로 그동안 가장 기초적인 현금화조차 막혀 있었음을 보여준다.

이 점에서 법인 실명계좌 문제는 특정 업권의 애로사항이 아니라 산업 인프라의 문제로 이해할 필요가 있다. 국내에서 계좌를 열 수 없는 사업 활동은 사라지는 것이 아니라 계좌를 열 수 있는 국가로 이동하기 때문이다.

3) 거래수요와 자산의 해외 이전

국내 이용자 역시 국내 거래소에서 제공되지 않는 상품과 서비스를 찾아 해외 거래소 또는 개인지갑으로 자금을 이전하고 있다. 파생상품, 신속한 상장, 글로벌 유동성에 대한 접근이 대표적인 유인이다.

금융위원회의 2025년 하반기 가상자산사업자 실태조사에 따르면, 국내 거래소에서 외부로 전송된

7) 비즈워치, "[코인 성지 싱가포르]③두바이·홍콩으로 떠나는 기업들," 2025. 10. 3. <https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2025/10/03/0003>

8) SBS, 「넥슨, 1억 달러어치 비트코인 매수…'재무적 투자'」, 2021. 4. 28

가상자산 규모는 107.3조 원으로 직전 반기 대비 6% 증가하였고, 이 가운데 화이트리스트⁹⁾로의 전송액은 90.0조 원으로 14% 증가하였다.¹⁰⁾ 모든 외부 전송이 산업 유출을 의미하는 것은 아니다. 그러나 국내 시장에서 포착·과세·감독·사업화될 수 있는 활동이 해외 사업자와 개인지갑 영역으로 이동하는 압력이 커지고 있음을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.

민간 추정치는 그 규모를 더 크게 본다. 리서치 기관 타이거 리서치(Tiger Research)는 2025년 한 해 동안 약 160조 원이 해외 중앙화거래소로 유출된 것으로 추정하고, 국내에서 제공되지 않는 파생상품, 프리마켓, 초기 유동성에 대한 접근성을 핵심 원인으로 분석하였다.¹¹⁾ 이는 공식 통계가 아닌 민간 추정이므로 해석에 주의가 필요하나, 공식 실태조사와 방향성이 일치한다는 점에서 참고할 만하다.

4) 개발기업·인프라의 해외 이전

네 번째 양상은 개발기업과 기술 인프라의 사업 기반이 해외에 형성되거나, 국내 기업이 해외 거점을 우선 검토하는 현상이다. 거래소나 토큰 발행 주체의 이전보다 눈에 잘 띄지 않지만, 장기적으로는 기술 인력과 지식재산권, 고객 계약과 수익의 소재지를 좌우한다는 점에서 더 구조적인 문제다. 오픈소스 프로토콜과 비수탁 지갑의 개발, 원격호출(RPC)¹²⁾ 노드·인덱서·오라클·브리지의 운영, 검증인 운영과 채굴, 탈중앙화자율조직(DAO)¹³⁾의 의사결정 참여, 스마트계약 보안감사 등은 고객 자산의 수탁이나 거래 중개와 구별되는 기술 활동일 수 있다. 이들은 활동 형태는 서로 다르지만, 네트워크의 작동을 뒷받침하면서도 원칙적으로 이용자 자산을 직접 지배하지 않는다는 공통점이 있다.

이들이 해외에서 먼저 사업 기회를 찾는 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 국내 기관 수요가 충분히 형성되기 어렵다. 법인의 디지털자산 거래와 거래소 연계 실명계정 이용이 제한되면 일반 기업과 금융회사는 검증·스테이킹, 지갑, 데이터 등 관련 서비스를 적극적으로 이용하기 어렵다. 기술기업 역시 검증 보상을 현금화하거나 사업 비용을 지급하는 과정에서 제약을 받는다. 국내에서 고객과 사업 실적을 확보하기 어려운 기업은 이미 기관 수요가 형성된 해외시장으로 눈을 돌릴 수밖에 없다.

둘째, 기술활동의 규제 지위와 사업 절차가 불분명하다. 국내에서는 비수탁 지갑, 노드, 데이터 제공, 검증인 운영과 같은 활동이 인가 대상인지, 단순 기술 제공으로 볼 수 있는지 명확히 판단하기 어렵다. 규제 지위가 불분명하면 금융기관과의 제휴, 투자 유치, 계좌 개설과 장기 계약도 함께 어려워진다. 반면 인가 대상과 적용 제외 범위가 비교적 분명한 지역에서는 규제 비용과 책임을 계산한 뒤 사업 구조를 설계

9) 화이트리스트(Whitelist)는 가상자산 출금 시 사전에 확인·등록된 외부 지갑주소로만 출금을 허용하는 방식이다.

10) 금융위원회, “2025년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과,” 2026. 3. 25. <https://www.fsc.go.kr/po010106/86534>

11) 타이거리서치, “크립토 엑소더스, 한국 암호화폐 시장을 떠난 160조,” 2025. 12. 29. <https://reports.tiger-research.com/p/160t-korea-exodus-kor>

12) 원격호출(Remote Procedure Call, RPC)은 네트워크를 통해 다른 컴퓨터나 서버에 있는 프로그램의 기능을 호출하여 실행할 수 있도록 하는 통신 방식으로 블록체인에서는 이용자인 애플리케이션이 노드와 통신하여 거래 전송, 데이터 조회 등의 기능을 수행하는 데 활용된다.

13) 탈중앙화자율조직(Decentralized Autonomous Organization, DAO)은 중앙집권적 특정 주체가 개입하지 않고 개개인이 모여서 자율적으로 제안하고 표결하는 등의 의사결정을 함으로써 운영되는 조직을 의미한다.

할 수 있다.

디지털자산 공시·데이터 플랫폼 쟁글을 운영하는 크로스앵글이 2026년 7월 아부다비 법인 설립을 검토하면서 현지의 명확한 규제체계를 주요 이유로 든 것은 이러한 이전 압력을 보여준다.¹⁴⁾ 아직 해외 이전이 이루어진 사례는 아니나 국내 기술기업이 기관용 웹3 사업의 새로운 법적·사업적 거점으로 한국 보다 해외를 먼저 검토한다는 사실을 보여준다.

Ⅲ. 해외 주요국의 제도 대응과 시사점

1. 주요 허브의 인가체계

1) 싱가포르: 지급서비스법에 기초한 선제적 제도화

싱가포르는 국내 프로젝트가 초기부터 선택한 대표적인 해외 관할 중 하나다. 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)은 2019년 제정된 지급서비스법(Payment Services Act, PSA)을 통해 디지털결제토큰(Digital Payment Token, DPT)을 법률상 개념으로 정의하고, 관련 서비스에 대한 라이선스 제도와 자금세탁방지 의무를 일찍부터 정비하였다. 토큰이 무엇이고 어떤 서비스에 인가가 필요한지가 법률에 규정되어 있었다는 사실 자체가, 아무 기준이 없던 한국과의 결정적인 차이였다.

이후 싱가포르는 2022년을 전후한 글로벌 부실 사태를 거치며 개인투자자 보호와 광고 규제를 강화하고 규율 대상을 커스터디 등으로 확대하였으며, 2023년에는 단일통화 스테이블코인에 대한 규제 프레임워크를 확정하였다.¹⁵⁾ 규제는 계속 강해졌지만, 그 방향은 금지가 아니라 요건의 구체화였다.

2) 두바이: 전담 규제기구와 공개 등록부

두바이는 2022년 가상자산¹⁶⁾만을 전담하는 독립 규제기구인 가상자산규제청(Virtual Assets Regulatory Authority, VARA)을 설립하였다. VARA는 자문, 중개, 커스터디, 거래소, 대여, 운용, 이전·정산 등 활동 유형별로 규정집(Rulebook)을 두고 인가를 부여하며, 공개 등록부를 통해 정식 인가 또는 예비 승인을 받은 사업자를 누구나 확인할 수 있도록 하고 있다.¹⁷⁾

14) 이데일리, “쟁글 ‘아부다비 법인 설립’…글로벌 기관형 웹3 인프라社 도약,” 2026. 7. 7. <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=02433766645512224>

15) Monetary Authority of Singapore, Payment Services Act 2019, <https://www.mas.gov.sg/regulation/acts/payment-services-act>; “MAS Finalises Stablecoin Regulatory Framework,” 2023. 8. 15.

16) 두바이와 아부다비는 ‘가상자산’이라는 용어를 사용한다.

17) Dubai Virtual Assets Regulatory Authority, Rulebooks, Dubai Virtual Assets Regulatory Authority, Rulebooks, <https://rulebooks.vara.ae/rulebook/rulebooks>

이 체계는 실제 기업 유치로 이어졌다. 크립토닷컴과 오케이엑스(OKX)를 비롯한 글로벌 사업자뿐 아니라 중동 지역에서 성장한 비트오아시스(BitOasis)도 두바이에 법인을 두고 VARA의 정식 인가를 취득했다.

3) 아부다비: 포괄 규제와 재단·DAO 법제

아부다비는 국제금융센터인 아부다비글로벌마켓(Abu Dhabi Global Market, ADGM)의 금융감독청(Financial Services Regulatory Authority, FSRA)이 2018년부터 가상자산 규제 프레임워크를 운영해 온 초기 정비 지역이다. ADGM은 영국 일반법을 직접 적용하는 역외 금융특구로서 계약과 재산권에 관한 법적 예측 가능성이 높고, 일정 요건을 충족하는 진출 기업에 대한 세제상 이점과 허브71의 웹3 지원정책을 결합하여 기업을 유치하고 있다.

주목할 것은 2023년 11월 도입된 분산원장기술 재단 규정(DLT Foundations Regulations)이다. 이는 블록체인 재단과 DAO의 설립·운영을 위해 마련된 세계 최초의 전용 법제로, 재단의 정관과 거버넌스, 토큰 발행, 토큰 보유자의 권리와 의무에서 평의회 구성과 최소 초기 자산 요건에 이르기까지 법률 차원에서 규정한다.¹⁸⁾ 규정 도입 직후 독일과 스위스에 있던 IOTA 재단이 아부다비로 이전하여 1호 DLT 재단¹⁹⁾으로 등록하는 등, 기존 재단 관할지였던 유럽에서 재단을 옮겨 오는 사례도 나타났다.

4) 홍콩: 정책 전환 이후의 전방위 제도화

홍콩은 2022년 10월 가상자산²⁰⁾ 정책선언을 통해 허브 육성으로 방향을 전환한 뒤, 짧은 기간에 제도의 공백을 순차적으로 메워 왔다. 2023년 6월 가상자산거래플랫폼 인가제를 시행하여 인가 거래소의 개인투자자 대상 영업을 허용하였고, 2024년 4월에는 아시아 최초로 비트코인·이더리움 현물 ETF를 승인하였다.²¹⁾ 2025년 2월에는 증권선물위원회(SFC)에서 접근성, 보호장치, 상품, 인프라, 관계의 다섯 축에 걸친 12개 과제를 담은 ASPIRe 로드맵²²⁾을 발표하여 향후의 제도화 일정을 시장에 예고하였다.²³⁾ 이어 같은 해 5월에는 스테이블코인 조례를 통과시켜 법정통화 연동 스테이블코인 발행자에 대한 인가제를 마련하였고, 조례는 같은 해 8월부터 시행되었다.²⁴⁾ 스테이블코인이란 법정통화 등 준거자산에 가치가 연동되도록 설계된 디지털자산을 말한다. 홍콩의 접근은 스테이블코인을 금지하지도 방치하지도 않고, 준비자산과 상환 의무를 갖춘 발행자에게 인가를 부여하여 제도권 안에서 관리하는

18) Abu Dhabi Global Market. (2023, November 2). ADGM introduces the world's first DLT foundations regime.

<https://www.adgm.com/media/announcements/adgm-introduces-the-worlds-first-dlt-foundations-regime>

19) DLT 재단(DLT Foundation): 분산원장기술(Distributed Ledger Technology, DLT)을 기반으로 한 프로젝트 등을 지원하기 위해 설립되는 재단 형태로, 아부다비 글로벌마켓(ADGM)은 「DLT Foundations Regulations」을 통해 관련 재단의 설립·운영에 관한 제도적 기반을 마련하고 있다.

20) 홍콩은 '가상자산'이라는 용어를 사용한다.

21) Securities and Futures Commission. (2024, April 30). Speech at the listing ceremony of first bitcoin and ether spot ETFs.

22) ASPIRe 로드맵은 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 2025년 2월 발표한 가상자산 시장 규제 로드맵으로, 접근(Access), 안전장치(Safeguards), 상품(Products), 인프라(Infrastructure), 관계(Relationships)의 5대 핵심 축으로 구성된다.

23) Securities and Futures Commission. (2025, February 19). SFC sets out new roadmap to develop Hong Kong as a global virtual asset hub.

24) Hong Kong Monetary Authority. (2025, August). Guideline on supervision of licensed stablecoin issuers.

방식이다.

5) 일본: 등록제에서 금융상품 법제로

일본은 2017년부터 자금결제법에 따라 암호자산²⁵⁾ 교환업 등록제를 운영하여, 주요국 가운데 가장 먼저 거래업을 제도권에 편입한 나라이다. 2023년 6월 시행된 개정 자금결제법은 법정통화 담보형 스테이블코인을 전자결제수단으로 정의하고 은행, 신탁회사, 자금이동업자에게 발행을 허용하였다.²⁶⁾

나아가 일본 금융청은 2025년 12월 암호자산 규제의 근거법을 자금결제법에서 금융상품거래법으로 이관하는 방침을 정하였고, 2026년 4월에는 개정안이 각의를 통과하였다. 암호자산을 금융상품으로 재분류하여 불공정거래 규제를 정비하고, 최고 55%에 이르던 소득세율을 주식과 같은 20% 분리과세로 낮추며, 현물 ETF의 상장 경로를 여는 내용이다. 결제 수단에서 출발한 규율을 10년에 걸쳐 금융상품 법제로 발전시켜 온 셈이다.

6) EU: MiCA를 통한 단일 시장 규칙

유럽연합의 암호자산시장규제(Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA)는 2023년 6월 발효되어 2024년 6월 스테이블코인 관련 규정이, 같은 해 12월 말 나머지 규정이 전면 적용되었다. MiCA는 기존 금융서비스 법제로 규율되지 않는 암호자산²⁷⁾에 대하여 발행 시 백서(White Paper) 공시 의무를 부과하고, 암호자산서비스업자(CASP)에 대한 인가·감독과 시장건전성 규율을 제공한다.²⁸⁾

회원국별로 상이하던 규제를 단일 규칙으로 통합한 결과, 사업자는 하나의 인가로 역내 전체에서 영업할 수 있는 경로를 확보하게 되었다. 발행을 전면 금지하지도 방임하지도 않고 공시를 조건으로 허용하는 접근이, 27개 회원국의 단일 시장이라는 규모에서 이미 작동하고 있는 것이다.

7) 미국: 집행 중심에서 입법 중심으로

가장 큰 시장인 미국의 전환도 주목할 필요가 있다. 미국은 오랫동안 개별 소송과 제재에 의존하는 이른바 집행에 의한 규제(Regulation by Enforcement)라는 비판을 받아 왔으나, 2025년 7월 스테이블코인 발행에 관한 최초의 연방 법률인 지니어스법(GENIUS Act)을 제정하였다. 동법은 발행자에게 인가를 요구하고 현금·단기국채 등 준비자산의 1:1 보유와 상환 의무를 부과한다.²⁹⁾

증권과 상품의 경계 및 감독 관할을 정하는 시장구조 법안인 클래리티 법안(CLARITY Act)도 2025년 7월 하원을 통과한 데 이어 2026년 상반기 상원 은행위원회를 거쳐 본회의 처리를 남겨 두고 있다.

25) 일본은 '암호자산'이라는 용어를 사용한다.

26) 일본 금융청, "전자결제수단 등 거래업·전자결제 등 취급업을 영위하는 사업자 안내," <https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/dendai/dentori.html>

27) 유럽연합(EU)에서는 '암호자산'이라는 용어를 사용한다.

28) European Securities and Markets Authority. (n.d.). Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Retrieved August 14, 2026

29) The White House. (2025, July 18). Fact sheet: President Donald J. Trump signs GENIUS Act into law.

세계 최대 시장이 입법을 통한 제도화로 방향을 굳히면서, 각국의 제도 정비 경쟁은 앞으로 더욱 가속될 전망이다.

2. 시사점 : 규제의 강도가 아니라 규제의 명확성

위 사례들의 공통점은 규제가 약하다는 데 있지 않다. 싱가포르, 두바이, 아부다비, 홍콩, 일본, EU는 모두 인가 요건, 공시 의무, 준비자산 규제 등 상당한 수준의 규제를 부과하고 있다. 그럼에도 사업자들이 이들 지역을 고려하는 이유는, 규율 대상과 진입 요건, 책임의 범위가 비교적 명확하고, 요건을 충족하면 합법적으로 사업할 수 있는 경로가 마련되어 있기 때문이다.

각국의 제도는 앞서 살펴본 유출 유형과 상당 부분 대응한다. 발행과 재단의 유출은 발행 규율과 재단 법제를 갖춘 싱가포르와 아부다비가 흡수하였고, 법인·기관 수요는 기관 상품과 계좌 인프라가 열려 있는 홍콩과 일본이, 자본과 거래수수료는 ETF와 파생상품을 갖춘 홍콩·미국 시장과 글로벌 거래소가, 개발조직은 기술활동의 규제 지위가 분명한 지역이 받아들였다. 한국에서 제도적 경로를 찾기 어려웠던 활동 가운데 일부가 이를 수용하는 제도를 갖춘 지역으로 이동한 것으로 볼 수 있다.

속도와 방향도 주목하여야 한다. 2017년의 금지 방침 이후 한국의 제도가 멈추어 있는 동안, 스테이블 코인만 보더라도 일본(2023년), EU(2024년), 홍콩과 미국(2025년)이 잇달아 발행 법제를 완성하였다. 주요국 가운데 발행과 유통의 근거법이 없는 나라가 오히려 예외가 된 것이다. 인가·공시를 전제로 발행과 유통을 허용하는 방식이 주요국의 일반적인 제도 방향으로 자리 잡고 있으며, 제도 부재의 비용은 시간이 갈수록 커지는 구조가 되었다.

한국의 문제도 같은 맥락에서 진단할 수 있다. 국내 기업들이 제기하는 핵심 애로 중 하나도 규제 수준 뿐 아니라 적용 기준과 절차의 부재다. 기본법 제정이 지연되면서 해외 파트너십이 양해각서 체결 이후 실제 사업으로 진전되지 못하고, 투자 유치와 서비스 출시 일정이 지연된다는 조사 결과도 같은 문제의식을 보여준다.

IV. 현행 디지털자산기본법안 논의의 검토

1. 입법안 현황과 공통 구조

2단계 입법을 표방하는 기본법안은 이미 여러 건이 국회에 계류되어 있다. 2025년 6월 민병덕 의원의 디지털자산기본법안을 시작으로 이강일 의원의 디지털자산시장의 혁신과 성장에 관한 법률안, 김재섭 의원의 디지털자산시장통합법안이 뒤를 이었고, 같은 해 10월에는 최보운 의원의 디지털자산 육성 기본

법안이, 이후 박상혁 의원안이 더해졌다. 이와 별도로 스테이블코인 규율에 특화된 법안들도 여야에서 다수 발의되어 있다.

이들 법안은 상당히 유사한 구조를 공유한다. 디지털자산을 분산원장 기술에 기초하여 전자적으로 거래·이전될 수 있는 경제적 가치 또는 권리의 표시로 정의하고, 자본시장법의 금융투자업 분류를 참조하여 매매·교환·중개·보관부터 자문·일임까지 업종을 8~10개로 세분화하였다. 이들 업종에 대해 위험도에 따라 인가와 등록(일부 법안은 신고까지)의 차등 진입규제를 적용하는 업권 체계를 제안하며, 백서 공시와 발행 규율, 예치금·디지털자산의 분리보관 등 이용자 자산 보호 장치를 마련하였다. 그리고 정책 심의기구와 자율규제기구를 축으로 하는 거버넌스를 다루고 있다.

이 공통 구조는 그 자체로 의미가 있다. 발행공시, 업권 규율, 스테이블코인, 불공정거래 규제 등 기본적인 입법 틀에는 상당한 공통점이 형성되어 있다. 그러나 각 법안의 세부 설계에서는 약간의 차이가 있다.

2. 법안 간 차이와 쟁점

법안 간 차이는 세부 설계에서 나타난다. 시장의 미래상에 관하여, 대통령 직속 위원회와 산업 육성 편제를 두어 국가 주도의 생태계 조성을 꾀하는 접근, 백서의 사전 심사와 이용자 자산을 이관받는 보호재단 등 시장 인프라와 안전장치의 구축을 앞세우는 접근, 디지털자산을 자본시장법상 기초자산으로 연결하고 전담중개업무를 통해 기존 자본시장 체계로의 편입을 지향하는 접근이 병존한다. 이에 따라 인가 업종의 최소 자기자본은 5억 원에서 20억 원까지, 등록 업종은 1억 원에서 5억 원까지 법안별로 차이를 보이고, 정책 심의기구를 대통령 직속으로 둘 것인지 금융위원회 소속으로 둘 것인지, 협회를 법정 자율 규제기구로 격상할 것인지도 서로 다르다.

가장 큰 쟁점은 스테이블코인이다. 정의의 범위(법정통화 연동에 한정할지 여부), 발행인의 최소 자기 자본(5억 원에서 50억 원까지), 한국은행의 관여 수준(자료 제출 요구부터 발행 중지 의견 표명 권한까지)에서 법안 간 편차가 크고, 여기에 발행 주체를 은행 중심으로 한정할 것인지의 논쟁이 더해지면서 심사 공전의 최대 원인이 되어 왔다. 이들 쟁점은 정책적 선택과 이해관계 조정이 필요한 사안이다. 다만 어느 방향이 선택되더라도 별도로 검토해야 할 구조적 공백이 존재한다.

3. 리쇼어링 관점의 비교 평가

리쇼어링 관점에서 법안을 평가하기 위해서는 단순히 규제 수준과 강도만 봐서는 안된다. 해외에 배치된 발행·재단·계약·개발 기능이 국내에 자리 잡을 수 있는 실질적인 경로가 마련되는지를 함께 볼 필요가 있다.

백서 공시를 전제로 국내 토큰 발행 경로를 열어준다는 점은 리쇼어링 측면에서 긍정적이다. 그 외에도

일부 법안은 전문이용자 대상 발행이나 소규모 발행을 공시 의무에서 면제하고, 분산원장의 거래 검증에 대한 보상으로 자동 발행되는 디지털자산을 발행 규율에서 제외하는 조항도 두고 있다. 발행 유형별 차등 규율과 기술활동 적용배제의 단초가 이미 법안 안에 존재하는 것이다. 기관시장의 측면에서는 디지털자산의 기초자산 인정, 전담중개업무, 전문이용자 특례를 통해 기관 자금이 들어올 수 있는 시장 구조를 여는 시도가 있고, 산업진흥의 측면에서는 세제 지원과 정책금융, 기업 지원센터, 기본계획 수립을 법제화하려는 시도가 있다. 주문전송업 등 저위험 활동에 신고제를 적용하는 경량 진입 경로도 리쇼어링에 친화적인 요소이다.

그러나 보완이 필요한 점도 있다. 첫째, 규제 대상 업종의 목록은 상세한 반면, 규제 대상이 아닌 활동의 경계는 명확하게 설정되어 있지 않다. 특히 비수탁 지갑 개발, 오픈소스 개발, 독립 밸리데이터(Validator)³⁰⁾, 채굴자, RPC·오라클·인덱서 운영, 브릿지, DAO, 탈중앙화금융(DeFi) 프론트엔드에 대한 명시적인 적용 제외 또는 규제 경계 명확화가 미비하다. 이러한 규정이 없다면 기술기업의 관점에서 한국의 법적 불확실성은 기본법 제정 이후에도 해소되지 않으며, 해외 재단·해외 개발사 구조를 유지할 유인이 존속하게 된다.

둘째, 발행 규율의 설계가 오히려 해외 발행 구조를 고착시킬 수 있다. 일부 법안에서는 외국 발행 자산에 대한 발행공시 적용이 제한될 가능성이 있다. 집행 가능성을 감안한 현실적인 설계이지만, 국내 발행에는 신고와 공시, 손해배상책임이 따르는 반면 해외 발행 토큰은 그러한 부담 없이 국내에 유통될 수 있다면, 발행의 법적 주소를 국내로 옮길 유인은 오히려 약해진다. 해외 발행에 대한 동등규제 요건이든 국내 발행에 대한 상응하는 유인이든, 국내 발행과 해외 발행 사이의 규제 격차를 관리하는 섬세한 장치가 함께 마련될 필요가 있다.

셋째, 이미 해외로 나간 산업을 돌아오게 할 직접적인 장치가 없다. 해외 재단과 해외 법인 구조를 갖춘 한국계 기업이 그 구조를 정리하고 돌아올 경로, 곧 법인 계좌에 대한 접근, 국내 재단·DAO의 법적 형식, 전환기간과 사전확인 절차, 토큰의 회계·세무 기준에 대해서는 어느 법안도 답하지 않는다. 진입규제 중심의 설계는 무엇을 하면 안 되는지에 대한 답은 주지만, 해외에 있는 기업이 왜 한국으로 돌아와야 하는지에 대한 답은 주지 못한다.

30) 밸리데이터(Validator)는 블록체인 네트워크에서 거래와 블록의 유효성을 검증하고 네트워크의 합의 과정에 참여하는 주체를 의미한다. 주로 지분증명(Proof of Stake, PoS) 기반 블록체인에서 거래 검증과 블록 생성 등에 참여하며, 그 대가로 보상을 받을 수 있다. 독립 밸리데이터는 특정 사업자나 프로젝트 등에 소속되지 않고 독립적으로 이러한 검증 활동을 수행하는 주체를 말한다.

V. 리쇼어링을 위한 디지털자산기본법 정책방향

여기에서는 국내에서 기업과 산업이 성장하는 데 필요한 일곱 가지 방향을 제시한다. 기본법이 모든 문제를 직접 해결할 필요는 없다. 기본법은 디지털자산의 공통 원칙과 발행·공시, 사업의 경계와 이용자 보호를 다루고, 자금세탁방지과 은행계좌, 증권형 토큰, 외국환·세금은 기존 법률과 제도가 맞으면 된다. 중요한 것은 기업이 여러 제도를 하나의 연결된 사업 경로로 이해할 수 있게 하는 일이다.

1. 기술활동과 금융서비스의 경계 명확화

첫째, 기술기업이 자신의 사업이 규제 대상인지 미리 판단할 수 있어야 한다. 기준은 블록체인 기술을 사용했는지가 아니라 이용자의 자산과 거래에 어떤 권한을 행사하는지다. 개인키를 보관하는지, 자산 이전이나 거래를 대신 실행하는지, 주문을 전달하는지, 자금을 모집하거나 수익을 약속하는지를 보아야 한다.

비수탁, 탈중앙화, 오픈소스라는 명칭만으로 기계적으로 규제를 면제해서는 안 된다. 비수탁 지갑을 표방하더라도 사업자가 공동서명권이나 관리자 권한을 통해 자산 이전에 개입할 수 있다면 수탁·이전 기능에 상응하는 규율이 필요하다. 반대로 코드를 개발·공개하거나 블록체인 데이터에 접속할 수 있는 기반 시설을 제공할 뿐 이용자의 자산과 거래를 통제하지 않는다면, 금융업 인가를 요구할 이유가 없다. FATF도 기술 자체가 아니라 타인을 위하여 계속적·영업적으로 수행하는 가상자산 금융기능을 규율 대상으로 보고, 소프트웨어의 단순 개발·판매와 부수적 인프라 제공은 원칙적으로 가상자산사업자에 해당하지 않는다고 설명한다.³¹⁾

법률에는 이처럼 처음부터 규제 대상이 아닌 기술 활동과, 추가 기능 때문에 규제 대상이 되는 경우를 함께 보여주어야 한다. 이는 일정 기간 제재를 유예하는 의미의 세이프하버(Safe Harbor)라기보다, 해당 활동의 인가 대상 여부를 정하는 적용범위 규정이다.

〈표 1〉 기술활동별 적용 원칙과 규제 전환 기준

활동	원칙적 처리	규제가 필요한 경우
오픈소스 코드의 개발·배포	코드의 작성·공개만으로는 디지털자산업으로 보지 않음	개발자가 서비스를 계속 운영하면서 이용자 자산·거래 또는 관리자 권한을 실질적으로 통제하는 경우
비수탁 지갑의 개발·제공	이용자만 개인키와 서명권한을 보유하면 적용 제외	사업자가 개인키·복구수단·공동서명권을 보유하거나 거래의 실행·차단에 개입하는 경우

31) Financial Action Task Force, Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, 2021, paras. 76, 81-84.

활동	원칙적 처리	규제가 필요한 경우
RPC 노드·API·인덱서 운영	데이터 조회·전달과 네트워크 접속 기능만 제공하면 적용 제외	이용자를 대신해 자산을 이전하거나 주문을 전달·집행하고 거래 경로를 통제하는 경우
오라클·데이터 제공·보안감사	정보 제공과 기술적 검증에 그치면 적용 제외	투자판단을 개별적으로 권유하거나 고객 자산의 운용·이전에 관여하는 경우 해당 기능을 별도 규율
채굴·검증과 블록 전파	자기자산으로 네트워크 운영에 참여하거나 블록을 생성·검증·전파하는 행위는 적용 제외	고객 자산을 수탁하거나 재량적으로 운용하고 보상 정산을 지배하는 경우 해당 기능을 별도 규율
DAO 의결 참여	구성원의 단순한 제안·투표 참여는 적용 제외	특정 주체가 지속적으로 재산을 관리하고 이용자에게 금융서비스를 제공하는 경우

브리지나 디파이 화면처럼 운영 방식에 따라 권한이 달라지는 서비스는 관리자 키, 거래 경로의 선택권, 스마트계약 변경·중지 권한 등을 함께 보아야 한다. 처음에는 기술만 제공했더라도 나중에 이용자 자산을 통제하는 기능이 더해지면 다시 판단해야 한다.

경계가 모호한 경우에는 기업이 투자나 계약에 앞서 규제 적용 여부를 확인할 수 있는 사전확인 절차를 마련해야 한다. 판단 근거를 익명으로 공개하면 다른 기업도 참고할 수 있다. 이러한 기준이 있어야 기술 기업은 국내에 법인을 두고 장기 계약을 맺을 수 있고, 이용자 자산을 실질적으로 지배하는 사업자에게는 그에 맞는 책임을 물을 수 있다.

2. 국내 발행 제도의 실효성 확보

둘째, 국내 기업이 책임을 지고 토큰을 발행할 수 있는 현실적인 길이 필요하다. 계류안은 이미 발행·공시의 기본 틀을 제안하고 있다. 여기에 더해 기업이 기획 단계부터 판매와 유통까지 준비해야 할 요건과 절차를 명확히 제시해야 한다.

우선 토큰을 기술적으로 만드는 일과 사람들에게 판매해 자금을 모으는 일, 발행된 토큰이 유통되는 일, 거래소가 이를 거래지원하는 일을 구분해야 한다. 테스트넷 토큰³²⁾이나 검증 보상, 양도할 수 없는 포인트를 만든 행위까지 일반 이용자를 상대로 한 자금 모집과 같게 취급해서는 안 된다. 반대로 무상 배포라는 형식만 취했을 뿐 사실상 투자자를 모으기 위한 수단이라면 그 실질적 내용을 보아야 한다.

기업이 가장 먼저 알아야 할 것은 자신이 만들려는 토큰에 어느 법률이 적용되는지다. 증권이나 전자화폐, 선불전자지급수단에 해당하는지, 일반 디지털자산인지, 원화 등에 연동되는 스테이블코인인지를 관계기관이 함께 판단하고 정해진 기간 안에 답할 수 있어야 한다. SAFT(Simple Agreement for

32) 테스트넷 토큰은 블록체인 시스템의 기능이나 거래 등을 시험하기 위한 테스트 네트워크(Testnet)에서 사용되는 토큰으로, 일반적으로 실제 경제적 가치나 투자·거래를 목적으로 발행되는 토큰과 구별된다.

Future Tokens)³³⁾나 토큰워런트(Token Warrant)³⁴⁾처럼 계약의 이름을 달리하더라도 실제 권리와 자금 조달 구조를 기준으로 판단해야 한다.

공시의 부담은 발행 규모와 대상에 맞춰 달리할 수 있다. 일반 이용자로부터 큰 금액을 모집한다면 발행 주체와 자금 사용처, 총발행량과 팀 보유 물량, 관리자 권한, 이해상충과 기술·보안 위험을 충분히 알려야 한다. 전문투자자만을 대상으로 하거나 규모가 작은 경우에는 간소한 절차를 둘 수 있다. 다만 발행을 여러 번 쪼개거나 관계회사를 동원해 책임을 우회하는 방식은 제한해야 한다.

백서를 한 번 공개했다고 책임이 끝나는 것도 아니다. 실제 유통량과 추가 발행·소각, 팀 물량의 처분, 자금 사용, 관리자 키와 코드의 변경, 중대한 보안 사고처럼 토큰의 가치와 이용자 판단에 영향을 주는 사항은 계속 알려야 한다. 반대로 발행 공시를 마쳤다고 해서 거래소 상장이 보장되는 것은 아니다. 발행인의 정보 제공과 거래소의 거래지원 심사는 별개의 과정이다.

해외 발행 토큰에도 형평성 있는 정보 기준이 필요하다. 해외 발행인이 국내 이용자를 직접 모집한다면 국내 발행에 준하는 핵심 정보를 제공하고 책임을 질 주체를 국내에 두도록 해야 한다. 해외에서 이미 유통되는 토큰을 국내 거래소가 독자적으로 거래지원하는 경우에는 거래소가 발행 주체와 주요 물량, 관리자 권한과 위험을 확인해 알려야 한다. 국내 발행인에게만 무거운 책임을 지우면 기업은 다시 해외 발행을 선택할 수 있다.

프로젝트가 충분히 탈중앙화되어 특정 발행인이 더 이상 통제하지 않는다면 공시 의무를 줄일 수 있다. 다만 탈중앙화 선언만으로 끝낼 것이 아니라 관리자 권한과 자금, 주요 의사결정이 실제로 분산되었는지를 확인해야 한다. 물론 그 전에 발생한 허위공시나 자금 유용에 대한 책임까지 사라지는 것은 아니다.

3. 법인의 원화거래소 이용 절차와 심사 기준

셋째, 법인이 국내 원화거래소에서 디지털자산을 사고팔고 거래대금을 원화로 입출금할 수 있는 예측 가능한 길이 필요하다. 여기서 중요한 점은 법인의 실명계좌 발급 여부 자체보다는 어떠한 조건에서 국내 원화거래소를 어느 수준으로 이용할 수 있느냐에 있다.

금융위원회는 2025년 지정기부금단체와 대학교 학교법인, 디지털자산거래소의 매도 거래를 먼저 열고, 상장회사와 전문투자자 등록법인의 투자·재무 목적 거래를 다음 단계로 제시했다. 법인 거래가 전면 허용된 것이 아니라 대상과 목적에 따라 조금씩 열리고 있는 셈이다.

여기에서 법인의 형태도 중요하지만, 법인의 디지털자산이 어떠한 경로로 취득하게 되었는지와, 거래의 목적도 구분되어야 한다. 검증 보상이나 디지털자산으로 받은 용역 대금은 기업이 정상적인 영업 과정

33) SAFT(Simple Agreement for Future Tokens)는 투자자가 자금을 먼저 제공하고, 향후 토큰이 발행되는 시점에 일정한 조건에 따라 해당 토큰을 받을 권리를 부여하는 계약이다.

34) 토큰워런트(Token Warrant)는 일정한 조건이 충족되는 경우 향후 발행되는 토큰을 취득할 수 있는 권리를 부여하는 계약이다.

에서 얻은 수입이다. 자산의 출처와 사업 목적이 확인된다면 이를 원화로 바꿔 인건비와 운영비로 쓸 수 있어야 한다. 이러한 경우에는 원활한 자금흐름을 위해 법인의 원화거래소 이용문턱을 낮출 필요가 있다. 반면 투자·재무 목적의 매매에는 법인의 내부통제와 위험관리를 검토하고, 그 능력에 따라 더 엄격한 기준을 적용할 수 있다.

은행과 거래소가 자금세탁 위험을 심사하는 원칙은 유지하되 무엇을 준비해야 하는지는 미리 알 수 있어야 한다. 법인과 실소유자, 거래 목적, 자금과 디지털자산의 출처, 보안·회계 관리 능력에 관한 공통 서류와 처리 기간을 정하고, 보완이 필요한 사항과 거절 사유의 주요 범주를 알려주는 방식이다. 요지는 계좌 이용을 자동으로 보장하자는 것이 아니라 적법한 사업 목적의 거래가 기준도 모른 채 막히지 않게 하자는 것이다.

4. 검증·스테이킹·채굴의 기능별 규율

넷째, 검증과 스테이킹 기업이 국내에서 어떤 조건으로 사업할 수 있는지 분명히 해야 한다. 스테이킹은 디지털자산을 예치하거나 위임해 블록체인의 거래 검증에 참여하고 보상을 받는 구조다. 자기 자산으로 검증에 참여하는 기업과 이용자 자산을 넘겨받아 운용하는 기업은 이름이 비슷해도 역할과 위험이 전혀 다르다. 이를 구분하지 않으면 독립 검증인까지 금융회사처럼 취급하거나, 반대로 이용자 자산을 맡은 사업자가 필요한 책임을 피할 수 있다.

〈표 2〉 검증·스테이킹·채굴의 기능별 규율 예시

사업 유형	통제 구조	규율 방향
자기자산 검증·채굴	타인의 자산을 보관하거나 운용하지 않음	네트워크 참여 행위로서 디지털자산업 인가 대상에서 제외
비수탁 위임형 스테이킹	이용자가 개인키와 자산 처분권을 유지하고 검증인은 위임받은 권한만 행사	보관·관리업 인가는 적용하지 않되 수수료, 보상 산정, 위임 해지, 검증 실패에 따른 손실 위험을 고지
수탁형 스테이킹	사업자가 고객자산을 이전받아 모아 두거나 검증 대상을 재량적으로 선택	보관·관리업 규율, 자산 분리, 출금 조건, 손실 부담, 이해상충과 보상 산정 방식의 공시
리퀴드 스테이킹	예치 자산을 나타내는 별도 토큰을 발행·유통	수탁 여부에 따른 보관 규율과 함께 발행·상환 구조, 유동성, 가격 괴리, 스마트계약 위험을 공시
채굴풀·보상 정산 서비스	사업자가 보상을 모아 참여자에게 배분	자산 보관과 배분 통제의 정도에 따라 정산내역 공개, 분리관리 또는 보관·관리업 규율 적용

이용자에게는 보상이 달라질 수 있다는 점, 출금에 시간이 걸릴 수 있다는 점, 검증 실패로 자산 일부가 삭감(Slashing)될 수 있다는 점을 알려야 한다. 사업자가 이용자 자산을 넘겨받는다면 안전한 보관과 손실 책임이 중요하고, 원금이나 확정 수익을 약속한다면 단순 검증 서비스와 달리 보아야 한다. 반면 이용자 자산을 보관하거나 통제하지 않는 독립 검증인은 원칙적으로 보관·관리업과 구분할 필요가 있

다. 이런 구분이 분명해야 국내 검증기업도 고객과 계약을 맺고 보상을 정산하며 사업 실적을 국내에 쌓을 수 있다.

5. 역외 원화 스테이블코인 대응과 국내 전환

다섯째, 원화 스테이블코인에 관한 정책은 발행 자격과 준비자산·상환 의무를 정하는 데서 그쳐서는 안 된다. 이러한 사항은 계류 법안이 이미 상당 부분 다루고 있다. 국내 환류의 관점에서 남은 과제는 국내 제도가 완성되기 전에 역외에서 먼저 형성된 원화 연동 토큰의 발행·상환 기능을 어떻게 국내로 옮길 것인지, 앞으로 생길 국제적 원화 수요를 어떤 국내 사업 기반과 연결할 것인지다.

시장은 국내 입법을 기다리지 않고 있다. IQ와 Frax가 개발한 KRWQ³⁵⁾는 2025년 10월 해외 탈중앙 화금융 시장을 겨냥해 Base에서 출시됐으며, 출시 당시 국내 거주자에게 판매하거나 홍보하지 않는다고 밝혔다. 백서에 따르면 초기 발행분은 USDC를 준비자산으로 삼았고, 2026년 8월 공개된 준비자산 화면에는 USDC와 frxUSD, 한국 국채가 함께 표시된다. 발행·상환 화면에서도 USDC를 투입해 KRWQ를 발행하는 방식이 제공된다.³⁶⁾ 개별 프로젝트의 적법성이나 건전성과 별개로, 국내 제도 공백이 이어지는 동안 원화 표시 디지털자산의 발행·상환과 유동성 기반이 해외에서 먼저 만들어질 수 있음을 보여주는 사례다.

이 구조는 ‘원화’ 스테이블코인이 꼭 국내에서 발행되지만은 않는다는 사실을 보여준다. 준비금 또한 단일화폐에서 기존 스테이블코인이나 토큰화자산 등으로 다각화되고 있다. 이러한 구조에서는 국내 이용자가 국내법에 따라 원화로 직접 상환받지 않을 가능성이 크며, 국내 당국이 준비자산과 상환 과정을 감독하거나 위기 때 대응하기도 어렵다. 준비자산의 운용 수익과 발행·상환 수수료, 유동성 공급과 시장 조성 경험도 해외 사업자와 시장에 축적될 수 있다. 따라서 기본법은 이러한 새로운 구조의 역외 원화 스테이블코인을 관리할 수 있는 대응책을 마련해야 한다.

추가로 이러한 역외 발행 원화 스테이블코인이 국내 제도로 들어올 수 있는 전환 절차도 준비해야 한다. 기존 사업자가 국내 발행인을 세우고 인가를 신청할 경우 기존에 해외에서 받은 심사자료를 어디까지 인정할지, 상환의 책임은 일차적으로 어디에 있는지 등을 다룰 필요가 있다. 또한 기존 토큰을 유지하는 경우 공시 책임이나 준비자산에 대한 권리를 국내 발행인에게 이전하도록 해야 한다. 준비자산 이전 과정에서 외국환·회계·세무 처리를 관계기관이 함께 심사하는 한시적 전환 창구를 두면 이미 형성된 해외 구조를 이용자 피해 없이 국내로 옮길 수 있다. 추가로 원화 스테이블코인 자산의 준비자산은 원칙적으로 국내 원화 예금과 단기 국채 등 원화 표시 안전자산으로 보유토록 유도하고, 국내의 적격 수탁기관을 통해

35) KRWQ는 IQ가 Frax와 협력하여 개발한 원화 연동 스테이블코인으로, 1 KRWQ가 1원(KRW)의 가치를 추종하도록 설계되었다. 2025년 10월 베이스(Base) 네트워크에서 출시되었다.

36) KRWQ, "KRWQ: An Institutional-Grade Digital Korean Won for a Modern Financial Ecosystem," 2026. <https://www.krwwq.cash/whitepaper.pdf>

도산으로부터 분리해야 한다.

이러한 국내 전환의 목표는 원화 스테이블코인을 국내에서만 유통시키는 것이 아니다. 원화의 국제적 온체인 수요가 해외 발행인과 달리 스테이블코인의 부가가치로만 귀속되지 않고 국내 금융·기술 산업의 기반으로 축적될 수 있도록 하기 위함이다.

6. 기관 수요와 시장 인프라의 국내 형성

여섯째, 국내 기관이 디지털자산 기업의 고객이 될 수 있는 시장을 만들어야 한다. 기관 참여를 흔히 투자 허용이나 ETF 도입의 문제로만 보지만, 산업의 관점에서는 안정적인 기업 고객이 생긴다는 의미가 더 크다. 기관은 자산을 사고파는 데 그치지 않고 안전한 보관, 장외거래, 가격·시장 데이터, 보안 감사, 회계와 위험관리 서비스를 지속적으로 구매한다. 이러한 수요가 국내에 없으면 관련 기업은 개발 인력을 한국에 두고도 매출과 고객을 찾아 해외로 나갈 수밖에 없다.

따라서 우선 필요한 것은 일정한 내부통제 능력을 갖춘 법인과 기관이 국내 시장에서 디지털자산을 거래하고 보관하며 위험을 관리할 수 있게 하는 일이다. 앞서 제안한 법인 거래 절차를 마련하고, 기관이 신뢰할 수 있는 수탁·장외거래·가격정보 서비스를 함께 키워야 한다. 선물·옵션과 같은 수단도 단순한 투자상품이 아니라 기업이 보유 자산의 가격 변동을 관리하는 도구라는 관점에서 접근할 필요가 있다. 다만 참여할 기관과 자산의 범위는 시장의 감시·관리 능력에 맞춰 단계적으로 넓혀야 한다.

ETF나 파생상품의 허용 자체보다 중요한 것은 국내 기관의 거래가 국내 수탁·데이터·보안·회계 기업의 계약과 매출로 이어지는 것이다. 정책의 성과도 거래량만으로 평가할 것이 아니라 국내 기관을 고객으로 확보한 기업의 수, 관련 매출과 고용, 국내에서 보관·관리되는 자산의 증가로 측정해야 한다. 이런 기반이 자리 잡을 때 기관 참여는 투자수요 확대를 넘어 디지털자산 기업이 국내에 머물 수 있는 시장 조건이 된다.

7. 해외 인프라 기능을 국내로 옮기는 경로

일곱째, 해외에 위치한 인프라 기능을 국내로 옮기려는 기업이 실제로 이용할 수 있는 경로가 필요하다. 해외 매출이 많거나 현지 영업법인을 두었다는 사실만으로 이전 대상으로 볼 수는 없다. 반대로 국내에 법인 하나를 세웠다고 해서 핵심 기능이 돌아온 것도 아니다. 발행과 이용자에 대한 책임, 고객 계약과 매출, 트레저리와 지식재산권, 핵심 개발조직과 주요 의사결정이 어디에 있는지를 함께 보아야 한다. 이 가운데 상당 부분이 국내 법인과 조직으로 옮겨져야 실질적인 국내 이전이라고 할 수 있다.

디지털자산 기업에서는 공장이나 사무실 같은 물리적 시설의 리쇼어링보다는 계약, 코드, 트레저리와 의사결정 권한의 소재 이전이 더 중요할 수 있다. 국내복귀 지원을 적용할 때에도 이러한 무형의 기능이

실제로 옮겨졌는지를 반영할 필요가 있다. 지원여부나 수준은 이전 과정에서 한 번 발생하는 비용과 국내 투자·고용의 증가를 고려하여 결정하고, 핵심 기능을 곧바로 다시 해외로 옮기는 경우에는 환수할 수 있어야 한다.

기업이 이런 이전을 결정하기는 쉽지 않다. 해외 법인에 묶여 있는 계약과 자산을 옮겨야 하고, 국내에서 어떤 인가가 필요한지, 세금과 회계는 어떻게 처리되는지, 법인계좌와 원화거래소는 이용할 수 있는지를 각각 확인해야 하기 때문이다. 어느 기관에 무엇을 물어야 할지조차 분명하지 않다면 기업은 익숙한 해외 구조를 유지하게 된다. 따라서 관계기관의 안내를 한곳에서 받을 수 있는 창구를 마련할 필요 또한 존재한다. 해외에서 이미 제출한 자료는 다시 활용하고, 계약과 자산을 옮길 합리적인 기간을 주되 국내의 핵심 심사와 이용자 보호 책임은 그대로 적용해야 한다.

이상의 과제는 기술활동의 규제 경계를 명확히 하고 국내에서 발행·정산·기관 대상 사업을 수행할 수 있는 기반을 마련한 뒤, 해외에 배치된 핵심 기능의 국내 이전을 지원하는 연결된 정책으로 볼 필요가 있다. 기본법의 목적은 단순한 규제 완화가 아니라 위험에 상응하는 책임과 합법적인 사업 경로를 함께 제시하는 데 있다.

VI. 결론: 시장 정리에서 산업 귀환으로

한국의 디지털자산 산업 해외 이전은 투자 수요가 사라져서 발생한 현상이 아니다. 수요는 국내에 남아 있는 반면 발행·계약·트레저리 등 일부 핵심 기능의 법적·사업적 기반이 해외에 배치되어 왔다. 2017년 이후의 제도 공백은 세제, 금융기관 접근성, 글로벌 시장 진출 수요 등 다른 요인과 결합하여 이러한 구조를 강화한 것으로 볼 수 있다. 그 과정에서 싱가포르, 두바이, 아부다비, 홍콩, 일본, EU 등은 명확한 인가 체계를 제시함으로써 이 활동들을 흡수하였다.

디지털자산기본법은 이용자 보호를 약화시키는 법이 아니라, 이용자 보호를 전제로 국내에서 합법적으로 사업할 수 있는 경로를 마련하는 법이어야 한다. 한국에 필요한 것은 더 느슨한 규제가 아니라 더 명확한 규제이다. 발행·보관·검증·개발 및 법인 참여의 기준이 명확해질 때 해외에 배치된 핵심 기능의 국내 환류도 현실적인 선택지가 될 수 있다. 발행할 수 있는 길, 보관할 수 있는 길, 검증할 수 있는 길, 개발할 수 있는 길, 법인이 참여할 수 있는 길을 여는 것이 기본법의 과제이다. 그 경로가 열릴 때 한국의 디지털자산 산업은 해외 재단과 해외 거래소의 주변부가 아니라, 국내 디지털경제의 기반산업으로 복귀할 수 있을 것이다.

2026년 디지털자산 정책 자료집

스테이블코인의 자금세탁방지 방안

– 미국 GENIUS Act 및 재무부·FinCEN·OFAC
규칙제정을 중심으로 –

김 시 목

변호사

법무법인(유) 화우

스테이블코인의 자금세탁방지 방안

- 미국 GENIUS Act 및 재무부·FinCEN·OFAC 규칙제정을 중심으로 -

김시목 변호사

법무법인(유) 화우

I. 들어가며

2025년 7월 18일 미국에서 지니어스 법(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, GENIUS Act)이 제정되면서, 지급형 스테이블코인(Payment Stablecoin)에 관한 최초의 포괄적 연방 규제체계가 마련되었다. 스테이블코인은 법정통화 등 안정적 가치에 연동되어 결제·정산 수단으로 활용될 수 있다는 점에서 기존 디지털자산과 구별되는 확산 잠재력을 가지지만, 동시에 국경을 넘어 신속·저비용으로 이전될 수 있고 이용자 신원 확인이 상대적으로 취약한 지갑 구조와 결합될 경우 자금세탁·테러자금조달·제재회피의 통로로 악용될 위험을 내포한다. 실제로 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)은 2015년 1월부터 2025년 11월까지 스테이블코인을 언급한 의심거래보고(STR)가 약 5만 5천 건, OFAC의 자산동결 관련 보고가 약 5,800 건, 거부거래보고가 약 3,000건에 이른다고 밝힌 바 있다.

이에 미국은 GENIUS Act 제정 이후 발행사의 인가·건전성을 규율하는 통화감독청(OCC)의 규칙제정과, 발행·유통 자체를 통제하는 재무부의 규칙제정, 그리고 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT)·경제제재 준수를 정면으로 규율하는 FinCEN·OFAC의 규칙제정을 순차적으로 진행하며 다층적 규제체계를 구축하고 있다. 특히 2026년 8월 17일 발표된 재무부의 GENIUS Act 제3조(Section 3) 이행 규칙제정예고(Notice of Proposed Rulemaking, 이하 “재무부 NPRM”)는 스테이블코인의 미국 내 발행 및 미국 소재자에 대한 청약의 권유·매도를 규율함으로써, 무허가 발행 및 부적격 스테이블코인의 유통을 차단하는 시장접근·행위규제로서 자금세탁방지 체계의 실효성을 뒷받침하는 핵심 축을 이룬다.

본 고는 위 재무부 NPRM의 주요 내용을 중심으로 미국의 스테이블코인 자금세탁방지 규제체계 전반을 살펴보고, 이를 통해 도출되는 자금세탁방지 방안의 핵심 요소를 체계적으로 정리한 후, 원화 스테이

블록체인 법제화를 추진 중인 한국의 규제설계에 주는 시사점을 검토하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 II장에서는 스테이블코인의 특성과 자금세탁 위험을, III장에서는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제기준을, IV장에서는 GENIUS Act 및 후속 규칙제정의 구체적 내용을, V장에서는 이로부터 도출되는 자금세탁방지 방안의 구성요소를, VI장에서는 한국에 대한 시사점을 각각 논의한다.

II. 스테이블코인의 특성과 자금세탁 위험

1. 스테이블코인의 개념과 기능적 특성

GENIUS Act는 지급형 스테이블코인을 결제 또는 정산 수단으로 사용되도록 설계되고, 발행자가 사전에 정해진 고정된 금액으로 상환할 의무를 부담하면서 일정한 화폐가치에 대해 안정적 가치를 유지한다고 표시하거나 그러한 기대를 형성하게 하는 디지털자산으로 정의한다. 예금·국가통화·증권 등은 이 정의에서 제외된다. 이러한 정의상 스테이블코인은 ①결제성, ②발행자의 상환의무, ③가치안정에 대한 표시·기대라는 세 요소를 핵심으로 하며, 분산원장기술(DLT)을 기반으로 국경과 은행영업시간의 제약 없이 즉시 이전될 수 있다는 점에서 전통적 지급수단과 근본적으로 다른 위험구조를 가진다.

2. 자금세탁 위험요인

스테이블코인의 자금세탁 위험은 크게 두 단계로 구분할 수 있다. 첫째는 발행사와 이용자가 직접 거래 당사자가 되는 1차시장(Primary Market)으로, 발행·상환·환전·재발행·소각·커스터디 등이 이에 해당한다. 둘째는 발행사가 거래의 당사자가 아니라 스마트컨트랙트를 통해서만 관여하는 2차시장(Secondary Market)으로, 거래소를 통한 매매, 자가수탁 지갑 간 이전, 개인 간(P2P) 거래 등이 이에 해당한다. 실제 불법금융 행위의 상당 부분은 발행사의 직접 통제가 미치지 않는 2차시장에서 발생하는 것으로 파악되나, 규제는 발행사에 대한 인가·감독을 중심으로 설계되어 온 측면이 있어 양자 사이의 간극을 어떻게 메울 것인지가 핵심 과제로 대두된다.

아울러 자가수탁형 지갑을 이용한 거래, 역외에서 설립된 발행사 또는 디지털자산서비스제공자(Digital Asset Service Provider, 이하 “DASP”)를 경유한 우회적 접근, 익명성이 높은 2차시장에서의 반복적 소액 분할이전(스머핑) 등은 스테이블코인 특유의 자금세탁 유인으로 지적된다. 국제자금세탁방지기구(FATF) 역시 2020년 보고서에서 스테이블코인이 대량 채택(Mass-adoption) 가능성을 지녔다는 이유로 기존 디지털자산보다 더 높은 수준의 주의가 필요하다고 지적한 바 있다.

3. 대표적 불법금융 유형

실무상 스테이블코인이 악용되는 대표적 유형으로는 다음을 들 수 있다. 첫째, 랜섬웨어 공격자가 몸값을 스테이블코인으로 요구한 후 다수의 자가수탁 지갑과 탈중앙화 거래소를 경유하여 자금출처를 세탁하는 유형이다. 둘째, 제재대상 국가·개인이 달러화 접근이 제한된 상황에서 스테이블코인을 이용해 국제결제망을 우회하는 제재회피 유형이다. 셋째, 다크마켓·불법도박 등 범죄수익을 스테이블코인으로 수취한 후 이를 여러 차례에 걸쳐 소액으로 분할·이전하여 거래추적을 어렵게 만드는 유형이다. 넷째, 피싱·투자사기 등으로 편취한 자금을 신속하게 스테이블코인으로 전환하여 국경을 넘어 이전함으로써 피해자의 자금회수를 어렵게 만드는 유형이다. 이러한 유형들은 공통적으로 발행사의 직접 통제가 미치지 않는 2차시장에서 발생한다는 특징을 가지며, 이 때문에 발행사에 대한 규제만으로는 대응에 한계가 있고 유통단계 사업자의 역할이 강조되는 것이다.

III. 국제기준: FATF의 가상자산·스테이블코인 자금세탁방지 프레임워크

국제자금세탁방지기구(FATF)는 권고안 제15항(Recommendation 15)을 통해 각국이 가상자산 및 가상자산 서비스 제공자(VASP)¹⁾에 대한 위험평가, 인가·등록, 감독체계를 마련하도록 요구하고 있으며, 권고안 제16항(Recommendation 16), 이른바 ‘트래블룰(Travel Rule)’을 통해 VASP가 가상자산 이전 시 송금인·수취인의 신원정보를 확인·보유하고 상대방 VASP에 즉시·안전하게 전송하도록 요구하고 있다. 이러한 원칙은 2019년 가상자산 영역으로 명시적으로 확장된 이래, 2021년 개정 가이드언스에서 스테이블코인·비수탁형 지갑·P2P 거래 등에 대한 구체적 적용기준이 보완되었고, 2025년에는 지급 투명성 강화를 위한 권고안 제16항 자체의 개정이 이루어져 2030년까지 각국의 이행이 요구되고 있다.

FATF의 2025년 이행현황 조사에 따르면, VASP 활동을 금지하지 않은 117개 조사대상국 중 85개국(약 73%)이 트래블룰 관련 입법을 완료한 것으로 나타났으나, 실제 감독·집행 역량과 역외 VASP에 대한 규제 공백은 여전히 과제로 지적되고 있다. 특히 FATF는 자가수탁형(비수탁형) 지갑으로의 이전, 탈중앙화금융(DeFi) 프로토콜, P2P 거래를 자금세탁방지 관점에서의 주요 취약지점으로 지목하면서도, 이에 대한 일률적 규제가 기술혁신을 저해할 수 있다는 점을 함께 고려하여 위험기반접근(Risk-based Approach)을 권고하고 있다. 이러한 위험기반접근의 원칙은 이하에서 살펴볼 미국 FinCEN·OFAC 규칙제정의 1차시장·2차시장 구분 및 고위험 활동에 대한 자원집중 원칙에도 그대로 반영되어 있다.

또한 FATF는 스테이블코인과 관련하여 발행자(Issuer)뿐 아니라 준비자산 관리자, 거버넌스 주체,

1) FATF는 ‘가상자산 서비스 제공자(Virtual Asset Service Provider, VASP)’라는 용어를 사용하며, 국내 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에서는 이에 대응하는 개념으로 ‘가상자산사업자’라는 용어를 사용한다.

유통을 담당하는 지갑제공자·거래소 등 이른바 ‘스테이블코인 약정(Stablecoin Arrangement)’에 관여하는 다양한 주체 중 실질적으로 금융서비스를 제공하는 자를 VASP로 포섭하도록 하는 기능적 접근을 취하고 있다. 이는 단순히 기술적으로 소프트웨어 코드를 개발·배포하는 자를 규제대상에서 제외하는 대신, 실제로 자금이전·보관·교환 등 VASP 정의상의 기능을 수행하는 자를 규제대상으로 삼는다는 점에서, 뒤에서 살펴볼 재무부 NPRM의 ‘발행’ 개념 실질화 논의와 맥락을 같이한다. 요컨대 FATF의 국제기준은 ①위험기반 감독, ②트래블룰을 통한 거래추적성 확보, ③기술이 아닌 기능을 기준으로 한 규제대상 포섭이라는 세 가지 원칙으로 요약될 수 있으며, 미국의 국내 이행입법은 이 원칙들을 스테이블코인이라는 구체적 상품유형에 맞추어 세분화한 것으로 평가할 수 있다.

IV. 미국의 규제체계: GENIUS Act와 후속 규칙제정

1. GENIUS Act의 자금세탁방지 기본규정

GENIUS Act는 허용 발행사(Permitted Payment Stablecoin Issuer, PPSI²⁾)를 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act, BSA)상 ‘금융기관’으로 간주하도록 하여, 경제제재·자금세탁방지·고객확인·실사에 관한 미국 내 금융기관 대상 연방법이 전면적으로 적용되도록 하였다. 또한 동법 제3조(f)항은 무허가 발행(Unlawful Issuance)에 ‘알면서 가담(Knowingly Participate)’한 자에게 형사책임을 부과함으로써, 발행사뿐 아니라 화이트라벨 참여자·마켓메이커·유통업자·서비스제공자 등 발행 과정에 관여하는 주체 전반으로 책임의 범위를 확장할 수 있는 근거를 마련하였다. 구체적 시행규칙의 제정은 재무부 및 연방·주 규제기관에 위임되었다.

2. OCC의 발행사 인가·건전성 규칙

통화감독청(OCC)은 2026년 3월 2일 연방 적격 발행사에 대한 인가·감독체계를 중심으로 한 규칙제정예고를 발표하였다. 이는 발행 승인·등록, 준비자산 및 상환, 자본·운영상 백스톱, 리스크관리, 감사·보고·검사, 외국발행자 등록, 커스터디 활동 등 발행사의 건전성을 규율하는 것으로, 어떤 발행사가 적법하게 미국에서 스테이블코인을 발행할 수 있는지에 관한 진입규제의 성격을 가진다. 이후 2026년 6월 24일에는 이와 연계하여 OCC 감독대상 발행사의 AML/CFT 프로그램에 관한 감독·집행정책을 명시하는 별도 규칙제정예고가 발표되었는데, 여기서는 발행사가 유효한 AML/CFT 프로그램을 적절히 수립한 경우 프로그램 요건 위반만을 이유로 한 별도의 집행조치를 원칙적으로 자제한다는 감독방침을 제시하고 있다.

2) PPSI(Permitted Payment Stablecoin Issuer, 허가받은 결제형 스테이블코인 발행자)란 GENIUS Act(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)에 따라 미국 내에서 설립되어 결제형 스테이블코인을 발행할 수 있도록 허가받은 발행자. 동 법에 의해 은행비밀법(BSA)상 금융기관으로 취급되며, 미국 소재 금융기관에 적용되는 경제제재 관련 연방법의 적용도 받는다.

3. FinCEN·OFAC의 자금세탁방지·제재준수 규칙

2026년 4월 8일 FinCEN과 OFAC은 공동으로 GENIUS Act의 AML/CFT 및 제재준수 조항을 이행하기 위한 규칙제정예고를 발표하였다. 그 핵심 내용은 다음과 같다.

- BSA상 신설 금융기관 범주: 종전 자금송금업자(Money transmitter, MSB의 일종)로 규율되던 스테이블코인 발행사를 금융서비스사업자(Money Services Business, MSB) 정의에서 제외하고, 은행에 준하는 별도의 BSA 금융기관 범주(31 CFR 신설 Part 1033)로 편입하여 상관관계 계좌·프라이빗뱅킹에 대한 강화된 실사 등 은행 수준의 의무를 부과한다.
- 위험기반 AML/CFT 프로그램: 자금세탁방지법(AML Act of 2020) 개혁 흐름과 궤를 같이하여, 형식적 절차 구비를 넘어 '효과적(Effective)'인 프로그램을 요구하고, 고위험 고객·활동에 자원과 주의를 집중하도록 하는 위험평가 절차를 명시한다.
- 최초의 법정 제재준수 프로그램 의무: OFAC은 신설되는 31 CFR Part 502를 통해 특정 범주의 금융기관(PPSI)에 대해 사상 최초로 구속력 있는 규정으로서 제재준수 프로그램 유지 의무를 부과한다.
- 1차시장·2차시장의 구분: 발행사가 거래당사자가 되는 발행·상환·환전·재발행·소각·커스터디 등 1차시장 활동에 대해서만 상시적 모니터링·SAR 제출 등의 의무를 부과하고, 발행사가 스마트컨트랙트를 통해서만 관여하는 순수한 2차시장 거래(중개기관을 통한 구매, 자가수탁 지갑 간 이전, 상품·용역 대가 지급, P2P 거래 등)에는 원칙적으로 발행사의 모니터링 의무를 부과하지 않는다.
- 트래블룰의 적용 명확화: '송금지시(Transmittal Order)'의 정의에 스테이블코인 지급지시가 포함됨을 명시함으로써, 3,000달러 이상 거래에 대한 기록보존 및 정보전송 의무(BSA 트래블룰)가 스테이블코인에도 적용됨을 확인한다. 이는 2019년 FinCEN의 가상통화(CVC) 가이드선의 연장선에 있다.

한편 2026년 6월 22일에는 FinCEN이 OCC·연준·FDIC·NCUA와 공동으로 PPSI의 고객확인제도(Customer Identification Program, CIP)에 관한 별도의 규칙제정예고를 발표하여, 은행에 적용되는 CIP 규칙에 준하는 신원확인 절차를 PPSI에도 요구하는 방안을 제시하였다.

4. 재무부의 발행·유통 규칙 (Section 3, 2026년 8월 17일 NPRM)

2026년 8월 17일 재무부가 발표한 GENIUS Act 제3조 이행 규칙제정예고는 앞서 살펴본 OCC의 인가·건전성 규제, FinCEN·OFAC의 AML/CFT·제재준수 규제와 구별되는 세 번째 축으로서, 스테이블코인의 미국 내 발행(Issuance) 및 미국 소재자에 대한 청약의 권유·매도(Offer and Sale) 자체를 통제하는 시장접근·행위규제에 해당한다. 즉, 앞의 두 규칙이 '누가, 어떻게 발행사로서 인가받고 AML 의무를 이행하는가'를 규율한다면, 재무부 NPRM은 '애초에 허가받지 않은 발행과 부적격 코인의 유통

을 어떻게 시장 진입단계에서 차단할 것인가'를 규율함으로써 자금세탁방지 체계의 실효성을 담보하는 게이트키퍼 기능을 수행한다.

재무부 NPRM이 다루는 주요 쟁점과 그 실무적 의미를 표로 요약하면 다음과 같다.

쟁점	재무부 NPRM의 내용	실무적 의미
미국 내 발행 제한	허용 발행사가 아닌 자의 미국 내 지급형 스테이블코인 발행을 금지	해외 법인이라도 미국에서 발행하거나 미국 소재자에게 최초 배분하면 규제대상이 될 수 있음
'발행'의 정의	발행인이 제3자에게 최초 이전하여 사용·이전·상환권을 발생시키는 행위 (OTC·대행·지갑 직접·간접 이전·계정 크레딧 포함)	민팅(토큰생성) 자체보다 최초 유통·배분 구조가 핵심이며, 계열사 배포구조까지 검토 필요
미국 소재자 기준	개인은 물리적 소재지, 법인은 미국 내 설립·주된 영업소 등을 기준으로 판단	국적·법인 설립지만으로는 부족하며 고객의 실제 소재지와 접근방식이 중요
역외 적용	미국 소재자에 대한 Offer·Sale 관련 행위에는 역외적으로 적용	해외 발행사·거래소도 미국 이용자 접근을 허용하면 규제 리스크 발생 가능
DASP 규제	DASP가 미국 소재자에게 Offer·Sale·이용가능하게 하는 행위를 규율	거래소·수탁업자 등은 단순 중개자가 아닌 규제 게이트키퍼 역할을 부담
외국발행 코인 제한	외국발행사가 제18조 요건을 충족하고 적법한 동결·차단 요구에 대응 가능해야 함	외국 규제만 받는 코인은 자동으로 미국 유통이 허용되지 않으며 등록·비교가능성이 중요
2028년 전면 유통제한	2028.7.18부터 DASP는 허용 발행사 또는 요건충족 외국발행사의 코인만 Offer·Sale 가능	미국 고객 대상 거래소의 전체 상장목록에 대한 대대적 적격성 점검 필요
예외	개인의 비중개 P2P 이전, 자가수탁 지갑 거래 등에 제한적 예외	상업적 중개·수탁·교환 서비스까지 포괄하는 예외는 아님

가. '발행' 개념의 실질화

재무부 NPRM은 '발행'을 단순한 토큰 생성(Minting)과 구별한다. 발행사가 토큰을 생성하여 자신의 트레저리 또는 통제지갑에 보유하는 것만으로는 원칙적으로 발행에 해당하지 않으며, 제3자에게 최초로 이전되어 사용·양도·상환이 가능한 상태가 될 때 비로소 발행에 해당한다. 이는 발행사가 형식적으로 '아직 발행하지 않았다'고 주장하며 규제를 회피하는 것을 방지하는 한편, 상환된 스테이블코인을 회수 후 다시 제3자에게 이전하는 경우에도 새로운 발행으로 취급될 수 있도록 함으로써, 실질적 자금이동 및 경제적 권리귀속 시점을 규제의 기준점으로 삼는다는 점에서 자금세탁방지 관점에서도 중요한 의미를 가진다.

나. 미국 내 Issue/Offer/Sale의 광범위한 포섭과 역외적용

재무부 NPRM은 미국 소재자를 직접 권유하거나, 미국 이용자가 구매·교환할 수 있다고 광고하거나, 미국 이용자의 문의에 응답하여 거래를 유도하거나, IP 기반 지역차단의 우회방법을 안내하는 행위 등을 미국 대상 Offer·Sale 판단에서 불리한 정황으로 제시한다. GENIUS Act 제3조는 미국 소재자에 대한 Offer 또는 Sale을 포함하는 한 역외적 효력을 갖도록 설계되어 있어, 해외에서 이루어진 행위라는 이유로만 규제 적용이 배제되지 않는다. 이는 발행자·서버 소재지를 조작하여 자금세탁방지 규제를 회피하려는 시도를 차단하는 기능을 한다.

다. 외국발행자에 대한 이중요건과 동결·소각 기능의 사전검증

외국발행 스테이블코인이 미국에서 유통되기 위해서는 이중의 요건이 요구된다. 첫째, GENIUS Act 제18조에 따라 외국발행사는 본국의 규제·감독체계가 미국 체제와 비교가능하다는 재무부의 판단을 포함한 법정 요건을 충족해야 한다. 둘째, DASP는 해당 외국발행자가 미국의 적법한 명령 및 미국-본국 간 상호협정의 조건을 기술적으로 준수할 능력이 있고 실제로 준수하고 있다는 점을 확인해야 한다. 이는 동결·이전제한·소각 등 법집행 협조기능 및 그에 관한 거버넌스·이행프로세스가 상장·유통 심사의 핵심 항목이 되어야 함을 의미하며, 자금세탁방지의 실효적 수단인 동결·소각 기능의 실제 작동 가능성을 시장접근 단계에서부터 사전적으로 검증하는 구조라는 점에서 특히 주목할 만하다.

라. DASP의 상장·유통 게이트키퍼 책임

재무부 NPRM은 DASP가 미국 소재자에게 스테이블코인을 Offer·Sale하거나 이용가능하게 하는 행위 자체를 규율함으로써, 거래소·수탁업자·이전교환서비스 제공자 등을 단순한 기술적 중개자가 아니라 발행 적격성을 검증하고 지속적으로 관리하는 규제 게이트키퍼로 자리매김시킨다. 2028년 7월 18일부터는 DASP가 원칙적으로 허용 발행사 또는 제18조 요건을 충족한 외국발행사가 발행한 스테이블코인만 미국 소재자에게 Offer·Sale할 수 있게 되므로, 그 이전까지 거래소 등은 전체 상장목록과 판매채널에 대한 광범위한 적격성 재점검을 완료해야 한다.

마. Regulation S형 역외접근 및 제한적 예외

재무부 NPRM은 대안적 접근으로서, 역외거래이면서 미국을 대상으로 한 적극적 판매권유(Directed selling efforts)가 없는 경우 규제 적용을 완화하는, 증권법상 Regulation S와 유사한 속지주의적 프레임워크의 도입 가능성을 공개적으로 검토하고 있다. 다만 개인의 비공개 P2P 이전, 개인의 국내외 계좌 간 이전, 자가수탁을 위한 비수탁 소프트웨어·하드웨어 지갑 거래 등에 한하여 제한적 예외를 인정할 뿐, 상업적 중개·수탁·교환 서비스까지 예외를 확장하지는 않는다는 점에서, 예외조항이 자금세탁의 통로로 남용되는 것을 방지하려는 취지가 뚜렷하다.

5. 소결: 세 갈래 규칙제정의 상호관계

이상에서 살펴본 OCC, FinCEN·OFAC, 재무부(Section 3)의 세 갈래 규칙제정은 각기 규율대상과 규범목적을 달리하면서도 상호보완적으로 결합되어 있다. OCC 규칙이 ‘누가 발행사가 될 수 있는가’라는 진입·건전성 문제를, FinCEN·OFAC 규칙이 ‘인가받은 발행사가 어떠한 AML/CFT·제재준수 프로그램을 운영해야 하는가’라는 운영상 의무의 문제를, 재무부 Section 3 규칙이 ‘인가받지 못한 자의 발행 및 부적격 코인의 유통을 어떻게 시장 진입단계에서부터 차단할 것인가’라는 시장접근·행위규제의 문제를 각각 담당함으로써, 진입-운영-유통이라는 스테이블코인의 전체 생애주기(Life-cycle)를 빈틈없이 규율하는 구조를 취하고 있다.

이러한 구조는 각 규제가 상호 보완적으로 작동한다는 점에서 의의가 크다. 예컨대 특정 발행사가 OCC의 인가심사를 통과하지 못한 경우, 재무부 규칙에 따라 그 발행사의 스테이블코인은 애초에 미국 내에서 발행되거나 미국 소재자에게 Offer·Sale될 수 없다. 반대로 인가를 받은 발행사라 하더라도 FinCEN·OFAC이 요구하는 위험기반 AML/CFT 프로그램을 실효적으로 운영하지 못한다면 OCC의 감독·집행조치의 대상이 되며, 그 발행사가 발행한 코인의 유통 적격성 역시 DASP의 지속적 실사 과정에서 재차 문제될 수 있다. 다만 이러한 다층적 규제는 그만큼 발행사·유통사업자에게 상당한 컴플라이언스 비용을 발생시킨다는 점에서, 규제기관 간 정합성 있는 시행규칙 제정과 명확한 가이드라인 제공이 향후 최종규칙(Final Rule) 확정 과정에서 관건이 될 것으로 보인다.

세 갈래 규칙제정의 규율대상과 목적을 정리하면 다음 표와 같다.

구분	소관기관·발표일	규율대상 및 목적
발행사 인가·건전성	OCC (2026.3.2)	인가·등록, 준비자산·상환, 자본·유동성, 감사·보고·검사 등 발행사의 진입 및 건전성 규율
AML/CFT·제재준수	FinCEN·OFAC (2026.4.8.), OCC AML/CFT (2026.6.24), CIP (2026.6.22)	PPSI를 BSA 금융기관으로 편입, 위험기반 AML/CFT·제재준수 프로그램, 고객확인, 트래블룰 적용
발행·유통 시장접근	재무부 Section 3 (2026.8.17)	무허가 발행 및 부적격 코인의 미국 내 발행·Offer·Sale 자체를 차단하는 행위규제, DASP 게이트키퍼 책임

V. 스테이블코인 자금세탁방지 방안의 핵심 구성요소

이상에서 살펴본 GENIUS Act 및 후속 규칙제정을 종합하면, 스테이블코인에 대한 실효적인 자금세탁방지 방안은 다음과 같은 요소들의 결합으로 구성됨을 알 수 있다.

구성요소	핵심 내용	규제상 의의
① 발행자 게이트키퍼	허가받은 자만 발행 가능 (Permitted Issuer 제도)	진입단계에서 불법행위자 배제
② 발행 개념의 실질화	형식적 Minting이 아닌 제3자 권리귀속 시점을 발행으로 규정	형식적 회피 방지, 재발행에도 적용
③ 고객확인·실사(CIP/CDD)	은행 수준 CIP 규칙, 위험기반 고객실사	신원확인 실효성 제고
④ 거래보고·기록보존(트래블룰)	SAR, \$3,000 이상 송금지시 기록보존· 정보전송	거래추적 가능성 확보
⑤ 제재준수 프로그램	OFAC 최초의 법정 제재준수 프로그램 의무	제재회피 차단
⑥ 기술적 통제(동결·소각)	동결·이전제한·소각 기능의 보유 및 실제 이행 능력	법집행명령의 실효적 이행
⑦ 유통단계 게이트키퍼 책임	거래소 등 DASP의 상장심사·지속적 실사의무	2차시장 진입 전 단계에서 통제
⑧ 역외 적용·상호주의	외국발행자 비교가능성 판단, Regulation S형 접근	국경간 규제회피 방지와 정합성 확보
⑨ 위험기반 차등규제	1차시장·2차시장 구분에 따른 모니터링 범위 차등화	규제자원의 효율적 배분

위 아홉 가지 요소는 상호 독립적이지 않고 유기적으로 결합되어 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 예컨대 ⑥기술적 통제수단으로서의 동결·소각 기능은 그 자체로 완결되는 것이 아니라 ⑦DASP의 상장심사 과정에서 그 실효성이 검증되고, ⑧외국발행자에 대해서는 비교가능성 판단의 요소로 다시 한 번 심사되는 방식으로 중첩적으로 작동한다. 이러한 다층적·중첩적 설계는 특정 단계의 통제가 실패하더라도 다른 단계에서 이를 보완할 수 있도록 할 필요가 있다.

VI. 한국에 대한 시사점

1. 입법 논의 동향

한국에서는 2025년 하반기 이후 원화 스테이블코인의 제도권 편입을 위한 디지털자산기본법 등 복수의 법안이 국회에 발의되어 있으나, 발행주체를 은행 중심 컨소시엄으로 제한할 것인지(이른바 ‘은행 51% 룰’) 등을 둘러싼 금융당국·한국은행·업계 간 이견으로 입법이 지연되고 있다. 그 사이 금융정보분석원(FIU)은 2026년 자금세탁방지 주요업무 수행계획을 통해 스테이블코인 발행업자에게 특정금융거래정보법(특금법)상 금융회사에 준하는 고객확인·의심거래보고·내부통제 의무를 부과하고, 자금세탁에 악용될 경우 즉시 동결할 수 있도록 발행 단계에서부터 동결·소각 기능을 의무화하는 방침을 발표한 바 있다. 이러한 국내 논의 상황을 전제로, 미국의 규제체계는 다음과 같은 시사점을 제공한다.

- ① **발행 개념의 명확화**: 국내법 역시 ‘발행’을 기술적 토큰 생성 시점이 아니라 이용자에게 사용·이전·상환에 관한 경제적·법적 권리가 귀속되는 시점을 기준으로 정의함으로써, 은행·전자금융업자·가상자산사업자(VASP)·기술기업이 함께 관여하는 국내 발행구조에서 ‘민팅 주체 ≠ 법적 발행자’로 인한 규제공백을 방지할 필요가 있다.
- ② **발행자·유통자 간 책임분담 구조 설계**: 재무부 NPRM의 DASP 게이트키퍼 책임 모델을 참고하여, 발행사뿐 아니라 거래소·핀테크사 등 유통단계의 사업자에게도 발행자의 인허가·상환체계·동결 기능·해외 감독상태를 확인할 실사의무를 부과하는 방안을 검토할 수 있다. 이는 은행이 발행·준비 자산관리를, 비은행이 유통·이용자 확보를 담당하는 국내 논의구조와도 부합한다.
- ③ **동결·소각 기능의 인가요건화**: FIU가 이미 검토 중인 동결·소각 기능 의무화 방침은 미국 재무부 NPRM이 채택한 ‘기술적 통제능력의 사전검증’ 접근과 궤를 같이하며, 향후 하위법령에서 그 기술적 구현방식과 검증절차를 구체화할 필요가 있다.
- ④ **역외 발행·유통에 대한 대응**: 해외에서 발행된 원화 표시 스테이블코인 및 해외 VASP의 국내 이용자 접근에 대해, 미국의 외국발행자 비교가능성 심사 및 Regulation S형 역외접근 논의를 참고하여 ‘단순 약관상 국내 이용자 이용금지’만으로는 면책되지 않고, KYC·IP/기기 소재지 확인·지오펜싱·거래모니터링 등 실효적 통제체계의 실제 운영 여부를 기준으로 삼는 안전항(Safe Harbor) 요건을 설계할 필요가 있다.
- ⑤ **위험기반 차등규제의 도입**: 발행사가 직접 당사자가 되는 1차시장 거래와, 거래소 등을 통한 2차시장 거래를 구분하여 모니터링 의무의 수준을 차등화하는 방안은, 국내에서도 과도한 규제에 의한 혁신저해와 실효적 자금세탁방지 확보 사이의 균형을 도모하는 데 참고할 수 있다.
- ⑥ **관련 법령의 통합적 정비**: 원화 스테이블코인의 실제 결제·송금 활용을 뒷받침하기 위해서는 발행·유통을 규율하는 기본법제뿐 아니라 전자금융거래법·특정금융거래정보법·외국환거래법 등 관련

법령을 함께 정비함으로써, 자금세탁방지 체계와 지급결제 인프라 규율 간의 정합성을 확보할 필요가 있다. 이는 현재 국회에서 함께 논의되고 있는 후속 입법 방향과도 일치한다.

2. 발행주체 논의와 자금세탁방지 역량의 관계

한국의 입법 논의에서는 원화 스테이블코인의 발행주체를 은행 중심으로 제한할 것인지가 핵심 쟁점으로 부각되어 왔다. 한국은행 및 일부 정치권은 통화정책 파급력 관리, 금융안정과 더불어 고객확인·자금세탁방지(KYC·AML) 체계의 안정적 유지를 은행 중심 구조가 필요한 근거 중 하나로 제시하고 있다. 이는 은행이 이미 특금법상 금융회사로서 성숙한 AML 인프라와 인력을 보유하고 있다는 점에서 일견 타당성이 있다. 그러나 GENIUS Act의 경험은 반드시 발행주체를 은행으로 한정하지 않더라도, 비은행 발행사에 대해 은행에 준하는 수준의 AML/CFT·제재준수 프로그램을 법정 의무화하고 이를 OCC·FinCEN·OFAC이 중첩적으로 감독함으로써 실효성을 확보할 수 있음을 보여준다. 즉 발행주체의 성격(은행 여부) 자체보다는, 어떠한 주체이든 발행사로 인가되기 위해서는 실효적인 AML/CFT 체계를 사전에 갖추도록 요구하고 이를 지속적으로 검증하는 감독체계의 설계가 보다 본질적인 문제라 할 수 있다. 다만 기존에 AML 체계를 갖추지 않은 핀테크·플랫폼 기업이 신규로 발행업에 진입할 경우 상당한 인프라 구축 부담이 수반될 수 있으므로, 단계적 허용 및 유예기간 부여 등 이행경과조치의 설계가 함께 검토될 필요가 있다.

3. 소결

이상의 논의를 종합하면, 한국의 원화 스테이블코인 법제화 과정에서 자금세탁방지 관점의 설계는 발행주체를 둘러싼 산업 정책적 논쟁과는 별도의 독자적 검토영역으로 다루어질 필요가 있다. 즉 발행주체가 은행이든 비은행이든 관계없이, ①발행 개념의 실질적 정의, ②발행자·유통자 간 실사의무의 명확한 배분, ③동결·소각 기능의 기술적 구현 및 검증절차, ④역외 발행·유통에 대한 실효적 안전항 요건, ⑤위험기반 차등 모니터링이라는 다섯 가지 요소가 하위법령 및 감독규정 차원에서 구체적으로 설계되어야 실효적인 자금세탁방지 체계가 완성될 수 있을 것이다.

VII. 결론

미국의 GENIUS Act와 그 후속 규칙제정은 스테이블코인에 대한 자금세탁방지 방안을 ①발행자 인가, ②발행 개념의 실질화, ③고객확인, ④거래보고·기록보존, ⑤제재준수, ⑥동결·소각 등 기술적 통제, ⑦유통단계 게이트키퍼 책임, ⑧역외 적용과 상호주의, ⑨위험기반 차등규제라는 아홉 가지 요소의 중첩적 결합을 통해 구현하고 있다는 점에서 시사하는 바가 크다. 특히 2026년 8월 17일 재무부 NPRM이 보여주는 바와 같이, 발행사 인가·건전성 규제만으로는 자금세탁방지의 실효성을 담보하기 어려우며, 발행 및 유통 그 자체에 대한 시장접근·행위규제와 유통단계 사업자의 게이트키퍼 책임이 함께 작동할 때 비로소 실효적인 통제가 가능하다는 점을 확인할 수 있다.

이는 자금세탁방지 규제가 더 이상 발행사 한 주체만을 상대로 한 단선적 규제로는 충분하지 않으며, 발행부터 유통, 국내거래부터 역외거래에 이르는 전체 가치사슬(Value Chain)에 관여하는 모든 주체에 그 기능과 위험도에 상응하는 책임을 배분하는 ‘생애주기형’ 규제로 전환되고 있음을 보여준다. 아울러 FinCEN·OFAC 규칙이 채택한 1차시장·2차시장 구분 및 위험기반 자원배분 원칙은, 모든 거래를 동일한 강도로 규제할 경우 발생할 수 있는 과잉규제 비용을 최소화하면서도 실제 위험이 집중되는 지점에 감독역량을 집중시킨다는 점에서 향후 각국의 스테이블코인 자금세탁방지 법제 설계에 있어 중요한 준거가 될 것으로 보인다.

원화 스테이블코인 법제화를 추진 중인 한국으로서는, 발행주체·지분구조 등 산업정책적 쟁점에 논의가 집중되어 온 것과 별개로, 자금세탁방지의 관점에서 발행 개념의 실질화, 발행자·유통자 간 책임분담, 동결·소각 기능의 인가요건화, 역외 접근에 대한 실효적 통제체계 요구, 위험기반 차등규제 등을 법제 설계 단계에서부터 체계적으로 반영할 필요가 있다. 아울러 미국의 관련 규칙들이 아직 최종규칙(Final Rule) 확정 전 단계에 있는 만큼, 향후 그 확정 내용과 시행경과를 지속적으로 모니터링하여 국내 법제 정비에 반영하는 것이 바람직하다.

참고문헌

Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), Pub. L. 119-27 (2025).

U.S. Department of the Treasury, Notice of Proposed Rulemaking Implementing Section 3 of the GENIUS Act (Aug. 17, 2026).

Office of the Comptroller of the Currency, Permitted Payment Stablecoin Issuer Proposed Rule (Mar. 2, 2026); AML/CFT and Sanctions Compliance Risk Management Proposed Rule (Jun. 24, 2026).

Financial Crimes Enforcement Network & Office of Foreign Assets Control, Permitted Payment Stablecoin Issuer Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism Program and Sanctions Compliance Program Requirements, Docket No. FINCEN-2026-0100 (Apr. 10, 2026).

Financial Crimes Enforcement Network et al., Permitted Payment Stablecoin Issuer Customer Identification Program, Proposed Rule (Jun. 22, 2026).

FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations, Recommendations 15 & 16.

FATF, Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs (Oct. 2021); Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on VAs and VASPs (2024, 2025).

금융정보분석원(FIU), 「2026년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획」(2026. 2. 5.).

김준철, 「우리나라의 스테이블코인 규제 방안에 관한 연구 - 주요국 규제제도의 시사점을 중심으로」, 법무부 발간 자료.

한국은행, 「2025년 지급결제보고서」(2026. 4. 13.).

기타 법무법인 King & Spalding, Mayer Brown, DLA Piper, Covington & Burling, Morrison Foerster, Holland & Knight, Greenberg Traurig 등의 규칙제정 해설자료(2026).

